

كتاب دعائم الاسلام المجلد الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم
١ كتاب البيوع والاحكام فيها

١ ذكر المحض على طلب الرزق وما جاء فيه عن اهل البيت صلوات
الله عليهم اجمعين

قال الله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ،
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله
كثيرا العلكم تفلحون .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ان رسول الله
صلع قال : اذا اعسر احدكم فليخرج من بيته وليضرب في الارض يبتغي
من فضل الله ولا يغم نفسه واهله .

وعن علي ان كان يقول : اني لا بغض الرجل ان يكون كسلان من امر دنياه لان اذا كان كسلان من امر دنياه فهو عن امر آخره تراكسل .

وعن جعفر بن محمد ص ان رجلا سأل ان يدعوا لله له ان يرزقه في دعة ، فقال لا ادعوك ، اطلب كما امرت ، وقال : ينبغي للمسلم ان يلتبس الرزق حتى يصيبه حر الشمس .

روينا عن اهل البيت ص في الدعاء لاستجلاب الرزق وجوها يطول ذكرها ، ليس فيها شيء موقت .

وعن رسول الله صلح ان قال في حجة الوداع اني والله لا اعلم عملا يقربكم من الجنة الا وقد اعلمتكم به ولا اعلم عملا يقربكم من النار الا وقد حذرتمكم عنه ، وان الروح الامين قد نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله واجملوا في الطلب ، ان ليس عبد من عباد الله الا وله رزق بينه وبينه حجاب ، فان صبراته الله به حالا ، وان لم يصبرهتك الحجاب ، فاكله حراما ، ولا يحملن احدكم استبطاء شيء من الرزق ان يطلبه من غير حله فان لا ينال ما عند الله الا بطاعته .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : ان الذنب ليحرم الرزق .

وعن رسول الله صلح ان مر في غزوة تبوك بشاب جلد يسوق ابعة سمنا فقال له اصحابه : يا رسول الله لو كانت قوة هذا وجلده وسمن ابعرت في سبيل الله لكان احسن ، فدعاه رسول الله صلح فقال : ارأيت

أبعتك هذه ، أي شيء تعالج عليها ؟ فقال : يا رسول الله ، لي نروجة
وعيال ، فانا أكسب عليها ما أنفقه على عيالي وأكفهم عن مسألة الناس ،
واقضي ديناً علي ، قال : لعل غير ذلك ، قال : لا ، فلما أنصرف قال رسول
الله صلح : لئن كان صادقاً ان له لأجر مثل أجر الغاري وأجر الحاج وأجر
المعتمر .

وعنه صلح أن قال : تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله رجل خرج
ضارباً في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ، ويعود به على
عياله .

وعن علي ع م أن قال : ما غدوة أحدكم في سبيل الله بأعظم من
غدوة تطلب لولده و عياله ما يصلحهم ، وقال ع م : الشاخص في طلب
الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل الله .

وعن رسول الله صلح أن رجلاً سأله فقال : يا رسول الله اني لست
أتوجر في شيء الا حورفت فيه ، فقال : انظر شيئاً قد أصبت فيه مرة فالزمه
، قال : القرظ ، قال : فالزم القرظ .

وعن جعفر بن محمد ص أن قال لرجل من أصحابه : أنر بلغني أنك
تكثر الغيبة عن أهلك ، قال : نعم ، جعلت فداك ، قال : أين ؟ قال :
بالاهواز وفارس ، قال : فيم ، قال : في طلب التجارة والدنيا ، قال :
فانظر اذا طلبت شيئاً من ذلك ففاتك ، فاذكر ما خصك الله به من دينه ،

وما من به عليك من ولايتنا ، وما صرفه عنك من البلاء ، فان ذلك احرى
ان تسخونفسك به عما فاتك من امر الدنيا .

وعن علي ع م ان رجلا قال له : يا امير المؤمنين اني اريد التجارة ،
قال : افقحت في دين الله ، قال : يكون بعض ذلك ، قال : ويحك ، الفقه ثم
المتجر ، فان من باع واشترى ولم يسأل عن حلال ولا حرام ارتطم في الربا
ثم ارتطم .

وعن رسول الله صلح انراستحب تجارة البروكره تجارة الحنطة ،
وذلك لما فيها من الحكرة المضرة بالمسلمين ، فان لم يكن ذلك فليس
التجارة لها محرمه .

وعن جعفر بن محمد ص انرسأل بعض اصحابه عما يتصرف فيه ،
فقال : جعلت فداك ، اني كفت يدي عن التجارة ، قال : لم ذلك ؟ قال :
انتظاري هذا الامر . قال : ذلك اعجب لكم ، تذهب اموالكم ، لا تكف
عن التجارة والتمس من فضل الله وافتح بابك وابسط بساطك واستنرق
مربك .

وعن رسول الله صلح انمر بالتجار وكانوا يومئذ يسمون السماسرة
فقال لهم : اما اني لا اسميكم السماسرة ، ولكن اسميكم التجار ، والتاجر
فاجر والفاجر في النار . فغلقوا ابوابهم وامسكوا عن التجارة ، فخرج

مرسول الله صلح من غد فقال : اين الناس ، قيل يا مرسول الله سمعوا ما قلت بالامس ، فامسكوا ، قال : وانا اقوله اليوم الامن اخذ الحق واعطاه .
وعنه صلح انر قال : بعثني ربي رحمة ولم يجعلني تاجرا ولا نهرعا ،
ان شر هذه الامة التجار والزراعون الامن شح على دينه .

وعنه صلح ان اعرابيا اتاه بابل له فقال : يا مرسول الله اردت بيع ابلي هذه فبعها لي ، قال : اني لست ببيع في الاسواق ، قال : فاشر علي ،
قال : بع هذا بكذا وهذا بكذا .

وعن جعفر بن محمد ع م انراوصى بعض اصحابه فقال : لا تكن
دوارا في الاسواق ولا تل شراء دقائق الاشياء بنفسك ، فانر لا ينبغي لكم ولا
للمرء المسلم ذي الدين والحسب ان يشتري دقائق الاشياء بنفسه خلا
ثلاثة اشياء ، الغنم والابل والرقيق ، ونظر ع م الى رجل من اصحابه يحمل
بقلا على يده فقال انريكره للرجل السري ان يحمل الشيء الذي لئلا
يجترى عليه .

وعن مرسول الله صلح انر قال : ان الله يحب العبد ان يكون سهل
البيع سهل الشراء وسهل القضاء وسهل الاقتضاء .

وعنه صلح انر قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزيكهم
ولهم عذاب اليم . رجل بايع اماما فان اعطاه شيئا من الدنيا وفي له ،
وان لم يعطه لم يف له ، ورجل له ماء على ظهر طريق يمنعه سابلة الطريق

، ورجل حلف بعد العصر لقد اعطي بسلعة كذا وكذا ، فاخذ الآخر بقوله مصداقاله ، وهوله كاذب .

وعن علي ع م انه قال : سوق المسلمين كمسجدهم ، الرجل احق بمكانه حتى يقوم منه او تغيب الشمس يعني ع م من ذلك ما ليس بملك لغيره .

٢ ذكر ما نهى عن بيعه

قال الله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ، وقال الله تبارك وتعالى : واحل الله البيع وحرم الربوا يعني جل ثناؤه بالبيع الجائز دون ما حرم الله في كتابه ، وعلى لسان رسول الله صلع وسند كذا في موضع ان شاء الله .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلع نهى عن بيع الاحرار ، وعن بيع الميتة والدم والخنزير ، والاصنام وعن عسب الفحل ، وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة ، وقال هي ميتة ،

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصالح ومباح لهم

الانتفاع به ، وما كان محرما اصله منها عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ، وهذا من قول جعفر بن محمد ص قول جامع لهذا المعنى .

وعن رسول الله صلح ان قال : لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وشاربها وساقها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه ، قال النبي صلح الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها وأكل ثمنها .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ص ان سئل عن رجل كان له على رجل درهم ، فباع خمر او خنازير فدفع ثمنها اليه قضاء من دينه ، قال : لا بأس اما للمقتضي فحلال واما للبائع فحرام .

وعن جعفر بن محمد ص ان سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمر ، قال : لا بأس بذلك اذا باعه حلالا ، فليس عليه ان يحيله المشتري حراما .

وعن رسول الله صلح ان نهى عن ثمن الكلب العقور .

وعن علي ع م ان قال : لا بأس بثمن كلب الصيد .

وعن علي ع م ان قال : لا بأس ببيع المصاحف وشرائها .

قال جعفر بن محمد : ولا بأس ان تكتب باجر ولا يقع الشراء على

كتاب الله ولكن على الجلود والدفين ، يقول : ابيعك هذا بكذا .

وعن علي ان رأى رجلا يحمل هرة ، قال : ما تصنع بها ؟ قال : ابيعها

. فنهاه ، قال : فلا حاجة لي بها ، قال : فتصدق اذا بشئها .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال سئل عن شراء الشيء من الرجل الذي يعلم ان يخون او يسرق او يظلم ، قال : لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم ان المشتري خيانة او ظلم او سرقة ، فان علم فان ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله لانراشترى ما لا يحل له .

وفى رسول الله صلح عن بيع السهم من المغنم قبل ان تقسم ، وعن رسول الله صلح ان رفى عن بيع الماء والكلاء والنار ، وهذا هي مجمل فانما وقع النهي فيه على بيع المباح للمسلمين مثل كلاء البرية ولهب النار الذي يستصبح به ويقتبس منه ، ولا ينقص ذلك منه شيئا كالماء الجاري في الغيول والعيون والسيول والآبار المباحة غير المملوكة ، فاما ما كان من ذلك يملك ، فلا بأس ببيع ذلك ، ولا ينبغي ان يؤخذ جمر نار من احد بغير اذن لان مال من الاموال .

٣ ذكر ما نهى عنه من بيع الغرر

روينا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلح نهى عن بيع الغرر ، وهو كل بيع يعقد على شيء مجهول عند المتبايعين او احدهما .

وعنه صلع انه هفى عن هفى عن بيع حبل الحبله ، وقد اختلف في معنى ذلك ، فقال قوم هو بيع كانت الجاهلية يتبايعون ببيع الرجل منهم الجزور بشمن مؤخر . ويكون الاجل بين المتبايعين الى ان تنتج الناقة . ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون هو ان يباع النتاج قبل ان ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز .

وعنه صلع انه هفى عن بيع المضامين والملاقيح ، فاما المضامين فهي ما في اصلاب الفحول وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما او اعواما ، ومرة ومرتين ، ونحو ذلك ، والملاقيح هي الاجنة في بطون امهاها ، وكانوا يتبايعونها قبل ان ينتج .

وعنه صلع انه هفى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى ، فاما الملامسة فقد اختلف في معناها ، وقال قوم : هو بيع الثوب مدروجا يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله ، وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع ابيعك هذا الثوب على ان نظرك الى الير اللمس بيدك ولا خيار لك اذا نظرت الير . وقال آخرون : هو ان يقول اذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك ، وقال آخرون : هو ان يلمس المتاع من وراء ستر . وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض ، واذا وقع البيع عليها فسد ،

واختلفوا ايضا في المنابذة ، فقال قوم : هي ان ينبذ الرجل الثوب الى رجل ، وينبذ الير الآخر ثوبا يقول هذا بهذا ، من غير تقليب ولا نظر .

وقال آخرون : هو ان ينظر الرجل الى الثوب في يد الرجل مطويا ،
فيقول : اشترى هذا منك ، فاذا نبذته الى فقد تم البيع بيننا ولا خيار
لواحد ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد وهو بيع كانوا
يتعاونون في الجاهلية يجعلون عقد البيع بينهم طرح حصاة يرمون بها من
غير لفظ ، من بائع ولا مشتري انعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع
الفاسدة .

وعنه صلح انرهى عن بيع الولاء وعن هبته ، وقال : الولاء شعبة من
النسب لا يباع ولا يوهب .

وعنه صلح انرهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد .
وقال علي : لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة يعني قبل ان
يقدر عليها .

وقال جعفر بن محمد صلح اذا كان مع ذلك شيء حاضر جانر بيعه
يقع البيع على الحاضر .

وعنه ع م ان قال : لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير اذا بيد ولا
خريفير بنسيئة .

وعن علي ص ان سئل عن بيع السمك في الآجام ، واللبن في
الضروع ، والصوف على ظهر الغنم ، قال : هذا كله لا يجوز لان مجهول غير
معروف يقل ويكثر وهو غرر .

وقال جعفر بن محمد ع م ان كان في الاجمة او الحظيرة سمك مجتمع
يوصل اليه بغير صيد ، او كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب او
غيره ، فالبيع جائز . فان كان لا يوصل الى السمك الا بالصيد فالبيع باطل

وعنه ع م ان ذكره عن بيع الصك عن الرجل يكذا وكذا درهمما .

٤ ذكر بيع الثمار

روينا عن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن آباءه ان رسول الله صلى
لهي عن بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها .

قال جعفر بن محمد صلح بدء صلاحها ان ترهه ، قيل : وما الزهه ؟
قال : تتلون بحمة او بصفرة او بسواد .

روينا عن جعفر بن محمد وعن محمد بن علي وعن علي ابن ابي
طالب عليهم السلام انهم رخصوا في بيع الثمرة اذا نرته او نرها بعضها ، او
كانت مع ما يجوز بيعه وان لم يزه شيء منها سنة واحدة او سنين بعدها ،
لان البيع حينئذ يقع على ما نرهي او ما جانر بيعه مما هو حاضر ، ويكون ما
لم يزه وما لم يظهر بعد تبعاله . وكثير من الشم ورا نما يظهر شيء بعد شيء

، ويقع البيع اولا على ما بدى صلاحه منه ، كالمقاي والمباطخ وكثير من
الثمار .

وقال جعفر بن محمد ص : وليس النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو
صلاحها فهي تحريم يحرم شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ، ولكنهم
كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اكلت الثمرة بالآفة
تدخل عليها فيختصمون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما اكلوا الخصومة في
ذلك نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من
اجل خصومتهم ، ففي هذا ما دل ان عقد البيع على الثمرة قبل ان يبدو
صلاحها ليس بمحرم على المتبايعين ولا احدهما ما سلما على ذلك ولم
يقوما ولا احدهما في فسخ البيع .

وعن جعفر بن محمد ص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الثمرة قائمة على
الشجرة يستثنى من حملتها على المشتري كيلا منها او وزنا معلوما قال : لا
بأس به .

وعن ابي جعفر ص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا بأس على مشتري الثمرة ان يبيعها
قبل ان يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكال ، ولا هو من باب
النهي عن بيع ما لم يقبض .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع المزابنة ، والمزابنة ان يبيع
التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ويرخص من ذلك في العرايا .

قال ابو جعفر ص : العرايا النخلة والنخلتان ، والثالث والعشر يعطيها صاحب النخل فيجنيها مرطبا ، والعرايا العطايا ، وقد اختلف في تفسير العرايا . فقال قوم : العرايا النخلات يستثنى الرجل من حائطه اذا باع ثمرته ، فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيا لنفسه فتلك الثنايا لا تخرص عليهما لانهم قد عفا لهم عما يأكلون ، وسميت عرايا لانها اعريت من ان تباع او تخرص في الصدقة ، فرخص النبي صلح لاهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على الثمر ان يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها ، فعل ذلك بهم ترفقا باهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب ولم يرخص لهم في ان يبتاعوا منه ما يكون للتجارة والذخائر .

وقال آخرون هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها اياها فيأتي المعري ، وهو الموهوب له ، الى نخلة تلك ليحتثيها فيشق ذلك على المعري ، وهو الواهب ، لمكان اهله في النخل فرخص البائع خاصة ان يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها .

وقال آخرون : شكى رجال الى رسول الله صلح انهم يحتاجون الى الرطب وان الرطب تأتي ولا يكون بايديهم ما يبتاعون به فيأكلون مع الناس ، وعندهم الثمر ، فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من الثمر الذي في ايديهم .

وقال آخرون في العرايا وجوها قريبة المعاني من هذه ، وكلها قريب بعضها من بعض .

وعن جعفر بن محمد ص انه قال : لا يجوز بيع السنبل بالحنطة ، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وان سنبل بحنطة اذا كان البيع انما يقع على الزرع لا على السنبل ، وكذلك الرطاب .

وعنه انه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب فرخص فيه .
وعن علي ع م انه قال من باع نخلا قد ابرت يعني قد ذكرت فشرها للبايع ، الا ان يشترط المبتاع .

ه ذكر ما نهى عنه من الغش والخداع في البيوع

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلعم نهى عن الخلافة والخديعة والغش ، وقال : من غشنا فليس منا ، ونهى عن الغدر والخداع في البيوع وعن النكث وقال : اوفوا بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والعهد والصدقة ، وقد اختلف الناس في معنى قول النبي صلعم : من غشنا فليس منا ، فقال قوم : يعني ليس منا من اهل ديننا ، وقال قوم : يعني ليس مثلنا ، قال قوم آخرون : ليس من اخلاقنا ولا فعلنا لان ذلك ليس من اخلاق الانبياء والصالحين . وقال قوم آخرون : لم

يتبعنا على افعالنا ، واحتجوا بقول ابراهيم ع م : فمن تبغني فانرمني ،
فامي وجبر من هذه الوجوه كان مراده صلح فالغش لها منهي عنه .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسل عن خلط الطعام وبعضه اجود
من بعض . فقال : هو غش ، وكرهه ، فهذا والله اعلم اذا كان الجيد منه
هو الذي يظهر ، فاما ان كان يخفى ويكون الغالب عليه الظاهر فيردون
فليس بغش ولا منهي عنه .

وعن علي ع م انرهى الباعة ان يظهروا افضل ما يبيعون ويخفوا شره
، وهذا يؤيد ما ذكرناه .

وعنه ع م انرهى عن النفخ في اللحم يعني بعد ما يسلخ الجلد ،
واما النفخ بين الجلد واللحم فليس من هذا ، وهو شيء يسهل به السلخ
. وانما نهى عن النفخ في اللحم ليختلط الريح به ، وتجري بين جلود
مراقق عليه فينتفخ اللحم ، فيظهر كأنه شحم وليس بشحم .

وعن رسول الله صلح انرهى عن شوب اللبن بالماء اذا اريد به البيع
لانريكون غشا فاما من شابه ليشربه فلا شيء عليه في شوبه .

وعنه انر قال اذا قال اذا طففت امتي مكيالها وميزانها واختانوا
واخفروا الذمة ، وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا ، فعند ذلك لا يزكون
انفسهم .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسئل عن انفاق الدراهم المحمول عليها قال : اذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها ، وقال في الستوق وهو المطبق عليه الفضة ، وداخله نحاس يقطع ولا يحل ان ينفق ، وكذلك المزبقة والمكحلة .

وعن علي ان امرئ نادى بالمال ان لا يدخلوا الاطيا .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رفاهى عن التصرية وقال : من اشترى شاة مصراة فهي خلافة فليردها ان شاء اذا علم ، ويرد معها صاعا من تمر ، والتصرية ترك ذات الدران تحلب اياما ليجتمع اللبن في ضرعها فيرى غزيرا .

وعنه ان رفاهى عن النجش والنجش الزيادة في السلعة ، والزائد فيها لا يريد شرائها ، لكن ليسمع غيره فيزيد فيها على زيادته .

وعنه ص ان رفاهى ان يبيع الحاضر للبادي ، ومعنى هذا النهي ، والله اعلم ، معلوم في ظاهر الخبر ، وهو ان لا يبيع الحاضر للبادي متحكما عليه في البيع بالكرة او بالرأي الذي يغلب به عليه ، يريد ان ذلك نظره او يكون البادي يولي عرض سلعة فيلي البيع دون او ما شبه ذلك ، فاما ان يدفع البادي سلعة الى الحاضر فينشدها للبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها ثم يعرفه بذلك مبلغ الثمن ، فيلي البادي البيع بنفسه ، او يأمر من يلي ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شيء ،

لان ظاهر النهي انما هو ان يبيع الحاضر للبادي ، فاما ان باع البادي بنفسه ، فليس هذا من ذلك بسبيل كما يتوهمه من قصر فهمه .

وعنه صلح انرهى عن تلقي الركبان ، قال جعفر بن محمد ص هو ان تلقى الركبان لتشتري السلع منهم خارجا من الامصار لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن ، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء ، اذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها اليهم .

وعن جعفر بن محمد صلح انرهى عن الرجل يشتري الطعام مما يكال او يوزن فيجد فيه زيادة على كيله او وزنه الذي اخذه به ، قال : ان كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، وان تفاحشت عن ذلك ، فلا خير فيها ويردها ، لانها قد تكون غلطا او تجانفا ممن استوفى له .

وعن علي ع م انرهى عن سؤال البائع الزيادة بعد ان يوفيه ، فان شاء فعل ، وان شاء لم يفعل .

٦ ذكر ما نهى عنه في البيوع

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين انرهى عن شرطين في بيع واحد ، وقد

اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : هو ان يقول البائع : ابيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ، ويعقد البيع على هذا ، وقال آخرون : هو ان يبيع السلعة بدينار على ان الدينار اذا حل اجله اخذ به دراهم مسماة ، وقال آخرون : هو ان يبيع منه السلعة على ان يبيعه هو اخرى . وقال آخرون في ذلك وجوها قريبة المعاني من هذا ، وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد ، لا يجوز الا ان يفترق المتبايعان على شرط واحد ، فاما ان عقد البيع على شرطين فذلك منهي عنه ، وهو ايضا من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نهي عن ربح ما لم يقبض وقد اختلف في تأويل هذا النهي ايضا . فقال قوم : لا يكون ذلك الا في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل ان يقبض . وقال آخرون : هو في كل ما يكال او يوزن ، وقال آخرون : هو بيع الرزق من المهرى قبل ان يقبض . وقال آخرون : هو استيجار الغلام او الدابة ثم يؤجر ذلك المستأجر باكثر مما استأجره به ، وقد جاء في كل ما ذكره عن اهل البيت احكام سند كرها ان شاء الله تعالى .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نهي عن بيع وسلف ، وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو ان يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون هو ان يقرضه قرضا

، ثم يبايعه على ذلك وكلي الوجهين فاسد ، لان منفعة السلف غير معلومة . فصار الثمن في ذلك مجهولا .

وعنه صلح انرهى عن الكالى بالكالى ، وهو بيع الدين بالدين ، وذلك مثل ان يسلم الرجل في الطعام الى وقت معلوم ، فاذا حضر الوقت فلم يجد الذي عليه الطعام طعاما فيشتريه من الذي هو له عليه دين الى اجل آخر . فهذا دين انقلب الى دين آخر ، ومنه ان يسلم الرجل في الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبقى دينا عليه ، فذلك دين بدين ، ولهذا نظائر كثيرة ، منها الرجل يكون له الدين على الرجل الصانع فيدفع اليه به عملا ، وكالرجل يكتري من الرجل ظهرا فيحيله بالكراء على رجل آخر ، له عليه دين ، ومثل هذا كثير ،

وعن جعفر بن محمد ان رخص من بيع الحيوان بالحيوان يدايد ، وعن علي بن محمد ان ربعا بعيرا بالربعة اربعة مضمونة وباع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل ، وهذا اذا كان موصوفا بصفة معلومة .

وعن جعفر بن محمد ص انرهى عن بيع اللحم بالحيوان .
وعن رسول الله صلح انرهى عن بيع اللحم بالحيوان .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم نهى ان يساوم الرجل على سوم اخير ،
ومعنى النهي في هذا : انما يقع اذا ركن البائع الى البيع ، وان لم يعقده ،
فاما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم ، والمزايدة في السلع .
وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم امر ببيع اشياء في من يزيد .

وعن جعفر بن محمد ص انهم قال : من اشترى طعاما فامرا ديبعه ، فلا
يبيعه حتى يكيله او يزنه ان كان مما يكال او يوزن ، فان ولاه فلا بأس
بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر السلع قبل ان تقبض ،
وقبل ان ينقد ثمنها وان اشترى رجل طعاما فذكر البائع انهم قد اكله
فصدقه المشتري واخذه بكيله فلا بأس بذلك .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم نهى عن الحكرة ، قال : لا يحتكر الطعام الا
خاطئ ، وقال علي ص المحتكر آثم عاص ، وقال ع م : طرق طائفة من بني
اسرائيل عذاب ، فاصبحوا وقد فقدوا اربعة اصناف من الناس : الكياليين
والمغنين والمحتكرين للطعام وأكلي الربا .

وعن جعفر بن محمد ع م انهم قال : انما الحكرة ان تشتري طعاما ليس
في المصر غيره فتحتكره ، وان كان في المصر طعام او متاع غيره ، او كان
كثيرا يجد الناس ما يشترون ، فلا بأس به ، وان لم يوجد فانه يكره ان
يحتكر ، وانما كان النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكرة ان رجلا من
قريش يقال له حكيم بن حزام ، كان اذا دخل المدينة طعام اشتراه كله ،

فمر عليه النبي صلح فقال له : يا حكيم : اياك وان تحتكر ، قال : وكل حكرة تضرب بالناس ، وتغلي السعر عليهم ، فلا خير فيها ، وقال : ليس الحكرة الا في الحنطة والشعير والزيت والزبيب والتمر ، وكان يشتري ع م قوته وقوت عياله سنة .

وعن علي ع م انه قال : الحكرة في الخصب اربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة ايام ، فما زاد فصاحبه ملعون .

وعنه ع م انه كتب الى مرفاعة : انه عن الحكرة ، فمن ركب النهي فاجعه ، ثم عاقبه باظهار ما احتكر .

وعن جعفر بن محمد ع م انه سئل عن التسعير فقال : ما سعر امير المؤمنين على ع م على احد ، ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له : بيع كما يبيع الناس ، والا فارفع من السوق . الا ان يكون طعامه اجود من طعام الناس .

وعن علي ع م انه سئل عن رجل اخذه السلطان بمال ظلما . فلم يجد ما يعطيه الا ان يبيع بعض ماله ، فاشتراه منه رجل ، هل يكون ذلك بيع مضطر ، قال : بيعه جائز وليس هذا كبيع المضطر ، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه ، وانما المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه ويجبره عليه ويضطره اليه .

٧ ذكر الصرف

روينا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلع قال : الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، مثلاً بمثل ، يدا بيد ، فمن نراد واستراد فقد اربى ولعن الله الربا وآكله ومؤكله وبأئعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل ليس فيزيادة ولا نظرة والزائد والمستريد في النار .
وعن علي ص ان رسل عن الدراهم بالدرهمين يدا بيد ، قال : ذلك بالربا العجلان .

وعن رسول الله صلع ان لما قبل الجزية عن اهل الذمة لم يقبلها الا على شروط اشترطها عليهم ، منها ان لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله ، وذمة رسوله ، وليس استحلال الربا من دينهم الذي صولحوا على ان لا يخرجوا منه ، بل الربا محرم عليهم في شريعتهم ، قال الله جل ذكره : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ، واخذهم الربا وقد نهوا عنه ، فاخبر عز وجل ان كان قد حرم عليهم الربا وانما استحله منهم من استحله بمعصية

الله ، وما حرفة لهم احبارهم ورهبانهم فاحلوا لهم الربا ، وكذلك كتب علي ع م الى مرفاعة يأمره بطرد اهل الذمة من الصرف .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : الربا في كل ما يكال او يوزن ، اذا كان في التفاضل .

وعنه ع م يغشى ابي ع م بكيس في الف درهم الى رجل صراف من اهل العراق ليعطيه افضل منها ، وقال لي : قل له : يبيعها بدنانير ، فاذا قبضها ودفع الدراهم ، فليشتر لنا بالدنانير التي قبض حاجتنا من الدراهم .

وعنه ع م ان سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فيقول له الصيرفي ، لا ابدل لك حتى تبدي دراهم يوسفية بغلة ، وزنا بوزن ، قال لا بأس به ، قيل له : ان الصيرفي انما يطلب فضل اليوسفية على الغلة ، قال : اذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس به ، قيل له : فما ترى في الرجل يشتري الف درهم دينارا بالف درهم ، قال : لا بأس بذلك ، ان ابي رضوان الله عليه كان اجرا على اهل المدينة مني ، وكان يقول هذا ، فيقولون : يا ابا جعفر ، هذا الفرار من الربا ، لوجاء بدينا لم يعط الف درهم ، فكان يقول : نعم الشيء الفرار من الحرام الى الحلال ، وقال له رجل : مرحمك الله ، والله انك لتعلم انك لو اخذت دينارا والصرف تسعة عشر فدرت المدينة كلها على ان تجد من يعطيك

فيها عشرين لما وجدته ، وما هذا الا فرار من الربا ، قال : صدقت : هو فرار من باطل الى حق ،

فهذه المعارضة التي عارض بها هذا المعارض ولي الله معارضة جاهل ، لان الربا بالاجماع من المسلمين انما يكون في الشيء الواحد ، مما يكال او يوزن اذا كان في التفاضل ، قل ذلك التفاضل او كثر ، والذهب والفضة نوعان مختلفان قد فرق الله بينهما بواو كما فرق بين السماء والارض ، فليس في التفاضل بينهما ربا ، ولو كان ذلك لم يجزان يكونا الا وزنا بوزن ، وهذا مما لا يقوله احد علمناه ، واذا جانر التفاضل بينهما في القليل جانر في الكثير ، اذ لا كتاب ولا سنة يمنعان من ذلك ، ولكن لا يكون الصرف الايدا بيد ، كما جاءت به السنة ، وسند ذكر ذلك ان شاء الله ، وليس في الصرف توقيت ، وانما هو ما تراضى عليه الناس كسائر البيوع مرتخص وغال ، فما في معارضة هذا الجاهل الذي يقول : لو كان الصرف كذا ما نراد احد كذا ، وهو والمسلمون اجمعون لا يرون بالزيادة والنقص في ذلك بأسا ، وانما هو ما تراضى عليه المتبايعان .

وعن جعفر بن محمد عن م ان رسئل عن السيوف المحلاة وما اشبه ذلك مما تخالط الفضة في العروض تباع بالذهب الى اجل مسمى ، فقال : ان الناس لم يختلفوا في النسيئة ، انما اختلفوا في اليد باليد ، ف قيل له : فيعه بالدرهم النقد ، قال : كان ابي مرض يقول : يكون معه عرض غيره احب

الي ، فقيل له : ارأيت ان كانت الدراهم اكثر من الفضة فيره . قال : وكيف لهم بالاحاطة بذلك ، قيل : فانهم يعرفونه ، قال : ان كانوا يعرفونه فلا بأس ، والا فانهم يجعلون معه العرض احب الي ، وانما يعني ع م بذلك ان يكون مع الفضة عرض ، ويعلم ان الدراهم اكثر منها ، فتكون الفضة بالفضة ونزنا بوزن والفاضل في العرض ، او تكون الدراهم اقل من الفضة ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير بالدراهم . وروي عن ابيه عن آبائه ان عليا عليه السلام سئل عن ذلك فقال : قد كره ان يقبض المسلف الا ما اسلف ، فان تراضيا من ذلك على امر اراد به الرق من احدهما على صاحبه فلا بأس اذا كان بسعر معلوم . وعن علي ص ان قال : لا يجوز بيع الفضة بالذهب ولا الذهب بالفضة الا يدا بيد . قال جعفر بن محمد ص اذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة او فضة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، وان وثب حائطا ، فان قال لك : ارسل غلامك معي حتى اعطيه فلا تفعل وان كان المكان قريبا . وان ارسلت معه فتأمر من ترسله اذا حضر النقد ان يتدئ معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وان بقي من النقد شيء فلا خير فيه ، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد ، وان

اشترى الرجل ذهباً بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم اراد القبض فليعد عقد
الصرف في وقت القبض ، فيقول هذا بهذا .

وعنه ع م ان قال : لا بأس ان يقرض الرجل الدراهم ويأخذ اجود
منها اذا لم يكن بينهما شرط ، وذلك ان الفضة بالفضة ونزناً بوزن ، ولا شيء
فيها ان كانت احدي الفضتين اجود من الاخرى ، لان لا يحل لو كانت
كذلك ان يكون بينهما فضل ، فاذا كان ذلك جائز ان يقضي بعضها من
بعض اذا لم يكن ذلك عن شرط ، وقل فضة تشبه فضة في الجودة والدناءة
، ولا بد ان تكون الواحدة افضل من الاخرى بشيء ما اذا امتحت وكانت
من غير موضع واحد .

١٨ ذكر بيع الطعام بعضه ببعض

قد ذكرنا فيما تقدم ان لا يجوز التفاضل في النوع الواحد مما يكال ومما
يوزن ، فاذا اختلف النوعان جائز التفاضل بينهما .

روينا عن جعفر بن محمد ص ان قال : ما كان من الطعام او من شيء
من الاشياء مختلفاً ، فلا بأس ببيعه متفاضلاً يداً بيد ولا خير فيه نظرة .

وعنه عليه السلام ان قال : الحنطة والشعير شيء واحد لا يجوز
التفاضل بينهما .

وعنه ع م ان قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل .
وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان سئل عن البر والسويق ، قال :
مثلاً بمثل ، قيل له : ان يكون له فضل ، قال : اليس له مؤنة ؟ قيل : بلى ،
قال : هذا بهذا .

وعن علي ع م ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالرطب من
اجل ان الرطب ينقص من كيله اذا يبس ، وهذا غير ما ذكرناه من الرخصة
في العرايا ، انما الرخصة في العرايا بعينها ان تشتري بخرصها من تمر مكيل .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد
ونسية اذا وضعه .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافاً .
وعن جعفر بن محمد ص ان سئل عن الحيتان بالحيتان تقسم ،
وتباع على وجه التحري بغير وزن ولا كيل ، واللحم كذلك ، فرخص
فيه ، وعن القمح بالماء الى اجل فرخص فيه ، قيل فهل يصلح بغير الماء نحو
الاشربة من العسل وغيره ، قال : لا يصلح ، وخص في الدقيق بالكعك
متساوياً يدا بيد والخل بالخل كذلك وان اختلفت اجناسه وصنوفه ،
وكذلك عسل السكر بعسل النخل .

٩ ذكر خيار المتبايعان

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
البيعان بالخيار فيما تبايعاه حتى يفترقا عن مرضى .

وعن جعفر بن محمد ص يفترقان بالابدان من المكان الذي عقدا
فيه البيع ، لقد باع ابي رضوان الله عليه ارضا يقال لها العريض ، فلما
اتفق مع المشتري وعقد البيع قام ابي فمشى فتبعته وقلت له : لم قت سريعا
، قال : اردت ان يجب البيع .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ، الاكل شرط خالف
كتاب الله .

وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
ان رجاء بئنها الى سنة ان ترد عليه ، قال : لا بأس بهذا ، وهو على شرطه ،
قيل : فعلتها لمن تكون ، قال : المشتري لانها لو احترقت لكنت من ماله .

وعن جعفر بن محمد ص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
في شرط البائع الخيار والمبتاع ، فتهلك السلعة قبل ان يختار من كان له
الخيار ، ما حالها ؟ قال : هي مال البائع ، يعني ما لم يجب البيع ، او كان
المشتري قد قبضها لينظر اليها ، ويختبرها ولم يجب البيع ، قيل له : فاذا
وجبت للمبتاع ، وكان لاحد هما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلك ما

حالتها؟ قال : هي من مال المبتاع اذ لم يختار الذي له فيها الخيار ، ومعلوم ان
السلعة اذا كانت هكذا فهي ملك المشتري ، فاذا هلكت فهي من ماله .
وعنه ع م ان قال : مشتري الحيوان كله بالخيار ، فيرثه ثلاثة ايام
اشترط او لم يشترط .

وعنه ع م ان قال : من اشترى امة فوطئتها او قبلها او لمسها او نظر منها
الى ما يحرم على غيره فلا خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك ان احدث في
شيء من الحيوان حدثا ، قبل مدة الخيار ، فقد لزمه ، او ان عرض
السلعة للبيع .

وعنه ان سئل عن الرجل يشتري السلعة ، ويشترط الخيار ،
يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : اذا حلف بالله ان رما
عرضها ، وهو يضر اخذها ، ردها .

وعنه ان قال في الرجل يبتاع الثوب ، او السلعة بالخيار ، فيعطي به
الربح ، قال : ان رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه ، فان باع فربح
طاب له الربح ، وان لم يبع لم يجز له الرد هذا ان اوجب البيع ، فان طالبه
البائع بالربح حلف له ، لقد اوجب البيع على نفسه قبل ان يبيع ، فان لم
يحلف كان الربح للبائع .

وعنه ان قال : فيمن اشترى صفقة وذهب ليأتي بالثمن ، فمضت له ثلاثة ايام ، لم يأت به ، فلا بيع له اذا جاء يطلب ، الا ان يشاء البائع ، وان جاء قبل مضي ثلاثة ايام بالثمن فله قبض ما اشتراه اذا دفع الثمن .

وعنه ع م ان رسول عن رجل اشترى سلعة على ان الخيار فيها لغيره لرجل غائب قد سماه ، فاقام الرجل غائبا مدة طويلة ، ثم قدم فرد البيع ، قال : يستحلف المشتري بالله على الذي اغتال من السلعة ان كانت لها غلة ، وله النفقة التي انفق ، فان ابى ان يحلف قيل للذي طلب اليمين : احلف انت على ما وصل اليه ، وخذه منه ، واعطه ما انفق ، فان ابى من اليمين ترك الشيء بحاله ، لان قد طال ذلك ودرس ، فان كانت السلعة تغيرت بزيادة او نقصان فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها ، وان كان ذلك في الايام اليسيرة ، فليس بشيء ، فالمشتري على شرطه .

١٠ ذكر احكام العيوب

وقد ذكرنا فيما تقدم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من غشنا فليس منا ، وكتمان البائع عيب ما باعه غش ، وقد مرونا عن اهل البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال : الدين النصيحة ، وان قال : لا يحل لمسلم ان يبيع من اخير

بيعا يعلم فيرعيا لا بينه ، ولا يحل لغيره ان علم ذلك العيب ان يكتبه عن المشتري اذا اراه اشتراه ، ولم يعلم به .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع فله الرد .

وعنه ان قال في الرجل باع دابة او سلعة ، فقال : برئت اليك من كل عيب قال : لا يبرئه ذلك حتى يخبره بالعيب الذي تبرأ منه ، ويطلعه عليه .

وعن علي ص ان قال : اذا اشترى القوم متاعا فقد موه واقتسموه ، ثم اصاب بعضهم فيما صار اليه عيبا فله قيمة العيب ، فان اشترى رجل سلعة فاصاب بها عيبا ، وقد احدث بها حدثا او حدث عنده ، قيل له : رد ما نقص عندك ، وخذ الثمن ان شئت ، او فخذ قيمة العيب .

وعن علي ص ان سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطؤها ثم يجد فيها عيبا ، قال : تلزمه ، وترد عليه قيمة العيب .

قال جعفر بن محمد ص : ذلك اذا لم تكن حبلى ، فان كانت حبلى وقد وطئها ، ردها ، ورد نصف عشرين قيمتها .

وعنه ع م ان قال : من اشترى جارية ، ثم وجد بها عيبا ثم احدث فيها حدثا بعد ما علم بالعيب ، قال : تلزمه ، وليس له ردها ولا قيمة العيب .

وعن علي ص ان قال : العهدة في الرقيق من الداء الاعظم حول ،
ومن مصيبة الموت ثلاثة ايام .

قال جعفر بن محمد ص : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون
والجذام والوضح والقرن اذا حدث فيها الا ان يشترط البائع ان لا عهدة
عليه ، ولا عهدة في بيع براءة ولا بيع ميراث ، ولا عهدة السنة ولا خيار
الثلاثة الايام .

١١ ذكر بيع المراجعة

روينا عن جعفر بن محمد ص ان قال : قدم لابي رضوان الله عليه
متاع من مصرف صنع طعاما وجمع التجار ، فقالوا نأخذه منك بده دوانده
، فقال لهم ابيعكم هذا المتاع باثني عشر الفا ، وكان شراؤه عشرة آلاف ،
فده دوانده لفظ فارسي ، ومعناه العشرة باثني عشر ، وكذلك ده يانده
، وهي عشرة باحد عشر ، وهو لفظ يستعمله التجار بالمشرق يجعلون لكل
عشرة دنانير ربع دينار او دينارين ، فكره ابو جعفر ص ان يكون الربح
محمولا على المال ، فرأى ان يكون محمولا على المتاع ، كما يبيع الرجل
الثوب بربح الدرهم او الدرهمين ، ولا ينبغي ان يجعل في كل عشرة
دراهم من ثمنه ربحا معلوما .

وعن جعفر بن محمد ص انه مرخص في ان يجعل اجرة القصار والكري وما يلحق المتاع من مؤنة في ثمنه وبيعه مباحة يعني اذا بين ذلك .

وعنه ع م انه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة ما اشتراه ، هل له ان يبيعه مباحة بتلك القيمة ، قال : لا الا ان يبين للمشتري انه رقومه .

وعنه ع م انه قال : من اشترى متاعا بنظرة فليس له ان يبيعه مباحة الا ان يبين ، فان كنتم بطل البيع ، الا ان يرضى المشتري او يكون له من النظرة مثل ما للبائع .

وعنه ع م انه قال : من اشترى ثوبا بدينار فنقد في دراهم ، فله ان يبيعه مباحة على ان شراه دينار ، وكذلك ان اشتراه بالدرهم ، فنقد في دينار ، فله ان يبيعه مباحة على الدرهم التي اشتراه بها .

وعنه ع م انه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها هل له ان يبيعها مباحة ، قال : لا بأس بذلك .

قال الله تعالى : يا ايها الذين آمنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الآية ، فدل قول الله عزوجل الى اجل مسمى على ان السلم الى غير اجل مسمى غير جائز .

روينا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلح قال : من باع بيعا الى اجل لا يعرف او بشيء لا يعرف فليس بيعه بيع .
وعن علي ع م ان قال : لا تسلم الى حصاد ولا الى صرام ولا الى دياس ، ولكن اسلم كيلا معلوما الى اجل معلوم ، والصحيح من السلم ان يسلم الرجل دنانير او دراهم يدفعها اليه على طعام موصوف بكيل او بوزن معلوم ، ويسمى المكان الذي يقبضه فيه ، ويدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقداه فيه السلم ، ثم يفترقان عن تراض منهما .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال في رجل اسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحه ، قال : لا يصلح ذلك لان لا يدري هل يتم ذلك او لا يتم ، ولكن يسلم اليه ولا يشترط ، ولا بأس ان لا يكون عنده طعام اذا حل عليه اشتراه وقضاه .

وعنه ع م ان قال : لا بأس بالسلم في الحيوان اسنانا معلومة الى اجل معلوم ، فان اعطاه فوق شرطه او اخذ هو دون منه عن تراض منهما فلا بأس .

وعنه ع م انرقال : ولا بأس باخذ الرهن والكفيل في السلم وبيع
النسيئة .

وعن جعفر بن محمد بن علي ص انرقال : لا بأس بالسلم في المتاع
اذا وصف طوله وعرضه وجنسه ، وكان معلوما .

وعنه ع م انرقال : من اسلم في طعام او ما يجوز فيه السلم ، فلم يجد
الذي اسلم اليه وفاء حقه عند الاجل ، فلا بأس ان يأخذ منه بعضه ،
ويأخذ في الباقي رأس ماله ان كان النصف فالنصف ، او الربع فالربع ،
او ما كان بحسابه .

وعن علي ع م انرقال : اذا اسلم الرجل الى الرجل في الطعام فلم
يجده عند الاجل وقال : خذ ثمننا بحساب سعريومه فلا يأخذ الا ان يكون
رأس ماله لا يزيد عليه ، او يأخذ طعاما كما شرط ، وكذلك الحكم في كل
ما يجري فيه السلم .

وعن جعفر بن محمد ص انرسئل عن رجل اسلفه رجل دراهم في
طعام فلما حل عليه بعث اليه بدراهم ، وقال : اشتر لنفسك واستوف
حقك ، قال : امرى ان يولي ذلك غيره ، ويقوم معه في قبض حقه ، ولا
يتولى هو شراءه .

وعنه ع م انرسل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على ان يقرض صاحبه عشرة دنانير ، او ما اشبه ذلك ، قال : لا يصلح لانقرض بجر منفعة .

وعنه ع م انر قال : لا بأس اذا حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما اسلم اليه فير ، ووجد دواب او رقيقا ، او متاعا ، ان يأخذها بقيمة ذلك الذي اسلم فيه ، وكذلك ان باع طعاما بدراهم ، فلما بلغ الاجل قال : ليس عندي دراهم ، خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به ، انما له دراهم ، يأخذ بها ما شاء ، وكرهوا السلم فيما لا يبقى كالفاكهة واللحم واشباه ذلك .

وعنه ع م انر قال في الرجل اسلم على عشرة اقفزة من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على ان يدفع الخمسة الباقية ، قال : ليس له الا خمسة بحسب ما دفع .

١٣ ذكر الشروط في البيوع

روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه ان عليا ص قال : المسلمون عند شروطهم الا شرطا فير معصية .

قال جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه ان عليا ص قال : من شرط ما يكره ، فالبيع جائز والشرط باطل ، وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما ، فهو جائز .

وعنه ع م من باع جارية فشرط ان لا تباع ولا توهب ولا تورث فانه يجوز كله الا الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو مرد الى كتاب الله ، ومن اشترى جارية على ان تعتق او تتخذ ام ولد فذلك جائز ، والشرط له لانهم .

وعنه ع م ان رسل عن رجل باع عبدا فوجد المشتري مع العبد مالا ، قال : المال مرد على البائع الا ان يكون اشترطه المشتري ، لانهما باع بنفسه ولم يبع ماله ، وان باعه بماله ، وكان المال عروضاً وباعه بعين ، فالبيع جائز ، كان المال ما كان ، وكذلك ان كان المال عينا ، وباعه بعروض ، وان كان المال عينا وباعه بعين مثله لم يجز ، الا ان يكون الثمن اكثر من المال فتكون رقبته العبد بالفاضل الا ان يكون المال ورقا والبيع بتبر ، او المال تبرا والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل فيه لانهم من نوعين .

٤١ ذكر الاقضية في البيوع

قال الله عز وجل : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان يكون تجارة
عن تراض منكم ، فحرم عز وجل مال المسلم بغير رضى منه ، ومعرفة
الرضى بالبيع فيما لا علم فيه اختلافا ان يقول المشتري للبائع وهما طائعان
غير مكرهين ، بعني هذا بكذا ، فيقول : قد بعتك هذا بكذا ، فيقول
المشتري : قد اشتريته ، وهما عالمان بالمبيع ثم يفترقان عن تراض منهما .

روينا عن جعفر بن محمد ص انه سئل عن الرجل يتاع من الرجل
المأكول او الثوب واشباه ذلك ، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق ويقبض
المشتري ، ويذعم انه دفع اليه الثمن وينكر البائع القبض ، فقال ع م القول
في هذا قول المشتري مع يمينه ، اذا كان الشيء في يديه ، وان لم يخرج من
يد البائع ، فالقول قوله ، وعليه اليمين ، انه ما قبض ثمنه الا ان يكون عند
المشتري بينة بالدفع ، وان كان البيع مما يكتب الناس في مثله الوثائق
ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع واشباه ذلك ، واختلفا في الثمن فقال
المشتري : قد نقدتك ، وقال البائع : لم ينقدي ، وقد قبض المشتري
المبيع او لم يقبضه ، فعلى المشتري البينة بان قد دفع كما ادعى ، وعلى
البائع اليمين بان ما قبض كما انكر ، قيل له : فان كانت السلعة بايديهما معا
لم يبن لها المشتري ولم تفارق البائع ، قال : القول قول البائع مع يمينه ،
وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن .

وعن علي ع م انه قال : لا يجوز على مسلم غلط في بيع .

قال جعفر بن محمد ص : اذا باع رجل من رجل سلعة ، ثم ادعى ان غلط في ثمنها وقال : نظرت في برمانجي فرأيت فوقاً من الثمن وغبننا ، قال : ينظر في حال السلعة فان كان مثلها تباع بمثل ذلك الثمن او بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله فالبيع جائز . وان كان امراً فاحشاً وغبننا ، بينا حلف البائع بالله الذي لا اله الا هو على ما ادعاه من الغلط ان لم تكن له بينة ، ثم قيل للمشتري : ان شئت فخذها بمبلغ الثمن وان شئت فدع .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان قال : من وكل وكيلاً على بيع وباعه له بوكس من الثمن ، جاز البيع عليه الا ان يثبت ان تعمد الخيانة او حابي المشتري ، وكذلك ان وكله على الشراء فتغالي فيه ، فان لم يعلم ان تعمد الزيادة ، او خان او حابي فشراؤه جائز عليه ، وان علم ان تعمد شيئاً من الضرر ، مرد بيعه وشراؤه ، وان وكله على بيع شيء فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر فالبيع جائز ، قال : وان امر رجلين ان يبيعا له عبداً فباعه احدهما ، لم يجز بيعه الا ان يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد ان انفردا ، ولهما معا اذا اجتمعا .

وعن علي ص ان رجلين اختصما اليه فقال احدهما : بعت هذا قواصر واستثيت خمسا منهن لم اعلمهن في وقت البيع ، وبعض القواصر

افضل من بعض . قال علي ص البيع فاسد لان الاستثناء وقع على شيء مجهول .

وعن جعفر بن محمد ص ان رسول عن رجل اشترى جارية من رجل على حكمه يعني حكم المشتري ، فدفع اليه مالا فلم يقبله البائع فقال المشتري : قد حكمتني وهذا حكمي ، فقال ع م ان كان الذي حكم به ، هو قيمتها ، فعلى البائع التسليم ، وان كان دون ذلك ، فعلى المشتري ان يكمل له القيمة .

وعن جعفر بن محمد ص ان رسول قال : اذا باع السلطان او القاضي مال رجل ف قضى به ديون ، فاستحق المال وغاب الغريم او افلس ، فليس يرجع على السلطان ولا على القاضي بشيء ، وانما الدرء على الغريم الآخذ وعلى رب المال ان كان له مال .

وعنه ع م ان رسول قال : ليس للوصي ان يتجر بمال اليتيم ، فان فعل كان ضامنا لما نقص ، وكان الرجح لليتيم ،

وعنه ع م ان رسول قال في رجل مملوك اعطى رجلا مالا يشتري به ويعتقه ، قال : لا يصلح ذلك ، فان فعل ذلك واشتراه به واعتقه ، ثم علم السيد ان المال كان لعبده ، فالمال له والعبد عبده بحاله ، ولا يجوز عتق من اعتقه الا ان يدفع اليه المال من عند نفسه .

وعنه انرسئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار حصّة لصاحبها من دار اخرى ، قال : ذلك جائز اذا علما ما باعاه واشترياه ، فان لم يعلماه او لم يعلم احدهما ، فالبيع باطل .

وعن علي ص انرسئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل وذهبا ليأتياه بالثمن ، فاتاه احدهما به ، وقال له ان يقبض السلعة اذا دفع الثمن كاملا ، فان جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه ، فليس له ذلك ، الا ان يدفع الى شريكه نصف الذي اداه .

وعنه انرسئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك ، فاخذ بعض ولده لما كان على ابير ، فانطلق الولد ، فباع دارا من تركة ابير وادى ثمنها الى السلطان ، وسائر ورثة الاب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم في ذلك شيء قال ع م : ان كان انما اصاب تلك الدار من عمله ذلك ، وغرم ثمنها في العمل ، فهو عليهم جميعا ، وان لم يكن ذلك ، فلمن لمن يبع من الورثة القيام بحقه ، ولا يجوز اخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه .

وقد مروينا عن رسول الله صلعم ان قال في حجة الوداع : دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا .

وعن علي ص انر قضى في وليدة باعها ابن سيدها فانكر البيع فقضى ان يأخذ وليدة يؤدي الثمن الولد البائع .

وعن رسول الله صلح ان سببا قدم عليه من البحرين فصفوا بين
يديه فنظر الى امرأة منهم تبكي فقال : ما يبكيك ، قالت : كان لي ولد بيع
في بني عبس ، قال رسول الله صلح : ومن باعه ، قالت : ابواسيد
الانصاري ، فغضب رسول الله صلح وقال : لتركبن فلتجئن به كما بعتر ،
فركب ابواسيد فجاء به .

وعن رسول الله صلح ان ربعث نريد بن حارثة فاصاب سببا فيهم
ضميرة مولى علي ع م فامر رسول الله صلح ببيعهم ثم خرج فراهم يبيكون
، فقال : ما لهم يبيكون ، قالوا فرق بينهم وهم اخوة ، قال : لا تفرقوا بينهم
، بيعوهم معا .

١٥ ذكر احكام الديون

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آباءه ان رسول الله صلح قال :
ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيه ما يكره الله .
وعنه صلح ان قال : من اقترض قرضا كان له مثله صدقة ، فلما كان
من الغد ، قال : من اقترض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة ، وقال علي
ع م يا رسول الله قلت لنا امس : من اقترض قرضا كان له مثله صدقة ،
وقلت لنا اليوم : من اقترض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة ، قال : نعم ،

من اقترض قرضا كان له مثله صدقة ، فان اجره بعد محله ، كان له مثله كل يوم صدقة .

وعن علي ص ان قال : لا يأخذ احدكم ركوب دابة ولا عارية متاع من اجل قرض اقترضه ، وكان يكره ان ينزل الرجل على غريمه او يأكل من طعامه ، او يشرب من شرابه او يعلف من علفه .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان سئل عن الرجل يقرض لمنفعة ، قال : كل قرض جر منفعة فهو ربا .

وعن جعفر بن محمد ص ان سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيرد عليه الدراهم الظانجة طيبة لها نفسه ، قال : فلا بأس بذلك ،

وعن علي ص ان قال : من امض ورقا ، فلا يشترط الارجاء مثلها ، فان قضي اجود منها فليقبل .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ص ان سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم او المال ، فيهدى اليه الهدية ، قال : لا بأس بها ، فكل ما جاء في هذا المعنى ، فالوجر فيه ان اشتراط النفع واستجلاب صاحب الدين اياه مكروه ، فان اعطى شيئا عن طيب نفس منه ، مثل هدية ونحوها فلا بأس به .

وعن علي ص ان اعطى مالا من مدينة واخذه بارض اخرى .

وعن جعفر بن محمد ص ان مرخص في السفاتيح ، وهي المال
يستقله الرجل بارض ويقبضه بارض اخرى .

وعنه ع م ان سئل عن القوم يتاعون بالعينه فاذا اتفقوا دخلوا بينهم
بيعا ، قال : ولم ذلك ؟ قال : يكرهون الحرام ، قال : من اراد الحلال فلا
بأس ، ولوان رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا
نكاحا صحيحا ، كان ذلك جائزا .

وعنه ع م ان سئل عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي متاعا حتى
اشتري منك بنسيئة ، فابتاع له من اجل ذلك ، قال : لا بأس ، انما يشتري
منه بعد ما يملكه ، قيل له : فان اتاه يريد طعاما او بيعا بنسيئة ، ا يصلح
ان يقطع سعره معه ، ثم يشتري من مكان آخر ، قال : لا بأس بذلك .

وعنه ع م ان سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين الى اجل
مسمى ، فيأتي غريمه ، فيقول : عجل لي كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، او
امد لك في الاجل ، قال : لا بأس به ان هو لم يزد على رأس ماله ، ولا
بأس ان يحط الرجل دينه الى اجل ويأخذ مكانه .

قال الله عز وجل في قصة يوسف : قالوا واقبلوا عليهم ما ذا يفتقدون ، قالوا نفتقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به نرعيهم ، فالزعيم الكفيل ، وهو الحميل ايضا ، والقييل والصبير والضمين هذه كله اسماء الكفيل .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بني هلال سألته وقال : يا رسول الله اني رجل كنت تحملت بحمالة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل المسألة الا لثلاثة ، لرجل تحمل بحمالة حتى يصيبها ، ورجل اصابته جائحة ورجل اصابته فاقة شديدة .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص انه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فاحاله لها على رجل آخر ، قال : ان كان حين احاله ابراه ، فليس له ان يرجع عليه ، وان لم يبراه ، فله ان يأخذ ايها شاء اذا تكفل له المحال عليه .

وعنه ع م انه قال : اذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به رجلان ، فله ان يأخذ ايها شاء ، فان احاله احدهما لم يكن له ان يرجع على الثاني اذا ابراه ، واذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار على ان كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه ، فاخذ احدهما فللمأخوذ ان يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة ، وان احب مرجع على المكفول

عنه واذا اخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم اخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر ، لرمتهما الكفالة جميعا .

وعنه ع م انر قال : اذا تحمل الرجل بوجه الرجل الى اجل ، فجاء الاجل من قبل ان يأتي به وطلب الحماله حبس ، الا ان يؤدي عنه ما وجب عليه ، ان كان الذي يطلب به معلوما ، وله ان يرجع به عليه ، وان كان الذي قد طلب به مجهولا ، ما لا بد فيه من احضار الوجه كان عليه احضاره الا ان يموت ، وان مات فلا شيء عليه .

وعنه ع م انر قال : اذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك ، الا ان يأذن له السيد في الكفالة .

١٧ ذكر الحجر والتفليس

قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الآية ، فامر الله عز وجل بابتلاء اليتامى اذا بلغوا النكاح ، فان اونس الرشدهم دفع اليهم اموالهم ، فدل ذلك على منع من لم يؤنس منه الرشده من ماله ، وان بلغ النكاح ، لان الله عز وجل لم يأذن في ذلك اليه الا بشرطين ، ببلوغ النكاح والرشده .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال في ولي اليتيم اذا قرأ القرآن واحتلم
واونس منه الرشد دفع اليه ماله ، وان احتلم ، ولم يكن له عقل يوثق به لم
يدفع اليه وانفق منه بالمعروف عليه .

وعن رسول الله صلح ان قال : رحم الله مؤمنا تكلم فغنم او سكت
فسلم ، اني اكره لكم عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال فرحم الله
مؤمنا كسب طيبا وانفق قصدا و قدم خيرا ، وما كرهه رسول الله صلح فغير
جائز استعماله ، ويجب المنع منه ، ومن فعله ، وقد اجمع المسلمون على
ان المغلوب على عقله يمنع من ماله ويحفظ عليه لجهله ، فالصحيح اذا
فعل ما نهى عنه اولى ان يمنع من الفساد ، وقد نهى الله عز وجل عن
التبذير فقال : ولا تبذروا ثروا ، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ،
مروينا عن علي ص ان بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير فاخذ
بيده ، واتى به عثمان ، فقال له : احجر على هذا ، فقال له عثمان : كيف
احجر على رجل شريكه الزبير بن العوام ، وما ادري لهذا القول مخرجا
من الحق .

وقد مروينا عن عثمان ان مر بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر
بستين الفا ، فقال : ما يسرني الهالي بنعلي هذا ، ثم لقي عليا ع م فقال : لا
تأخذ على يد ابن اخيك وتحجر عليه اشترى سبخة بستين الفا ما يسرني
الهالي بنعلي هذه ، وهو ههنا يأمره بالحجر عليه ، والاخذ على يدير ،

وعندما اتاه به الوصي يأمره بالحجر عليه اعتل في ترك ذلك ، بان الزبير شريكه ، وليس في شركة الزبير اياه ما يسقط الواجب عنه ، وهذا بين لمن تدبره .

وعن علي ص ان قال : اذا افلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو احق به .

وعن جعفر بن محمد ص ان سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين ، فادرك رجل منهم بعض سلعة في يدير ، ما حاله ، فقال ع م يخير اهل الدين بان يعطوا الذي ادرك متاعه ماله يأخذوا المتاع او يسلموا اليه ما ادرك من متاعه ، قيل له : فان اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه او وضعوا ما حالهم ، قال ع م الربح والوضيعة للذي عليه الدين وله عليه ما بقي ،

وعنه ع م ان قال في رجل لحقه دين ففلس لغرمائه ، ثم اعطاه بعد التفليس رجل ملا قراضا فربح في مال القراض او لم يربح ما حاله ، فقال عليه السلام : الدين دايئوه بعد التفليس اولى من المقارض ومن غرمائه الاولين ، والمقارض اولى من الدين دايئوه قبل التفليس وان كان المقارض لم يفلس ، وهو يتجر بوجهه الا ان لم يربح ، فقال : هذا المتاع بعينه ، وهذا المال بعينه لفلان ، فان يصدق وصاحب اصل المال القراض اولى به .

وعنه ع م ان قال : المفلس اذا قام عليه الغرماء فانريدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يدي كل عامل عمل فيه او اجيرا استوجر عليه باجرته ، او بضمن دابته ، ان كان عليه قد عملت فيه او ما اشبه ذلك ، ويكون الغرماء بعد ذلك اسوة .

وعنه ع م ان قال : من ابتاع عبدا او امة او متاعا فتصدق بالمتاع او اعتق العبد او الامة ، فلما قام عليه البائع لم يجده عنده ملا ، ولم يكن له مال ، قال : اما العتق والصدقة فيردان والبائع احق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به ، وان كان في ثمن العبد فضل اذا بيع اعتق منه بحساب ذلك الفضل ، وان كان في الصدقة فضل مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه .

وعنه ع م ان قيل له : مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه ديننا كثيرا ، وترك غلما كثيرا ، يحيط دينه باثمانهم واعتقهم عند الموت ، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن ابي ليلى عن ذلك ، فقال له ابن شبرمة : ارى ان تستساعهم في قيمتهم ، فتدفعها الى الغرماء فان قد اعتقهم عند موته ، فقال ابن ابي ليلى : ارى تبيعهم ، وتدفع اثمانهم الى الغرماء ، فليس له ان يعتقهم وعليه دين يحيط باثمانهم ، فقال : عن رأي ايها اهدر ، قيل : عن رأي ابي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه

، فقال : اما والله ، ان الحق لفي ما قال ابن ابي ليلى ، وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا .

وعنه ع م انر سئل عن رجل عليه دين وهو قائم بوجهه يشتري ويبيع فتصدق على ولده او غيرهم بصدقة ، هل يجوز قال ذلك ، صدقته جائزة ، وامره كله جائز من عتق او بيع او شراء فان ادعى المتصدق عليه ان كان يوم تصدق يبيع ويشترى وهو قائم بوجهه سئل البيهقي على ذلك ، فان لم يدع ذلك ، لم يسأل البيهقي ، وعلى اصحاب الدين البيهقي ، ان كان يومئذ مفلسا ، ولا يبيع ولا يشتري ، فان اقاموا البيهقي على ذلك ، والا فلا شيء لهم .

وعنه ع م انر قال : لا يجوز عتق رجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته ان كانت الديون التي عليه حاله او الى اجل قريب او بعيد الا ان يأذن له غرماءه ، وان قال : هذه الجارية ولدت مني يريد ان يمنعها من ان تباع ، لم يصدق الا ان يكون ذلك معلوما مشهورا ، فاما بيعه وابتياعه فجائز .

وعنه ع م انر قال : واذا الحق الرجل دين وله عروض ومنازل ، فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيب او هلك ، وقد علم المشتري ان عليه ديننا او لم يعلم ، او تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ، فقال : باع مني ليقضيكم ، قال : ان كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على

يده ، وباع بيعا صحيحا ممن لم يتهم ان يكون الجأ ذلك اليه ويثبت بيعه
بالبينة العدول جانر بيعه ، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس ، فاذا افلس لم
يقبل الا بينة اذا دفعه الغرماء ، وسئل ع م عن معنى التفليس فقال : اذا
ضرب على يدير ومنع من البيع والشراء ، فذلك التفليس ، ولا يكون
ذلك الا من سلطان .

وعنه ع م ان قال : ليس يمنع المفلس من النكاح ، ولا لزوجته ان
تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كاحد الغرماء ، وما قضى من
ديونها وفعل وهو قائم الوجهر لم يرجع عليه .

وعن علي ع م ان قال : لا حبس على معسر ، قال الله ع ج : وان
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ، فالمعسر اذا ثبت عدمه لم يكن عليه حبس
، وان كان الذي عليه من الدين من شيء ، وصل اليه فالبينة عليه في
دعوى العدم ، ان دفع ذلك خصمه ، وان كان في شيء لم يصل اليه
كدين لزمه من جناية او كفالة او حوالة او صداق امرأة او ما شبه ذلك ،
فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال ، او تقوم عليه بينة .

مروينا عن جعفر بن محمد انه سئل عن المزارعة ، فقال : النفقة منك والارض لصاحبها ، فما اخرج الله ع ج من ذلك قسم على الشطر ، وكذلك قبل رسول الله صلح من اهل خيبر حين اتوه ، واعطاهم اياها على ان يعبروها على ان لهم نصف ما اخرجت .

وعنه ع م انه قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس واقل واكثر مما تخرج الارض ، اذا كان صاحب الارض لا يأخذ الرجل المزارع الا بما اخرجت الارض ولا ينبغي ان يجعل للبذر نصيبا وللبقر نصيبا ، ولكن يقول لصاحب الارض : انزع في ارضك ، ولك مما اخرجت كذا وكذا .

وعنه ع م انه قال : لا بأس باكتراء الارض بالدنانير ، والدراهم لتزرع وقتا معلوما ، ولا خير في ارض ان تستأجر بحنطة ، وتزرع فيها حنطة .

وعنه ع م انه قال لا بأس ان يعطي الرجل الرجل الارض عليها الخراج على ان يكفيه خراجها اليه ، ويدفع اليه شيئا معلوما ، وان كان فيها نخل او شجر فلا يعقد ذلك حتى يبدو صلاح الشجرة ، الا ان يكون فيها بعض البقول او الرطاب او الثمار او ما كان مما يقع عليه البيع .

وعنه ع م انرسئل عن المساقاة ، فقال : هو ان يعطي الرجل ارضه
وفيها اشجار او نخل ، فيقول : اسق هذا من الماء واعمره واحرثه ولك ما
تخرج كذا وكذا بشيء يسير ، قال اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ،
وعنه انرسئل عن الرجل يعطي الارض الخراب لمن يعمرها على ان
للعامر غلتها سنين معلومة ، قال : ذلك جائز ولا بأس ان يكون مع ذلك
فيها علوج او دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز .

وعنه ع م انرسئل عن رجل نزع ارض رجل ، فقال : اذن لي في
نزعها على مزارعة كذا وكذا وانكر صاحب الارض ان يكون اذن له ،
فقال : ع م القول قول صاحب الارض مع يمينه الا ان يكون علم به حين
نزع ارضه ، وقامت بذلك عليه البينة ، فيكون القول قول المزارع مع
يمينه في المزارعة ، الا ان يأتي بما لا يشبهه ، فيكون على المزارع مثل كراء
الارض ، ولا يقلع الزرع .

وعنه ع م انرسئل عن رجل احترث ارضا ، فقال له رجل : خذ
مني نصف البذر ، ونصف نفقتك واشركني في الزرع واتفقا على ذلك
فهو جائز .

قال الله تعالى في قصة موسى ع م : ثم تولى الى الظل ، الى قوله : على
ان تأجرني ثماني حجج الآية . رويناه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه
ان رسول الله صلح قال : ملعون من ظلم اجيرا اجرته ، فاستجار
الرجل الرجل والمرأة والدابة والعبد والامة على عمل معلوم جائز .
روينا عن رسول الله صلح ان نزوج امرأة رجلا من اصحابه على
ان يعلمها سورة من القرآن ، وسند كرمعنى هذا في كتاب النكاح ان شاء
الله تعالى .

وعنه ع م ان رسل عن رجل رقي ملدوغا بسورة من القرآن فشفى
، فاعطاه على الرقية اجرا ، فرخص له في ذلك .
وعن جعفر بن محمد ص ان رخص في اخذ الاجر على تعليم
الصنعة اذا كانت مما يحل .

وعنه ع م ان رقال لا بأس ان يأخذ المؤذن اجرا لاذان من بيت المال ،
فاما من سائر الناس ممن يؤذن فلا .
وعنه ع م ان رجلا سأل عن الرجل يأتير ، فيسأله ان يشتري له
الارض او الدار او الغلام او الدابة ، او ما شبه ذلك ، ويجعل له جعلا ،
قال : فلا بأس بذلك .

وعنه ع م ان رسل عن الرجل يدفع اليه المتاع ، فيقال له : بعه فما
نردت على كذا وكذا فهو لك ، قال : فلا بأس له .

وعنه ع م انر قال : من استوجر على عمل فافسده او استهلكه ضمن ، فقال : اتى الى امير المؤمنين علي ع م بحمال استوجر على حمل قارورة عظيمة فيها دهن ، فكسرها فضنه ، وكان يضمن الاجير .

وعن جعفر بن محمد انر سئل عن الحمال يحمل معه الزيت ، فيقول : ذهب او اهريق فقال انر ان شاء اخذه ، فقال : ولو قال انر قطع عليه الطريق ، فلا يصدق الابينة .

وعن جعفر بن محمد ع م انر سئل عن الدار يكتريها الرجل ثم يواجرها من غيره باكثر ، قال : لا ، الا ان يحدث فيها شيئا ، وان اكرى بعضها بمثل ما استأجر وسكن بعضها فلا بأس .

وعنه ع م انر سئل عن الرجل يستأجر الدار فيها شجرات فيشترط ثمرها ، قال : لا بأس .

وعنه ع م انر رخص في اكتراء الدور بالعروض ، وفي سكنى دار بسكنى دار اخرى .

وعنه ع م انر سئل عن يكتري دارا مشاهرة على انر ان سكن يوما لزمه كراء الشهر ، فقال : لا بأس ، وله ان يكرى الدار بقية الشهر ، فان تشاجرا في دفع الكراء ، اخذ لكل يوم بحسابه .

وعنه ع م انر قال من اكثري دارا فرثت او الهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها ، والكثري بالخيار ، ان شاء اقام ، وان شاء خرج ، وحاسبه بما سكن .

وعنه ع م انر قال : ليس لمن اكثري دارا ان يدخل فيها ما يضر بالدار او بالجيران ، وان اكترها ولم يسم ما يعمل فيها ، فليس لصاحبها ان يمنع من عمل يعمل ما لم يكن يضر وكذلك الحوانيت .

وعنه ع م انر سئل عن التكاثرين يختلفان في الكراء قبل السكنى او من بعدها ، قال : القول قول رب الدار ويتحالفان ويتفاسخان .

وعنه ع م انر سئل عن الرجل يسكن دار الرجل ، فيقول صاحب الدار : اكثريها منه ، ويقول الساكن اسكتني بالاكراء ، ولا بينة لواحد منهما ، قال : القول قول رب الدار مع يمينه ، وله قيمة الكراء ، وان كانت لاحد هما بينة كانت اليه اولى .

وعنه ع م انر قال : لا بأس باكتراء المشاع .

وعنه ع م انر سئل عن رجل اكثري عن رجل دارا ، فادعى ان رب الدار امره ان يرمها ، وانر انفق فيها ، وانكر ذلك رب الدار ، قال البيه على المدعي وعلى رب الدار اليمين ، وللمكثري اخذ النقض بعد ذلك .

وعنه ع م انر قال في رجل أكثرى دارا فيها متاع لرب الدار على ان ينقله فتناقل عن نقله قال : ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن من الدار .

وعنه ع م انر قال : ما فعله المكثري في الدار بغير اذن صاحبها فعطبت من اجل فعله ، فهو ضامن وان فعل ما يفعله مثله من السكان ، فلا ضمان عليه .

وعنه ع م انر قال : من أكثرى دابة بعينها او سفينة بعينها ليحمل في السفينة او على الدابة شيئا معلوما الى موضع معلوم ، فهلكت الدابة او عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، وان كان ذلك بعد ان حمل وقطع شيئا من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق ، وان كان انما أكثرى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها ولا سفينة بعينها ، كان على المكاري بلاغ ما أكثرى ، وله الاجر كاملا .

وعنه ع م انر قال : من أكثرى دابة شهرا ليطحن عليها او يعمل عملا ، او يسافر سفرا ولم يبين قدر ما تطحن او ما تحمل او ما تمشي كل يوم ، فالاجارة جائزة وله ان يستعمل الدابة فيما أكثرها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها ، فان تعدى عليها ضمن ، وكذلك السفن .

وعنه ع م ان قال من اكثري دابة او سفينة فحمل عليه المكثري خيرا
او خنا يرا وما حرم الله لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدنا
على حمل ذلك فالعقد فاسد ، والكراء على ذلك حرام .

وعنه ع م ان سئل عن الرجل يكتري الدابة او السفينة على ان
يوصل الى مكان كذا وكذا ، في يوم كذا ، ان لم يوصل يوم كذا ، كان
الكراء دون ما عقده ، قال : الكراء على هذا فاسد ، وعلى المكثري اجر
مثل حمله .

وعن علي ع م ان رجلا رفع عليه رجلا قد اكثري دابة الى موضع
معلوم ، فتجاوزته فهلك الدابة فضمنه الثمن ، ولم يجعل عليه كراء ، يعني
فيما نراد ، وقال جعفر بن محمد ص : وان لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها
المكثري ما حد له فصاحبها بالخيار ، ان شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما
تجاوز بها المكثري ، وان شاء اخذ منه مثل كراء ذلك ، وكذلك الوجع فيه
ان يزيد عليها فوق ما شرط من الحمل .

وعنه ع م ان قال من اكثري دابة يوما فحبسها بعد ذلك اياما ، فرب
الدابة بالخيار ، ان شاء ضمنه ما نقصت ، وان شاء اخذ منه اجر مثلها .

وعنه ع م ان قال : اذا اختلف المتكاثران فقال المكثري اكثريت الى
موضع كذا وكذا ، وقال رب الدابة بل الى موضع كذا ، وان كان احد
الموضعين ابعد او اكثر مؤنة ، فالبينة على المكثري ان كان ادعاه ، وان

تساويا ، و اراد كل واحد منهما القصد الى الموضع الذي ذكره فان كان قبل ان يركب الدابة او مركب مركوبا يسيرا ، او انتقد المكري اجرتة ، فالقول قوله ، والمكثري مدع اذا كان يشبه ان يكون كراء الناس مثله ، وان لم يركب ولم تفقد تحالفا وتفاسخا ، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه ، هذا اذا لم يكن بينة ، وان كانت بينة فالبينه اقطع .

وعنه ع م انرسل عن الرجل يكتري من المكاري الى العراق او الى الخراسان او الى افريقية او الى اندلس او مثل هذا يسمى البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي اليه ، قال : يبلغه الى اشهر المواضع المعروفة من ذلك البلد ، كبغداد من العراق او القيروان من الافريقية .

٢٠ ذكر احكام الصناع

مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم السلام انهم قالوا :
يضمن الصناع ما افسدوه ، اخطؤوا او تعمدوا ، اذا علموا باجروا و ادعوا
انهم عملوا بغير اجر ، وقال اصحاب المتاع : بل باجر ، فالقول قول اصحاب
المتاع مع ايمانهم ، وعلى المدعين اسقاط الضمان عن انفسهم بالبينه .

وعنه ع م انرسئل عن الصانع يتقبل العمل ، ثم يقبله باقل مما تقبله به ، قال : ان عمل فيه شيئاً او دبره او قطع الثوب ان كان ثوباً او عمل فيه عملاً ما ، فالفضل يطيب له ، والا فلا خير له فيه .

وعنه ع م انرسئل عن الطحان تدفع اليه الحنطة ويشترط اليه ان يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة ، قال : لا خير في ذلك ، له الاجر وعليه ان يؤدي امانته .

وعنه ع م عن آبائه ان رسول الله صلح احتجم واعطى الحجام اجره ، وكان مملوكا ، فسأل مولاه ، فخفف عنه .

وسئل ابو جعفر محمد بن علي ص عن كسب الحجام ، فقال : وددت ان يكون آل محمد منهم كذا وكذا ، سمى منهم عددا كثيرا .

وعن جعفر بن محمد ص ان راتي برطب ، وعنده قوم من اصحابه وفيهم فرقد الحجام ، فدعاهم ، فدناوا وتأخر فرقد ، فقال له ابو عبد الله : ما يمنعك ان تتقدم يا بني ، فقال : جعلت فداك ، اني رجل حجام ، فدعى بجارية له ، فأتته بماء وامره فغسل يده ، ثم ادناه واجلسه الى جانبه ، وقال : كل ، فاكل ، فلما فرغ قال : جعلت فداك ، اني رجل حجام والناس ربما عيروني بعلمي ، وقالوا : كسبك حرام ، فقال : ابو عبد الله ص : ليس كما يقولون ، كل من كسبك ، وتصدق وحج وتزوج .

وعن ابي جعفر ص ان قال : اذا وقف رجل الى رجل فقال : انظر لي
هذه الدنانير او الدراهم ، هل هي جيد ، او انظر لي هذا الثوب ، هل
يكسوني ، والرجل خياط او صيرفي فقال : النقد جيد ، او قال : الثوب
يكسوك ، فوجده خلاف ذلك ، قال : ان كان غره واراد ان يغشه وشهد
عليه بذلك ، ادب وغرم ، وان كان ذلك جهده فلا شيء عليه .
وعنه ع م ان قال : اذا دفع رجل الى خياط ثوبا فخاطه قباء ، فقال
رب الثوب : انما امرتك ان تخطه قميصا ، وقال الخياط : بل امرتني ان
اخطه قباء ، ولا بينة بينهما ، فالقول قول الخياط مع يمينه .

٢١ ذكر الرهن

قال الله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا اذا تدانتم بدين الى اجل
مسمى فاكتبوه ، الى قوله : ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ، فسمى جل
ذكره الرهان مقبوضة ، فاذا لم يكن الرهن مقبوضاً بمثل ما تقبض به الرهان
فليس الرهان برهن .

وروي عن جعفر بن محمد ص ان قال : لا يكون الرهن الا مقبوضا .
وعنه ع م ان قال : لا بأس برهن الدور والارضين ، المشاع منها
والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلي والطعام والاموال كلها اذا قبضت ، وان لم

تقبض فليست برهن ، وان قبضت ثم جعلت على يد الراهن فليست برهن ، لان ردها خروج من الرهن .

وعنه ع م ان قال : الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن حسب بما هو في وقوب به .

وعنه ع م ان قال : اذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين عليه بحاله ، وان ادعى الذي هو في يدي مرهون ان رضاع ، ولا بيان له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله ان رضاع الابينة .

وعن ابي جعفر محمد بن علي وابي عبد الله جعفر بن محمد ع م انهما قالا في الذي عنده الرهن يدعي ان مرهون في يدي بالف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا : القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يدي البينة بما ادعى من الفضل ، فان ادعى ان رضاع وكذبه الراهن ولا بينة له واختلفا في قيستر ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحب الرهن البينة فيما ادعى من الفضل .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : اذا كان الراهن الى اجل وغاب الراهن لم يبع الرهن الا ان يحضر او يكون له وكيل او جعل بيعه ، ان غاب عن وقت الاجل ، الى من هو في يدي او الى غيره .

وعنه ان قال : اذا كانت الامة او الدابة او الغنم مرهنا فولدت الامة ولدا او انتجت الدابة او تولدت الغنم ، فالاولاد مرهن مع الامهات ،

وعنه ع م انر قال في كراء الدواب والدور المرهونة وغلة الشجر والضياع المرهونة : ذلك كله للراهن ، الا ان يشترط المرهن ان يكون مرهنا مع الاصل .

وعنه ع م انر قال : من مرهن عبدا او امته ثم اعتقه وله مال غيره ، اخذ من ماله ، فقضي دينه واعتق ما اعتق ، ولم ينتظر به الاجل ولا يجعل مكان مرهنا ، وكذلك ان كاتبه او دبره الا ان يكون ثمنه مكاتبا او مدبرا فير وفاء .

وعنه ع م انر قال : اذا مرهن الرجل الجارية واراد ان يطأها بغير اذن المرهن ، لم يكن له ذلك ، وان وصل اليها فوطئها ، فلا شيء عليه ، وان علقت منه ، فقضي الدين من ماله وردت اليه ، وكانت ام ولد اذا ولدت .

٢٢ ذكر الشركة

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ص ان رسول الله صلح اجاز الشركة في الرباع والارضين . واشرك رسول الله صلح عليا ع م في هدير .

واذا اراد رجلان ان يشتركا في الاموال فاخرج كل واحد منهما مالا
مثل مال صاحبه ، دنانيرا ودرهما ، ثم خلطا ذلك حتى يصير مالا واحدا
لا يتميز بعضه من بعض ، على ان يبيعا ويشتريا ما رأياه من انواع
التجارات ، فما كان في ذلك من فضل كان بينهما ، وما كان فير من وضعية
كانت عليهما بالسواء ، فهذه شركة صحيحة لا اختلاف علمناه فيها ، وليس
لاحد هما ان يبيع ويشترى الامع اصحابه الا ان يجعل له ذلك .

عن علي ع م ان قال في المتضاربين ، وهما الرجلان يدفع احدهما
ملا من ماله الى الآخر ، ويتجر فيه على انر ما كان فير من فضل كان بينهما
على ما تراضيا عليه واتفقا ، قال : الربح بينهما على ما اتفقا عليه ، والوضعية
على المال .

قال جعفر بن محمد ع م : وكذلك لو كان لاحد هما من المال اكثر من
مال صاحبه ، فالربح على ما اشترطاه ، والوضعية على كل واحد منهما ،
بقدر رأس ماله .

وعن علي ع م ان قال : من اخذ ملا مضاربة ، فليس عليه فير
ضمان ، فان اقيم استخلف ، وليس عليه من الوضعية شيء .
وعنه ع م ان قال : اذا خالف المضارب ما امر به وتعدى فهو ضامن
لما نقص او ذهب ، والربح بينهما على ما اتفقا عليه .

وعن جعفر بن محمد ص انه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل
فيه على ان يعطيه رجلا مقطوعا ، قال : هذا الربا محضا ، وهذا انما يجوز بين
الرجل وعبده ، وليس بين الرجل وعبده ربا ، لان المال ماله .

وعنه ع م انه قال : لا ينبغي للرجل المؤمن منكم ان يشارك الذمي
ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يضافير المودة .

وعنه ع م انه قال في رجل مات وعنده وديعة ، وعليه دين ، وعنده
مضاربة ، لا يعرفون شيئا منها بعينه ، قال : ما ارى الدين الا حقا واجبا
عليه ، لان ضمان ، وليس هو مؤتمن ، وما سوى ذلك فليس عليه فيه
ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون .

وعنه ع م انه قال : من كان له عند رجل مال قراض فاحتضرو عليه
دين ، فان سمي المال ووجد بعينه ، فهو للذي سمي ، وان لم يوجد بعينه
، فماترك فهو اسوة الغرماء .

وعنه ع م انه قال في الشريكين اذا افترقا واقتسما ما في ايديهما ، وبقي
الدين الغائب فتراضيا ، ان صار لكل واحد منهما حصة في شيء منه
فهلك بعضه قبل ان يصل ، قال : ما هلك فهو عليهما معا ، ولا تجوز قسمة
الدين .

٢٣ ذكر الشفعة

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ص انهم قالوا: لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ، وليس للجار شفعة وله حق وحرمة ، قال النبي صلح : ما نزال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت ان رسيورثه .
وعنه ع م ان قال : شفعة الشريك واجبة ، اذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق المؤمن واجب ، كان شفيعا او غير شفيع ، ولا شفعة في مقسوم .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فاذا وقع القسم والحدود فلا شفعة ، ولا شفعة لجار ، والشفعة على قدر الانصاء بالحب .

وعنه ع م ان قال : لا شفعة الا في مشاع ، او ما كان من طريق مشترك ، او حائط معقود بخشب او بجارة او ما اشبه ذلك من البناء ، ولا صاحب الرائحة غير النافذة ، الشفعة ، بعضهم على بعض باشتراكهم في الرائحة ، فاذا وقعت القسمة ، لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفلى شفعة ، الا ان يكون بينهم شيء مشترك .

وعنه ع م ان قال : الشفعة في كل عقار ، والعقار النخل والارضون والدور ، ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا حيوان .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ص ان قال : اذا دفع الرجل الحصة
في صداق امرأته ، فلا شفعة فيها .

وعنه ع م ان قال : اذا كان العبد بين رجلين فباع احدهما نصيبه
فلا خرا حق بالبيع ، وليس في الحيوان شفعة .

وعن علي ص ان قال : ولا يقطع الشفعة الغيبة ، قال : الشفعة
للغائب والصغير كما هي لغيرهما ، اذا قدم الغائب وبلغ الصغير .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع ،
قال : لا تنقطع شفعة حتى يحضر ، علم بالبيع او لم يعلم .

وعنه ع م ان قال في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم
فيطلب شفعة ، قال ع م : هو على شفعة ما لم يذهب وقتها ، ووقت
الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فاذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب
، فلا شفعة له .

وعنه ع م ان قال : اذا انعقد البيع وجبت الشفعة ، قبض المال او لم
يقبض .

وعنه ع م ان قال : اذا اكترى الشفيع من المشتري الارض المبيعة او
الدار ، او عامله في النخل او ساومه في شيء من ذلك ، فقد قطع شفعة

وعنه ع م انرسل عن رجل ادعى انراشترى شقصا من غائب فقام عليه الشفيع ، قال : لاشفعة له حتى يثبت البيع .

وعنه ع م انر قال : اذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار ، فالقول قول المشتري اذا جاء بما يشبه مع يمينه ، ان لم تكن للشفيع بينة .

وعنه ع م انر قال : لاشفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة ، الا ان يكون مع شيء من ذلك اصل ارض لم تقسم .

وعنه ع م انر قال في الارض تكون حيسا على القوم فيبني فيها بعضهم ثم يموت ، فيبيع بعض ورثته حصته ، هل لصاحبه شفعة ، قال : نعم ، له الشفعة لانريد خل على من بقي مضرة ، اذا كان يهدم نصف كل بيت ، فيدخل في ذلك فساد .

وعنه ع م انرسل عن الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ، ثم يقوم فيها بعد البيع ، قال : له ان يقوم ما لم يسلم بعد البيع .

وعنه ع م انرسل عن البيع يقع على المشاع والمقسم صفقة واحدة ، هل للشفيع ان يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم ؟ قال : لا ، انما له الصفقة بكاملها ، ما كان فيها من مشاع ومقسم ، فان اراد اخذها اخذها معا ، والاسلمها معا .

وعنه ع م انر قال : من اشترى حصة برقيق او متاع بز او جواهر او ما اشبه ذلك ، فليس فيه شفعة .

وعنه ع م انرقال : اذا قام الشفيع على المشتري ، فقال : اشتريت
بكذا وكذا ، فسلم له الشفعة ، ثم علم انراشترى باقل من ذلك ، قال :
له الرجوع ان احب القيام بشفعته .

وعنه ع م انرقال : اذا وضع البائع عن المشتري بعد عقد الشراء ما
يوضع مثله بين المتابعين ، وضع مثل ذلك عن الشفيع ، وان كان الذي
وضع ما لا يوضع فانما هو هبة للمشتري ، وليس يوضع ذلك عن الشفيع .
وعنه ع م انرقال : الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، والوصي
لليتيم ، والقاضي لمن لا وصي له ، اذا كان ذلك من النظر له .

وعنه ع م انرقال : اذا قام الشفيع على المشتري واوجب اخذ
الشقص على نفسه ، ثم مرجع من ذلك ، وطالبه المشتري ، فان يلزمه .
وعنه ع م انرقال : اذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة فللشفيع
ان يقوم على من شاء من المشتريين .

وعن علي ص ان قال : الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم ،
وليس لاحد منهم على مسلم شفعة .

٢ كتاب الايمان والندور

١ ذكر الامر بحفظ الايمان والعهود

قال الله عز وجل : ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزيهم ولهم عذاب اليم . وقال عز وجل : واحفظوا ايمانكم ، وقال تبارك وتعالى : واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا . وقال تقديست اسمائه : يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ، وقال ع ج : واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا . وقال ع ج : ولا تجعلوا الله عرضة لايما نكم ، واثنى الله عز وجل على من اوفى بعهده ، وقال : الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، وقال : والموفون بعهدهم اذا عاهدوا الآية . وقال : فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلح قال :
بئس القوم قوما يجعلون ايمانهم دون طاعة الله .

وعنه ع م ان قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزيكهم ولهم عذاب اليم . رجل بايع اماما ، فان اعطاه شيئا من الدنيا وفي له ، وان لم يعطه لم يف له . ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق . ورجل حلف بعد العصر لقد اعطي بسلعة كذا وكذا فاخذها الآخر مصدق له وهو كاذب .

وعن علي ع م ان وقف بالكناسة وقال : يا معشر التجار ، ان اسواقكم هذه تحضرها الايمان فشوبوا ايمانكم بالصدقة ، وكفوا عن الحلف ، فان الله تبارك وتعالى لا يقدر من حلف باسمه كاذبا .
وعنه ع م ان قال : اتقوا الله اليمين الكاذبة ، فانها منققة للسلعة ، وممحقة للبركة ، ومن حلف يمينا كاذبة فقد اجترى على الله . فلينتظر عقوبته .

وعن رسول الله صلح ان قال : لما خلق الله عز وجل جنة عدن خلق لبنها من ذهب يتلأأ ، ومسك مدوف ، فاهترت ونطقت وقالت : انت الله لا اله الا هو الحي القيوم ، طوبى لمن قدرت له دخولي . فقال ع ج : وعزتي وجلالي ، لا يدخلنك من لم يعرف بعهدي ، وذكر باقي الحديث بطوله .

وعن علي ص ان قال : من نكث بيعته لقي الله يوم القيامة اجذم ، لا يد له .

وعن رسول الله صلح ان قال : لا يمين لمكروه ، قال الله عز وجل : الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ، قال جعفر بن محمد ع م : وليس طلاق مكروه بطلاق ، ولا عتقه بعثق .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ص ان سئل عن الرجل يحلف تقية ، فقال : ان خشيت على اخيك او على دينك او مالك ، فاحلف ترد ذلك بيمينك ، وان لم ترد ذلك يرد شيئا ، فلا تحلف . وكل شيء خاف المؤمن على نفسه في الضرر فله عليه التقية .

قال جعفر بن محمد ع م رفع الله عن هذه الامة اربعا : ما لا يستطيعون ، وما استكروهوا عليه ، وما نسوا ، وما جهلوا حتى يعلموا .

وقال جعفر بن محمد ع م ان قال في قول الله عز وجل : لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ، قال : هو قول الرجل لا والله وبلى والله ، ولا يعقد قلبه على شيء ما كان .

وعن رسول الله صلح ان رضى ان يلغز في الايمان ، وقال : اذا كان مظلوما فعلى نية الحالف ، وان كان ظالما فعلى نية المستحلف . قال : جعفر بن محمد ع م اليمين على ما يستحلف الطالب . يعني على نيته وقصده ، لا على نية الحالف ، ان الغز في اليمين ، او حرفها عند نفسه الى غير ما استحلفه عليه من يستحلفه على حقه .

وعن رسول الله صلح ان رضى ان يحلف بغير الله .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : الايمان لا تكون الا بالله ، ولا يلزم
العباد شيء مما يحلفون به الا ما كان بالله ، وما كان غير ذلك مما يحلف به ،
فليس في شيء منه حنث ، ولا تجب فيه كفارة ، وقال : لا امرى لاحد ان
يحلف احدا الا بالله ، والحالف بالله ، الصادق ، معظم الله .
وعن رسول الله صلح ان نهى ان يحلف ولد على والد ، وامرأة
على نزوجها ، او مملوك على سيده ، فان فعل فلا يمين له .

٢ ذكر ما يلزم من الايمان وما لا يلزم منها

اليمين تسقط مع الاستثناء عن حلف بها الحنث ما لم تكن في حق ،
قال الله عز وجل : ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ،
واذكر ربك اذا نسيت .

روينا عن جعفر بن محمد ع م ان قال في قول الله عز وجل : واذكر
ربك اذا نسيت ، فقال ذلك في اليمين اذا قلت : والله لا فعلن كذا وكذا ،
واذا ذكرت انك لم يستثن ، فقل : ان شاء الله . وقال : ان قوما من اليهود
سألوا النبي صلح عن شيء فقال : القوي غدا اخبركم به فلم يستثن ،
فاحتبس عند ذلك جبريل اربعين يوما ، ثم اتاه فقال له : ولا تقولن لشيء
اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت .

وعن رسول الله صلح ان امر بالاستثناء في الايمان فقال : قدم المشيئة

وعن علي ع م ان قال : من حلف ثم قال : ان شاء الله فلا حث عليه

قال ابو جعفر ص : اذا حرك بها لسان اجزاه ، وان لم يجهر ، يعني بالاستثناء ، وان جهربه ، ان كان جهر باليمين فهو افضل .

وقد جاء عن علي ع م ان قال : من حلف علانية فليستن علانية ، ومن حلف سرا ، فليستن سرا والاستثناء اذا كان موصولا باليمين لم يكن معه حث ، بالاجماع فيما علمناه ، فان فرق بينهما فغير اختلاف .

وقد مرونا عن جعفر بن محمد عليه السلام ان قال : الاستثناء جائز بعد اربعين يوما او بعد السنة .

وعن رسول الله صلح ان قال : لا طلاق قبل النكاح . ولا عتق قبل ملك .

وعن جعفر بن محمد ع م : ولا صدقة لمن لم يملك .

وعن ابي جعفر ص ان قال في قوله تعالى : يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبغى مرضاة ان رواجك الى قوله : وابكارا ، فقال ع م : كان رسول الله صلح قد خلا بمارية القبطية قبل ان تلد ابراهيم ، فاطلعت عليه عائشة . فامرها ان تكتم ذلك وحرمها على نفسه ، فحدثت عائشة

بذلك حفصة ، فانزل الله عزوجل : يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك
تبتغي مرضاة ازواجك ، والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة
ايمانكم الى قوله : وابكارا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من حرم على نفسه الحلال ،
فليأت فلا شيء عليه . وان حلف ان لا يأتي ما احل الله له ، فليكفر عن
يمينه وليأت ان شاء ، وان حلف لياتين المحرام ، فلا يأت ولا حنث عليه .
وعنه ع م انما تكفر من الايمان ما لم يكن عليك واجبا ان تفعله ،
فحلفت ان لا تفعله ، ثم فعلته ، فعليك الكفارة ، وما كان عليك ان
تفعله ، فحلفت ان لا تفعله ، ثم فعلته ، فليس عليك فيه شيء ، ولا
حنث في معصية ولا كفارة ، ومن حلف في معصية فليستغفر الله . قال :
ومن حلف على شيء من الطاعات ان يفعله ، ثم لم يفعله ، فعليه الكفارة
، وذلك مثل ان يحلف ان يصلي تطوعا صلاة معلومة ، او يصوم او
يتصدق . فاما ان حلف ان لا يصلي او حلف ليظلمن او ليخونن او
ليفعلن شيئا من المعاصي ، فلا يفعل شيئا من ذلك ، ولا حنث عليه فيه ،
ولا كفارة .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال في قول الله عزوجل : ولا تجعلوا
الله عرضة لايماحكم . قال : هو الرجل يحلف ان لا يكلم اخاه او اباه او ما

اشبه ذلك من قطيعة رحم ، او ظلم ، او اثم ، فعليه ان يفعل ما امر الله به ، ولا حنث عليه ، ان حلف ان لا يفعله .

وعن جعفر بن محمد عن م ان قال : من حلف بطلاق او عتاق ، ثم حنث فليس ذلك بشيء ، لا تطلق عليه امرأته ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج او الهدي ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليمين بغير الله . وعن الطلاق لغير السنة ، وعن العتق لغير وجه الله ، وعن الحج لغير الله .

٣ ذكر النذر

قال الله عز وجل : ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ،
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان
شره مستطيرا ، وروينا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه ان رسول
الله صلح نهي عن النذر لغير الله ، ونهي عن النذر في معصية او قطيعة
الرحم .

قال جعفر بن محمد ص : ومن نذر في شيء من ذلك ، فلا نذر
عليه ، لان نذره كان في معصية الله ، وليس عليه شيء . وهو كالرجل
يجعل لله على نفسه نذرا واجبا ، ان قدر على معصية ان يفعلها . فان
قدر على ذلك ، فلا يفعله ولا نذر عليه . وان كان النذر في وجب من
وجوه الطاعات وسمى النذر الذي جعله الله ع ج عليه ، فعليه الوفاء به
، وذلك مثل ان يقول : لله علي صلوة معلومة او صوم معلوم او حج او
عتق او وجب من وجوه البر ، ان عافاني الله من شيء كذا ، او مرقتني الله
مرقا كذا ، او بلغني امر كذا من الامور الجائزة من امور الدنيا والآخرة .
وقال جعفر بن محمد ص : وان قال : لله علي نذر ، ولم يسم شيئا ،
فلا شيء عليه .

٤ ذكر الكفارات

قال الله ع ج : لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ، فكفارتها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم الآية . وروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن رسول الله صلح انه قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فليكفر عن يمينه .

وعن جعفر بن محمد ع م انه سئل عن كفارة اليمين ، فقال : كل شيء في القرآن او اوف صاحبه بالخيار فير ، يختار ما يشاء ، وكل شيء في القرآن فان لم يجد او لم يستطع فكذا فعله الاول الا ان لا يجده او لا يستطيعه . فدل على ان الحانث في كفارة اليمين بالخيار ، ان شاء اطعم ، وان شاء كسى ، وان شاء اعتق ، فان لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة ايام .

وعنه ع م انه قال في قول الله ع ج : من اوسط ما تطعمون اهليكم ، قال : من اوسط ما يأكل اهل البيت ، قال : هو الخل والزيت والخبز ، وارفح الطعام الخبز واللحم ، واقله الخبز والملح .

وعنه ع م : يجزي في كفارة اليمين مد من طعام لكل مسكين .

وعنه ع م انرسل : هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة ايام ؟ قال :
لا بل يطعم عشرة مساكين كما امره الله ، قيل : فيطعم الضعفاء من غير اهل
الولاية ؟ قال : لا . اهل الولاية احب الي ان وجدهم . فان لم يجد منهم
احدا ، فالمستضعفين ، فان لم يجده الا ناصبا فلا يعطه . ودرهم تدفعه
الى مؤمن افضل عند الله من الف درهم تدفعها الى غير مؤمن ، وقد قال
الله ع ج : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله
ورسوله .

وعن علي ص انر قال في قول الله : او كسوتهم ، قال : ثوبان لكل
انسان .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ص انر قال : يجوز في كفارة اليمين
عتق المولود ، ولا يجوز في القتل الا من اقرب التوحيد ، قال جعفر بن محمد ع
م ولا يجوز عتق المدبر في كفارة اليمين ولا في ظهار . وعتق من اغنى بنفسه
افضل ، وعتق الصغير في كفارة اليمين يجزي لان الله تبارك وتعالى قال :
او تحرير رقبة ، لم يذكر صغيرا ولا كبيرا .

وعن علي ص ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ص انهم قالوا :
صيام كفارة اليمين ، ثلاثة ايام متتابعة ، ولا يفرق بينهما .

٣ كتاب الاطعمة

١ ذكر اطعام الطعام

قال الله عز وجل : ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ،
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان
شره مستطيرا ، ويطعمون على حبه مسكينا ویتیمًا واسیرا ، انما نطعمکم
لوجر الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ، الى قوله : ان هذا کان لکم
جزاء وکان سعيکم مشکورا . مروينا عن رسول الله صلعم ان قال : اذا
وضعت موائد آل محمد حفت بها الملائكة یقدسون الله ویستغفرون لهم
ولمن اكل من طعامهم . وکان بعضهم علیهم السلام اذا حضر طعامه احد
قال : کل یا عبد الله وتبرک به .

وعنه ع م ان قال : اهون اهل النار دركة ابن جذعان ، فقیل : یا
رسول الله ولم ذاك ؟ قال : کان یطعم الناس الطعام .
وعنه ع م ان قال : لان اجمع نفرا من اخواني على صاع او صاعین
احب الي من ان اخرج الى سوقکم فاعتق نسمة .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة من طعام ، الا اطعمه الله من ثمار الجنة ، ولا سقاه مريرا الا سقاه الله من الرحيق المختوم .

وعن رسول الله صلح ان اعرابيا سأل فقال : يا رسول الله علمني عملا ادخل به الجنة ، قال : اطعم الطعام وافش السلام وصل والناس نيام . قال لا اطيق ذلك ، قال : فهل لك ابل ؟ قال : نعم ، قال فانظر بعيرا منها فاسق عليه اهل بيت لا يشربون الماء الا غبا ، فانك لعلك لا ينفق بعيرك ولا يتمزق سقاؤك حتى تجب لك الجنة .

وعن علي ص ان رسول الله صلح اتى بسبعة اسارى ، فقال لي : يا علي قم فاضرب اعناقهم ، فهبط عليه جبرئيل كطرفة عين ، فقال : يا محمد ، اضرب اعناق هؤلاء الستة ، واخل عن هذا الواحد ، فقال له رسول الله صلح يا جبرئيل ، وما حاله ؟ قال : هو سخي الكف ، سخي على الطعام ، قال : اعنك او عن ربي ؟ قال : بل عن ربك ، يا محمد .

وعن محمد بن علي ع م ان قال : اطعام مؤمن يعدل عتق رقبة ، واحب الاعمال الى الله ادخال السرور على المؤمن بشيعه ، او قضاء دينه .
وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من اطعم اخاله في الله ، كان له من الاجر مثل من اطعم قئاما من الناس ، والزرق اسرع الى من يطعم

الطعام من السكين في السنام ، واصطف لطعامك ومالك من تحب في الله

وعنه ع م انر قال لبعض اصحابه : ما يمنعك ان تعتق كل يوم رقبة ؟

قال : لا تحتل ذلك مالي ، جعلت فداك ، قال : فاطعم كل يوم رجلا

مؤمنا ، قال موسرا كان او معسرا ؟ قال : ان الموسر قد يشتهي الطعام .

وكان ابي يقول : لان اطعم عشرة من المؤمنين احب الي من ان اعتق

عشرة رقاب ، يعني من غيرهم ، ولان اطعم رجلا مؤمنا احب الي من ان

اطعم افقا من سائر الناس . قيل له : وكم الافق ؟ قال : عشرة آلاف .

قال رسول الله صلح : ما من ضيف يحل بقوم الا وزقه في حجره ،

فاذا نزل نزل بزقه ، فاذا ارتحل ارتحل بذنوبهم ، يعني صلح تكفيرها

عنهم ، لان الضيف يحمل شيئا من اوزارهم .

وعنه صلح انر قال : لا يضيف الضيف الاكل مؤمن .

ومن مكارم الاخلاق قراء الضيف ، وحد الضيافة ثلاثة ايام ، فما

كان فوق ذلك فهو صدقة .

وعنه ع م انر قال : اكرم اخلاق النيين والصديقين والشهداء

والصالحين التزاوير في الله ، وحق على المزور ان يقرب الى اخير ما تيسر

عنده ، ولو لم يكن الا جرعة من ماء ، فمن احتشم ان يقرب الى اخير ما

تيسر عنده لم ينزل في مقت الله يومه وليلته . ومن احتقر ما يقرب اليه اخوه
لم ينزل في مقت الله يومه وليلته .

وعن علي ع م ان قال : اذ دخل عليك اخوك المؤمن فاطعمه من
اطيب ما في بيتك ، وان كان صائما فادهنه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذ اتاك اخوك ، فقدم اليه ما
تيسر عندك ، وان دعوتك فتكلف له ما امكنك .

وعنه ع م ان قال لبعض اصحابه وهو يأكل معه : انما تعرف مودة
الرجل لاخير بجودة اكله من طعامه ، وان لم يعجبني الرجل يأكل من
طعامي فيجيد الاكل ، يسرني بذلك .

وعن رسول الله صلح ان قال : لو دعيت الى ذراع شاة لاجبت ، ولو
اهدي الى كراع لقبلت ، فهذا لان الهدية كانت احب اليه صلح .
واطعامه الطعام من القربات الى الله ع ج فلم يكن ليخل بذلك على
المؤمنين ولا يحرمهم فضله .

وعن علي ع م ان كان يأتي الدعوة ويقول : هي حق على من دعي
اليها ، ومن اتاها ولم يدع اليها ، فقد اتى ما لا يصلح له .

وعن الحسين بن علي ع م ان رأى رجلا دعي الى طعام فقال
للذي دعاه : اعفني ، فقال الحسين ع م قم فليس في الدعوة عفو ، وان
كنت مفطرا فكل ، وان كنت صائما فبارك .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : اذا دخل احدكم على اخيه وهو صائم فسأله ان يفطر ، فليفطر الا ان يكون صيامه ذلك قضاء ، فريضة او نذرا سماه ، او كان قد نزال نصف النهار ، وقال : اذا قال لك اخوك : كل فكل ، ولا تلجئه الى ان يقسم عليك ، فانما يريد كرامتك .

وعن رسول الله صلح ان قال : من اكل طعاما لم يدع اليه ، فانما يأكل في جوفه شعله ناره . ونهى ان يطعم الرجل غيره من طعام قد دعي اليه ، الا ان يؤذن له في ذلك .

وعنه ع م ان قال : اذا مربكم الرجل ، والطعام بين ايديكم ، فان سلم عليكم فادعوه ، وان لم يسلم فلا يدعه احد .

وعنه صلح ان مرخص لابن السبيل والجائع ، اذا مر بالثمرة ان يتناول منها ، ونهى من اجل ذلك عن ان يحوط عليها ويمنع ، ونهى صلح الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج اليه منها ، وعن ان يحمل شيئا . وانما اباح ذلك للمضطر .

٢ ذكر صنوف اطعمته وعلاجها والحاجة اليها

روينا عن ابي جعفر محمد بن علي ص ان الأبرش الكلبي سأله عن قول الله ع ج يوم تبدل الأرض غير الأرض ، قال : تبدل الأرض بارض

تكون كجبة النقي يأكل الناس منها حتى يفرغ الحساب ، قال الأبرش : ان الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل ، قال أبو جعفر ص : هم في النار أشد شغلا ، فقد قال الله ع ج : ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله ، قالوا : ان الله حرمهما على الكافرين . وهم في النار يأكلون الضريع ويشربون الحميم فكيف بهم عند الحساب ؟ ان ابن آدم خلق اجوف ، لا بد له من الطعام والشراب .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في قول الله حكاية عن موسى ع م : رب اني لما انزلت الي من خير فقير . قال : سأل الطعام وقد احتاج اليه . وعن رسول الله صل ع ان قال : سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم ، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء ، وعليكم باللحم ، فانه ينبت اللحم ، ومن ترك أكل اللحم اربعين يوما ساء خلقه . قال أبو جعفر محمد بن علي ع م : أكل اللحم يزيد في السمع والبصر والقوة .

قال جعفر بن محمد بن علي ع م : شكى نبي من الانبياء الضعف الى ربه ، فأوحى الله ع ج اليه : اطبخ اللحم في اللبن فكلهما ، فاني جعلت البركة فيهما ، ففعل فرد الله اليه قوته .

وعن رسول الله صل ع ان كان يحب اللحم ويقول : انا معشر قريش لحميون . وكانت الذراع من اللحم تعجبه ، واهدت اليه صل ع شاة

فاهوى الى الذراع ، فنادت اني مسومة ، وقال صلح : لا يأكل الجزور الا مؤمن .

وعن جعفر بن محمد ص انه سئل عما يرويه الناس عن رسول الله صلح انه قال : ان الله يبغض اهل البيت اللحميين . فقال جعفر بن محمد ع م : ليس كما يظنون من اكل اللحم المباح اكله ، الذي كان رسول الله صلح يأكله ويحبه ، انما ذلك من اللحم الذي قال الله ع ج : ايجب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا يعني بالغيبة له والوقعة فيه .

وعن رسول الله صلح انه قال : الشريد طعام العرب ، واول من ثرد الشريد ابراهيم ص ، واول من هشمه من العرب هاشم ،

وعن جعفر بن محمد ص انه قال : الشريد بركة ، وطعام الواحد يكفي الاثنين ، يعني عليه السلام انهم يقوتهم ، لا على الشعب والاتساع .

وعنه انه قال : كان رسول الله صلح يعجبه العسل وتعجبه الزبيبة ، وعنه ع م انه قال : كان رسول الله صلح يعجبه الفالودج ، وكان اذا اراده قال : اتخذوه لنا ، واقلوا ، واطنه كان عليه السلام يتقي الاكثار منه لئلا يضره صلح . وكان عليه السلام يتصدق بالسكر ، ف قيل له في ذلك : فقال : ليس شيء من الطعام احب الي منه ، وانا احب ان اتصدق باحب الاشياء الي .

وعنه ع م انر كان يشتهي من الالوان الزيرباجة والزبيبة ، وكان يقول : اعطينا من هذه الاطعمة والالوان ما لم يعطه رسول الله صلح .

وعن رسول الله صلح انر كان يحب التمر ويقول : العجوة من الجنة . وكان يضع الثمرة على اللقمة ويقول : هذه ادام هذه . وكان علي بن الحسين يقول : اني احب الرجل ان يكون تمر يا ، لحب رسول الله صلح التمر ، وعنه اذا قدم اليه الطعام وفيه التمر ، بدأ بالتمر ، وكان يفطر على التمر في زمان التمر ، وعلى الرطب في زمان الرطب .

وعن جعفر بن محمد ان رجلا من اصحابه اكل عنده طعاما ، فلما رفع الطعام ، قال جعفر بن محمد ع م : يا جارية ايتينا مما عندك ، فاتت بتمر ، فقال الرجل : جعلت فداك ، هذا زمان الفاكهة والاعناب وكان صيفا ، فقال : كل فانه خلق من رسول الله صلح . قال رسول الله صلح : العجوة لاداء ولا غائلة .

وعن رسول الله صلح انر قال : من اكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده ، ولحم البقر داء وسمنها شفاء ولبنها دواء ، وما دخل الجوف مثل السمن .

وعنه ع م انر قال : نعم الادم الخل ، ونعم الادم الزيت ، وهو طيب الانبياء وادمهم ، وهو مبارك ، وما افتقر بيت من ادم في خل .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : الخل يسكن المرامويحيي القلوب

وعنه ع م ان قدم الى بعض اصحابه خلا وزيتا ولحما باردا ، فاكل معه الرجل ، فجعل ع م ينتف من اللحم ويغمسه في الخل والزيت ويأكله ، فقال الرجل : جعلت فداك ، هلا طبخ مع اللحم ؟ قال ع م : هذا طعامنا وطعام الانبياء عليهم السلام .

وعنه ع م ان سئل عن اكل الثوم والبصل والكراث نيئا ومطبوخا ، قال : لا بأس بذلك ، ولكن من أكله نيئا فلا يدخل المسجد فيؤذي برائحته

وعن رسول الله صل ع ان قال : عليكم بالعدس فان يرق القلب ويكثر الدمعة . ولقد قدسه سبعون نيا .

وعن علي ص ان كان يأكل الرمان بشحمه ويأمر بذلك ، ويقول : هو دباغ المعدة ، وليس من رمانة الا وفيها حبة من الجنة ، فاذا شد منها شيء ، اي سقط ، فتبعوه فكلوه ، وكان لا يشارك احدا في الرمانة . ويتبع ما سقط منها . ويقول : ما ادخل احد الرمانة جوفه الا طرد منه وسواس الشيطان .

وعن رسول الله صل ع ان قطع سفرجلة فاكل منها ، وناول جعفر بن ابي طالب وقال : كل يا جعفر فان السفرجل يزكي القلب ويشجع الجبان .

وعن علي ع م ان قال : عليكم بالتفاح فان نضوح المعدة .

وعن رسول الله صلح ان كان يعجبه الدباء ويلتقطها من الصفحة

ويقول : الدباء يزيد في الدماغ .

وعنه صلح ان قال : الهندباء لنا والجريد لبني امية ، وكأني انظر الى

منبت في النار والى منبت الباذرورج في الجنة .

وعنه صلح ان قال : الكرفش بقلة الانبياء . وما من ورقة الهندباء الا

وفها من ماء الجنة قطرة . وعليكم بالدباء فان يركي العقل ويزيد في

الدماغ . وكان يحب الرجل وبارك فيها .

وعنه صلح ان قال : من افتح طعامه بالملح وختم به ، عوفي من

اثنين وسبعين داء . منها الجذام والبرص .

وعن علي ع م ان قال : من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق

فاخذها فمسحها ثم جعلها في كوة ، كتب الله له حسنة ، والحسنة بعشر

امثالها ، وان اكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : كان ابي ع م اذا رأى شيئاً من

الطعام في منزله قد رمي به ، نقص من قوت اهله مثله ، وكان يقول في

قول الله ع ج وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً

من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا

يصنعون . قال : هم اهل القرية كان الله ع ج قد اوسع عليهم في معاشهم

فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة واستعملوا من خبزة مثل الافهار ، وكان يستنجون بها ، فبعث الله عليهم دواب اصغر من الجراد فلم تدع لهم شيئاً مما خلقه الله من شجرو ولا نبات الا اكلته ، فبلغ بهم الجهد الى ان مرجعوا الى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه .

وعن علي ابن الحسين ع م انه دخل الى المخرج فوجد فيه ثمرة فناولها غلامه ، وقال : امسكها حتى اخرج اليك ، فاخذها الغلام فاكلها ، فلما توضأ عليه السلام وخرج قال للغلام : اين الثمرة ؟ قال : اكلتها ، جعلت فداك ، قال : اذهب انت حر لوجه الله . فقيل له في ذلك : وما في اكل الثمرة ما يوجب عتقه ؟ قال : انه لما اكلها وجبت له الجنة ، فكرهت ان استملك رجلاً من اهل الجنة .

وعن جعفر بن محمد ع م انه نظر الى فاكهة قد رميت من داره لم يستقص اكلها ، فغضب ع م وقال : ما هذا ؟ ان كنتم شبعتم فان كثيراً من الناس لم يشبعوا . فاطعموه من يحتاج اليه .

وعنه ع م قال : ان الثمرة والكسرة تكون في الارض مطروحة ، فيأخذها الانسان فيمسحها ويأكلها ، فلا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م انه قال : كان ابي علي ابن الحسين ص اذا رأى شيئاً من الخبز في منزله مطروحاً ، ولو قدر ما تجره

النملة ، نقص من قوت اهله بقدر ذلك ، وكان المهدي بالله قد امر مرة
بقطع الرقاق من وظائف الحرم ، فكشف بعض الناس عن العلة في ذلك ،
ف قيل له : ان دخل غير مرة في حجرة من حجرهم ، فرأى منه شيئاً قد
يبس وطرح في الارض . فنهاهم فلم ينتهوا فامر بقطعه عنهم .

وعن علي ع م ان راتي بطبق فالودج فوضع بين يدي ، فنظر اليه
ورأى صفاء وحسنه ونُماهيءه فوجأ باصبعه فيه ثم استلها فلم ينتزع
منه شيئاً فتلمظ اصبعه ، ثم قال : ان هذا الحلو طيب ولكن نكره ان نعود
انفسنا ما لم تعود ، ارفعوه فرفعوه .

وعن رسول الله صلح ان راتي قباء في يوم خميس وهو صائم ، فلما
امسى قال : هل من شراب ؟ فقام رجل من الانصار فاتاه بقدر لبن
مضروب بعسل ، فلما طعمه رسول الله صلح نزع من فيه ، فقال : ادا مان
يجتزأ باحدهما دون الآخر ، لا اشربه ولا احرمه ، ولكني اتواضع لربي ،
فان من تواضع لله رفعه الله ، ومن تكبر على الله خفضه الله ، ومن
اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذر حرمه الله ، ومن اكثر ذكر الله ،
رزقه الله ، فهذا ، والله اعلم ، من رسول الله تواضع لله كما قال ، لا
على ان الله حرم شيئاً من طيبات الرزق ، قال الله عز وجل : قل من حرم
نزينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : ليس في الطعام سرف ، وقال في قول الله ع ج : ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ، فانه تعالى اكرم من ان يطعمكم طعاما فيسألکم عنه ، ولكنكم مسؤلون عن نعمة الله عليكم بنا ، هل عرفتموها وقيمتم بحقها ؟

وعن علي ع م ان قال : اكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الايدي وقد قال رسول الله صلح : طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الاربعة . يعني عليه السلام بالكفاية ما اجزأ ودفع الجوعة ، ليس ما اشبع وبلغ غاية الكفاية .

وعن رسول الله صلح انه نهى عن الطعام الحار وقال : هو غير ذي بركة ، واتي بطعام حار جدا ، فقال : ما كان الله ع ج ليطعمنا النار ، اقروه حتى يمكن ، فان الطعام الحار محوق البركة ، وللشيطان فيه شرك ، وفيه اذا امكن خصال : تنويف البركة ويشبع صاحبه ويأمن في الموت . وعنه صلح انه نهى ان يشم الخبز كما تشمه السباع ، ونهى ان يقطع بالسكين .

وعن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام ، قال : لا بأس به .

٣ ذكر آداب الأكل

روينا عن جعفر بن محمد ع م عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلح قال : ما من رجل يجمع عياله ثم يضع طعامه ، فيسمى ويسمون الله في اول طعامهم ويحمدون الله في آخره ، فترفع المائدة ، حتى يغفر الله لهم .
وعن علي ع م انه قال : اذا سمي الله على اول الطعام ، وحمد على آخره ، وغسلت الايدي قبله وبعده ، وكثرت الايدي عليه ، وكان من حلال ، فقد تمت بركته .

وقال ع م : ضمنت لمن سمي الله على طعامه ان لا يشتكي منه ، فقال ابن الكواء : ولقد اكلت البارحة طعاما سميت عليه ثم آذاني ، فقال امير المؤمنين علي ع م : لعلك اكلت الوانا فسيت على بعضها ولم تسم على بعض ، يا لكع ، قال : كذلك كان ، والله يا امير المؤمنين .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : اذا وضع الطعام فسوا فان الشيطان يقول لاصحابه : اخرجوا ، فليس لكم في نصيب ، ومن لم يسم على طعامه كان للشيطان معه في نصيب . وقال : من قال اذا اصبغ : ابتدئ في يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله ، اجزاه على ما نسي من طعام او شراب .

وعنه ع م انمرخص في النفخ في الطعام والشراب ، وقال : انما يكره ذلك لمن كان معه غيره ، كي لا يعافه .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الأكل متكئا ، وكان اذا اكل استوفز على احدى رجليه واطمأن بالآخرى ، ويقول : اجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد .

وعن علي ص انه قال : لا تأكل متكئا كما يأكل الجبارون ، ولا تبرع .
وعن ابي عبد الله ص انه قال : ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا منذ بعثه الله حتى قبضه .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يأكل احد بشماله او يشرب بشماله او يمشي في نعل واحد . وكان يستحب اليمين في كل شيء . وكان ينهى عن ثلاث أكالات : ان لا يأكل احد بشماله ، او مستلقيا على قفاه ، او منبطحا على بطنه .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : لا يأكل الرجل بشماله ، ولا يشرب بها ولا يناول بها ، الامن علة .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الأكل بثلاث اصابع ، وعن علي ص انه نهى مثل ذلك .

وعن جعفر بن محمد ع م انه كان يأكل بالخمس الاصابع ويقول : هكذا كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما يأكل الجبارون .

وعن رسول الله صلح انرهى ان ياكل احد من ذروة الشريد ، وامر
ان ياكل كل واحد مما يليه ، ومرخص في الاكل من جوانب الطبق من التمر
والرطب .

وعنه صلح انر قال : اذا اتيتم بالخبز واللحم ، فابدءوا بالخبز ،
فسدوا به الجوع ، ثم كلوا اللحم .

وعنه صلح انر كان يعلق الصفحة وقال : آخر الصفحة اعظمها بركة ،
وان الذين يلغون الصحف تصلي عليهم الملائكة ويدعون لهم بالسعة
في الرزق . وللذي يعلق الصفحة حسنة مضاعفة ، وكان اذا اكل لعق
اصابعه حتى يسمع لها مصيص .

وحكى ذلك جعفر بن محمد ع م وقال : كان ابي ص يكره ان يمسح
يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام ، تعظيما له الا ان يمصها او يكون الى
جانبه صبي فيعطير انامله يمصها ، وهذا من اولياء الله عليهم السلام
تواضع لله وتعظيم لزرقة ومخالفة لافعال الجبارين من خلقه .

وعن رسول الله صلح انرهى عن القران بين التمرتين في فم ، ومن
سائر الفاكهة ، وكذلك قال جعفر بن محمد ص انما ذلك اذا كان مع
الناس في طعام مشترك ، فاما من اكل وحده فلياكل كيف احب .

وعنه ع م انركره القيام عن الطعام ، وكان ربهما دعى بعض عبيده
فيقال : هم ياكلون . فيقول : دعوهم حتى يفرغوا .

ورويانا عن اهل البيت ص في الدعاء بعد الفراغ من الطعام وجوها ، يطول ذكرها ، ليس منها شيء موقت ، ومن حمد الله عند ذلك وشكره بما قدر عليه ، ودعى بما استطاع اجزأه ،

وعن رسول الله صلعم انه قال : تخللوا على اثر الطعام . فان رصحة للنب والنواجذ ، ويجلب على العبد الرزق . وقال : حبذا المتخللون في الوضوء ومن الطعام . وليس شيء اشد على ملكي المؤمن من ان يري شيئاً من الطعام في فيه وهو قائم يصلي ، وفي صلعم عن التخلل بالقصب والرمان والريحان ، وقال : ان ذلك يحرك عرق الجذام .

وعنه صلعم انه امر بغسل الايدي بعد الطعام من الغمر وقال : ان الشيطان يشمه .

وعن علي ص انه قال : بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ، والشيطان مولع بالغمر ، واذا اوى احدكم الى فراشه فليغسل يديه من ريح الغمر .

وعنه ع م انه كان يكره ان تغسل الايدي بشيء من الطعام ويقول : ان النعمة تنفر من ذلك .

وعن رسول الله صلعم انه نهى ان ترفع الطشت من بين ايدي القوم حتى تمتلئ .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : رب البيت يتوضأ آخر القوم ،
يعني عليه السلام من غير عياله ، اذا حضر عنده قوم من اخوانه .

٤ ذكر ما يحل أكله وما يحرم ان يؤكل من الطعام

قال الله ع ج : قل لا اجد فيما اوحى الي محرماً على طاعم يطعمه الا
ان يكون ميتة او دماً مسفوحاً او لحم خنزير ، الآية ، فلو لم يكن بعد هذه
الآية تحريم شيء من المأكول من كتاب الله ولا سنة نبيه صلح لكان ما عدا
هذه المسميات حلالاً أكله ، ولكن الله تبارك وتعالى امر رسوله بان يعلم
من امرسل اليه ان لم يجد فيما اوحى اليه محرماً على طاعم يطعمه غير ما ذكره
في الوقت الذي امره بذلك ، ثم انزل الله ع ج بعد ذلك عليه فيما انزل :
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى آخر الآية ، وحرّم الله ع ج
على لسان نبيه صلح ما سذكروا انتهى اليها منه ان شاء الله تعالى وقوله :
قل لا اجد فيما اوحى الي محرماً ، الذي بدأنا بذكره في سورة الانعام .
وقوله : حرمت عليكم الميتة ، الآية في سورة المائدة . وقد مروينا عن امير
المؤمنين علي ص ان قال : كانت سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن .

وعن جعفر بن محمد ع م ان ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ،
فقال : اما ما يحل للانسان أكله مما اخرجت الارض ، فثلاثة صنوف من
الاغذية : صنف منها جميع صنوف الحب كله ، كالحنطة والارز والقطنية
وغيرها ، والثاني صنوف الثمار كلها ، والثالث صنوف البقول والنبات ،
فكل شيء من هذه الاشياء فيرغذاء للانسان ومنفعة وقوة ، فحلال أكله ،
وما كان منها المضرة فحرام كله ، الا في حال التداوي به ، واما ما يحل من
أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر والابل والغنم ، ومن لحوم الوحش كل ما
ليس له ناب ولا مخلب ، ومن لحوم الطير كل ما كانت له قانصة ، ومن
صيد البحر كل ما كان له قشر ، وما عدا من هذه الاصناف فحرام أكله ،
وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فهو
من بيض ما لا يؤكل لحمه .

وعن رسول الله صلح ان قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من
الطير حرام أكله .

وعن امير المؤمنين علي ص ان قال : لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا
الفهد ولا الاسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب .

وعن رسول الله صلح ان اباح أكل الارنب .

وعنه صلح ان راتي بضب فلم يأكل منه وقدره .

وعن علي ص انرهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الارض كالضب وغيره .

وعنه ع م انرقال : النون ذكي والجراد ذكي واخذه حيا ذكاة .

وعنه ع م انرقال : مر رسول الله صلح على رجل من الانصار وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله صلح : اذبحه ، يكن لك اجران : اجر بذبحك اياه ، واجر باحتسابك له ، فقال : يا رسول الله صلح الي منه شيء ؟ قال : نعم ، كل واطعمني ، فاهدى الى رسول الله صلح منه فخذنا ، فاكل واطعمنا .

وقد روينا عن جعفر بن محمد ص انرهى عن ذبح الخيل فيشبه ان يكون نهير عن ذلك انما هو عن استهلاك السالم السوي منها ، لان الله ع ج امر باستعدادها وارتباطها في سبيله ، والذي جاء عن النبي صلح انما هو فيما اشفى عن الموت ، وخيف عليه الهلاك منها ، والله اعلم .

وعن رسول الله صلح انرقال : الحمر الانسية حرام ، ونهى عن اكل لحومها يوم خيبر .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : لا تؤكل البغال .

وعن رسول الله صلح انرهى عن اكل لحوم الجلالة والبالها وبيضها حتى تستبرأ . والجلالة هي التي تجلل المزابل فتاكل منها العذرة .

وعن علي ص ان قال : الناقة الجلالة تحبس على العلف اربعين يوما ، والبقرة عشرين يوما ، والشاة سبعة ايام ، والبط خمسة ايام ، والدجاجة ثلاثة ايام ، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها . وتشرب البان ذوات الالبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض منها .

وعن جعفر بن محمد بن علي ص ان كره خل الخمر التي تفسد ، اذا كان اصله انما عمل خمرا .

وعن ابي عبد الله ص ان كره اكل الغدد ومخ الصلب والطحال والمذاكير والقضيب والحياء وداخل الكلى .

وعن امير المؤمنين ص ان نهى عن الطافي ، وهو مامات في البحر من صيد من قبل ان يؤخذ .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : لا يؤكل من دواب البحر الا ما كان له قشر ، وكره السلحفاة والسرطان والجري وما كان في الاصداف وما جانس ذلك .

وعن امير المؤمنين علي ص ان قال : المضطرب يأكل الميتة وكل محرم اذا اضطر اليه . قال جعفر بن محمد ص : اذا اضطر الرجل الى الميتة اكل حتى يشبع ، واذا اضطر الى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له ان يعود الى ذلك حتى يضطر اليه ايضا .

وعن جعفر بن محمد ص ان رخص في طعام اهل الكتاب وغيرهم
من الفرق ، اذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان ذكر له الجبن الذي يعمله
المشركون ، وانهم يجعلون فيه الانفخة من الميتة ، ومما لا يذكر اسم الله
عليه . قال : اذا علم ذلك لم يؤكل ، وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من
عمله ، وبيع في سوق المسلمين فكله .

وعنه ع م ان رسل عن الآنية يكون فيه الخمر ، فرخص في استعمالها
اذا غسلت .

وعن علي ص ان رخص في الادم والطعام تموت فيه خشاش
الارض والذباب وما لادم له فيه ، فقال : لا ينجز ذلك شيئا ولا يحرمه .
فان مات فيه ما له دم ، وكان مائعا فسد ، وان كان جامدا فسد منه ما
حوله ، واكلت بقيته .

٤ كتاب الاشربة

١ ذكر ما يحل شربه وما لا يحل

قال الله ع ج : وانزلنا من السماء ماء طهورا ، لنحيي به بلدة طيبة
ونسقيهم مما خلقنا انعاما واناسي كثيرا ، وقال : وفجرنا الارض عيونا ، وقال
الله تعالى : افرايتم الماء الذي تشربون ، أنتم انزلتموه من المزن ام نحن
المنزلون ، وروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله
صلع قال : الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة ، وشرب المياه التي خلقها
الله جل ذكره لا صنعة فير للادميين ما لم تخلطها نجاسة او ما يحرم شربها من
اجله مباح ، ذلك باجماع فيما علمناه . وكذلك شرب لبن كل شيء يؤكل
لحمه من الدواب والصيد والانعام ، فحلال شربه ، وما يلح اكل لحمه فلا
يجوز شرب لبنه الا المضطر ، وما خلط به الماء من لبن او غسل ، يحل اكله
وشربه ، من تمر او زبيب او غير ذلك من المحللات ، فشربه حلال ما لم
يتغير بالغليان والنشيش ، وكل ما يستخرج من عصير العنب والتمر
والزبيب وطبخ قبل ان ينش حتى يصير له قوام كقوام العسل فهو حلال
شربه ، صرفا ومشوبا بالماء ما لم يغل ، واكله وبيعه وشراؤه والانتفاع به .
وقد روينا عن علي ص ان كان يروق الطلاء ، وهو طبخ من عصير
العنب حتى يصير له قوام ، كما وصفنا .

وعن ابي جعفر بن محمد ان رسول الله ع قال : لا بأس
بشربه من الاناء الطاهر ، غير الضار ، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره
، فاذا اسكر كثيره فقليله حرام . ولا تشربوا خزيا طويلا ، فبعد ساعة او

بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه ، فاتقوا الله وحاسبوا انفسكم ،
فانما كان شيعة علي ع م يعرفون بالورع والاجتهاد والمحافظة ومجانبة
الضغائن والمحبة لاولياء الله .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : لا بأس بشرب العصير سلافة قبل
ان تحتمر ، ما لم يسكر .

وعن علي ص ان قال : كنا ننقع لرسول الله صلح نربيا او تمرا في
مطهرة في الماء لنحلي له ، فاذا كان اليوم واليومان شربه ، فاذا تغير ، امر
به فهريق .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : الحلال من النبيذ ان تنذه
وتشربه من يومه ومن الغد ، فاذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلوا قبل
ان يغلى .

وقال ع م : كانت سقاية نرزم ملوحة وكانوا يطرحون فيها تمرا
ليعذب مأوها .

مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الشرب والاكل بالشمال ، وامر ان يسمى الله الشارب اذا شرب ،
ويحمده اذا فرغ ، يفعل ذلك كلما تنفس في الشراب او ابتداء او قطع .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اختناث الاسقية ، وهوان يشنى
افواه القرب ثم يشرب منها ، وقيل ان ذلك نهى عنه لوجهين : احدهما انه
يخاف ان تكون فيها دابة او حية فتتساب فم الشارب ، والثاني ان ذلك
ينتنها .

وعنه صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما وجالسا .

وعن جعفر بن محمد عن م انه نهى عن الشرب من قبل عروة الاناء .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شرب من
اناء او غيره من وسطه ، وقال : اتكرع كرع البهيمة ؟ ان لم تجد اناء فاشرب
بيديك فانهما من اطيب آيتك .

وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا ، فان منه يكون الكباد .

وعن علي صلوات الله عليه ، انه قال : تفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
مرة وهو يشرب الماء . تنفس ثلاثا ، مع كل واحدة منهن تسمية اذا شرب
وحمد اذا قطع .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قال : ثلاث انفاس
في الشراب افضل من نفس واحدة ، وكرها ان يشبهه الشارب بشرب
الهيم ، يعنيان الابل الصادية ، لا ترفع رؤسها من الماء حتى تروى .
وعن الحسين بن علي ع م انكره تجرع اللبن ، وكان يعبه عبا وقال
: انما يتجرع اهل النار .

وعن رسول الله صلح انكر ان اذا شرب اللبن قال : اللهم بارك لنا
فيه ونزدنا منه ، واذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا عذبا نزهلا
برحمته ، ولم يسقنا ملحا اجابا بذنوبنا .

٣ ذكر ما يحرم شربه

قال الله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب
والانزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . فنهى عليه
السلام عن الخمر كما نهى عن جميع المحرمات .
وروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلح قال
: الخمر حرام ، ولعن الخمر بعينها ، وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها
وشاربها وساقها وحاملها والمحمولة اليه ، وأكل ثمنها .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : حرمت الجنة على ثلاثة : مدمن الخمر وعابد وثن وعد وآل محمد ، ومن شرب الخمر فمات بعد ما شربها باربعين يوما لقي الله عز وجل كعابد وثن .

وعن امير المؤمنين علي ص ان سمع رسول الله صلح يقول : لا احل مسكرا ، كثيره وقليله حرام . وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان قال : كل مسكر حرام . فقليل له ؟ اعنك ؟ قال : لا ، بل قاله رسول الله صلح . قيل له كله ؟ قال : نعم ، الجرعة منه حرام .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : حرم رسول الله صلح المسكر من كل شراب ، وما حرمه رسول الله صلح فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما اسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له رجل من اهل الكوفة : اصلحك الله ، ان فقهاء بلدنا يقولون انما حرم المسكر ، فقال : يا شيخ ، لا ادري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني ابي عن ابي عن جده علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلح قال : ما اسكر كثيره فقليله حرام .

وعنه ع م ان قال : التقية ديني ودين آبائي في كل شيء الا في تحريم المسكر ، وخلع الخفين ، يعني عند الوضوء ، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم . يعني فيما يجهر فيه من الصلاة .

وقال رسول الله صلح : ليس مني من يستخف بالصلوة . وليس مني من يشرب مسكرا ، لا يرد علي الحوض ، لا ، والله .

وعن علي ع م ان قال : لا توادوا من يستحل المسكر ، فان شارب به مع
التحريم ايسر من هالك يستحله او يحله ، وان لم يشربه . وكفى بتحليله
اياه براءة وردا لما جاء به النبي صلح ورضى بالطواغيت .
وعن جعفر بن محمد ص ان قال : من شرب مسكرا فاذهب عقله ،
خرج منه روح الايمان .

وعن الحسين بن علي ص ان كتب الى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكته
بامور صنعها . كان فيه : ثم وليت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو
بالكلاب ، فخت امانتك واخربت مرعيتك ، ولم يؤد نصيحة ربك ،
فكيف تولي على امة محمد من يشرب المسكر ؟ وشارب المسكر من
الفاسقين ، وشارب المسكر من الاشرار ، وليس شارب المسكر بامين على
درهم فكيف على الامة ؟ فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف
الاستغفار ، وذكر باقي الحديث بطوله .

وعن علي ابن الحسين صلوات الله عليه ان قال : الخمر من خمسة
اشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل ، يعني بعد العنب ،
وكل مسكر خمر . وانما اشتق اسم الخمر من التخدير ، وهو التغطية له ليدفأ
فيغتم .

مروينا عن اهل البيت عليهم السلام واشياهم احتجاجا طويلا في
تحريم المسكر خذفناه اختصارا ، وفيما جاء عنهم صلوات الله عليهم مما
ذكرناه ، ما كفى واغنى عن الاحتجاج .

وعن رسول الله صلعم ان رففى ان يتعالج بالخمر والمسكر ، وان تسقى
الاطفال والبهائم ، قال : الاثم على من سقاها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسئل عن شرب القفاح فسأل السائل :
كيف هو؟ فاخبره ، فقال : حرام ، فلا تشربه .

وعنه ع م ان قال : لا يتداوى بالخمر ولا المسكر ، ولا تمتشط النساء به
، فقد اخبرني ابي عن ابيه عن جده ان عليا صلوات الله عليه وعلى الأئمة
من ذريته قال : ان الله لم يجعل في مرجس حرمه شفاء .

وعنه ع م ان رسئل عن الاواني الضارية ، فقال : ان لم يحرم النبيذ من
جهة الظروف ، ولكنه حرم قليل المسكر وقليله .

ه كتاب الطب

١ ذكر الطب

مروينا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الأئمة من ذريته آثارا في
التعالج والتداوي ، وما يحل من ذلك وما يحرم منه ، وفيما جاء عنهم
صلوات الله عليهم ، لمن تلقاه بالقبول واخذه بالتصديق بركة وشفاء ان
شاء الله ، لا لمن لم يصدق ذلك ، واخذه على وجه التجربة .

وقد مروينا عن جعفر بن محمد ص انه حضر يوما عند محمد بن
خالد امير المدينة . فشكا محمد اليه وجعا يجده في جوفه فقال : حدثني
ابي عن ابيه عن جده عن علي ع م ان رجلا شكا الى رسول الله صلح
وجعا يجده في جوفه فقال : خذ شربة عسل ، والقم فيها ثلاث حبات شونيز
او خمسا او سبعا ، واشربه تبرأ باذن الله ، ففعل ذلك الرجل فبرئ . فخذ
ذلك انت . فاعترض عليه رجل من اهل المدينة كان حاضرا ، فقال : يا
ابا عبد الله ، قد بلغنا هذا وفعلنا فلم ينفعنا ، فغضب ابو عبد الله ع م
وقال : انما ينفع الله بهذا اهل الايمان به ، والتصديق لرسوله ، ولا ينفع به
اهل النفاق ومن اخذه على غير التصديق منه للرسول . فاطرق الرجل .

٢ ذكر التشفي باعمال البر

وعنه ع م انر قال : ثلاث يذهبن النسيان ويحدثن الذكر : قراءة القرآن والسواك والصيام .

وعنه ع م انر قال : اذا اصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ، ثم امريدك على وجهك من جانب خدك الايسر ، وعلى جبهتك الى جانب خدك الايمن ، ثم قل : بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله الذي لا اله الا هو ، عالم الغيب الشهادة ، هو الرحمن الرحيم ، اللهم اذهب عن الهم والحزن والفتن كله ما ظهر وما بطن ثلاثا .

وعنه ع م انر قال : من قال كل يوم ثلاثين مرة ، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتبارك الله احسن الخالقين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، دفع الله عنه تسعة وتسعين نوعا من انواع البلاء ، اهلها الجنون .

وعن علي ع م انر قال : شكوت الى رسول الله صلح تفلت القرآن مني فقال : يا علي ، سأعلمك كلمات يشبث القرآن في قلبك ، قل : اللهم ارحمني بترك معاصيك ابدا ما ابقيتني ، فارحمني بترك ما لا يعنيني ، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني ، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني ، وان اتلوه على النحو الذي يرضيك مني ، اللهم نور بكتابك بصري ، واطلق به لساني ، واشرح به صدري ، واستعمل به بدني ،

واعني عليه ، انزل يعين عليه الا انت ، فدعوت بهن فاثبت الله عز وجل القرآن في صدري .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : في المرأة التي يستمر بها الدم فتستحاض ، فقال : تغتسل عند كل صلاة احتسابا ، فان لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت من ذلك .

وعنه ع م ان قال : ضمنت لمن سمى الله على طعامه ان لا يشتكي منه ، فقال ابن الكواء : لقد اكلت البارحة طعاما فسميت عليه ، ثم اصبحت قد آذاني ، فقال له : لعلك اكلت الوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض ، فقال : كان كذلك ، قال : فمن هناك اتيت ، يالكع .

٣ ذكر التعويد والرقى

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابيه عن علي ص قال : سحر لبيد بن الاعصم اليهودي وام عبد الله اليهودية رسول الله في عقد خيوط من احمر واصفر ، فعقداله في احدى عشرة عقدة ثم جعله في جف طلع ، ثم ادخله في بئر ، ثم جعله في مراقي البئر بالمدينة ، فاقام رسول الله صلح لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب فنزل عليه جبرئيل ع م بعمودات ثم قال له : يا محمد ، ما شانك ؟ فقال : لا ادري ، انا

بالحال الذي ترى ، فقال : ان لييد بن الاعصم اليهودي وام عبد الله اليهوديين سحراك ، واخبره بالسحر حيث هو ، ثم قرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق ، فقال رسول الله صلح ذلك ، فانحلت عقدة ، ثم قرأ اخرى فانحلت عقدة اخرى ، حتى قرأ احدى عشرة مرة ، فانحلت احدى عشرة عقدة ، وجلس النبي فاخبره جبرئيل الخبر ، فقال لي : انطلق فأنتي بالسحر ، فجئت به ، ثم دعى بلييد وام عبد الله فقال : ما دعاكما الى ما صنعتما ؟ ثم قال : للبيد : لا اخرجك الله من الدنيا سالما ، وكان موسرا كثيرا لالمال ، فمربه غلام في اذن قرط فجذبه فخرم اذن الصبي ، فاخذ فقطعت يده ، فكوي منها ، فمات .

وعنه ع م ان قال : كان رسول الله صلح يجلس الحسن على فخذة اليمنى ، ويجلس الحسين على فخذة اليسرى ، ثم يقول : اعيذكما بكلمات الله التامة ، من شر كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة ، ثم يقول : هكذا كان ابراهيم ابي يعوذ ابنه اسماعيل واسحاق .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رجلا شك اليه وجعا يعترضه ، فقال : قل : بسم الله ، وامسح عليه ، ثم قال : قل : اعوذ بقدره الله ، واعوذ بجلال الله ، واعوذ بعظمة الله ، واعوذ بجميع حدود الله ، واعوذ باسماء الله ، واعوذ باسماء رسول الله من شر ما اجد فيك ، تقولها سبع مرات ، فقالها ، فذهب ما كان يجده .

وعن علي ع م ان قال : مرضت فعادني رسول الله صلح وانا لا انتقم
على فراشي ، فقال : يا علي ان اشد الناس بلاء النبيون ثم الاوصياء ثم
الذين يلونهم ، ابشر ، فانها حظك من عذاب الله ، مع ما لك من
الثواب ، ثم قال : اتحب ان يكشف الله ما بك ؟ فقلت : بلى يا رسول الله ،
قال : قل : اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق ، واعوذ بك من
فورة الحريق ، يا ام ملدم ان كنت آمنت بالله فلا تأكلي اللحم ولا تشربي
الدم ولا تفوري على الفم ، وانتقلي الى من يزعم ان مع الله الها آخر ،
فانا اشهد ان لا اله الا الله ، وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده
ورسوله ، قال علي ع م : ففعلتها ، فعوفيت من ساعتى ، وعن جعفر بن
محمد ع م : ما فرغت اليه قط الا وجدت ترانعا . وكنا نعلمه النساء والصبيان

قال جعفر بن محمد ع م : اذا اردت ان تعوذ ، فضم كفك واقرأ
فيها بفتحة الكتاب ، وقل هو الله احد ثلاث مرات ، ثم اجعلها على
المكان الذي تجد ، ثم ضمها واقرأ بفتحة الكتاب وقل اعوذ برب الفلق
ثلاث مرات ، ثم ضعها على المكان الذي تجد الثاني ، ثم ضمها واقرأ
بفتحة الكتاب وقل اعوذ برب الناس ، ثلاث مرات ، ثم ضعها على الوجد

وعن علي ع م ان قال : من ساء خلقه فاذنوا في اذنه .

وعن رسول الله صلح انرفهى عن الرقى بغير كتاب الله وما لا يعرف
بذكره ، وقال : ان هذه الرقى مما اخذه سليمان بن داود على الانس
والجن والهوام .

وعنه ع م انرقال : لارقى الا في ثلاث حمة وعين ودم لا يرقأ ، والحمة
السم .

وعنه ع م انرقال : لا عدوى ولا طيرة ولا هام ، والعين حق والقال
حق ، فاذا نظر احدكم الى انسان او الى دابة او الى شيء حسن فاعجبه
فليقل : آمنت بالله وصلى الله على محمد وآله ، فان لا تضر عينه .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انرقال : اذا اردت ان ترقى
الجرح ، يعني من الالم والدم وما تخاف منه عليه ، فضع يدك على
الجروح ، وقل بسم الله اريقك ، بسم الله الاكبر من الحد والحديد
والحجر الملبود والنا ب الاسمر ، والعرق فلا ينعر ، والعين فلا تسهر ، ترده
ثلاث مرات .

وعن رسول الله صلح انرفهى عن التائم والتول ، فالتائم ما يعلق
من الكتب والخزير وغير ذلك ، والتول ما يتحبب به النساء الى انزواجهن ،
كالكهانة واشباهها . ونهى عن السحر . قال جعفر بن محمد ع م : ولا بأس
بتعليق ما كان من القرآن .

وعن علي ع م انه قال : كنا مع رسول الله صلح ذات ليلة ، اذا رمي نجم فاستضاء فقال رسول الله صلح للقوم : ما كنتم تقولون في وقت الجاهلية اذا رأيتم مثل هذا ؟ قالوا : كنا نقول : مات عظيم وولد عظيم ، فقال : فانرا يرمي بها موت احد ولا حياة احد ، ولكن ربنا اذا قضى امرا سبح حملة العرش فقالوا : قضى ربنا بكذا ، فيسمع ذلك اهل السماء التي تليهم فيقولون ذلك . حتى يبلغ ذلك اهل سماء الدنيا ، فتسرق الشياطين السمع ، فربما اعتلقوا شيئا فاتوا به الكهنة ، فيزيدون وينقصون ، فتخطى الكهنة وتصيب ، ثم ان الله منع السماء بهذه النجوم ، فانقطعت الكهانة ، فلا كهانة ، وتلى قول الله عز وجل : الامن استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ، وقوله جل ثناؤه : وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع الآن يجد له شهابا مرصدا .

٤ ذكر العلاج والدواء

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آباءه ان رسول الله صلح قال : تداءوا فما انزل الله داء الا انزل معه دواء ، الا السام يعني الموت ، فانرا دواء له .

وعنه ع م ان قوما من الانصار قالوا: يا رسول الله ان لنا جارا اشتكى بطنه ، أفتأذن لنا ان نداويه؟ قال : بما ذا تداوونه؟ قالوا : يهودي عندنا يعالج من هذه العلة . قال : بما ذا؟ قالوا : يشق البطن فيستخرج منه شيئا ، فكره ذلك رسول الله صلح ، فعادوه مرتين او ثلاثا ، فقال : افعلوا ما شئتم ، فدعوا اليهودي فشق بطنه ونزع منه مرجرجا كثيرا ، ثم غسل بطنه ثم خاطه ودأواه ، فصح ، فاخبر النبي صلح فقال : ان الذي خلق الادواء خلق لها دواء ، وان خير الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداء ، يعني الشونيز .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسل عن الرجل يداويه اليهودي والنصراني ، قال : لا بأس بذلك انما الشفاء بيد الله تعالى .
وعن جعفر بن محمد ع م ان رسل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها ، ايصلح ان يعالجها الرجل؟ قال : اذا اضطرت الى ذلك ، فلا بأس .

وعن علي ع م ان قال : من تطيب فليثق الله ولينصح وليجتهد .
وعن رسول الله صلح ان رضى ان يحمى المريض الامن التمر في الرمد ، فانظر الى سلمان يأكل التمر وهو رمد ، فقال : يا سلمان اتأكل التمر وانت رمد ؟ ان يكن لك بد فكل بضرسك الايمن ان رمدت بعينك اليسرى ، وبضرسك الايسر ان رمدت بعينك اليمنى .

وعنه ع م انرقال : ترك العشاء مهزمة .

وعنه ع م انرقال : لا تكرهوا مرضاكم على الطعام ، فان الله يطعمهم ويسقيهم .

وعن علي ع م انرقال يقول : من اراد البقاء ولا بقاء فليخفف الرداء ويديم الحذاء ويباكر الغداء ويقلل اتيان النساء . وقال جعفر بن محمد ع م يعني بالرداء الدين .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : لو قصد الناس في المطعم لاستقامت ابدانهم .

وعنه ع م انرقال : ترك العشاء خراب الجسد ، وينبغي للرجل اذا اسن ، الايبات الاوجوفه مملوءه من الطعام .

وعن رسول الله صل ع م انرقال : لا بأس بالحقنة لولا انها تعظم البطن .
وعنه ع م انرقال : اللحم واللبن يبتان اللحم ويشدان العظام ،
واللحم يزيد في السبع والبصر واللحم بالبيض يزيد في الباءة .

وعن رسول الله صل ع م انرقال : من احتجم يوم الاربعاء او يوم السبت فاصابه وضح فلا يلم الا نفسه . والحجامة في الرأس شفاء من كل داء ،
والداء في اربعة : الحجامة والحقنة والنورة والقيء ، فاذا تبيغ الدم في احدكم فليحتجم في اي الايام كان ، وليقرأ آية الكرسي وليستغفر الله عز وجل ، وليصل على النبي صل ع م . وقال : لا تعادوا الايام فتعاديكم . فاذا

تبيغ الدم باحدكم فليهرقه ولو بمشقص . قوله تبيغ يعني تبغي من البغي .

وعنه ع م انرقال : الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء ، وكان اذا وعك دعى بماء وادخل فيه يده .

وعن علي ع م انرقال : اعتل الحسين فاشتد وجعه فاحتله فاطمة فاتت به النبي صلح مستغيثة مستجيرة ، فقالت : يا رسول الله ، ادع الله لابنك ان يشفي ، ووضعت بين يدي ، فقام صلح حتى جلس عند رأسه ، ثم قال : يا فاطمة يا بنية ، ان الله هو الذي وهبه لك ، هو قادر على ان يشفي . فهبط عليه جبرئيل ، فقال : يا محمد ، ان الله لم ينزل عليك سورة من القرآن الا فيها فاء ، وكل فاء من آفة ، ما خلا الحمد لله ، فان ليس فيها فاء ، فادع بقدرح من ماء فاقرأ فيه الحمد اربعين مرة ، ثم صبه عليه فان الله يشفي ، ففعل ذلك فكانما انشط من عقال .

وعن رسول الله صلح انرفهى عن الكي .

وعن جعفر بن محمد ع م انرفخص في الكي فيها لا يتخوف منه الهلكة ولا يكون فيه تشوير .

وعن رسول الله صلح انرفهى ان يكتحل الاوترا ، وامر بالكحل عند النوم ، وامر بالاكثحال بالاشمد ، وقال : عليكم به فانر مذهبة للقذى ، مصفاة للبصر .

وعنه ع م انر قال : العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم ، وقال نريد
بن علي بن الحسين : صفة ذلك ان يؤخذ تمر العجوة فينزع نواه ثم يدق
دقاً بليغا ويعجن بسمن بقرعتيق ثم يرفع . فاذا احتيج اليه اكل للسم .
وعن جعفر بن محمد ع م انر قال : لدغت رسول الله صلح عقرب
فنفضها ، ثم قال : لعنك الله ، فما تسلم منك مؤمن ولا كافر ، ثم دعى
بملح فوضعه على موضع اللدغة ، ثم عركه بالهامه حتى ذاب ، ثم قال : لو
يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه الى الترياق .

وعن علي ع م انر قال : الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ، قال
نريد بن علي ابن الحسين : صفة ذلك ان تأخذ كمأة فتغسلها حتى تنقيها
ثم تعصرها بخرقة ، وتأخذ ماءها فترفعه على النار حتى ينعقد ، ثم تلقى
فيه قيراطا من مسك ، ثم تجعله في قارورة فتكتحل منه من اوجاع العين
كلها ، فاذا جف فاسحقه بماء السماء او غيره ، ثم اكتحل منه .
وعنه ع م انر قال : ما استشفيت النفساء بمثل اكل الرطب لان الله
اطعمه مريم جنيا في نفاسها .

وعن جعفر بن محمد ع م انر قال : رجلا شكى اليه وجع الخاصرة فقال :
عليك بما يسقط من الخوان فكله ، ففعله فعوفي .

وعن رسول الله صلح انر قال : من اكل كل يوم احدى وعشرين
نربة منزوعة العجم على الريق ، لم يمرض الا المرض الذي يموت منه .

ومن أكل سبع تمرات عند منامه ، عوفي من قولنج وقتلت الدود في بطنه .

وعنه ع م من أكل الرمان يشحمه دبغ معدتر ، والسفرجل يزكي القلب الضعيف ويشجع الجبان .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رجلا كتب الير من ارض وبئة يخبره بوبئها فكتب الير : عليك بالتفاح فكله ، ففعل ذلك فعوفي ، وقال التفاح يطفئ الحرارة ويبرد الجوف ويذهب بالحمى .

وعن رسول الله صلح العسل شفاء ، وعن علي ع م ما استشفى المريض بمثل شرب العسل ، وعن جعفر بن محمد ع م : قال الله عز وجل : فير شفاء للناس .

وعن علي ع م انه قال : ايعجز احدكم اذا مرض ان يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهما فيشتري به عسلا فيشر به بماء السماء ، فان الله عز وجل يقول في المهر : فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . ويقول في العسل : فير شفاء للناس ، ويقول في ماء السماء : ونزلنا من السماء ماء مباركا .

وعن رسول الله صلح : عليكم بالبان البقر ، فانها تخلط من كل الشجر .

وعنه ع م انرقال : السمن داء ، وقال جعفر بن محمد ع م : هو في الصيف خير منه في الشتاء ، وما دخل الجوف مثله .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : الخل يسكن المرارة ويحي القلب ويقتل دود البطن ويشد الفم .

وعن رسول الله صلح انروطئ على رمضاء فاحرقته ، فوطئ على رجلة وهي البقلة الحمقاء ، فسكن عنه حر الرمضاء فدعى لها بالبركة . وكان يحبها ويحب الدباء ، ويقول يزيد في العقل والدماع ، ويحب الهندباء ويقول : ما من ورقة هندباء الا وفيها من ماء الجنة .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انرقال : عليكم بالحبة السوداء فانها شفاء من كل داء الا السام ، يعني الموت .

وعنه ع م انرقال : اذا دخلتم ارضا وبيئة فكلوا من بصلها ، فانر يذهب عنكم وباءها .

وعن رسول الله صلح انرقال : اياكم والشبرم فانر حار يار ، وعليكم بالسنا فتداووا به . ولو دفع شيء الموت لدفعه السنا . وتداووا بالحلبة ، فلو تعلم امتي ما لها في الحلبة لتداوت بها ولو بوزنها ذهب .

وعن علي ع م انرقال : ما من شجرة حرمل الا ومعها ملائكة يحرسونها حتى تصل الى من وصلت . وقال : في اصل الحرمل نشرة وفي فرعه شفاء من اثنين وسبعين داء .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رجلا من اصحابه شكى اليه اختلاف البطن ، فامر به ان يتخذ من الارز سويقا يأخذه ويشربه ، ففعل فاشد بطنه ، وقال : مرضت سنتين او اكثر ، فالحمني الله الارز . فامرت به فغسل وجفف ثم امس النار وطحن ، وجعلت بعضه سويقا وبعضه حساء واستعملته فبرئت .

وعنه ع م ان قال : السويق ينبت اللحم ويشد العظم ، وقال : المحموم يغسل له السويق ثلاث مرات ويعطاه . فانريذهب بالحمى وينشف المرار والبلغم ويقوي الساقين .

وعن رسول الله صلح انرهى عن اكل الطفل والطين والفحم وقال : ان الله خلق آدم من طين فحرم من اكل الطين على ذريته . ومن اكل من الطين فقد اعان على قتل نفسه ، ومن اكله فمات لم اصل عليه ، وعن جعفر بن محمد ع م اكل الطين يورث النفاق .

وعن رسول الله صلح ان قال : ادمان اكل السمك الطري يذيب اللحم . وكان اذا اكل السمك قال : اللهم بارك لنا فيه ، وابدل لنا به خيرا منه .

قال جعفر بن محمد ع م : واكل التبر بعده يذهب اذاه .
وعنه ع م ان رسل عن البان الاتن يتداوى بها ، فرخص فيها ،

وعن رسول الله صلح انرفهى عن شرب الحميم ، يعنى الماء الحار
الذى ينتهى الى غاية الحرارة .

تم الجزء الرابع من كتاب دعائم الاسلام فى الحلال والحرام والقضايا
والاحكام ، عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله .

بسم الله الرحمن الرحيم

٦ كتاب اللباس والطيب

١ ذكر آداب اللباس

مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان عليا ص كان يقول :
ينبغي للرجل اذا انعم الله عليه بنعمة ان يرى اثرها عليه في ملبسه ، ما لم
يكن شهرة .

وعن جعفر بن محمد ع م انظر الى رجل من اصحابه عليه جبة
خزوطيلسان خرفتأمله ، فقال له الرجل : جعلت فداك ، انما هو خز ،
سداه ابرسيم ، فقال ابو عبد الله ع م : وما بالخز من بأس ، لقد اصيب
الحسين ع م يوم اصيب وعليه جبة خز . ثم قال : ان امير المؤمنين عليا
صلوات الله عليه لما بعث ابن عباس الى الخوارج ، لبس افضل ثيابه
وتطيب افضل طيبه وركب افضل مراكبه ، ثم خرج اليهم فوافاهم ، فقالوا
: يا بن عباس بينا انت خير الناس اذ اتيتنا في نري الجبارين ومراكبهم ،

فتلى عليهم : قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، ثم قال ابو عبد الله للرجل : البس وتحمل فان الله عز وجل يحب الجمال ما كان من حلال .

وعنه ع م ان خرج يوما الى اصحابه وعليه جبة خزر صفراء وعمامة خزر صفراء ومطرف خزر اصفر ، فذكر اللباس فقال : كان يوسف بن يعقوب ع م يلبس اقية الديباج مزرومة بالذهب ، ويجلس على السرير ويقضي بين الناس ، وانما احتاج الناس الى قسطه وعدله .

وعن علي ابن الحسين ع م ان كان يلبس في الصيف ثوبين تشتريين بخمس مائة درهم ، ويلبس في الشتاء الخنز ،

وعنه ع م ان قال : اصيب الحسين بن علي ص وعليه جبة خزر ، حسبنا فيها اربعين جراحة ما بين ضربة وطعنة .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رجلا قال له : جعلت فداك ، ما احب الي من الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع فيرى عليه اثر الخشوع ، فقال : ويحك ، انما الخشوع في القلب ، او ما علمت ان نبيا بن نبي بن نبي بن نبي كان يلبس اقية الديباج مزرومة بالذهب ويجلس مجلس آل فرعون يحكم بين الناس ، فما يحتاج الناس الى لباسه ، وانما احتاجوا الى قسطه وعدله ، كذلك فانما يحتاج الناس من الامام الى

ان يقضي بالعدل ، اذا قال صدق ، واذا وعد انجز ، واذا حكم عدل ، ان الله عزوجل لم يحرم لباسا احله ، ولا طعاما ولا شرابا من حلال وانما حرم المحرام قل اوكثر ، وقد قال الله عزوجل : قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق .

وعنه ع م ان رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله ، هل يعد من السرف ان يتخذ الرجل ثيابا كثيرة يتجمل بها ، ويصون بعضها من بعض ؟ فقال : لا ، ليس هذا من السرف ، ان الله عزوجل يقول : لينفق ذو سعة من سعته .

وعنه ع م ان سفيان الثوري دخل عليه فرأى عليه ثيابا رفيعة فقال : يا بن رسول الله ، انت تحدثنا عن علي ع م ان كان يلبس الخشن من الثياب والكرابيس ، وانت تلبس القوهى والمروى ، فقال : ويحك يا سفيان ، ان عليا ع م كان في زمن ضيق ، وان الله قد وسع علينا ، ويستحب لمن وسع الله عليه ان يرى اثر ذلك عليه .

وعنه ع م ان رأى قوما يلبسون الصوف والشعر فقال : البسوا القطن فان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان افضل ما يجده صلع وهو لباسنا ، ولم يكن يلبس الصوف ولا الشعر فلا تلبسوه الا من علة ، فان الله عزوجل جميل يحب الجمال ، وان يرى اثر نعمته على عبده .

وعن علي ابن الحسين ع م ان كان صردا ، فكان يلبس الخنزفي الشتاء ويشترى له الثوب بالف درهم او بخمس مائة درهم ، فاذا خرج الشتاء تصدق به .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان كان يلبس ثوب الخنز بالف درهم وخمس مائة ، فاذا حال عليه الحول تصدق به ، فقيل له : لو كنت بعت هذه الثياب وتصدق باثماها ، اليس كان ذلك افضل ؟ فقال : ما استحسنت ان ابيع ثوبا قد صليت فيه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان حج ، فبينما هو في الطواف وعليه ثوبان مرفيعان ، اذ جذب رجل بطرف ثوبه ، فالتفت اليه فاذا هو عباد البصري ، فقال : يا ابا عبد الله ، تلبس مثل هذه الثياب في مثل هذا الموضع ؟ وانت من علي بالمكان الذي انت فيه ؟ وقد علمت كيف كان لباسه ، فقال ابو عبد الله : ويحك ، يا عباد ، كان علي ع م في زمن يستقيم له فير ما يلبس ، ولولبت انا اليوم مثل لباسه ، لقال الناس : هذا مرء مثل عباد ، فافحم عباد وتغامز الناس به من حوله ، وكان يوصف بالرياء .

وعنه عن ابي عن آباءه ان رسول الله صلح قال : ان الرجل ليبنتاع الثوب بدينار او بنصف دينار او ثلث دينار ، فاذا لبسه حمد الله فما يبلغ مركبته حتى يغفر له .

وعن علي ع م انه خرج من المسجد فأتى دار فرات ولها يومئذ يباع الكرابيس ، فرأى شيخا يبيع ، فقال : يا شيخ بعني قميصا بثلاثة دراهم ، فقال : نعم يا امير المؤمنين ، وقام قائما ، فلما علم ع م انه قد عرفه ، قال : اجلس ، ثم أتى آخرافكان مثل ذلك ، فقال : اجلس ، ثم أتى غلاما فاعرض عنه ولم يلتفت اليه ، فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم فلبسه ، فبلغ منه ما بين الرسغين الى الكعبين ، ثم نظر الى كفه فراهما قد خرجا على يديه ، فقطع ما فضل من اطراف اصابعه ثم قال : الحمد لله الذي مرزقني من الرياش ما اتجمل به في الناس ، ووارى سوءتي وستر عورتي . الحمد لله رب العالمين ، فقال له رجل : يا امير المؤمنين ، هذا قول قلته عن نفسك او شيء سمعته عن رسول الله صلح ؟ قال : كان رسول الله لبس ثوبا ، قال مثل هذا القول .

وعن محمد بن علي ع م انه سئل عن قول الله عز وجل : وثيابك فطهر ، فقال : يعني فشمير ، وقال : لا يجاوز ثوبك كعبك فان الاسبال من عمل بني امية ، وكان علي ع م يشمر الانرار والقميص .

وعن جعفر بن محمد ع م انه اخرج يوما الى اصحابه قميص امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ص الذي اصيب فيه ، وفيه دمه فنشره فشبروه ، فاصابه دور اسفله اثني عشر شبرا ، وعرض بدنه ثلاثة اشبار وطول كميته ثلاثة اشبار .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : ما جاوز الكعبين فهو في النار ، وقال : ان صاحبكم ، يعني عليا ع م كان يشتري القميص فيخير غلامه بينهما ، فيختار ايها شاء يأخذه ، ثم يلبس الآخر ، فاذا جاوز كنه اصابعه قطعه ، فاذا جاوز ذيله كعبير حذفه .

وعن رسول الله صلح : من اتخذ شعرا فليحسن اليه ، ومن اتخذ نروجة فليكرمها ، ومن اتخذ نعلا فليستجدها ، ومن اتخذ دابة فليستفرها ، ومن اتخذ ثوبا فلينظفه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : نقاء الثوب يكبت العدو ، وغسل الثياب يذهب الهم والغم ، وتشهيرها طهورها ، ومنه قول الله عز وجل : وثيابك فطهر ، يعني فشر .

وعن رسول الله صلح ان قال : راحة الثوب طير ، وراحة البيت كسه .

وعن محمد بن علي ع م ان قال : كان ابي مرثا يشتري مطرف الخبز بخمسين دينارا فيشتوفيه ويدخل به المسجد ، فاذا كان الصيف امر به فتصدق به او بيع فتصدق بثمنه ، ومرثا امر ان يشتري له ثوبان اسمونيان من ثياب مصر ، فيمشقان له فيلبسهما ويلبس ما بين ذلك يعني ما بين الرفيع والدون ، ويقول : قل من حرم نينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق .

وعن علي ع م ان لبس ثوبا مرقعا فليل له في ذلك ، فقال : لباس
الدون يخشع له القلب .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا لبس الجسد الثوب اللين طغى
، ورأى بعض اصحابه عليه ثوبا خلقا مرقوعا ، فليل له في ذلك ، فقال : لا
جديد لمن لا خلق له ، وكان ع م له ثوبان خشنان يصلي فيهما في بيته ،
فاذا اراد ان يسأل الله الحاجة لابسهما .

وعن رسول الله صل ع ان قال : استجدوا العمام فالها تيجان العرب

وعنه ص ان كان يلبس قلنسوة في الحرب مضربة ذات اذنين . ط
وعنه ع م ان فراشه كان من ادم حشوه ليف ، وكان ربما يفرش له
بساط من شعر مثنيا ، فينام عليه اذا قصر الليل و اراد القيام الى الصلاة ،
وطووه له ذات ليلة على اربع ، ونام حتى اصبح ، فقال : ويحكم ما
افرشتوني الليلة ؟ فقالوا : هو البساط ، يا رسول الله ، ولكن طويناه على
اربع ليكون او طألك ، قال : فلا تفعلوه وردوه على حسبه ، فقد منعني
وطأ الصلاة الليلة .

وعن بعض اصحاب ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : دخلت
يعني على ابي جعفر في منزله ، فوجدت في بيت منجد قد نضد يوسائد
وانماط ومراقق وافرشة ، ثم دخلت عليه بعد ذلك فوجدت في بيت

مفروش بحصير فقلت : ما هذا البيت ؟ جعلت فداك ، فقال : هذا بيتي ،
والذي رأيت قبله بيت المرأة ، وسأحدثك بحديث حدثني ابي ص ،
قال : دخل قوم على الحسين بن علي ع م فأوا في منزله بساطا ونمارق
وغير ذلك من الفروش ، فقالوا : يا بن رسول الله نرى في منزلك اشياء لم
تكن في منزل رسول الله صلح ، قال : انا نتزوج النساء فنعطينهم مهورهن
فيشترين لهما ما شئن ، ليس لنا فير شيء .

٢ ذكر ما يحل من اللباس وما يحرم منه

روينا عن جعفر بن محمد ع م انه ذكر ما يحل من اللباس بقول مجمل
فقال : كل ما انبت الارض فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه وعليه ، وكل
شيء يحل اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده اذا ذكي ، وصوفه وشعره ووبره
، فاذا لم يكن ذكيا فلا خير فيه ولا في شيء من ذلك .
وعنه عن آبائه عن رسول الله صلح انه كره الحمرة ، يعني من
اللباس ، وقال علي ص : الزعفران لنا والعصفر لبني امية .
وعن جعفر بن محمد ع م انه كان يكره اللباس الصبيغ بالعصفر ،
ويقول : لا تلبسوا الحمرة فانهانزي قارون وهي صبغ بني امية ، ورخص في
النوم في اللباس والملحفة المعصفرة .

وعن رسول الله صلح انه قال : ليس من لباسكم شيء احسن من
البياض ، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم .

وعن علي ع م انه خرج في الرحبة وعليه انرا صفرو قميص اسود
وفي رجله نعلان وبيده عنزة .

وعن جعفر بن محمد ع م انه احرم في برد اخضر .

وعن علي ابن الحسين ع م انه رأي وعليه دراعة سوداء وطيلسان
انهرق .

وعن علي ع م انه كره للرجل لبس المحض من الحرير ورخص فيها
كان منسوجا به وبغيره من نبات الارض ولا بأس ان يباهي به العدو ،
ويلبس كما يلبس ما لا يحل الصلاة فيه كالثوب النجس وجلود الميتة وما
يكون منها يتدثر بذلك ولا يصلى فيه .

وقد مرونا عن علي ابن ابي طالب ص ومحمد بن علي بن الحسين
وجعفر بن محمد عليهم السلام انهم قالوا : الميتة وكل ما هو منها نجس ، ولا
يطهر جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة ، وكذلك قالوا فيها لا يؤكل لحمه ،
مقامه مقام الميتة . ولا بأس ان يتدثر به ولكن لا يصلى فيه .

وعن جعفر بن محمد ع م انه رأي جالساً على بساط فيه تماثيل قيمته
الف او الفان ف قيل له في ذلك : قال : السنة ان يطأ عليه .

٣ ذكر لباس الحلي

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال : لا تصلي المرأة الا وعليها من الحلي خرص فما فوقه ، الا ان لا تجده ، وهي النساء ان يكن معطلات من الحلي ولا يشبهن بالرجال ، ولعن من فعل ذلك منهن .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م ان قال : لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها من الحلي ، ولو ان تعلق في رقبتها قلادة .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال : لا تضرب برجلها الارض لسمع صوت خلخالها ويعلم ما يخفى من زينتها ، يعني ع م اذا خرجت من بيتها ، وكان ذلك منها بحضرة غير ذي رحم منها ، وذلك لقول الله عز وجل : قل للمؤمنات يغثن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الى قوله : ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان سئل عن حلي الذهب للنساء قال : لا بأس به ، انما يكره للرجال .

وعن جعفر بن محمد بن علي ع م ان سئل عن الذهب يحلي به الصبيان ، قال : ان ابي كان يحلي اولاده ونساءه بالذهب والفضة ، ولا بأس ان تحلى السيوف والمصاحف بالذهب والفضة .

وعن رسول الله صلح انرأى رجلا في اصبعه خاتم من حديد ، فقال : هذه حلية اهل الناس ، اقدفه عنك ، اما اني اجد مريح المجوسية ، وسمتها فيك ، فرماه وتختم بخاتم من الذهب ، فقال : اما ان اصبعك في النار ، ما كان فيها هذا الخاتم ، قال : يا رسول الله افلا اتخذ خاتما ؟ قال : نعم ، فاتخذه ان شئت من ورق ولا تبلغ به مثقالا .

وعن علي ع م انر قال : لا تلبسوا صبيانكم خواتم الحديد .
وعن علي ع م انر قال : كان خاتم رسول الله صلح من فضة ونعل سيفه من فضة .

وعن رسول الله صلح انر هفى الرجال عن حلية الذهب وقال : هو حرام في الدنيا .

وعنه ع م انر كان يتختم في يمينه وهفى عن التختم بالشمال .
وعنه ع م انر قال : من تختم بفص من العقيق ختم الله له بالحسنى ، ونعم الفص البلور .

وعن الحسين بن علي ع م انر قال : قال لي رسول الله صلح : يا بني نم على قفاك ، يخلص بطنك ، واشرب الماء مصا ، يمرءك اكلك ، واكتحل وترا ، يضيء لك بصرك ، وادهن غبا ، تشبه بسنة نبيك ، واستجد النعال ، فالها خلا خيل الرجال ، والعمائم فالها تيجان العرب ، واذا طبخت قدرا فاكثر مرقها ، وان لم يصب جيرانك من لحمها ، اصابوا

من مرقها ، لان المرق احد اللحمين ، وتختتم بالياقوت والعقيق ، فانه
ميمون مبارك ، فكلما نظر الرجل فيه الى وجهه يزيد نورا ، والصلاة فيه
سبعون صلاة ، وتختتم في يمينك فانها من سنتي وسنن المرسلين ، ومن
مرغب عن سنتي فليس مني ، ولا تختتم في الشمال ولا بغير الياقوت والعقيق .
وعن رسول الله صلح ان ركان في نقش خاتمه محمد رسول الله .
وعن علي ص ان ركان في نقش خاتمه علي يؤمن بالله . وعن
جعفر بن محمد ان ركان في نقش خاتمه رب يسر لي انت ثقتي فقني شر
خلقك ، وعنه ع م قال : لا يصلى بخاتم نقشه تماثيل .

٤ ذكر الطيب واستحبابه وفضله

روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله صلح ان ر قال : ما
طابت رائحة العبد الا نراد عقله ، وكان اذا سافر ، سافر معه ستة اشياء ،
القارورة والمصين والمكلحة والمرآة والمشط والسواك ، وقال : ثلاث
اعطيهن النبيون : العطر والسواك والانزواج .
وعن جعفر بن محمد ع م ان ر قال : الريح الطيبة تشد العقل وتريد
في الباءة .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : طيب الرجال ما ظهرت رائحة
وخفي لونه . وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي رائحته .

وعن رسول الله صل ع الله عليه وسلم ان يكثر الطيب ، حتى كان ذلك يغير لون
لحيته ورأسه الى الصفرة ، وقال : اذا خرج الرجل الى الجمعة فليطيب ولو
من قارورة امرأته .

وعن علي ص ان من يطيب من طيب نسائه . وكان ع م اذا ناول
احدا طيبا فابي منه ، قال : لا يابي من الكرامة الاحمار ، وعن رسول الله
صل ع الله عليه وسلم ان فضلنا اهل البيت على سائر الناس كفضل دهن البنفسج
على سائر الادهان .

وعنه ع م ان قال : من تطيب من النساء فلا تخرج ولا تشهد الصلاة
في المسجد ، يعني ع م لئلا يشم رائحة الطيب منها من يقربها من الرجال
. فيكون ذلك داعية الى وسواس الشيطان .

وعنه ع م ان قال : لا ينبغي للمرأة ان تصلي الا وهي محتضبة ، فان لم
تكن محتضبة فليس موضع الحناء بالخلق .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : لا ينبغي للمرأة ان تدع
يديها من الخضاب ولو ان تمسحهما بالحناء مسحاً لو كانت مسنة .

وعن رسول الله صل ع الله عليه وسلم ان قال : ليس لامرأة حاضت ان تتخذ قصة
ولا حمة . وعن علي ع م ان نهى عن القب والقنارع ونقش الخضاب .

٧ كتاب الصيد

١ ذكر ما يحل من الصيد وما يحرم منه

قال الله عز وجل : احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياحة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما . وقال : واذا حللتم فاصطادوا . وروينا عن جعفر بن محمد ع م ان رسول الله صلع قال : الطير في وكره آمن في امان الله ، فاذا طار فصيدوه ان شئتم . قال جعفر بن محمد ع م : ولا يصاد من الطير الا ما اضاع التشيع .

وعن علي ع م ان قال : الطير اذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو لمن حلال لمن اخذه ، قال جعفر بن محمد ع م : يعني البزاة ونحوها ، لان اكلها مباح .

وفهي ع م عن صيد الحمام بالامصار ومرض في صيدها بالقرى .
وعن علي ع م ان قال : الصيد لمن سبق الى اخذه .

٢ ذكر ما اصاب الجوارح من الصيد

قال الله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين . روينا عن جعفر بن محمد عن ابير عن آباءه عن علي ع م انرسل عن قول الله ع ج وما علمتم من الجوارح مكلبين ، قال : هي الكلاب ، والجوارح الكاسب ، ومنه قول الله تعالى : ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني كسبتم .

وعنه ع م انر قال : ما امسكت الكلاب المعلمة اكل ، وان قتلتروما قتلت الكلاب غير المعلمة فلا يؤكل ، يعني يؤكل اذا سمي الله حين ارسله ، ولا بأس باكله ان نسيت التسمية .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما مرخصا في اكل ما امسكه الكلب المعلم وان قتله واكل منه ، ولم يرخصا فيما اكل منه الطير ، وكان المهدي بالله ص يقول فيما امسك الطير : يؤكل منه ، ويقول : الكلب مرهما كلب ، وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آباءه ص لانهم لم يرخصوا فيما امسك الكلب الكلب ، انما مرخصوا فيما امسك المعلم السالم ، واما ما ذكره مما امسك الطير فهو من الجوارح التي اباح الله تعالى اكل ما امسكت .

روينا عن جعفر بن محمد عن علي ع م انر قال : الصقور والبزاة من الجوارح .

وعن جعفر بن محمد ع م انر قال : الفهد المعلم كالكلب ، ويؤكل ما امسك ، وهذا على الاصل الذي ذكرناه في الجوارح .

وعن رسول الله صلح انه نهى عن صيد الكلب الاسود وامر بقتله ،
وهذا خصوصا اذا كان بهيما كله .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : الكلاب كلها بمنزلة واحدة اذا
علمت ، الكردي منها كالسلوقي .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال في الصيد : من ارسل كلبا فلم
يسم فلا يأكل ، يعني ما قتل من الصيد اذا ترك التسمية عمدا ، فان نسي
ذلك او جهل فليأكل ، وسند كرفي الذبائح ما يؤيد هذا ان شاء الله .

وعن جعفر بن محمد ص انه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه
الرحل حيا ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب ، قال : كل لقول الله
عز وجل : فكلوا مما امسكن عليكم ، فاما ان اخذه الصائد حيا فتوانى في
ذبحه او ذهب به الى منزله فمات ، ولم يكن الكلب الذي قتله ، لم يجزأ كله .

وعن علي ع م انه قال : في كلب المجوسي : لا يؤكل صيده الا ان
يأخذه المسلم فيقلده ويعلمه ويرسله ، فان ارسله المسلم جانرا كل ما
امسك ، وان لم يكن علمه .

قال الله عز وجل : يا ايها الذين آمنوا ليلوكم الله
بشيء من الصيد تناله ايديكم ورميها حكم ، الآية ، وروينا عن جعفر بن
محمد ع م ان قال : اذا ضرب الرجل الصيد بالسيف ، او طعنه بالرمح ، او
رماه بالسهم فقتله ، وقد سمي الله عز وجل حين فعل ذلك ، فلا بأس
بأكله . وقال ع م في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيتندر القوم
فيقطعونه بينهم ، يعني يضربونه بسيوفهم من قبل اخذه ، قال : حلال
أكله ، وسئل ص عن حمار وحشي ابتدره القوم باسيافهم وقد سموه
وقطعوه بينهم ، قال : ذكاة وحية ولحم حلال .

وعنه ان قال ع م في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه او
الرمح ، او يتحامل من شدة الضرب ثم يغيب عنه ثم يجده من غد ميتا وفيه
سهمه ، او يكون ضربه او اصابه بسهم في مقتل علم ان رمات من فعله لا من
فعل غيره ، فحلال أكله .

وروينا عن رسول الله صلح ان قال : ما اصيت فكل وما انميت فلا
تأكل ، فلا صماء ان يصيب الرمية فتتوت مكافها ، والانماء ان يصيبها ثم
تتوارى عنه وقد اصابها ثم تموت ، هذا قول مجمل قد يكون لهي تأديب
او يكون في شك مما انما هل قتله بضربته ام لا ، والذي ذكرناه عن جعفر
بن محمد ع م هو مفسر ، وما الاشبهة فيه بأن اذا علم قتله فحلال أكله .

وعن علي وابي عبد الله ص انهما قالا في الصيد يضربه الصائد
فيتحامل ، ويقع في ماء او في نار او في بئر او يتردى من موضع عال فيموت ،
قالا : فلا يؤكل الا ان تدرك ذكاته .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : ما قتل بالحجر والبندق
واشبه ذلك لم يؤكل الا ان تدرك ذكاته من قبل ان يموت .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان كره ما قتل من الصيد
بالمعراض ، فهو مكروه الا ان يكون له سهم غيره ، والمعارض سهم لا يرش
فيرمى به فيمضي بالعرض .

وعن رسول الله صلح انه نهى عن صيد الجوس وعن ذبائهم ،
يعني بصيدهم ما قتلوه من قبل ان تدرك ذكاته او قتلته كلالهم التي
ارسلوها .

وعن جعفر بن محمد ع م انه نهى عن اكل ما اصطاد الجوس من
الحوت والجراد لان لا يؤكل منه الا ما اخذ حيا .

وعن علي ع م ان قال : ما اخذت الحباله فمات فيها فهو ميتة ، وما
ادرك حيا ذكي فاكل هو .

١ ذكر افعال الذابحين

قال الله عز وجل : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياتنا مؤمنين ،
، مروينا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلع قال :
من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا اردت ان تذبح ذبيحة فلا
تعذب البهيمة ، احد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنزعها حتى تموت ،
يعني بقوله لا تنزعها ، قطع النخاع وهو عظم في العنق .

وعن ابي جعفر محمد بن علي وعن ابي عبد الله ع م انها قلا فيمن
ذبح لغير القبلة : ان كان خطأ او نسي او جهل فلا شيء عليه ، وتوكل
ذبيحته ، وان كان تعمد ذلك فقد اساء ، ولا يجب ان تؤكل ذبيحته تلك ،
اذا تعمد خلاف السنة .

عن علي ع م ان قال : اذا ذبح احدكم فليقل : بسم الله والله اكبر ،
قال ابو جعفر : يجزي ان يذكر الله ، وما ذكر الله به من تسييح او تهليل فهو
مجزعه ، وان ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته ، فان جهل ذلك او
نسي سمي اذا ذكر واكل .

وعن رسول الله صلح انرهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم ، والصبر الحبس ، ومن حبس شيئاً فقد صبره ، ومنه قيل : قتل فلان صبر ، اذا امسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي المحبوسة كالدجاجة وغيرها من الحيوان ، ان تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م انرهى قال : من قتل عصفوراً عبثاً ، اتى الله به يوم القيامة وله صراخ ويقول : يا رب ، سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ، وليحذر احدكم من المثلة وليحد الشفرة ولا يعذب البهيمة .
وعن رسول الله صلح انرهى ان تسليخ البهيمة او يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ

وعن جعفر بن محمد ص انرهى قال : الذبح في المذبح يعني دون الغلصة ولا تنزع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى تموت .
وعن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م انرهى عن نزع الذبيحة من قبل ان تموت ، يعني يكسر عنقها ، فقد اساء فلا بأس يأكلها .
وعن رسول الله صلح انرهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .

وعن علي ع م انرهى كتب الى مرفاعة وهو مرفاعة بن شداد وكان قاضياً لعلي ع م بالاهواز ، ان يأمر القضاة ان يحسنوا الذبح ، فمن صمم فليعاقبه وليلق ما ذبح الى الكلاب .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان قال : ولا يتعمد الذابح قطع الرأس ، فان جهل ذلك فلا بأس .

وعن ابي عبد الله ع م ان قال فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فابان رأسها ، قال : توكل اذا لم يتعمد ذلك .

وعن رسول الله صلح انه نهى عن الذبح الا في الحلق ، يعني اذا كان ممكنا ، وقال ابو جعفر ع م : ولا تؤكل ذبيحة ما لم تذبح من مذبجها ، قال ابو عبد الله جعفر بن محمد ص : ولو تردى ثورا وبعيرا في بئر او حفرة ، او هاج فلم يقدر على منحه او مذبجه ، فانه يسمى الله عليه ويطعن حيث امكن منه ويؤكل .

وعن رسول الله صلح انه نهى عن الذبح بغير الحديد ، وعن علي ص وابي جعفر ع م وابي عبد الله ع م انها قالوا : لا ذكاة الا بحديدة .
وعن رسول الله صلح انه كره ذبح ذات الجنين وذوات الدر لغير علة .

٢ ذكر من تؤكل ذبيحته ومن لا تؤكل ذبيحته

روينا عن ابي جعفر محمد بن علي ع م انرسئل عن ذبيحة اليهودي
والنصراني والمجوسي ، وذبائح اهل الخلاف ، فتلى قول الله ع ج : فكلوا
مما ذكر اسم الله عليه ، قال : اذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه
، وما لم يذكروا اسم الله عليه ، فلا تأكلوه منهم ، ومن كان متهما منهم بترك
التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز ذلك واكل ذبيحة الا ان يشاهد في
حين ذبحها ، فذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها ، فان ذبحها بحيث لم
يشاهد لم تؤكل .

وعن جعفر بن محمد ص انرسئل عن اللحم يباع في الاسواق ولا
يدري كيف ذبحه القصابون ، فلم يربه بأسا اذا لم يطلع منهم على الذبح
بخلاف السنة ، ولم يشاهد ذلك من فعلهم .

وعن جعفر بن محمد انكره ذبائح نصارى العرب .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي وابي عبد الله ع م انها رخصا في
ذبيحة الغلام اذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي ، وكذلك الاعمى اذا
سد ، وكذلك المرأة اذا احست .

وعن علي ع م انرسئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه .

وعن جعفر بن محمد ع م انرخص في ذبيحة الاخرس اذا عقل
التسمية و اشار بها .

٣ ذكر معرفة الذكاة

قال الله تعالى : احلت لكم بهيمة الانعام .

روينا عن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م ان رسول الله عن قول الله عز وجل احلت لكم بهيمة الانعام ، قال : الجنين في بطن امه اذا اشعر او وبر فذكاتها ذكاة امها . يعني عليه السلام ذكاة الام ذكاة الولد . وان لم يشعر ولم يوبر فلا يؤكل ، ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم والمريء والودجين والنهر الدم ، وماتت الذبيحة من فعله ذلك ، فهي ذكية ، باجماع فيما علمناه .

وعن علي ص وابي جعفر ع م انها قالا : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل ان يذكى فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقير ان ادرك ذكاته .

وعن علي ص ان قال : علامة الذكاة ان تطرف العين او تركض الرجل او يتحرك الذنب او الاذن ، فان لم يكن من ذلك شيء واهرق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك ، لم توكل .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م ان قال : يرفق بالذبيحة ولا يعنف لها قبل الذبح ولا بعده ، وكره ان يضرب عرقوب الشاة بالسكين .

وعنه ع م انرسئل عن الذبيحة تتردى بعد الذبح من مكان عال ،
او تقع في ماء او نار ، قال : ان كنت قد اجدت الذبح وبلغت الواجب فيه ،
فكل .

وعنه ع م انرهى عن ذبيحة المرتد .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسئل عن شاة تذبح قائمة قال : لا ينبغي
ذلك ، السنة ان تضجع وتستقبل القبلة .

وعنه ع م : انرسئل عن البعير يذبح او ينحر ، قال : السنة ان ينحر ،
قيل : كيف ينحر ؟ قال : يقام قائما حيال القبلة ، فتعقل يده الواحدة ،
ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبتة بالشفرة حتى يقطع
ويفري .

وعنه ع م انرسئل عن البقرة ما يصنع لها ؟ تنحرا وتذبح ؟ قال : السنة
ان تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس ان نحرت .

وعنه ع م انرسئل عن الذبيحة ان ذبحت من القفا ، قال : ان لم
يتعمد ذلك فلا بأس ، وان يتعمده وهو يعرف سنة النبي صلح لم تؤكل
ذبيحته ويحسن ادبه .

وعن علي ص انرسئل عن شاتين احدهما ذكية والاخرى غير ذكية
، لم تعرف الذكية منهما ، قال يرمى بهما جميعا .

٩ كتاب الضحايا والعقائق

١ ذكر الضحايا

مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آباءه ان رسول الله صلح
خطب يوم النحر فقال : ايها الناس من كان عنده سعة فليعظم شعائر الله ،
ومن لم تكن عنده سعة فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسول الله عن الاضحية ، فقال : هو واجب
على كل مسلم الامن لم يجد ، قيل : فهل يجب ذلك على سائر العيال ؟ قال
: الا على من شاء ان يفعل .

وعن رسول الله صلح ان خطب الناس يوم النحر فقال : ايها الناس
هذا يوم الشج والعج ، فالشج ما تهريقون فيه من الدماء ، فمن صدقت نيته
كانت اول قطرة منه كفارة لكل ذنب ، والعج الدعاء ، فعجوا الى الله ،
فوالذي نفس محمد بيده الا ينصرف من هذا الموقف احد الا وقد غفر له .
الا صاحب كبيرة من الكبائر مصر عليها ، لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها .

وعنه صلح ان دخل على فاطمة ع م في يوم الاضحى فقال لها : يا
فاطمة : قومي فاشهدي نسك ، اما ان اول قطرة منها تقطر كفارة لكل ذنب
هولك ، اما ان يوتى بلحمها وفرثها وعظمها وصوفها وكل شيء منها حتى

يوضع منها في ميزانك ويضعف الله ذلك لك ، سبعين ضعفا . فسمع ذلك المقداد بن الاسود فقال : بابي انت وامي ، هذا شيء يخص به آل محمد ص او عام ؟ قال : بل للمسلمين عام .

وعنه ع م انر خطب يوم الاضحى ، فلما نزل تلقاه رجل من الانصار فقال : يا رسول الله اني ذبحت اضحيتي قبل ان اخرج وامرهم ان يصنعوها لك لعلك ان تكرمني اليوم بنفسك ، فقال رسول الله صلح : شاتك شاة لحم ، فان كان عندك غيرها فضح بها ، فقال : ما عندي الا عناق جذعة ، قال : فضح بها ، اما انها لاتحل لاحد بعدك ، وذكر باقي الحديث بطوله .

وعن ابي جعفر محمد بن علي وابي عبد الله ع م انها قالا : الاضحية يوم النحر ويومين بعده في الامصار وفي منى الى آخر ايام التشريق .
وعن رسول الله صلح انر اشرك عليا في هدير ، فنحر صلح بيده ثلاثا وستين بدنة ، وامر عليا ع م فنحر باقي البدن وكانت مائة نحرها كلها يوم النحر .

وعن جعفر بن محمد ع م انر قال : يستحب للرجل ان يلي ذبح اضحية بيده ، فان لم يستطع فليجعل يده مع يد الذابح ، فان لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر اسم الله عليها حتى تذبح .

وعنه ع م انر قال : لا يذبح اضحية المسلم الا مسلم ، ويقول عند ذبحها بسم الله الله اكبر ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ولذلك امرت وانا من المسلمين .

وعن جعفر بن محمد ع م انر سئل عن افضل الضحايا فقال : الاناث من الابل ثم الذكور منها ، ثم الاناث من البقر ثم الذكور منها ، ثم الفحول من الضأن ثم الموجه منها ، وهو المرضوض او المربوط انشياه حتى تفسدا ، ثم النعاج ، ثم الذي يقطع انشياه قطعا ، ثم الفحل من المعز ، ثم الاناث منها ، قال : وافضل الكباش ما كان اقرن عظيما سمينا فحلا يأكل في سواد ويشرب في سواد ويمشي في سواد ، وينظر في سواد ، ويعرف في سواد .

وكان رسول الله صلح يضحى بما كانت هذه صفته ، وهي صفة الكباش الذي نزل على ابراهيم ، قيل : ومن اين نزل ؟ قال : نزل من السماء على الجبل الذي عن يمين منى ، قيل : فمن لم يجد هذه الصفة ؟ قال : يضحى بما يجده .

وعنه ع م انر رخص في الاشتراك في الاضحية لمن لم يجد بقدر ما يمكنه .

وعنه ع م انر قال : لا يجزي من البقر والابل الامسنة ، الشني فما فوقها ، وكذلك من الانرواج الثمانية من الانعام ، ما خلا الضأن فانر يجزي منها الجذع . وذلك لانر يضرب فيلقح دون غيره من سائر الانعام .

وعن علي ع م انر نهى عن الاضحية المكسورة القرن ، والعرجاء والبين عرجها ، والمهزولة البين هزالها ، والمقطوعة الاذن او المصطلبة ، ورخص في شق يكون في الاذن اذا كان علامة وسمة ، وفي الهرمة اذا لم يكن لها عيب ولا عجب ويستحب السينة .

وعنه ع م انر قال : اذا اشترى احدكم اضحية مسلمة ثم مرضت وماتت قبل يوم النحر ، فقد اجزت عنه . وان اصاب ما يضحى به مكائها ففعل ، فهو افضل .

وعن جعفر بن محمد ع م انر سئل عن قول الله عز وجل : فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ، والبائس الفقير فقال : القانع السائل الذي يقنع بما اعطي ولا يلوي شذقه ولا يكلح وجهه استصغارا واستثقالا لما يعطاه ، والمعتر المعترض للسؤال ، والفقير الذي لا يسأل ، المسكين اجهد منه ، والبائس الفقير اشد هم حالا واجهد هم ، قال : وكان ابي ع م ربهما اختبر السؤل ليعلم القانع من غيره ، فاذا وقف به السائل اعطاه الرأس ، فان قبله قال : دعه ، واعطاه اللحم ، فان لم يقبله تركه ولم يعطه شيئا .

وعن علي ع م ان قال : اربع تعليم من الله ع ج ، ليس بواجبات ،
قوله : فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ، فمن شاء كتب رقيقه ومن شاء لم
يكتب ،

وقوله واذا حللتم فاصطادوا ، فمن شاء اصطاد ، ومن شاء لم يصطد
، وقوله : فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ، فمن شاء اكل ومن شاء لم يأكل ،
وقوله : فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ، فمن شاء انتشروا ومن شاء
جلس .

وقد مرونا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلح
اشرك عليا في هدير . فكانت مائة بدنة ، فامر بقطعة من كل بدنة فطبخ
كله ، ودعى عليا فاكلا من اللحم وحسوا من المرق ، فيستحب الاكل من
الضحايا والهدايا اقتداء برسول الله صلح .

وعن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م ان رسل عن لحو الاضاحي
فقال : كان علي ابن الحسين وابوه جعفر ع م يفرقان ثلثها على الجيران ،
وثلثها على السؤال ، ويمسكان الثلث على اهل البيت ، وليس في ذلك
توقيت وم تصدق به منها فهو افضل . قال رسول الله صلح : انما جعل
الله عز وجل هذه الاضاحي ليشبع فيها مساكنكم من اللحم ، فاطعموهم

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : نهى رسول الله صلح ان يطعم
المشرك من الاضحية لانها قربة الى الله عزوجل ، وان نهى عن ادخال لحم
الاضاحي فوق ثلاثة ايام من اجل حاجة الناس يومئذ ، فاما اليوم فلا بأس
به .

وعن جعفر بن محمد ع م ان نهى ان يبيع الرجل شيئاً من الاضاحي
، ومرخص في الانتفاع بالجلد والصوف ، وفي ان يعطى من ذلك في حق
سلخها .

٢ ذكر العقائق

اصل العقيقة الشعر الذي يولد به المولود . فسميت الشاة التي تذبح
عنه في حين حلق ذلك الشعر ، عقيقة ، وهذا الهم يسبون الشيء باسم
ما قاربته او كان من سببه .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلح امر
بحلق الشعر الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ، وقال : كل مولود
مرقن بعقيقته ، فكه والداه او تركه .

وعنه ع م ان عرق عن الحسن شاة والحسين شاة ، وحلق رأس كل
واحد منهما يوم ذلك ، وهو يوم سابعه ، وقال : يا فاطمة ، تصدقي بونرن

شعره ذهباً وفضة ، فوزنت شعر الحسين ع م وكان في وزن درهم ونصف .

وعن رسول الله صلح ان قال : من عق عن ولده فليعط القابلة
رجل العقيقة يعني ربها المؤخر .

وعنه ع م ان ذكر العقيقة والمولود فقال : اذا كان يوم سابعه فاذبح عنه
كبشاً وقطعه اعضاء واطبخه فاهد منه وتصدق وكل واحلق رأس المولود
وتصدق بوزن ذهباً وفضة .

وعنه ع م ان قال : العقيقة شاة عن الغلام والجارية سواء .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : يسمى المولود يوم سابعه ، وقال :
قال رسول الله صلح : اذا كان اسم بعض اهل البيت اسم نبي لم تزل البركة
فيهم .

وعن رسول الله صلح ان رُفِي عن اربع كنى : عن ابي عيسى ، وابي
الحكم ، وابي مالك ، وابي القاسم اذا كان الاسم محمداً ، فُهِى عن ذلك
سائر الناس ، رخص لعلّ ص وقال : المهدي من ولدي ، يضا هي اسمه
اسمي وكنت كيتي .

١٠ كتاب النكاح

١ ذكر الرغائب في النكاح

قال الله تعالى : ومن آيات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، وقال عز وجل : وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ، وقال : تقدست اسماءه : وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ، رويناه عن جعفر بن محمد عن ابير عن آبائه ان رسول الله صلع قال : من احب ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتعفف بزوجة .

وعنه ع م ان قال : من احب ان يكون على فطرتي فليستن بسنتي .
فان من سنتي النكاح . وعنه ع م ان قال : ما من شاب تزوج في حدائه سنه الا عجز شيطان يقول : يا ويلاه ، عصم هذا مني ثلثي دينه ، فليثق الله العبد في الثلث الباقي .

وعن علي ص ان قال : لم يكن احد من اصحاب رسول الله يتزوج الا قال رسول الله صلح : كمل دينه .

وعنه ع م ان قال : جاء عثمان بن مظعون الى رسول الله صلح فقال : يا رسول الله ، قد غلبني حديث النفس ولم احدث شيئاً حتى استأمرك ، قال : بم حدثك نفسك ، يا عثمان ؟ قال : هممت ان اسبح في الارض ، قال : فلا تسبح في الارض ، فان سياحة امتي المساجد ، قال : هممت ان احرم على نفسي اللحم ، فقال رسول الله صلح : لا تفعل ، فاني اشتهير وأكله ، ولو سألت الله ان يطعمني كل يوم لفعل ، فقال : وهممت ان اجب نفسي ، قال : يا عثمان ليس منا من فعل ذلك بنفسه ولا باحد ، ان وجأ امتي الصيام ، قال : وهممت ان احرم خولتي على نفسي ، يعني امرأتها ، قال : لا تفعل يا عثمان ، فان العبد المؤمن اذا اخذ بيد زوجته كتب الله له عز وجل عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، فان قبلها كتب الله له مائة حسنة ومحى عنه مائة سيئة ، فان لم بها كتب الله له الف حسنة ومحى عنه الف سيئة ، وحضرتهما الملائكة ، واذا اغتسلا لم يمر الماء على شعرة من كل واحد منهما الا كتب الله لهما حسنة ، ومحى عنهما سيئة ، فان كان ذلك في ليلة باردة قال الله تعالى للملائكة : انظروا الى عبدي هذين اغتسلا في هذه الليلة الباردة ، علما منهما اني ربهما ، اشهدكم اني قد غفرت لهما ، فان كان لهما في وقتها تلك ولد كان لها وصيفا في الجنة . ثم ضرب

مرسول الله صلح بيده على صدر عثمان ، وقال : يا عثمان لا ترغب عن سنتي ، فان من يرغب عن سنتي عرضت له الملائكة يوم القيامة فصرف وجهه عن حوضي .

وعن مرسول الله صلح انر قال : ايها الناس ، تروجوا فاني مكاثربكم الامم يوم القيامة ، وخير النساء الودود الولود ، ولا تنكحوا الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع .

وعنه ع م انر قال : اذا قبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة اكتشفه الملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله ، فاذا فرغ منها تحاتت عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر اوان سوقته ، فاذا هواغتسل انسلخ من الذنوب ، فقالت امرأة : بابي انت وامي ، يا مرسول الله ، هذا للرجال ، فما للنساء ؟ قال : هي اذا حملت كتب الله لها اجر الصائم القائم ، فاذا اخذها الطلق ، لم يدر ما لها من الاجر الا الله ، فاذا وضعت كتب الله لها بكل مصة ، يعني من الرضاع حسنة ومحى عنها سيئة ، وقال : النفساء اذا ماتت من نفاسها ، قامت يوم القيامة بغير حساب ، لانها تموت بغيرها .

وعنه ع م انر قال : من ترك النكاح مخافة العيلة فقد اساء الظن بربه ، لقوله تبارك وتعالى : ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح
حلال حتى ينادي مناد من السماء : الا ان الله قد نزع فلانا من فلانة ،
وما يفترق نزعان مؤمنان عن نكاح حتى ينادي مناد من السماء : الا ان
الله قد اذن بفراق فلان من فلانة .

وعن رسول الله صلح ان قال : كلما انزاد العبد ايماناً انزاد حبا
للنساء .

وعنه ع م ان قال : ثلاث اعطيهن النبيون : العطر والازواج والسواك .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اربعة من اخلاق الانبياء :
التنظيف والتطيب وحلق الجسد ، يعني بالنورة ، وكثرة الطروقة ، يعني
النساء . ثم ذكر سليمان بن داود ع م فقال : كان له الف امرأة في قصر
واحد سبعة مائة سرية وثلاثمائة مهريّة ، قيل له : جعلت فداك كيف يقوى
على هؤلاء ؟ قال : جعل الله في رقبته بضعاً واربعين رجلاً ، ويجعل ذلك
للنبي ، قيل له : لعلي ع م ؟ فانراستحيا ذكر علي لابوتر ومكان فاطمة ع م
، فامسك ولم يقل شيئاً .

وعنه ع م ان قال : ترك علي اربع نسوة وتسع عشر سرية ،
وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان اجتمع يوماً مع اخير يزيد فعد
ما تزوج الحسن بن علي ع م فاثبتا ستين وخمسين وما استكملا آخرهن .

وعنه ع م ان قال : ان الله عز وجل نزع الشبق ، وهي الغلظة من نسائنا وجعلها في رجالنا ، وكذلك فعل بشيعتنا ، ونزع ذلك من رجال بني امية وجعله في نسائهم ، وكذلك فعل بشيعتهم ، وانما الفضل في الاستكثار من النساء لمن استطاع القيام بهن في معاشهن ، واعطي من القوة على الباءة ما يحصنهن ، وقدر على ترك الميل بينهن ، وان لا يدع بعضهن معلقات كما هي الله عز وجل عن ذلك ، فان لم يستطع ذلك فالفضل في الاقتصار على ما يقدر عليه .

وعن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ان يشبع الرجل نفسه ويجمع اهله ، وقال : كفى بالمرء هلاكا ان يضيع من يعول .

وعنه ع م ان قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فرزين فلا ثم عليه ، وقد قال الله تعالى : فان خفتن الاتعد لوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : لا رهبانية في الاسلام ، تروجوا فاني مكاثربكم الامم . ونهى عن التبتل ، ونهى النساء ان يتبتلن ويقطعن انفسهن من الانزواج .

وعن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن رجل دخله الخوف من الله حتى ترك النساء والطعام والطيب ولا يقدر على ان يرفع رأسه الى السماء تعظيما لله ، فقال ع م : اما قولك في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول

الله منهن ، واما قولك في ترك الطعام الطيب فقد كان رسول الله صلح
ياكل اللحم والعسل ، واما قولك : دخله الخوف من الله حتى لا يستطيع
ان يرفع رأسه الى السماء ، فانما الخشوع في القلب ، ومن ذا يكون اخشع
واخوف لله من رسول الله صلح ؟ فما كان يفعل هذا ، وقد قال الله عز
وجل : لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
الآخر .

٢ ذكر من يستحب ان ينكح ومن يرغب عن نكاحه

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلح قال :
اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين .

وعنه صلح انه قال : انكحوا الأكفاء وانكحوا فيههم ، واختاروا لنطفكم
، وإياكم ونكاح الزنج ، فان خلق مشوه . وقوله صلح : اختاروا لنطفكم
قول جامع للاختيار ان لا ينكح المرء الا من فيها الطهارة ومن ولدت
لرشدة ، ويتقي ذوات الفجور والريب .

وعنه ع م انه قال : يقول الله عز وجل : اذا اردت ان اعطي العبد
خيرا من الدنيا والآخرة ، جعلت له لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا

على البلاء صابرا ونزوجة مؤمنة تسره اذا نظر اليها ، وتحفظه اذا غاب عنها
في نفسها وماله .

وعنه ع م انرقال : خمسة من السعادة : الزوجة الصالحة ، والبنون
الابرار ، والخلطاء الصالحون ، ويزرق المرء في بلده ، والحب لآل محمد
صلع .

وعنه ع م انرقال : المرأة الصالحة كالغراب الاعصم ، ولن يوجد الا
قليل ، والغراب الاعصم هو الابيض احد الرجلين .

وعنه ع م انرقال : ليس لامرأة خطر الا لصالحتهن ولا لطالحتهن ، اما
صالحتهن فليس لها خطر الذهب والفضة ، اما طالحتهن فليس لها خطر
التراب ، والتراب خير منها .

وعنه ع م انرقال : انما الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا الزوجة
الصالحة ، وعنه ع م انرقال : من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة ،
والمسكن الواسع ، والمركب الهنيء ، والولد الصالح .

وعنه ع م انرقال ان تنكح المرأة لما لها وجمالها . وقال : ما لها يطغيها
وجمالها يردبها ، فعليك بذات الدين .

وعنه ع م انرقال : لا خيل اتقى من الدهم . ولا امرأة كابنة العم .

وعنه ع م انرقال : خير نسائك نساء قريش ، اعطفهن على نزوج
واحناهن على ولد .

وعنه ع م انر قال : تتزوجوا البكار فانهن اعذب افواها وانتق ارحاما
واسرعهن تعلما واثبتهن للمودة ، وتزوجوا اياماكم ، فان الله تبارك
وتعالى يحسن لهن في اخلاقهن ، ويوسع لهن في امرأتهن .
وعنه ع م انر نهى ان يرد المسلم اخاه المسلم اذا خطب اليه اذا
مرضى دينه ، وقال : لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير ، وعنه ع م
انر نهى عن نكاح يراد به غير وجه الله والعفة ، ونهى عن النكاح بالرياء
والسعة .

وعن جعفر بن محمد ع م انر قال : اذا تزوج الرجل المرأة لحسنها او
لمالها ، وكل الى ذلك ، وان تزوجها لدينها وفضلها مرزقه الله المال
والجمال ، قال الله تعالى : وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم
وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله سميع عليم .
وعنه ع م انر قال : ما من مرزئة اشد على عبد من ان ياتير ابن اخيه
فيقول : نزوجني ، فيقول : لا افعل ، انا اغنى منك .

وعن رسول الله صلح انر قال : تتزوجوا الزرق فان فيهن يمنا ،
وعنه ع م انر قال : اذا اراد احدكم ان يتزوج امرأة فليسال عن
شعرها كما يسأل عن وجهها ، فان الشعر احد الجمالين .
وعنه ع م انر قال : عليكم بقصار الخدم ، فانرا قوى لكم فيما
تريدون .

وعنه ع م انر قال : من يمن المرأة ان يكون بكرها جارية .
وعنه ع م انر قال : تتزوجها سوداء ولودا ، ولا تتزوجها حسناء جملاء
عاقرا اني اباهي بكم الامم يوم القيامة .
وعنه ع م انر قال : خير نسائكم العفيفة الغلثة ، عفيفة في نفسها
وفرجها ، غلثة على نزوجها .
وعنه صلح انر قال : اياكم وتزوج الحمقاء ، فان صحبتها بلاء
وولدها ضياع .
وعنه صلح : انر قال : افضل نساء امتي اصبحهن وجها واقلهن مهرا .
وعنه صلح انر قال : النساء اربع جامع مجمع ، وربيع مربع ،
وحرب مقمع ، وغل قمل .
وعنه صلح انر قال : انما المرأة قلادة فلينظر احدكم بما يتقلده .
وعنه صلح انر قال : ان كان الشؤم في الشيء ففي المرأة والدار
والدابة .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انر قال : نظراي الى امرأة في
بعض مشاعر مكة فرأى منها ما اعجب به من حسن خلق فسأل عنها ، له
لها زوج ؟ فقيل : لا ، فخطبها الى نفسها ، فتزوجته فدخل بها ولم يسأل عن
حسبها ، وكان رجل من الانصار يتصل به فلما سمع ذلك شق عليه كراهة
ان يكون غير ذات حسب ، فيقول الناس في ذلك ، فلم يزل يسأل عن

حسبها حتى وقف على خبرها ، فوجدها في بيت اهل قومها شيبانية من بني ذي الجدين فدخل على علي بن الحسين ع م فذكر له ذلك ، فقال : قد كنت اراك احسن رأيا منك اليوم ، اما علمت ان الله جاء بالاسلام فرفع به الخسيس ، واتم به الناقص ، واكرم به اللوم ، فلا لوم على امرئ مسلم فانما اللوم لوم الجاهلية .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال گ كان في المدينة رجل من العرب له ام ولد فمات عنها ، فتزوجها علي ابن الحسين ص ع ، فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب اليه گ اما كان في قريش وافناء العرب كفاية تحجزك عن ام ولد رجل ، فكتب اليه علي ابن الحسين ص ع گ اما بعد فان الله عز وجل رفع بالاسلام الخسيصة واتم الناقصة ، ولا لوم على امرء مسلم ، انما اللوم لوم الجاهلية ، وقد اعتق رسول الله صلح .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : خطب رسول الله صلح يوم فتح مكة ، فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ايها الناس ، ان الله اذهب نخوة الجاهلية وتفاخرها بابائها ، الا انكم من ولد آدم ، وآدم من طين ، الا ان خير عباد الله عند الله اتقاكم ، ان العربية ليست بأب والد ، ولكنها لسان ناطق ، فمن قصر به عمله لم يبلغ به حسبه ، الا ان كل دم في الجاهلية او احنة فهي تحت قدمي الى يوم القيامة .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : نزوج رسول الله صلح المقداد بن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، ثم قال ع م : انما نزوجها المقداد ليتواضع النكاح وليتأسوا برسول الله صلح وليتعلموا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، وكان الزبير اخا عبد الله ابي النبي صلح لابيروامه .

وعنه ع م ان رسول الله صلح نزوج الموالي القريشيات ليتضع المناكح وليتأسوا فيها برسول الله صلح ، ونزوج النبي صلح المقداد بن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، ونزوج تميم الداري امرأة من بني هاشم بن عبد مناف .

وعن ابي جعفر بن محمد ع م ان سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع احد على دينها ، هل تتزوج منهم ؟ قال : لا الا من هو دينها واما انكم فلا بأس ان يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، واما الناصبة ابنة الناصبة فلا ، ولا كرامة لان المرأة تأخذ من ادب زوجها ، ويردها الى ما هو عليه ، فتزوجوا ان شئتم في الشكاك ولا تروجوهم ، فاما اهل النصب لاهل بيت محمد والعداوة لهم المبائنين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلون ديننا فلا تخاطوهم ولا توادوهم ولا تناكحوهم .

وعنه ع م ان سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل قال : لا ينبغي له ذلك ، واهل الستر والعفاف خير له ، وان كانت له امة وطئها ان شاء ولم يتخذها ام ولد ، لقول رسول الله صلح : تخيروا النطفكم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في قول الله عز وجل : الزاني لا ينكح الزانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا نزان او مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ، قال : نزلت في نساء مشركات مشهورات بالزنا ، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنا ، منهن حبيبة والرباب وسارة التي احل رسول الله صلح دمها يوم فتح مكة ، من اجل انها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله صلح ، فاما ان يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور فليحصن بابه ، فقد سأل رسول الله صلح مرّجل ، فقال : يا رسول الله ما ترى في امرأة عندي لا تريد لامس ، فقال : طلقها ، قال : فاني احبها ، قال : فامسكها ان شئت .

٣ ذكر اختطاب النساء

روينا عن رسول الله صلح انه نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخير ، يعني اذا وقع التراضي واجابت المرأة ، فاما اذا خطب هذا وهذا قبل ذلك ، فلا بأس به ، تتزوج المرأة من شاءت . وذلك مثل سوم الرجل على سوم اخير ، وقد ذكرنا في البيوع .

وعن رسول الله صلح انه قال : اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فلا بأس ان يولج بصره فانما هو مشتر ، يعني صلح اذا وجد مكنة ان يختلس

النظر اليها وامكن من ذلك لغير مكروه يضره ، ولا تلذذ بالنظر يقصده ،
وقد امر الله عز وجل المؤمنين في كتابه بغض الابصار ، فقال : قل
للمؤمنين يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسول الله عن رجل تمر به المرأة فينظر
خلفها قال : ايسر احدكم ان ينظر احد الى اهله ، ارضوا للناس ما
ترضون لانفسكم ،

وعنه ع م ان رسول الله عن رجل في قصة موسى ع م من قول
المرأة : يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين ، فقال : اما
القوة فما رأت منه عند سقي الغنم . واما قولها الامين فالها لما اتت عن ابائها
ان ياتيه فمشت بين يدي ، فتقدم وقال : كوني خلفي وعرفيني الطريق ،
فانا قوم لا ننظر الى ادبار النساء .

وعن علي ع م ان رسول الله قال : سئل عن الرجل تمر به المرأة فينظر اليها ،
قال : اول نظرة لك ، والثانية عليك لالك ، والنظرة الثالثة سهم مسوم
من سهام ابليس ، من تركها لله لا غيره ، اعقبه الله ايمانا يجد طعمه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسول الله قال : ما يأمن الذين ينظرون في ادبار
النساء ان يتلوا بذلك في نسائهم ، فكل هذا يوجب غض البصر عن
النساء الا ما استثناه رسول الله صلح من نظر الرجل الى المرأة يريد تزويجها
، وقد جاء ايضا في النظر الى ذوات المحارم توقيف من رسول الله صلح .

مروينا عن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن علي ع م انه قال : اتى
رجل الى رسول الله صلح قال : يا رسول الله هل استأذن على امي اذا
اردت الدخول عليها؟ قال : نعم ، ايسرك ان تراها عريانة؟ قال : لا ، قال
فاستأذن عليها اذا . قال : فاختي ، يا رسول الله تكشف شعرها بين يدي؟
قال ، لا ، قال : لم؟ قال : اخاف عليك اذا ابدت شيئا من محاسنها اليك ان
يستفرك الشيطان .

وعن رسول الله صلح انه قال : اذا قبل احدكم ذات محرم منه قد
حاضت ، فليقبل بين عينيها اوراسها ، وليكف عن خديها وفيها .
مروينا عن اهل البيت ع م في الدعاء عند التزويج والخطب عند عقد
النكاح كلاما يطول ذكره . ليس منه شيء موقت ولا واجب ، ومن دعى
الله بما قدر عليه واستخاره فقد احسن ، واذا حمد الله الذي يلي عقدة
النكاح وصلى على النبي صلح وذكر من القول ما تيسر وعقد على ما يجب
فقد اجزى ذلك عنه ، وقد روي عن رسول الله صلح انه قال : كل نكاح
لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال في قول الله عز وجل : ولا جناح
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الى قوله : الا ان تقولوا قولا معروفا ،
فقال ع م لا ينبغي للرجل ان يخطب المرأة في عدتها ، والتعريض الذي
اباح الله تعالى ، ان يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مراده ، ولا يخطبها

حتى يبلغ الكتاب اجله ، فقد دخل ابو جعفر محمد بن علي ع م على سكينه بنت حنظلة ، وقد مات عنها زوجها التي هي ابنة عم له ، فسلم عليها فقال : وكيف انت يا ابنة حنظلة ؟ فقالت : بخير ، جعلت فداك ، يا ابن رسول الله ، قال : انك قد علمت قرابتي من رسول الله صلح ومن علي ع م وحقي وبיתי من العرب ، فقالت : غفر الله لك يا ابا جعفر ، تخطبني في عدتي ؟ قال : ما فعلت ، انما اخبرتك بمنزلي ومكاني ، وقد دخل رسول الله صلح على ام سلمة بنت ابي امية بن المغيرة المخزومية ، وقد تأملت من ابي سلمة ، وهو ابن عمها ، فلم يزل صلح يذكر لها منزلته ومكانه عند الله حتى اثر الحصار في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده ، فما كانت تلك خطبة .

وعن رسول الله صلح انه خطب ام سلمة ، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبد الله ، فارسلت الى رسول الله صلح تقول : يا رسول الله اني امرأة مسنة ، وان لي عيالا ، واني شديدة الغيرة ، فقال ص : اما قولك انك مسنة فانا اسن منك ، واما قولك ان لك عيالا فعيالك في عيال رسول الله ، واما الغيرة ، فسوف ادعوا الله ان يدفعها عنك . فلما تزوجها ودخلت اليه ، قالت : يا رسول الله ما كان مما قلت لك كثير شيء ، ولكنني كرهت ان يكون في امر من الامور لم اخبرك به .

٤ ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهن

قال الله عز وجل : وعاشروهن بالمعروف الآية ، مروينا عن جعفر بن محمد عن ابير عن آبائه ان رسول الله صلح لما تزوج ميمونة بنت حارث اولم عليها واطعم الحيس .

وعنه ع م ان امر بالوليمة وقال : هي في اربع : العرس والخرس والاعدار والوكيرة ، فالعرس ابتداء الرجل باهله ، والخرس هو العقيقة وقد مضى ذكرها ، والاعدار ختان الغلام ، والوكيرة قدوم الرجل من سفره .

وعنه ع م ان قال : الوليمة اول يوم حق ، والثاني معروف ، وما كان بعد ذلك فهو رياء وسمعة .

وعنه ع م ان مر بنى نريق فسمع عزفا فقال : ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله نكح فلان ، فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا يكون نكاح في السرح حتى يرى دخان او يسمع حس دف . وقال : الفرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف .

وعنه ع م ان مر يقوم من الزنج وهم يضربون بطبول لهم ويغنون . فلما راوه سكتوا ، فقال : خذوا يا بني ارفدة فيما كنتم فير ، ليعلم اليهود ان في ديننا فسحة .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م ان رجلا من شيعة اياه فقال :
يا بن رسول الله وردت المدينة فنزلت على رجل اعرفه ، ولا اعرفه بشيء
من اللهو ، فاذا جميع الملاهي عنده وقد وقعت في امر ما وقعت في مثله ،
فقال : احسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم ، فقال : يا بن رسول الله
فما ترى في هذا الشأن ؟ قال : اما القينة التي تتخذ لهذا فحرام ، واما ما
كان في العرس واشباهه فلا بأس به .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : لما كانت الليلة التي بنى فيها علي
ع م بفاطمة ، سمع رسول الله صلح ضرب الدف فقال : ما هذا ؟ قالت : ام
سلمة : يا رسول الله هذه اسماء بنت عيسى تضرب الدف ارادت في فرح
فاطمة ص لئلا ترى انر لما ماتت امها لم تجد من يقوم لها ، فرفع رسول الله
صلح يده الى السماء ثم قال : اللهم ادخل على اسماء ابنة عيسى السرور
كما افرحت ابنتي ، ثم دعى لها ، فقال : يا اسماء ما تقولون اذا نقرتم بالدف ؟
ف قالت : ما ندري ما نقول ، يا رسول الله في ذلك وانما اردت فرحها ، قال
: فلا تقولوا هجرا ، وهذا وما هو في معناه انما جاءت الرخصة فيه كما ذكرناه
في النكاح لاستحباب اشهادها وابانت عن السفاح .

روينا عن جعفر بن محمد ص ان سئل عن اللهو في غير النكاح
فانكره وتلى عليه قول الله عز وجل : وما خلقنا السماء والارض وما بينهما

لاعبين ، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ، بل نقدف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون .
وعن رسول الله صلح ان قال : انهى امتي عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكنارات .

وعن علي ع م ان رفع اليه رجل كسر بربطا فابطله ، ولم يوجب على الرجل شيئا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : الغناء مجلس لا ينظر الله عز وجل الى اهله ، والغناء اخبث ما خلق الله تعالى ، والغناء يورث النفاق ويعقب الفقر .

وعنه ع م ان سئل عن قول الله ع ج : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ، الآية . قال ابو جعفر ع م : ان الغناء ، لقد تواعد الله عز وجل عليه بالنار .

وعنه ع م ان سئل عن الغناء فقال للسائل : ويحك اذا فرق الله بين الحق والباطل اين ترى الغناء يكون ؟ قال : مع الباطل والله ، جعلت فداك ، فقال : ففي هذا ما يكفيك .

وعنه ع م ان سأل رجلا ممن يتصل به عن حاله ، فقال : جعلت فداك مربي فلان امس فاخذ بيدي فادخلني منزله ، وعنده جارية تضرب وتغني فكنت عنده حتى امسينا ، فقال ع م : ويحك اما خفت امر

¹ في كتاب النجاج : قوله الغناء مجلس اي مجلس الغناء مجلس ،

الله ان يأتيك وانت على تلك الحال؟ انرجلس لا ينظر الله الى اهله ،
الغناء اخبث ما خلق الله عزوجل ، والغناء اشرف ما خلق الله ، الغناء
يورث الفقر والنفاق .

وعنه ع م انرقال : من ضرب في بيت بربطا اربعين صباحا سلط الله
عليه شيطانا لا يبقى عضوا من اعضائه الا قعد عليه ، فاذا كان ذلك نزع الله
منه الحياء فلم يبال بما قال ولا ما قيل له .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انرقال : الغناء ينبت النفاق في
القلب كما ينبت النخل الطلع .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : بيت الغناء بيت لا تؤمن فيه
الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا تدخله الملائكة .

وعنه ع م انرسئل عن قول الله عزوجل : والذين لا يشهدون الزور
واذا مروا باللغو مروا كراما ، قال : من ذلك الغناء والشطرنج .

وعنه ع م انرقال لرجل من اصحابه : اين كنت امس؟ قال الرجل :
فطننت انرقد عرف الموضع الذي كنت فيه . قلت : جعلت فداك ،
مررت بفلان فتعلق بي وادخلني داره واخرج الي جارية له ، فغنت ،
فقال : امنت الله على اهلك ومالك؟ ان هذا مجلس لا ينظر الله الى اهله

وعنه ع م انر قال : مربي ابي ، رضوان الله عليه ، وانا غلام صغير ،
وقد وقفت على زهارين وطبالين ولعابين استمع ، فاخذ بيدي وقال لي :
مر لعلك ممن شمت بآدم ، فقلت : وما ذاك يا ابت ؟ فقال : هذا الذي تراه
كله من اللهو واللعب والغناء ، انما صنعه ابليس شماته بآدم حين اخرج
من الجنة .

وعنه ع م انر بلغه قدوم قوم قدموا من الكوفة ، فنزلوا في دارمغن ،
فقال لهم : كيف فعلتم هذا ؟ قالوا : ما وجدنا غيرها يابن رسول الله ، وما
علمنا الا بعد ان نزلنا ، فقال : اما اذا كان ذلك فكونوا كراما ، فان الله يقول
: واذا مروا باللغو مروا كراما .

وعنه ع م انر قال : لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه ، واستماعه نفاق
وتعليبه كفر .

وعنه ع م انر ذكر عنده الغناء فقال : والله ما سمعته اذ ناي قط .
وعنه ع م انر سئل عن قول الله عز وجل : فاجتنبوا الرجس من
الاثوثان واجتنبوا قول الزور ، فقال : الرجس من الاوثان الشطرنج ، وقول
الزور الغناء ،

وعنه ع م ان رجلا سأل عن سماع الغناء فنهاه عنه ، وتلى قول الله
عز وجل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ، ثم قال :
يسأل السمع عما سمع والفؤاد عما عقد والبصر عما ابصر ، وانما ذكرنا هذه

الآثار لئلا يظن ظان ان فيما ذكرناه من الرخصة في العزف في الوليمة
مرخصة في الغناء ، وليعلم ان ذلك انما جاء لاستحباب اشهار النكاح
خاصة .

وعن رسول الله صلح ان قال : نرفوا عرائسكم ليلا اطعموا ضحى .
وعنه ع م ان قال : لاسهر الا في ثلاث : تهجد بالقرآن او في طلب علم
او نراف عروس . وعنه ع م ان قال : ليتها احدكم لزوجته كما يحب ان
يتها له . قال ابو جعفر ع م يعني التنظف .

وعن رسول الله صلح ان قال : اذا نرفت الى الرجل نزوجته وادخلت
اليه فليصل ركعتين وليمسح على ناصيتها ثم ليقل : اللهم بارك لي في
اهلي وبارك لها في ، وما جمعت بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، واذا
جعلتها فرقة فاجعلها فرقة الى كل خير ، ثم ليقل : الحمد لله الذي هدى
ضالتي واغنى فقري ونعش خمولي واعزذلي وآوى عيلتي ونزوج عزبتي
واخدم مهنتي وأنس وحشتي ورفع خسيستي ، حمدا كثيرا طيبا مباركا
على ما اعطيت ، يا رب ، وعلى ما قسمت وعلى ما اكرمت .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان رجلا قال : يا بن رسول الله ،
اني رجل كبير السن كما ترى . وقد تزوجت امرأة بكرة صغيرة ، ولم ادخل
بها وانا اخاف ان دخلت علي فرأتني ان تكرهني لكبري ، قال ابو جعفر
م اذا دخلت عليك فمرهم ان تكون قبل ذلك على طهارة . وكن انت

كذلك ، ثم لا تقرها حتى تصلي ركعتين ، ومرهم ان يأمرها ايضا ان تصلي ركعتين ، ثم احمد الله وصل على النبي وادع وأمرهم ان يؤمنوا على دعائك وقل : اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها بي وارزقها ذلك مني واجمع بيننا باحسن اجتماع وايمن ائتلاف ، فانك تحب الحلال وتكره المحرام والخلاف .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا اراد الرجل ان يجمع اهله فليسم الله ويدعوه بما قدر عليه ، وليقل : اللهم ان قضيت مني اليوم خلفا فاجعله لك خالصا ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا حظا ولا نصيبا واجعله نزيكا ولا تجعله في خلقه نقصا ولا زيادة واجعله الى خير عاقبة .
وعن رسول الله صلح ان قال : اذا اتى احدكم الى امرأته فلا يعجلها واذا واقعها فليصدقها .

وعن علي انكره ان يجمع الرجل وهو مستقبل القبلة .
وعنه ع م ان قال : الوأد الخفي ان يجمع الرجل المرأة ، فاذا احس الماء نزعها منها فانزله فيها سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول الله صلح ان يعزل عن الحرية الا بذنها ، وعن الامة الا باذن سيدها ، يعني ع م ان كان لها زوج لان ولدها يكون مملوكا للسيد ، فلا يجوز العزل عنها الا باذنه ، وكذلك للحرية حق في الولد فلا يجوز العزل عنها الا بذنها ، فاما المملوكة فلا بأس بالعزل عنها ، ولا يلتفت الى اذنها في ذلك .

مروينا عن علي ع م انركان يعزل عن جارية كانت له يقال لها جمانة

وعن الحسين بن علي ع م انركان يعزل عن سرية له .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م انرسئل عن العزل فقال : اما الامة فلا بأس ، واما الحرة فاني اكره ذلك ، الا ان يشترط ذلك عليها حين يتزوجها .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها ، وعن الامة باذن مولاهما ، ولا بأس ان يشترط ذلك عند النكاح ، ولا بأس بالعزل من المرضع مخافة ان تعلق فيضر ذلك بالولد ، مروي ذلك عن رسول الله صلعم .

وعنه ع م انرفهى ان توطأ الحرة وفي البيت اخرى ، وان توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر اليهما .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م انرقال : لا بأس ان ينام الرجل بين امرأتين او جارييتين ، ولكن لا يطاء واحدة منهما واخرى تنظر اليه .

وعن علي ع م انرقال : النظر الى الجامعة يورث العمى .

وعن ابي جعفر ع م انركان ينهى عن الكلام عند الجماع ويقول : ان ذلك يورث الخرس ، وكان يكره ان يجامع الرجل وفي البيت معه احد ، وصرخص في ذلك في الاماء .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره الجماع في وقت من الاوقات؟ قال: نعم، من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ومن غياب الشمس الى غياب الشفق، وفي الليلة التي ينكشف فيها القمر، وفي اليوم الذي تنكشف فيه الشمس، وفي اليوم واللييلة اللذين تزلزلت فيهما الارض، وعند الريح الصفراء والسوداء والحمراء، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلح عند بعض نساءه في ليلة انكشف فيها القمر فلم يكن منه اليها شيء، فلما اصبح خرج الى مصلاه، فقالت: يا رسول الله، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة؟ فقال: ما كان جفاء ولكن كانت هذه الآية فكرهت ان الذ فيها، فاكون ممن عني الله في كتابه بقوله: وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، ثم قال محمد ابن علي ع م: والذي بعث محمد بالرسالة واختصه بالنبوة واصطفاه بالكرامة، لا يجمع احد منكم في وقت من هذه الاوقات فينرق ذرية فيرى فيها قرعة عين.

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين من يوم ولادتها،

وعن علي ع م ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره اتيان النساء في ادبارهن.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه نهى عن محادثة النساء يعني غير ذوات المحارم. وقال: لا يخلون رجل بامرأة، فما من رجل خلا بامرأة الا كان

الشيطان ثالثهما ، وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : حديث النساء من مصادد الشيطان .

وعن رسول الله صلح ان قال : اتقوا الله في النساء فان عي وعورة ، وانكم استحللتوهن بامانة الله ، وهن عندكم عوان فداوا عيهن بالسكوت ، ووراوا عوراهن بالبيوت .

وعنه ع م ان قال : نعم الشغل للمرأة المؤمنة ، المغزل .
وعنه ع م ان كان مما يأخذ على النساء في البيعة ان لا يحدثن من الرجال الا اذا محرم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : استأذن اعمى على فاطمة ع م فحجبت . فقال لها النبي صلح : لم تحجينه وهو لا يراك ؟ قالت : يا رسول الله : ان لم يكن يراني فاني اراه وهو يشم الريح ، فقال رسول الله صلح : اشهد انك بضعة مني .

وعن علي ع م ان قال : قال لنا رسول الله صلح : اي شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه احد منا ، فذكرت ذلك لفاطمة ع م فقالت : ما من شيء خير للمرأة من ان لا ترى رجلا ولا يراها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلح فقال : صدقت ، انها بضعة مني .

وعن رسول الله صلح ان رفقى النساء ان ينظرن الى الرجال وان يخرجن من بيوتهن الا باذن انرواجهن ، ونهى ان يدخلن الحمامات الا من

عذر ، قال : ايما امرأة وضعت خمارها في غير بيت زوجها فقد هتكت حجابها .

وعنه ع م انرهى ان تمشي المرأة عريانة بين يدي زوجها وان يتعري الرجل مع اهله .

وعنه ع م انرهى النساء ان يسلكن وسط الطريق ، وقال : ليس للنساء في وسط الطريق نصيب ، وهى ان تلبس المرأة ، اذا خرجت ، ثوبا مشهورا وتتحلى بما له صوت يسمع ، ولعن المذكرات من النساء والمؤنثين من الرجال ، وهى النساء عن اظهار الصوت الا من ضرورة ، ولهاهن عن المبيت في غير بيوتهن ، وهى ان يسلم الرجل عليهن .

وعنه ع م ان امرأة ارسلت اليه فسألته فقالت : يا رسول الله ان نروحي خرج الى سفر وامرني ان لا اخرج من بيتي . وان ابي في السياق قد اشفى على الموت ، فهل لي ان اخرج اليه؟ فقال صلح للرسول : قل لها : اجلسي في بيتك واطيعي نزوجك ، ففعلت ، ومات ابوها . فارسل اليها رسول الله صلح فقال : اما ان الله قد غفر لايك بطاعتك لنزوجك .

وعنه ع م ان امرأة سألت فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على نزوجته؟ فقال : ان لا تصدق من بيته الا باذنه ، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ، ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه ، ولا تخرج من بيتها الا باذنه ، فان فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب ،

وملائكة الرضى ، قالت : فمن اعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال :
والداه ، قالت : فمن اعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : نزوجها ، قالت :
يا رسول الله ، فما لي من الحق مثل الذي له ؟ قال : لا ولا من مائة واحدة
، ولو كنت امرت احدا ان يسجد لاحد ، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

وعنه ع م ان قال : اذا عرفت المرأة مرها وآمنت به وبرسوله ، وعرفت
فضل اهل بيت نبينا ، وصلت خمسا وصامت شهر رمضان واحصت فرجها
واطاعت نزوجها ، دخل من اي ابواب الجنة شاءت .

وعنه ع م ان ذكر النساء فقال : فكيف بهن اذا تحلين بالذهب ولبسن
الحريروكلفن الغني واتعن الفقير .

وعنه ع م ان قال : من اطاع امرأتى في اربع خصال كبه الله على
وجهه في النار . فقيل : وما تلك الطاعة يا امير المؤمنين ؟ فقال تطلب اليه
ان تذهب الى العرسات والى النياحات والى العيادات والى الحمامات .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ضر النساء في غير واجب .

وعن علي ع م ان رجلا من الانصار اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته
فقال : يا رسول الله ، او نزوجها ضربها فاثر في وجهها فاقدتها منه ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك لك ، فانزل الله عز وجل الرجال قوامون على
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات

قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ، واللاتي تخافون نشوذهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن ، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
، اي قوامون بالادب ، فقال رسول الله صلح : اردت امرا واراد الله غيره

وعن رسول الله صلح ان قال الغيرة من الايمان ، وايمان رجل احس
بشيء من الفجور في اهله ، ولم يغرب ، بعث الله بطائر يظل اربعين صباحا
يقول له كلما دخل وخرج ، غر ، ان لم يفعل مسح بجناحه على عينيه ،
فان رأى حسنا لم يره ، وان رأى قبيحا لم ينكره .

وعن علي ع م ان قال : لا غيرة في الحلال .

وعن رسول الله صلح ان قال : كتب الجهاد على رجال امتي والغيرة
على نساءها ، فمن صبرت منهن واحتسبت اعطاها الله اجر شهيد .

ه ذكر نكاح الاولياء والشهاد في النكاح

قال الله عز وجل : فانكحوهن باذن اهلن . وروينا عن جعفر بن
محمد عن ابيه عن آباءه ان رسول الله صلح قال : لانكاح الابولي وشاهدي
عدل .

ورويننا عن جعفر بن محمد ع م ان ر قضي ان يلي عقد النكاح الولي ، فمن نكح امرأة بغير ولي فان نكاحه باطل .

وعن رسول الله صل ع انه هى ان تنكح المرأة حتى تستأمر .

وعن علي ع م ان ر قال : لا ينكح احدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها ، فهي اعلم بنفسها ، فان سكنت او بكت او ضحكت ، فقد اذنت ، وان ابت لم يزوجها .

وعن علي ع م ان ر قال : تزويج الآباء جائز على البنين والبنات اذا كانوا صغارا . وليس لهم خيار اذا كبروا .

وعنه ع م ان ر قال : اذا تزوج الوكيل على النكاح فهو جائز .

وعنه ع م ان ر قال : اذا وكلت المرأة المسلمة اباه النصراني او اخاها على تزويجها فزوجها فالنكاح جائز ، وان تزوجها وهي طفلة ، لم يجز ، لان لا ولاية لكافر على مسلم .

وعنه ع م ان ر قال : اذا وكلت المرأة وكيلين وفوضت اليهما نكاحها وانكحها كل واحد منهما رجلا ، فالنكاح للاول .

وعن ابي جعفر و ابي عبد الله ع م انهما قالا : الجدا ابوالاب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة ، والجدا اولى بالعقد الا ان يكون الاب قد عقده ، وان عقده جميعا فالعقد عقد الاول منهما .

وعن جعفر بن محمد انه قال : اذا غاب الاب فانكح الاخ ، يعني بوكالة المرأة فهو جائز .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م انه سئل عن عقد النكاح بغير شهود ، فقال : انما ذكر الله الشهود في الطلاق ، فان لم يشهد في النكاح فليس عليه شيء فيها بينه وبين الله ، ومن اشهد فقد توثق للمواريث وامن من خوف عقوبة السلطان ، والشهادة في النكاح اوثق واعدل وعليه العمل .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انه قال : قد يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الاموال ، ويجوز فيه شهادة النساء والعبيد .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : اذا شهد شاهد في النكاح ان اباها نزوجها وهي كارهة ، وشهد آخر ان نزوجها برضاها ، فالنكاح جائز ، فان شهد احدهما ان نزوجها بالف وشهد الآخر ان نزوجها بالفين ، فان ادعت المرأة بالاكتر حلفت مع شهادة شاهدها ، وان شهد احدهما ان اباها نزوجها وهي طفلة بكر ، وشهد الآخر ان نزوجها وهي ثيب بغير رضاها ، فالشهادة باطلة .

قال الله عز وجل : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . . . الآية

ورويانا عن جعفر بن محمد عن ابير عن أبائه ان عليا ص قال في قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : يقول عز وجل : اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن . فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها نرنا .

وعنه ع م ان قال : قال رسول الله صلح : ان الله غافر كل ذنب ، الا رجل اغتصب امرأة مهرها ، او اجيرا اجرته ، او رجل باع حرا .
وعن علي ع م ان قال : ما نكح رسول الله صلح امرأة من نسائه الا على اثني عشرة اوقية ، ونصف الاوقية من فضة ، وعلى ذلك انكحني فاطمة ع م والاوقية اربعون درهما . قال جعفر بن محمد ع م : وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قراريط . وليس هذا بتوقيت في المهور ، ولكنه المهر الذي كان رسول الله صلح سنه لنسائه . كأنرا حب صلح التسوية بينهن فيه ، وقد قال الله عز وجل : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، لم يوقت في ذلك قليلا ولا كثيرا ، وقال ع ج : وآتيتن احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذون ربهتنا ناواثما ميينا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن المهر فقال : هو ما تراضى عليه الناس . ولكن لا بد من صداق معلوم قل او كثر ، ولا بأس ان يكون عروضا .

وعن علي ع م ان قال : اتى رجل الى رسول الله صلح فقال : يا رسول الله اردت ان اتزوج هذه المرأة . قال : وكم تصدقها ؟ قال : ما عندي شيء ، فنظر الى خاتم في يده فقال صلح : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه .

وعن علي ع م ان قال : من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير رحمها .
وعن علي ع م ان قال : لا تغالوا في مهوور النساء فتكون عداوة .
وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : تزوج الحسن ابن علي ع م امرأة فارس اليها بمائة جارية ، مع كل جارية الف درهم .
وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : للرجل ان يتزوج المرأة على ان يعلمها سورة من القرآن ، او يعطيها شيئاً ما كان .

وعن علي ع م ان قال : لا يكون تزويج بغير مهر .
وعن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن قول الله ع ج : يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك ، الآية ، قال : احل له من النساء ما شاء ، واحل له ان ينكح من المؤمنات بغير مهر . وذلك قول الله ع ج : وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ، ثم بين ذلك عز وجل ان ذلك انما هو للنبي صلح فقال الله : خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايماهم لكيلا يكون عليك خرج ، ثم قال جعفر بن محمد ص : فلا تحل الهبة الا لرسول الله صلح اما

غيره فلا يصلح ان ينكح الابمهر يفرضه قبل ان يدخل بها ، ما كان ثوبا او درهما او شيئا قل او كثر .

وعن علي ع م ان رضى في امرأة تزوجها رجل على حكمها فاشتطت عليه ، فقضى ان لها صداق مثلها ، لاوكس ولاش .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسل عن الرجل يفوض اليه صداق امرأت فيقصر بها ، قال : تلحق بمهر مثلها .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان رسل عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : ان اشتطت لم يجاوز بها مهرا نساء النبي صلح وهو خمس مائة درهم .

وقد روينا ايضا عن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان رسل في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت . فقال ما حكم به من شيء فهو جائز ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ولا يجوز حكمها عليه اذا جاوزت مهرا نساء النبي صلح ؟ قال : لانها لما حكمت على نفسها كان عليها ان لا تمنعه نفسها اذا اتاها بشيء ما ، وليس لها اذا حكمها ان تجاوز السنة ، فان طلقها او مات قبل ان يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ، يعني اذا لم يكن سماه .

وعن رسول الله صلح ان رضى عن نكاح الشغار ، وهو ان ينكح الرجل ابنته من رجل ، على ان ينكحه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق

، وقال : لا شغار في الاسلام . وقال علي ع م : هو نكاح كانت الجاهلية تعقده على هذا ، ولا بأس بعقد النكاح على غير تسمية . ولكن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا ، قال الله ع ج : لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ، الآية .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها ، او طلقها قبل ان يدخل بها ، قال : ان طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ولا عدة عليها ، وان مات قبل ان يدخل بها فلا مهر لها . وهي ترثه ويرثها وعليها العدة ، وان كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وان مات عنها او ماتت عنه ، فلها الصداق كاملا .

وعن علي ع م ان قال في رجل تزوج امرأة على وصيف قال : لا وكس ولا ش .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من تزوج على بيت وخادم ، فللمرأة بيت وخادم ، ولا وكس ولا ش .

وعنه ع م ان قال : من تزوج امرأة على مهر مجهول لم يفسد النكاح . ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة ، وهو خمس مائة درهم .

وعنه ع م ان قال : من تزوج امرأة على جارية له مدبرة وطلقها قبل ان يدخل بها ، فلها نصف خدمتها ، تخدم المولى يوما والمرأة يوما ،

فان مات الرجل عتقت ، وان طلقها بعد ان دخل بها فلها خدمتها ، فان مات المولى عتقت .

وعنه ع م ان قال في قول الله ع ج في قصة موسى ع م قال اني اريد ان انكحك احدي ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانى حجج ، فان اتممت عشرا فمن عندك ، وما اريد ان اشق عليك ، الآية ، فقال علي ص : عقد النكاح على اجرة سماها ، ولا يحل النكاح في الاسلام باجرة لولي المرأة . لان المرأة احق بمهرها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من تزوج امرأة على الف درهم فاعطاها لها عبدا أبقا ، يعني في حال اباقه قد عرفه ، وثوب حبرة دفعه اليها ، ورضيت بذلك ، قال : فلا بأس اذا قبضت الثوب ورضيت العبد ، فان طلقها قبل ان يدخل بها ، ردت عليه خمس مائة درهم ويكون العبد لها ، متى اصابته اخذته .

وعنه ع م ان قال : اذا تزوج المرأة بصداق الى اجل ، فالنكاح جائز . ولكن لا بد ان يعطيها شيئا قبل ان يدخل بها ، فيحل له نكاحها ، ولو ان يعطيها ثوبا او شيئا يسيرا ، فان لم يجد شيئا فلا شيء عليه ، وله ان يدخل بها ويبقى الصداق دينا عليه .

وعن علي ع م ان قال : في رجل تزوج امرأة الى اجل مسمى ، على ان ان جاء بصداقها الى ذلك الاجل ، والا فليس له عليها سبيل ، فقضى بأن بضع المرأة بيد الرجل ، والصداق عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا تزوج الرجل امرأة على صداق ، منه عاجل ومنه آجل ، وتشاحا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع اليها العاجل . وليس لها قبض الآجل الا بعد ان يدخل بها ، وان كان الى اجل معلوم فهو الى ذلك الاجل ، وان لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ، وان انكرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل ، فالقول قوله مع يمينه ، وان ادعى دفع الآجل وانكرته المرأة ، فالقول قولها مع يمينها ، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع .

وعن علي ع م ان قال : اذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ، واشهدا عليه سرا واشهدا في العلانية باكثر منه ، فالعقد الاول هو الصحيح ، وبه يؤخذ .

وعنه ع م ان قال : اذا دخل الرجل بالمرأة واغلق عليها بابه ، او ارخى عليها سترة ، فقد وجب لها المهر كله ، جامع او لم يجمع ، قال ابو جعفر ع م تزوجت امرأة في حياة ابي علي ابن الحسين ع م فتاقت نفسي اليها نصف النهار ، فقال ابي : يا بني ، لا تدخل بها في هذه الساعة ،

ففعلت ، فلما دخلت اليها كرهتها وقت لاخرج ، فقامت مولاة لها
فاغلقت الباب وارخت السترفقلت : مه دعيه ، فقد وجب لك الذي
تريدين .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام انهم قالوا في
الرجل يعتق امتر على ان يتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وترضى بذلك
، قالوا : ذلك جائز ، قال ابو جعفر : واحب الي ان يعطيها شيئا ، قال ابو
عبد الله ع م : فان طلقها قبل ان يدخل بها ، فلها نصف قيمتها .
وعن علي ع م ان قال : من سرق مالا ، فاصدقه امرأة او اشترى
جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه تبعه المال واثمه .

٧ ذكر الشروط في النكاح

وقد ذكرنا فيما تقدم ما ثبت عن اهل البيت ص في الشروط ان لا
يثبت منها الا ما وافق الكتاب والسنة ، وما خالف ذلك فهو باطل ، رويناه عن
جعفر بن محمد عن ابي عن ابيه عن ابيه عن علي ع م ان قضى في رجل تزوج
امراة فشرط لاهلها ان تزوج عليها امرأة او اتخذ عليها سرية ، ان المرأة
التي يتزوجها طالق ، والسرية التي يتخذها حرة ، قال : فشرط الله قبل

شروطهم ، فان شاء وفي بوعده ، وان شاء تزوج عليها واتخذ سرية ، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها ، ولا تعتق عليها سرية ان اتخذها .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م ان قال : من شرط لامرأة ان تزوج عليها ، او اضربها او اخرجها ، واتخذ عليها سرية فهي طالق ، قال : شرط الله قبل شروطهم ، ولا ينبغي ان يضربها او يتعدى عليها . وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى .

وعن علي ع م ان قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان الجماع بيدها والفرقة اليها ، فقال له : خالفت السنة ووليت الحق غير اهله . وقضى ان على الزوج الصداق . وبيده الجماع والطلاق . وبطل الشرط .

وعن جعفر بن محمد ان قال : من تزوج امرأة وشرط المقام لها في اهلها او بلد معلوم ، فذلك جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما او يحرم حلالا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من تزوج امرأة على ان يأتيها متى شاء كل شهر او كل جمعة ، وعلى ان لا ينق عليها الا شيئا معلوما اتفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاح جائز ، فان شاء امسكها على الواجب وان شاء طلقها ، وان مرضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها ، وكرهت الطلاق ، فالامر اليها اذا صالحته ، قال

الله تعالى : وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير ، وهذا اذا كره الرجل المرأة و اراد ان يطلقها ، وكرهت هي الطلاق وصالحته على ترك حظها من القسمة لها او من النفقة عليها او على بعض ذلك ، واتفقا على ما اصطلحا عليه من ذلك ، فالصلح جائز .

وعن رسول الله صلح ان رفهي ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفى صحفتها ان الله رانرقها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : ولا يتزوج الرجل المرأة على طلاق اخرى .

وعن رسول الله صلح ان حرم نكاح المتعة ، وعن علي ع م ان قال : لانكاح الابولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين ، واليوم واليومين ، ذلك السفاح ، ولا شرط في النكاح .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رجلا سأل عن نكاح المتعة ، قال : صفه لي ، قال : يلقي الرجل المرأة ، فيقول : اتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين ، وقعة او يوما او يومين ، قال : هذا زنا ، وما يفعل هذا الا فاجر ، وابطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لان يقول سبحانه : والذين هم لفروجهم حافظون ، الا على انزواجهم او ما ملكت ايماهم فانهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ، فلم

يطلق النكاح الاعلى نروجة او ملك يمين ، وذكر الطلاق الذي يجب به
الفرقة بين الزوجين ، وورث الزوجين بعضها من بعض ، واوجب العدة
على المطلقات ، ونكاح المتعة على خلاف هذا ، انما هو عند من اباحه
ان يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة ، فاذا انقضت المدة بانت منه بلا
طلاق ، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد ان كان منها ، ولم يجب لها
عليه نفقة ، ولم يتوارثا ، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه .

وعن علي ع م : ان رضى في امرأة خطبها رجل الى ابيها فاملكه اياها
، ولها اخت ، فلما كان عند البناء اوج عليه الاخت ، فضى عليه ان
الصداق للتي دخل بها او يرجع به الزوج على ابيها ، والتي عقد عليها
هي امرأته ، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا جل اختها .

وعنه ع م ان رضى في امرأة حرة دلس عليها عبد بنفسه فنكحها ،
وهي ترى ان حر ، قال : ان شاءت اقامت معه ، وان شاءت فارقت ، قال
ابو جعفر محمد ع م : فان كان دخل بها فلها الصداق ، وان لم يدخل بها
فليس لها شيء ، يعني اذا اختارت فراقه ، فان دخل بها بعد ما علمت ان
مملوك فهو املك لها .

وعن علي ع م ان رضى في رجل تزوج امرأة فولدت منه ، ثم ان
رجلا اقام البينة انها امته ، فضى لها لصاحبها ، وضى على الذي غر
الرجل الذي زوجه لها ، ان يفدي ولده منها عزوهان ، وبطل ما

اعطاها نزوجها من الصداق كما اصاب من فرجها ، قال جعفر بن محمد ع
م : فان لم يكن غره لها احد ، او كان الذي غره به لا يجد شيئا ، لم يستر
ولده اذا كان لم يعلم انها مملوكة ، ولكن يقوم عليه بقيمتها ، فان كان
تزوجها وهو يعلم انها مملوكة فولده منها رقيق .

وعنه ع م ان قال : من اشترى جارية فاولدها ثم استحقتها رجل ،
اخذها وقيمة الولد .

وعنه ع م ان سئل عن مجيب دلس بنفسه لامرأة فتزوجته ، فلما
دخل بها اطلعت منه على ذلك ، فقامت عليه ، قال : يوجع ظهره ،
ويفرق بينهما ، وعليه المهر كاملا ان كان دخل بها ، وان لم يدخل بها فعليه
نصف المهر ، قيل له : فما تقول في العنين ؟ قال : هو مثل هذا سواء .

وعن علي ص ان قال : ترد المرأة من القرن والجذام والجنون
والبرص ، فان كان دخل بها فعليه المهر . وان شاء امسك وان شاء فارق ،
ويرجع بالمهر على من غره بها . وان كانت هي التي غرت ، مرجع به عليها
، وترك لها ادنى شيء مما يستحل به الفرج ، فان لم يدخل بها فارقها ان
شاء ولا شيء عليه .

وعنه ان قال في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء او برصاء او
عرجاء ، قال : ترد على وليها ، وان كانت لها نمانة لا يراها الرجال اجيزت
شهادة النساء عليها .

وعنه ان قال : ترد البرصاء والمجذمة . قيل : فالعوراء ؟ قال : لا ترد ،
انما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون او علة في الفرج تمنع من الوطئ
وعن علي ع م ان رجلا قال له : يا امير المؤمنين اني تزوجت امرأة
عذراء ، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء ، قال : ويحك العذرة تذهب
من الوثبة والقفرة والحيض والوضوء وطول التعنيس .

وعنه ع م ان امرأة رفعت اليه ن زوجها ، فذكرت ان تزوجها مذ
سنتين وان لم يصل اليها . وسأل ن زوجها عن ذلك فصدقها ، فاجله حولا .
ثم قال لها بعد الحول : ان مرضيت ان يكسوك ويكفيك المؤنة ، والافانت
بنفسك املك .

وعن جعفر بن محمد ان قال : ما صبرت امرأة العنين فهو لها املك ،
فان رفعتها اجل سنة ، فان لم يكن منه شيء فرق بينهما ، فان كان قد
دخل بها فلها المهر كاملا وعليها العدة ، وتزوج من شاءت .

١ ذكر النكاح المنهي عنه والنكاح المباح

قال الله عز وجل : ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء ، وقال الله ع ج : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الآية ، مروينا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه عن علي ص ان كان يقول : اذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها او لم يدخل بها ، حرمت عليه امها . وذلك لقول الله تعالى : وامهات نسائكم ، فهي مبهمة محرمة في كتاب الله تعالى .

وعنه ص ان قال في قول الله ع ج : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، قال عليه السلام : هي ابنة امرأته عليه حرام اذا كان دخل بامها ، فان لم يكن دخل بامها فتزوجها له حلال . وقال في قول الله ع ج : في حجوركم : الحجر المحرمة التي في حرمتكم ، وذلك مثل قوله تعالى : انعام وحرث حجر ، يقول محرمة .

وعنه ع م ان قال : اذا كانت الامة لرجل فوطأها لم تحل له ابنتها بعدها ، الحرة والمملوكة في هذا سواء ، وكذلك الام اذا وطئ ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت او مملوكة .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م ان رسول عن رجل تزوج امرأة
فتنظر الى رأسها والى بعض جسدها ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : اذا رأى منها
ما يحرم على غيره ، فليس له ان يتزوج ابنتها .

وعن علي ع م ان رسول قال في قول الله ع ج : ولا تنكحوا ما نكح آبائكم
من النساء ، قال : اذا نكح رجل امرأة ثم توفي عنها او طلقها ، لم تحل لاحد
من ولده ، ان دخل بها ، او لم يدخل بها ، ولا يتزوج الرجل امرأة جده
وهي محرمة على ولده ما تناسلوا .

وعن علي ع م ان رسول كشف عن ساق جارية ثم وهبها بعد ذلك للحسن
ع م وقال له : لا تدن منها فانها لا تحل لك . وهذا انما يكون اذا نظر الاب
منها الى ما يحرم على غيره لشهوة . فاما ان نظر اليها لغير شهوة ، مثل ان
يقلبها عند الشراء ، او ينظر اليها وهي في ملك غيره ، فليس ذلك مما
يحرمها على ابنه . قال ابو جعفر ع م : لا بأس للرجل ينظر الى الجارية يريد
شراءها ان يطأها ابنه اذا ملكها ، الا ان يكون نظر الى عورتها .

وعن ابي جعفر بن محمد عليه السلام ان رسول قال : اذا جرد الرجل
جارية ووضع يده عليها لم تحل لابيه ولا لولده .

وعن علي ع م ان رسول قال في قول الله ع ج : وان تجمعوا بين الاختين الا
ما قد سلف ، يعني بالنكاح ، قال : ولو ان رجلا نكح امرأة ، ثم اتى امرضا
اخرى فنكح اختها وهو لا يعلم ، فعليه اذا علم ان ينزع عنها .

وعن علي ع م انه فهى ان يجمع الرجل بين الاختين المملوكتين بالوطئ . وفي حديث آخر : انه سئل عن ذلك فقال : احلتها آية وحرمتها اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي ، قال جعفر بن محمد ع م : قد بين انهى عن ذلك نفسه وولده يجب على المؤمنين ان ينتهوا عما نهى نفسه وولده . وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : اذا كان عند الرجل اختان مملوكتان ، فنكح احدهما ، ثم بدى له في الثانية ، فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها او يبيعها ، ولا يجزى ان يهبها لولده ، فان وطئ الثانية حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، وقد اثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره .

وعن علي ع م انه قال : اذا طلق الرجل المرأة ، لم يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها .

وعن رسول الله صلعم انه نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : لا بأس ان يتزوج الرجل بنت رجل وامرأة ، يعني ان تكون البنت من غير المرأة ، او ام ولده غير ام المرأة ، يجمع بينهما ان شاء .

وعنه ع م انه سئل عن الرجل يتزوج المرأة او يتسرى السرية ، هل لابنه ان يتزوج بابنتها من غيره ، او يطأها ان كانت مملوكة له بملك اليمين

؟ قال : اما ما كان قبل النكاح ، يعني نكاح الاب ، فللولد ان يطأها ويتزوج ، واما ما ولدت المرأة بعد ذلك ، فاني اكرهه .

وقد مروينا عن وجع آخر انه قال ع م : ايما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له اولادا ، فلا بأس ان يتزوج ولدها بنات نزوجها الاول من غيرها ، والوجع الذي كرهه في الرواية الاولى ما دخلت الشبهة ، وكان الولد فيه قريبا من الفرقة ، فاما اذا لم يكن في ذلك شبهة وتبعد الولد من الفرقة او الموت ، فليس في ذلك ما يكرهه ، والله اعلم .

وعن علي ع م انه قال في الرجل تكون له اربع نسوة فيطلق احداهن ، قال : ليس له ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق .

وعن علي ع م وابي جعفر وابي عبد الله ص انهم قالوا في الرجل يفجر بام امرأته او باختها او بابنتها ، قالوا : لا يحرم عليه ذلك امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال . قال ابو جعفر ع م : فان فجر بامرأة لم يتزوج ابنتها ولا امها من النسب ، ولا من الرضاعة .

وعن علي ع م انه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد ان ينكحها نكاحا صحيحا ، قال : فان تاب فلا بأس بذلك .

وعنه ع م انه قال : اذا تزوج الرجل المرأة ، فزنت قبل ان يدخل بها فرق بينهما ، ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها ، يعني بالفرقة اذا

كان الزوج اراد ذلك ، فاما ان اقام على نكاحها ، فقد ذكرنا فيما تقدم ما جاء عن اهل البيت ص في نكاح الفواجر .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انرسئل عن المريض يشفي على الموت فيتزوج المرأة يريد ان ترثه ، قال : لا بأس بذلك ، والنكاح جائز اذا عقد على ما يجب .

وعن جعفر بن محمد بن علي ع م انرسئل عن رجل تزوج اختين او خمس نسوة في عقدة واحدة ، قال : يثبت نكاح الاخت التي بدأ باسمها عند العقد ، والاربع من النسوة اللاتي بدأ باسمائهن ، ويبطل نكاح من سواهن ، فان لم يعلم من بدئ باسمائهن منهن ، بطل النكاح كله ،

وعن علي ع م انرقضى في امرأة توفي زوجها وهي حبلى وتزوجت قبل ان تمضي الاربعة الاشهر وعشرة ، قال : يفرق بينهما ولا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين ، قال جعفر بن محمد ع م : هذا اذا لم يكن دخل لها ، فاما اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له ابدا ، ولها صداقها بما استحل من فرجها ، فان لم يكن دخل لها وفرق بينهما ، فاذا انقضت عدتها تزوجها ان شاء وشاءت ، هذا اذا كانا عالمين بان ذلك لا يحل ، فان جهلا ذلك وكان قد دخل بها وفرق بينهما حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها ان شاء وشاء . قيل له : فان كان احدهما

تعمد ذلك والآخر جهله ؟ قال : الذي تعمده لا يحل له ان يرجع الى صاحبه وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من هذا .

وعنه ع م ان قال : تزوج رجل من الانصار وهو محرم فابطل مرسول الله صلح نكاحه .

وعن علي ع م ان قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فان نكح فنكاحه باطل ، قال جعفر بن محمد ع م : اذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فان كان دخل بها ، فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لاحرامه ، ولا يخطب المحرم خطبة النكاح ، فان كان عالما بان ذلك حرام لم تحل له ابدا ، وان جهل واراد تزوجها بعد ان يخرج من احرامه ، فله ذلك ، وايهما كان عالما بالتحريم ، لم يحل له ان يرجع الى صاحبه ، وعن رسول الله صلح ان نهى ان يتزوج الرجل قابله ولا ابنتها .

٩ ذكر المفقود

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابيه عن علي ع م ان قال : اذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته ، فهذا بيان امر المفقود ، لان اذا علم مكانه لم يكن مفقودا ، وانما المفقود الرجل الذي يخرج من بيته فلا يعلم

اين توجر ، ولا ما صنع ويخفى خبره وامره ، واما من خرج مسافرا فليس بمفقود ، علم مكانه او لم يعلم ، وهذا لا تزوج امرأته حتى يأتيها موته او طلاقه ، وتعتد .

وعن جعفر بن محمد عن مانه قال : يخلى عن امرأة المفقود ما سكت ، فان هي رفعت امرها الى الوالى اجل لها اربع سنين ، وكتب الى الموضع الذى فقد فيرسأل عنه ، فان لم يخبر عنه بشيء حتى تنقضي الاربعة السنون دعى ولى المفقود فقال : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال قيل للولى : انفق عليها من ماله ، فان لم يكن للمفقود مال وانفق عليها الوالى من ماله ، فلا سبيل هلا الى التزويج ما انفق عليها ، فان ابى ولىه ان ينفق عليها جبره الوالى على ان يطلقها تطليقة في استقبال عدتها ، وهي طاهر ، فيصير طلاق الوالى طلاقا للزوج ، فان جاء نزوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلق الوالى ، فبدا له ان يراجعها فهي امرأته . وهي عنده على تطليقتين باقيتين ، وان انقضت عدتها قبل ان يجيء او يراجع حلت للانزواج ، ولا سبيل لاحد عليها ، وان قال الوالى : انا انفق عليها لم يجبر على ان يطلقها ، وان لم يكن له ولى يطلقها السلطان ، قيل له : يا بن رسول الله ، أرايت ان قالت المرأة : اما اريد ما تريد النساء ، ولا استطيع ان اصبر ، قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة اذا انفق عليها ولىه .

وعن أبي جعفر محمد بن علي ص ان قال : اذا جاء نعي الرجل الى اهله ، او خبرها ان طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، ثم جاء نزوجها بعد ، فهو احق بها من الذي تزوجها ، دخل بها ولم يدخل ، فان كان دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها .

١٠ ذكر الرضاع

قال الله جل ذكره وذكر تحريم ذوات الارحام فقال بعد ذلك :
وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة .
مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فالتنزيل في هذا ان اذا ارضعت امرأة الرجل بلبنه جارية ، حرمت عليه وعلى ابيه وعلى اجداده من قبل ابيه وامه ما ارتفعوا وعلى بنير وبني بنير وبني بنات ما تناسلوا ، فاذا كان الموضع غلاما حرمت عليه المرأة التي ارضعته واولادها واولاد الرجل الذي رضع بلبنه ، ولا يتزوج الرجل ابنته مع الرضاعة ولا بنات ابنته ما تناسلوا ، ولا اخته ولا بنات اخته ولا بنات اخيه من الرضاعة ، ولا عمته ولا خالته من الرضاعة ، ولا يجمع بين الاختين من الرضاعة ولا بين المرأة وعمتها من الرضاعة ، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة . وهكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من

الرضاعة ، لقول رسول الله صلح : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،
ولا بأس ان يتزوج الرجل المرأة التي ارضعت ابنه ، وكذلك يتزوجها من
بنير غير الذي ارضعته ، فليست تحرم عليهم لانها ليست بامهم ، انما هي ام
اخيهم الذي ارضعته وليست بحرام عليهم اذ ليست نروجة لابيهم ، وانما
حرم الله عز وجل نساء الآباء وليست هذه من الاب بسبيل . وكذلك
يتزوجون ابنتها التي هي مرضيع اخيهم . وما ارادوا من ولدها وولد
ولدها ، وكذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي ارضعت ولده وبناتها
لانهن لم يرضعن لبنه ، ولا بينهن وبينه قرابة من رضاع ولا غيره ، انما يحرم
نكاحهن على المرضع . وللرجل ان يتزوج ابنة عمه وابنة عمته وابنة خالة
وابنة خالته من الرضاعة لانهن مباحات من النسب ، وكذلك من ذكرنا
اباحته اذا نوظرن بالانساب كن مباحات من النسب ، الا ترى ان الرجل
يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها من غيره ، ويتزوج الرجل المرأة ويتزوج
ابوه ابنتها من غيره ، ويتزوج الاب والابن الاختين : كل واحد منهما واحدة .

وعن علي ص انه قال : قلت لرسول الله صلح : يا رسول الله ما
بالك تتزوج من قريش وتدعنا ، فقال : او عندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة
حمزة . قال : انها لا تحل لي ، هي ابنة اخي من الرضاعة . ويحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب .

وعن علي ع م انه قال : يحرم من الرضاع قليله وكثيره ، والمصة الواحدة تحرم ، وهذا قول بين صوابه لمن تدبره ووفق لفهمه ، لان الله ع ج قال : وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ، فالرضاع يقع على القليل والكثير ، ومن قال انه لا يحرم منه الا ما انبت اللحم والدم وشد العظم فالقليل منه يدخل في ذلك ، لانه ينبت من اللحم والدم ويشد من العظم جزءا اذا اجتمع مع غيره بمقدار كميته .

وعن رسول الله صلح انه نهى عن الرضاع بعد الفطام .
وعن علي ص انه قال : ما كان في الحولين فهو رضاع . ولا رضاع بعد الفطام . قال الله عز وجل : والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة .
وعنه ع م ان رجلا سألته فقال : ان امرأتي ارضعت جارية لي كبيرة لتحرمها علي ، فقال : اوجع امرأتك ، وعليك بجاريته ، ولا رضاع بعد فطام .

وعن جعفر بن محمد ع م انه سئل عن امرأة رجل ارضعت جارية ، اتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قد نزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة من قبل الاب ، لانها ارضعت بلبنه .

وعنه ع م انه قال : لبن الفحل يحرم . ومعنى لبن الفحل ان يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء . وكل من رضع من ذلك اللبن فقد

حرم بعضهم على بعض اذا كان للرجل نساء وامهات اولاد فوضع صبي من لبن هذه ، وصيبة من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضها على بعض ، وان لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، اذا كان الفحل قد جمعها . فهما جميعا ولداه من الرضاعة .

وعن علي ص ان قال : الرضاعة من قبل الاب تحرم ما يحرم من النسب .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رجلا سأل عن جارية ولدت عنده فاراد ان يطأها ، فقالت ام ولد له : اني قد ارضعتها ، قال ع م : تجرالى نفسها وتتهم ولا تصدق .

وعنه ع م ان سئل عن امرأة نرعت انها ارضعت غلاما وجارية ثم انكرت ، قال : تصدق اذا انكرت ، قيل : فان عادت فقالت : قد ارضعتها ، قال : لا تصدق ، فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة المأمونة غير المتهمه في الرضاع جائزة ، فان لم تكن مأمونة او كانت تتهم لم تجز شهادتها .
وعن علي ع م ان قال : اذا اجر الصبي او اسعط باللبن يعني في الحولين فهو رضاع .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رفى عن مظاهرة ولد الزنا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا ولدت الجارية من الزنا لم تتخذ ظئرا ، اي مرضعة .

وعنه ع م انرسل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت ،
فاحتاج المولى الى لبنها ، قال : ان احل لهما ما صنعا فلا بأس .

وعن علي وابي جعفر عليهما السلام انهما مرخصا في استرضاع لبن
اليهود والنصارى والمجوس ، قال ابو عبد الله ع م : اذا ارضعوا لكم
فامنعوهم من شرب الخمر واكل ما لا يحل اكله .

وعنه ع م انر قال : رضاع اليهودية والنصرانية احب الي من رضاع
الناصبية ، فاحذروا الناصبية ان تظأئروهم ولا تناكحوهم ولا توادوهم .
وعنه ع م انرسل عن رجل ارضعته خادمة ، ايجل له بيعها ؟ قال :
لها عليه حق .

وعنه ع م انر قال : لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة
ارضعت بلبن نزوجها رجلا ، ثم ارضعت بلبن فجور . قال : من ارضع
من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها ، لان لبن الحرام لا يحرم الحلال .
وعن ابي جعفر ع م انرسل عن امرأة ارضعت مملوكها قال : اذا
ارضعته عتق .

وعن علي ع م انر قضى في رجل نكح امرأة فاعطاها صداقتها ولم
يدخل بها ، ثم علم ان بينها وبينه رضاعا ، قال : ترد اليه ما اخذت منه .
وعن رسول الله صلح انر ففى النساء ان يرضعن يميننا وشمالا يعنى
كثيرا ، وقال : انهن ينسين .

١١ ذكر نكاح الاماء

قال الله ع ج : ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الى قوله : ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم ، فلم يبح عز وجل نكاح الامة الا بشرطين ، بان لا يجد الرجل طولا الى حرة ، وان يخشى العنت ، مروينا عن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن آبائه ان عليا ع م قال : لا يحل نكاح الاماء الا لمن خشي العنت ، يعني الزنا ، ولا ينبغي للحر ان يتزوج امة ، فان فعل فرق بينهما وعزير ، يعني اذا كان يجد طولا الى حرة ، او كانت عنده حرة ، او كان لم يضطر الى النكاح .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ص انها قالا : لا بأس بنكاح الحر امة اذا اضطر الى ذلك ، قال ابو جعفر ع م : ولا يتزوج الحر امة حتى يجتمع فيه الشرطان ، العنت وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح امة من غير ضرورة الاسترقاق الولد لكان ذلك مما ينبغي ان لا يفعله الا من اضطر اليه ولم يجد غيره .

وعن رسول الله صلع انه نهى ان تنكح امة على الحرة ولا الكافرة على المسلمة .

وعن علي ع م ان قال في الرجل يتزوج الامه على الحرة قال : يفرق بينه وبينها ، ويعزم لها الصداق بما استحل من فرجها ان كان دخل لها ، وان لم يدخل لها ، فلا شيء لها عليه .

وعنه ع م ان رضى في رجل نكح امه ، فوجد بعد ذلك طولا لحرة ، فكره ان يطلق الامه ويرغب فيها ، فضى له ان ينكح الحرة على الامه اذا كانت الامه اولاهما ويقسم بينهما . للحرة ليلتين وللame ليلة . وكذلك يفضل الحرة في النفقة من غير ان يضرب الامه ولا ينقصها من الكفاية .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا نكح الرجل الامه وهو لا يجد طولا لحرة وكان يخشى العنت ، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها ، ولم تعلم ان عنده امه ، فهي بالخيار اذا علمت ، ان شاءت اقامت وان شاءت فارقت اذا كان قد رغب في الامه ، وان فارقت قبل ان يدخل لها فلا شيء لها . وان كان قد دخل لها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فان فارقت الامه لم يكن للحرة خيار .

وعن علي ع م ان قال : لا ينكح الحر من الاماء الا واحدة بعد ان يكون قد خشي العنت ولم يجد طولا للحرة ، وليس له ان ينكح امه على امه ، لان لا يخشى العنت .

وعن علي ع م ان قال : اذا تزوج الرجل امه لرجل ، وشرط عليه ان ما ولدت منه من ولد فهم احرار ، فالشرط جائز .

وعن علي ع م انه قال : اذا تزوج الحر الامة ولم يشترط خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهارا ، وعليهم ان يخلوا بينها وبينه ليلا . وعليه نفقتها اذا فعلوا ذلك ، فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقه لها عليه ، ولا يجب لهم ان يمنعوه من وطئها اذا شاء ذلك . من وليل او نهار .

وعن جعفر بن محمد ع م انه سئل عن مملوكة بين رجلين نزوجها احدهما ، والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : اذا كره الغائب لم يجز النكاح ، يعني اذا لم يكن اذن لصاحبه ، ولا اطلق له في ان يزوج ولا اجازر فعله .

وعن علي ع م انه قال : لا يحل للمسلم تزوج الامة المشركة لان الله عز وجل انما اباح المؤمنين لقوله تعالى : من فتياكم المؤمنين ، وقد كره رسول الله صلح لئلا يسترق اليهود والنصارى ابناء المسلمين .

وعن جعفر بن محمد ع م انه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للاب ان يطأها ؟ قال : ليس له ذلك الا ان يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها ، وقال : لا يحل لرجل من مال ولده شيء الا بطيب نفسه ، الا ان يضطر اليه ، فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلد ذفيه .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسئل عن امرأة امرت ابنها فوقع على جارية لابير لتحرمها عليه قال : قد ائتمت واثم ابنها ، واكره للاب ان يطأها ، وليس يفسد الحرام المحلال .

وعن علي ع م انكره ان يطأ الرجل الامة وفيها شركة لغيره .
وعنه ع م انرسئل عن نكاح المكاتبه ، فقال : انكحها ان شئت ، يعني باذن السيد واذنها ، وان كان العتق جرى فيها ، وسند كركيف يجري العتق في المكاتبين في موضعه ان شاء الله تعالى ، وقال عليه السلام : واعلم ان ما ولدت من ولد في مكاتبها فانما يعتق منه ما عتق منها ، ويرق منه ما يرق منها .

وعنه ان قال : ارادت عائشة ان تشتري بيرة ، فاشترط عليها مواليتها ولاءها فاشتراها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله صلع فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال : ما بال القوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ يبيع احدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن اعتق ، وشرط الله أكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو مرد ، فلما عتقت بيرة خيرها رسول الله صلع وكان لها زوج نزوجته وهي مملوكة ، فاخترت نفسها ، فقال رسول الله صلع لها : اعتدي ثلاث حيض ، قال جعفر بن محمد ص : وكان زوج بيرة التي خيرها في رسول الله صلع مملوكا ، وانما تخير في المملوك ، فاما الحر فقد صارت حرة بمنزلة .

وعن علي ص انه قال : لا يحل لرجل ان يطاء مملوكة له فيها شريك ،
وعن جعفر بن محمد ص انه نهى عن عارية الفروج ، كالرجل يبيع
للرجل وطئ امته ، او المرأة تبيع لزوجها او لغيره وطئ امته من غير نكاح
ولا ملك يمين ، وقال جعفر بن محمد ص عارية الفروج هو الزنا ، وانا
برئ الى الله ممن يفعله ، والقرآن ينطق بهذا ، قال الله تعالى : والذين
هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايماهم فالهم غير
ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ، فلم يبح الله تعالى
وطئ الفروج الا بوجهين : بنكاح او بملك يمين .

١٢ ذكر نكاح العبيد

روينا عن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلعم
نهى ان ينكح العبد بغير اذن مواليه ، وقال : ايما امرأة حرة تزوجت نفسها
عبدا بغير اذن مواليه ، فقد اباحت فرجها ولا صداق لها . وقال ابو محمد
ص : المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه الا باذن سيده ، فان تزوج بغير اذن
سيده ، فان شاء سيده اجاز وان شاء فرق .

وعن علي ص انه قال : لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، ولا يحل له غير
ذلك ، قال جعفر بن محمد ص : يعني من الحرائر ، ليس للعبد ان يتزوج

فوق حرتين وله ان يتزوج اربع اماء اذا كان ذلك باذن مولاه ، وله ان يشتري من الجواري ما يشاء ، ويطأهن بملك اليمين اذا ملكه ذلك مولاه ، واذن له فيه .

وعن جعفر بن محمد ص : اذا اراد الرجل ان ينكح امته عبده قال له : قد انكحت فلانة ، ويعطيها من قبله شيئاً ما كان ، ولو كان مدا من الطعام .

وعنه انه قال : اذا تزوج الرجل عبده امته ، نزعها منه اذا شاء بغير طلاق ، فان زوجها حراً او عبداً لغيره ، فليس له ان ينزعها منه اذا شاء بغير طلاق . فان باعها كان للذي اشتراها ان ينزعها ان شاء من زوجها المملوك . وبيعها طلاقاً منه . فان اقراها المشتري على النكاح ، كانت بحالها عند البائع .

وعن علي بن ع م انه قال : اذا ملكت المرأة زوجها المملوك بامر يدور اليها ملكه او شقصاً منه فقد حرمت عليه وحرم عليها ان تبيع له نفسها ، لان العبد لا يجوز له ان ينكح مولاته .

قال الله ع ج : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، وقال تبارك اسمه : اليوم احلت لكم الطيبات الى قوله : والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الآية ، رويناه عن جعفر بن محمد ع م عن ابي عن آبائه عن علي ص انه قال : انما احل الله نساء اهل الكتاب للمسلمين اذا كان في نساء الاسلام قلة ، فلما كثر المسلمات قال الله ع ج : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ، وقال : ولا تمسكوا بعصم الكوافر .

وهي رسول الله صلح ان يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ، ولا ينكح المشرك مسلمة ، واذا اسلم المشرك وعنده امرأة مشركة فلا بأس ان يدعها عنده ان يرغب فيها ، لعل الله يهديها وله ان يتزوج عليها ثلاثا من المسلمات ان علمن بها .

فان تزوج مسلمة وعنده مشركة ، فقد جاء عن ابي جعفر محمد بن علي ع م انه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية او يهودية ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك ، ثم دخل بها فعلت ، قال : لها ما اخذت من المهر فان شاءت ان تقيم معها اقامت ، وان شاءت ان تذهب الى اهلها ذهبت ، فاذا حاضت ثلاث حيض او مضت لها ثلاثة اشهر ، يعني ان لم تكن تحيض ، فقد حلت للزواج من غير طلاق ، قيل له : فان طلق عنها النصرانية او اليهودية قبل ان تنقضي عدة المسلمة هل له ان يردها الى منزله ؟ قال : نعم .

وعن علي ص انرسل عن امرأة مشركة اسلمت ولها نزوج مشرك قال : ان اسلم قبل ان تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وان انقضت عدتها ، فلها ان تتزوج من احبت من المسلمين ، فان اسلم بعدما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ، فان اجابته نكحها مستأنفا . واذا اسلم الرجل ، وامرأة مشركة ، فان اسلمت فهما على النكاح وان لم تسلم واختار بقاءها عنده ، ابقاها على النكاح ايضا .

وعنه ع م انر قال في المشرك يسلم وعنده اختان حرتان او اكثر من اربع نسوة حرائر قال : تترك له التي نكح اولا من الاختين والاربع الحرائر اولا ، فاولا ، وتنزع عنه الاخت الثانية وما نراد على الاربع من الحرائر .

وعن جعفر بن محمد ع م انر قال : اذا خرج الحربي الى دمر الاسلام فاسلم ثم لحقت امرأته ، فهما على النكاح .

وعن رسول الله صل ع انه قال : اقروا اهل الجاهلية على ما اسلموا عليهم من نكاح او طلاق او ميراث ، يعني ع م اذا وافق ذلك حكم الاسلام . فاما ان اسلم المشرك وعنده ذات محرم منه ، فرق بينهما .

وعن علي ع م انر قال في مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بها نزوجها وابي ان يسلم فقضى لها بنصف المهر ، قال : لم يزلها الاسلام الاعزا .

وعن علي ص انر قال : اذا ارتد الرجل بانت منه امرأته ، فان استتيب فتاب قبل ان تنقضي عدتها فهما على النكاح ، وان انقضت العدة

ثم تاب ، فهو خاطب من الخطاب ، وان لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها ، وان ارتد اجمعيا او لحقا بدار الحرب ثم اسلما واستتبيا فتابا فهما على النكاح .

وعنه ع م ان قال : ان خرجت امرأة من اهل الحرب الى دار الاسلام مستأمنة ولها نروج تخلف في دار الحرب ، فليس له عليها سبيل وتزوج ان شاءت ولا عدة عليها ، فان اسلم نزوجها فهو خاطب من الخطاب .

وعنه ع م ان قال : لا يحل لمسلم ان يتزوج حربية في دار الحرب .
وعنه ع م ان قال اذا سبي الرجل وامرأته من المشركين ، فهما على النكاح ما لم يكن احدهما سبي واحزن في دار الاسلام دون الآخر ، فاذا كان ذلك فلا عصمة بينهما .

٤١ ذكر القسمة بين الضرائر

قال الله ع ج : ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، الآية ، فاخبر الله تعالى ان العدل بين النساء لا يستطاع ، لان المرء قد يستطيع العدل عليهن في النفقة والمبيت والعطية وغير ذلك مما يملكه ، ولا يستطيع العدل بينهن في الهوى والشهوة والنشاط الى الجماع ، فواجب عليهن ان يعدل فيما يستطيعه لان الله عز

وجل انما رخص من ذلك فيما لا استطاع ، وامر بالعدل في موضع آخر ، وهو الذي استطاع ، وقال : لا يكلف الله نفسا الا وسعها .

روينا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه ان عليا ع م قال : للرجل ان يتزوج اربعا ، فان لم يتزوج غير واحدة ، فعليه ان يبيت عندها ليلة من اربع ليال ، وله ان يفعل في الثلاث ما احب مما احله الله له ، قال جعفر بن محمد ع م : وان كان للرجل امرأتان فله ان يخص احدهما بالثلاث الليالي التي هي له ، ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك ان كن ثلاثا قسم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث ، ويخص بالرابعة من شاء منهن ، وان كن اربعة لم يفضل واحدة منهن على الاخرى .

وعن علي ص ان رسول الله عن قول الله تعالى : وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ، الآية ، فقال : عن مثل هذا فاسألوا ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن احدهما ، او تكون دمية فيميل عنها ويريد طلاقها ، وتكره هي ذلك ، فتصلحه على ان يأتيها وقتا بعد وقت ، او على ان تضع له حظها من ذلك .

وعنه ع م ان قال في الرجل تكون عنده المرأة الواحدة او الثلاث فيتزوج بكرا ، قال : اذا تزوج بكرا اقام عندها سبع ليال ، وان تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين انزواجه .

وعن جعفر بن محمد ص ان رسل عن الرجل تكون عنده النساء ،
يغشى بعضهن دون بعض قال : انما علي ان يبيت عند كل واحدة في ليلتها
ويقبل عندها في صحبتها ، وليس علي ان يجمعها ان لم ينشط لذلك .
وعن علي ص ان ر قال في الرجل تكون عنده النساء فيخرج الى
السفر ، قال : اذا انصرف ، بدأ بمن لها الحق .

١٥ ذكر النفقات على الزواج

قال الله ع ج : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت
أيماهم ، الآية ، وقال الله ع ج : وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا
معروفا . مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلع
خطب في حجة الوداع فذكر النساء فقال : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف .

وعنه ع م ان ر هى ان يشبع الرجل ويجمع اهله وقال : كفى بالرجل
هلاكا ان يضيع من يعول ، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول .
وعنه ع م ان ر قال : سبع من سوابق الاعمال فعليكم بهن ، فذكرهن ،
وقال فيهن : والنفقة على العيال .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م ان قال : من ايقن بالخلف
سخت نفسه بالنفقة .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في قول الله عز وجل : ولا تبذر
تبذيرا ، قال : ليس في طاعة الله تبذير .

وعن رسول الله صلح ان قال : الرق نصف العيش وما عال امرؤ في
اقتصاد .

وعنه صلح ان قال : اذا اراد الله تبارك وتعالى باهل بيت خيرا ،
فقههم في الدين ، وبرزهم الرق في معاشهم ، والقصد في شأنهم .
وعنه صلح ان قال : من اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذر
حرمة الله .

وعن علي ع م ان قال : من اشترى مالا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه .
وعنه ع م ان قال : الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على
النأبة ، والتقدير في المعيشة .

وعن رسول الله صلح ان قال : جهد البلاء كثرة العيال وقلة المال ،
وقلة العيال احد اليسارين .

وعن علي ع م ان قال : اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته ،
استؤني ، فان جاءها بشيء لم يفرق بينهما . وان لم يجد شيئا اجل وفرق
بينهما .

وعنه ع م ان امرأة استعدت على زوجها ان لا ينفق عليها اضرارها ،
فحبسه في نفقتها .

وعنه ع م ان قال : ايما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذن ، فلا
نفقة لها حتى ترجع .

وعنه ع م ان قضى على رجل لامرأته ، وكانت ترضع ولدا له ،
بربع مكوك من طعام وجرة من ماء ، وليس في هذا توقيت ، وقد فرق
الله جل ذكره بين الناس في ذلك بقدر احوالهم فقال : على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره ، وقد يكون الذي فرض عليه علي ص ما فرض
عليه كان ذلك قدره .

وعنه ع م ان قال في قول الله ع ج : لا تضار والدة بولدها ولا مولود
له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ، قال ع م : على وارث الصبي الذي
يرثه اذا مات ابوه ما على ابيه من نفقة ورضاعه ، والمضارة في الولد من
الوالدة ان لا ترضعه وهي قوية على رضاعه ، مضارة لابيه في ذلك ،
وعلى الاب ايضا ان لا يضار الوالدة اذا ارادت ان ترضع ولدها فيسترضعه
من غيرها ، وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل
الذي على الوالدين في ذلك وغيره من النفقة

وعنه ع م ان قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع : انها اولى
برضاع ولدها ان احبت ذلك ، وتأخذ الذي تعطي المرضعة .

وعن جعفر بن محمد عن م أنرسئل عن رجل مات وترك امرأة ومعها
منه ولد ، فالقته على خادمة لها فارضعت ، ثم جاءت تطلب رضاع
الغلام من الوصي ، قال : لها مثل اجر مثلها ، وليس للوصي ان يخرجها
من حجرها .

تم الجزء الخامس من كتاب دعائم الاسلام في الحلال والحرام والقضايا
والاحكام

١١ كتاب الطلاق

١ ذكر الطلاق المنهي عنه والطلاق المباح

قال الله ع ج : يا ايها النبي اذ طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة وانتقوا الله بكم ، الى قوله : قد جعل الله لكل شيء قدرا . فالطلاق على كتاب الله جل ذكره وسنة رسول الله صلح مباح لمن اراده . فالطلاق بأيدي الرجال ، فمن كره امرأة واحب فراقها فله ذلك لعله او غير علة ، ولكن تكره الفرقة بعد الائتلاف والصحبة لغير علة كراهة ليست محرمة .

ورويانا عن جعفر بن محمد عن ابي عن ابيه عن علي ص ان قال يوما لجارية له يقال لها ام سعيد ، وهي تصب الماء على يدي : يا ام سعيد ، قالت : لييك ، يا امير المؤمنين ، قال : لقد اشتيت ان اكون عروسا ، قالت : وما يمنعك من ذلك يا امير المؤمنين ؟ قال : ويحك ابعدي اربع في الرحبة ؟ قالت : طلق واحدة منهن وادخل مكانها اخرى ، قال : ويحك ، قد علمت هذا ، ولكن الطلاق قبيح وانا اكرهه .

وكان الحسن بن علي يتزوج النساء كثيرا ويطلقهن ، اذا مرغب في واحدة وكن عنده اربعا ، طلق واحدة منهن وتزوج التي مرغب فيها ، فاحصن كثيرا من النساء على مثل هذا ، قال ابو جعفر محمد بن علي ، قال علي ع م لاهل الكوفة : لا تتزوجوا حسنا ، فانمرجل مطلق ، والذي ينبغي ولا يجوز غيره ، الطلاق على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلح ، وما عدى ذلك فليس بطلاق لقول الله جل ذكره : وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ص ان ابن عمر طلق امرأتروهي حائض . فبلغ ذلك رسول الله صلح فانكر فعله وامره بان يراجعها ثم ليطلقها ان شاء طلاق السنة ، وهذا خبر مشهور مجمع عليه سند كذا في موضعه وبيان الحجة ، ان شاء الله .

وعن علي ع م انه كتب كتابا الى رفاة كان فير : واحذر ان تتكلم في امر الطلاق ، وعاف نفسك منه ما وجدت الى ذلك سيلا ، فان غلب الامر عليك فارفع ذلك الى اقومهم على المنهاج ، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق ، وغيرها المبتدعون .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انه قال : لا يصلح للناس على الطلاق الا السيف ، ولو وليتهم لرددتهم الى كتاب الله عز وجل .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : لو ليت امر الناس لعلمتهم
الطلاق ، ثم لاوتي باحد خالفه الا وجعته ضربا .

وعن علي ع م انه قال : الطلاق للعدة وهي طاهرة في غير جماع .
وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انها قالا : طلاق العدة الذي قال
الله عز وجل : فطلقوهن لعدتهن ، اذا اراد الرجل ان يطلق امرأته
للعدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها فيطلقها وهي طاهرة في
طهر لم يمسه فير ، تطليقة واحدة ، يشهد شاهدي عدل على ذلك ، وله
ان يراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بايام قبل ان تحيض ،
ويشهد على مرجعتها شاهدين ويواقعها ، وتكون معه حتى تحيض ، فاذا
حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ،
ويشهد على ذلك شاهدين ويراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ،
ويشهد على مرجعتها ويواقعها وتكون معه الى ان تحيض الحيضة الثالثة ،
فاذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع ، ويشهد
على ذلك شاهدين ، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه بثلاث تطليقات ، ولم
تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان كانت ممن لا تحيض فليطلقها للشهور
، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ، ثم بدا له ان يحبسها ، بقيت عنده
على تطليقتين باقيتين ، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له ان يحبسها بقيت
عنده على واحدة ، فان طلقها الثالثة لم يكن له عليها رجعة ، ولم تحل له

الابعد الزوج ، وهذا انما يكون اذا راجعها قبل ان تنقضي عدتها ، فاما ان
طلقها واحدة او اثنتين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها فليس له
عليها رجعة ، وهو خاطب من الخطاب ، فان تزوجها برضاها عقد عليها
بنكاح مستقبل .

وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به من اراد ان يبت الطلاق ان
يطلقها واحدة ثم يدعها فلا يراجعها حتى ينقضي عدتها فتبين منه وتكون
املك بنفسها ، فان شاء وشاءت بعد ذلك تراجعاً بنكاح مستقبل ، وان لم
يرغب في التراجع نكحت من شاءت ، واهل الفتيا فيما علمت مجتمعون على
ان هذا هو الطلاق الذي امر الله عز وجل به وسنه رسول الله صلح
وعلى ان رسول الله صلح امر ابن عمر لما طلق على خلافه ان يراجع
امراته ، ولو كان ذلك يجب به الطلاق لم يأمره رسول الله صلح بمراجعتها
، فقال من خالف ذلك منهم ضللاً وجهلاً بكتاب الله وسنة رسول الله
صلح : اذا طلق الرجل امرأته على خلاف ما امر الله به ، مثل ان يطلقها
وهي حائض كما طلق ابن عمر امرأته ، او هي في طهر قد مسها فير ، او بغير
شهود ، او يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد ، فقد خالف فيما قالوا كتاب الله
وسنة رسوله صلح ، وعصى وتعدى حدود الله ، ثم اثبتوا مع قولهم هذا
طلاقه ، وحرّموا به فرج امرأته عليه ، احلوه لغيره بخلاف كتاب الله
والسنة ، وفي ظاهر هذا المن تدبره ما اغنى عن الاحتجاج على قائله .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ص انهما قالا : كل طلاق خالف
الطلاق الذي امر الله به فليس بطلاق ، فان طلقها وهي حائض او في دم
النفاس ، او بعد ما جامعها قبل ان تحيض ، او طلقها وهي طاهرة من غير
جامع من غير ان يشهد شاهدي عدل كما امر الله عز وجل ، فليس
طلاقه بطلاق . حتى يطلقها بالكتاب والسنة على ما وصفناه .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان رد دخل المسجد فاذا برجل يفتي
وحوله ناس كثير ، فقال : من هذا ؟ فقالوا : نافع مولى ابن عمر ، فدعى به
فاتاه فقال : يا نافع ان رد قد بلغني عنك انك تقول ان ابن عمر انما طلق
امراته واحدة ، وان رسول الله صلح امره ان يراجعها ويحتسب بتلك
التطليقة ، فقال : كذلك سمعت يا ابن رسول الله ، قال ابو جعفر : كذبت
والله يا نافع على رسول الله ، بل طلقها ثلاثا فلم يره رسول الله صلح .

وفي قول نافع هذا ، ومن قال به من العامة ان رسول الله صلح
اوجب طلاق ابن عمر وامره برد امراته ، دليل على فساد قولهم من قولهم
، لان لو كان الطلاق الذي طلقه ابن عمر كما زعموا ، وهي حائض وان
طلقها واحدة طلاقا جائزا ، لم يأمره رسول الله صلح بردها ، وامر رسول
الله صلح فرض ، وليس بفرض على من طلق امراته طلاقا صحيحا ان
يراجعها .

وعن علي ع م انه قال : من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل ان يمسه ، لم يقع عليها الطلاق الآخر .

وعن جعفر بن محمد ع م انه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنة باطل .

وعن ابي جعفر ان رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله بلغني انك تقول : ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال ابو جعفر : ما انا اقول ذلك ، قال الله ع ج . ولو كنا نفتيكم بالجور لكانا اشر منكم ، ان الله ع ج يقول : لولا ينهاتهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قال : كل طلاق في غضب او يمين فليس بطلاق .

وعن ابي جعفر ع انه قال : من طلق لعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وان طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق يعني في النية ما بينه وبين الله ، فاما ان طلق للسنة واشهد ثم قال : لم انو الطلاق ، لم يجز ذلك في الحكم ، ونيت فيما بينه وبين الله عز وجل .

وعن علي ع م ان رجلا اتاه فقال : يا امير المؤمنين ، اني طلقت امرأتي ، قال : اُعلى ذلك بينة ، قال : لا ، قال : اغرب .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : لو ليت امر الناس لعلمتهم الطلاق وكيف ينبغي لهم ان يطلقوا ، ثم لو اوتيت برجل قد خالف ذلك لاوجعت ظهره ، ومن طلق لغير السنة لرددته الى كتاب الله ، وان رغم انفه ، ولو ملك من امر الناس شيئا لاقتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما امر الله ع ج .

وعن علي ع م ان رجلا سأله فقال : اني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، قال : ليس بطلاق فارجع الى اهلك .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : من طلق امرأته للعدة ثلاثا في مجلس واحد ، واشهد فيه فهي طالق واحدة ، وقوله هذا ع م بين لمن تدبره لانرا اذا قال : هي طالق فقد طلقت واحدة ، وقوله بعد ذلك ثلاثا كقوله الفا ، ومن خالفنا لا يرى ما نراد على الثلاث شيئا ، وسواء نراد على الواجب واحدة او الفا او اقل من ذلك او اكثر ، لانرا اذا كان لا يثبت ان تعدى في القليل لم يثبت في الكثير ، لافرق بين ذلك اعلمه ، وانما ابطال رسول الله صل ع طلاق ابن عمر ثلاثا كله لانرا طلقها وهي حائض . ولو كان طلقها للسنة لثبت واحدة . لانرا اذا قال : هي طالق فقد ثبت واحدة .

روينا عن جعفر بن محمد ع م ان قال : الطلاق ثلاثا ان كان على طهر كما تجب فهي واحدة وان لم تكن على طهر فليس بشيء .
وعنه ع م ان سئل عن الرجل يقول : كل امرأة اتزوجها ابدا فهي طالق . قال : ليس ذلك بشيء . قيل له : فالرجل يقول : ان تزوجت فلانة او تزوجت بارض كذا يسيها فهي طالق . قال : لا طلاق ولا عتاق الا بعد ملك .

وعن رسول الله صلح انه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة وقال :
انهن ذوات ازواج .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رجلا من اصحابه سأل عن رجل من العامة طلق امرأته لغير عدة ، وذكر انه رغب في تزويجها ، قال : انظر اذا رأيته فقل له : طلقت فلانة اذا علمت انها طاهرة في طهر لم يمسهافير ، فاذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقة ، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت ثم تزوجها ان شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن وليكن معك رجلان حين تسأله ليكون الطلاق بشاهدين ، ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي اجمع عليه من خالفنا ان يكون جائزا ، او غير جائز ، فان كان جائزا فما معنى انكار النبي صلح وامره له بردها اليه وهو قد طلقها طلاقا جائزا ؟ وان كان غير جائز فكيف يعتد به كما نرعموا ؟

مع ما روينا عن أبي جعفر ع م وقد تقدم ذكره ، انما كان طلقها
ثلاثا وهي حائض ، وفي رواية اخرى عنه ع م ، رويناها ان قال لنا فع : انا
سمعت عبد الله بن عمر يقول : انا طلقها ثلاثا وهي حائض وامر رسول الله
صلع عمران يأمرني برجعتها ، وقال : ان طلاق عبد الله امرأت ثلاثا وهي
حائض ليس بطلاق ، فقال رجل لجعفر بن محمد ع م ، وقد ذكر هذا عن
أبي ، ان الناس يقولون انما طلقها واحدة وهي حائض ، فقال : فلاي
شيء سأل رسول الله صلح اذا كان املك برجعتها ؟ كذبوا . ولكنه طلقها
ثلاثا فامر ان يراجعها وقال : ان شئت فطلق وان شئت فامسك ، ومن
خالفنا بوجب ان طلاق البدعة الذي يجوزن طلاق معصية ، ولكنهم
قالوا يفرق بينهما به ، وهم لا يجوزون النكاح من جهة معصية ، فهذا هو
انهم اذا فرقوا بينهما بجهة المعصية فقد احلوا الفرج لغيره بالمعصية ، لا فرق
بين الامرين ، لان اذا طلقها لغير عدة فقد تزوجها الاخر في العدة ، واذا
حرموا فرجها على هذا بالمعصية فقد احلوه لهذا بتلك المعصية ولا يخرج
العاصي من المعصية الا بالتوبة ، والتوبة في هذا الرجوع عما نهى الله عنه
الى ما امر به الله عز وجل ، والمطلق لغير السنة لم يتب من معصيته . فقد
اجازوا بقولهم هذا المقام على المعاصي ، واحلوا لها الفروج التي هي من
كبائر حدود الله عز وجل ، واجازوا خلاف كتاب الله جل ذكره في
الطلاق ، ولم يروا اجازة ذلك في النكاح . لان الله عز وجل امر بالطلاق

للعدة ، وهى عن التزويج في العدة ، فخالفوا الامر ووقفوا على نهيه عند انفسهم ، وفي مخالفة هذا الامر اباحة ذلك النهي ، لانهم اذا حرموا هذا الفرج بهذه المعصية اباحوه بها ، وهذا بين لمن تدبره ووقفه الله لفقهه .
ومن قولهم ان رجلا لو قام في وقت الغداة فصلى صلاة يومه ذلك وليستر المقبلة وما بعد ذلك لم يجز من صلاته الا الصلاة التي صلاها لوقتها ، ذلك لان الله ع ج انما فرض كل صلاة لوقتها ، والمصلي عندهم قبل وقتها غير مصل ، وكذلك الحج وصوم شهر رمضان ، وكل فرض فرضه الله عز وجل في وقت معلوم ، لا يجوز ان يؤدى قبل وقته ، فالطلاق كذلك ، لان الله عز وجل امر به في وقت حده وبينه ، وهى عن تعدي حدوده ، فمن تعدى ذلك لم يجز طلاقه كما لا يجوز صومه ولا حجه ولا صلاته ، لان الفرض في كل ذلك في وقت محدود . فالوقت المحدود مفروض . فمن تعدى فرض الله عز وجل وخالف حدوده لم يجز فعله ، ولو جاز في وجه واحد لجاز في غيره ، والحجج في هذا كثيرة لو تفحصناها وذكرنا حجج القائلين بطلاق البدعة ونقضها لخرج ذلك عن حد هذا الكتاب ، وفيما ذكرنا من ذلك كفاية لمن وفق للصواب .

وروينا عن علي وابي عبد الله وابي جعفر ع م انهم قالوا : خمس من النساء يطلقن على كل حال : الحامل والتي لم يدخل بها نزوجها ، والصغيرة التي لم يحض ، والكبيرة التي قد يئست من الحيض ، والغائب

عنها نزوجها غيبة بعيدة . وطلاق الحبلى واحدة وهو احق برجعته ما لم تضع ما في بطنها ، فان وضعت فقد بانت عنه وهو خاطب من الخطاب ، والتي لم يدخل بها اذا طلقها واحدة فقد بانت منه ، وان طلقها بعد ذلك قبل ان يراجعها لم يلحقها الطلاق لانها قد بانت منه بالاولى ، فانما طلق طالقا ، والغائب عنها نزوجها اذا طلقها ، وهو غائب غيبة بعيدة تطليقة واحدة فقد بانت منه اذا انقضت عدتها من قبل ان يصل اليها فيراجعها ، فان وصل اليها فراجعها قبل انقضاء عدتها فهو احق بها وتبقى عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثانية وهو غائب من قبل ان يراجعها لم يلحقها الطلاق لان طلق طالقا ، ولفظ الطلاق الذي يقع به ان يقول الرجل لامرأته على ما قدمنا ذكره من السنة في الطلاق : انت طالق او يقول : فلانة طالق ، ويسمونها باسمها ، او يكني عنها بكنية تدل عليها ، او تذكر له فيقول : هي طالق ، والطلاق يقع بكل لسان ، وكذلك ان قال لها : اختاري ، فاخترت نفسها فهو طلاق ، وان اختارت غير فليس بشيء او يقول لها : اعتدي : يريد بذلك الطلاق فهو طلاق .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قالا في الرجل يقول لامرأته : انت مني خلية او برية او بائن او بنة او حرام قالا : ليس ذلك بشيء حتى يقول لها وهي طاهرة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين : انت طالق . او يقول اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، قيل لابي عبد الله ع م : ان مرواة

اهل الكوفة يروون عن علي ع م انه قال : كل واحدة منهن ثلاثا بائنة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال كذبوا عليه ، لعنهم الله ، ما قال ذلك علي ع م ولكن كذبوا عليه ، قال ابو جعفر ع م : سئل علي ع م عن الرجل يقول لامرأته : انت مني خلية او برية او بائن او بنة او حرام ، قال : هذا من خطوات الشيطان وليس بشيء . ويوقع ادبا .

وعن ابي جعفر ع م انه سئل عن الرجل قال لامرأته : انت علي حرام ، قال : لو كان لي عليه سلطان لا وجعت رأسه ، وقلت : احل الله لك ثم تحرمها انت ، انه لم يزد على ان كذب فرعم ان ما احل الله له حرام عليه ، ولا يدخل عليه بهذا الطلاق ولا كفارة ، قيل له : فقول الله ع ج : يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبغي مرضات ان رواجك الآية ، فجعل الله عليه كفارة ، فقال : كان رسول الله صلح قد خلا بمارية القبطية قبل ان تلد ابراهيم ، فاطلعت عليه عائشة وجدت فحلف لها ان لا يقرها بعد وحرمها على نفسه وامرها ان تكتم ذلك ، فاطلعت عليه حفصة ، فانزل الله ع ج : يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبغي مرضاة ان رواجك الى قوله : وابكارا ، فامره بتكفير اليمين التي حلف بها . فكفر بها ورجع اليها ، فولدت منه ابراهيم وكانت ام ولد له صلح .

وعن جعفر بن محمد ع م انه سئل عن الخيار ، فقال : ان زينب قالت لرسول الله صلح : لا تعدل وانت رسول الله ؟ وقالت حفصة : لو

طلقنا لوجدنا في قومنا أكفاء ، فانف الله لرسوله صلح فاحتبس الوحي عنه عشرين يوما ، ثم انزل الله : يا ايها النبي قل لانزواجك ان كنتن تردن الحيوۃ الدنيا ونزيتها فتعالين امتعن واسرحكن سراحا جميلا ، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ، واعتزلهن رسول الله صلح تسعا وعشرين ليلة في مشربة امر ابراهيم ، ثم دعاهن فخيرهن فاخترن . ولو اخترن انفسهن لكانت لهن واحدة بائنة .

وعنه ع م ان قال : ان اذا خير الرجل امرأته ، فلها الخيار ما دامت في مجلسها ، ولا يكون ذلك الا وهي طاهرة في طهر لم يمسه فير . فان اختارت فليس بشيء ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، تزوج نفسها ان شاءت من يومها ، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها ، فان قامت من مكانها او قام اليها فوضع يده عليها او قبلها قبل ان تتكلم ، فليس بشيء الا ان تجيب في المكان .

وعنه ع م ان قال : اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل ، فطلاقه جائز . وان مات او ماتت قبل ان تنقضي عدتها توارثا ، وان انقضت عدتها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد ان انقضت عدتها ، فهي ترثه ما لم تتزوج .

وعنه ع م ان قال : لا يجوز طلاق المجنون المختل العقل ، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ، ولا طلاق النائم وان لفظ به اذا كان نائما لا يعقل ، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ، ولا طلاق الصبي قبل ان يحتلم .

وعنه ع م ان قال : الطلاق لا يتجزأ . اذا قال الرجل لامرأة على ما يجب من الطلاق : انت طالق نصف تطليقة ، او ثلثا او ربعا او ما شبه هذا ، فهي واحدة .

وعن علي ع م ان قال : من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق . اذا اظهر الاستثناء ، وان اظهر الطلاق واسر الاستثناء اخذ بالعلانية .

٢ ذكر الخلع والمباراة

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان عليا ع م قال : الخلع جائز اذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك ان تقول له امرأتى : انى اخاف ان لا اقيم حدود الله فيك ، فانا اعطيتك كذا وكذا فيقول هو : وانا اخاف ايضا ان لا اقيم حدود الله فيك . فما تراضيا عليه من ذلك ، جاز لهما . قال جعفر بن محمد ع م : اذا قالت المرأة لزوجها : لا اطيع لك امرا ولا ابرلك قسما ، ولا اغتسل من جنابة ، ولا وطن فراشك ، ولا دخلن عليك

بغير اذنك ، او تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا او مجملا ، او تقول : لا اقيم حدود الله فيك ، جانرله ان يخلعها على ما تراضيا عليه مما اعطاها وغيره يأخذ منها من ذلك ما اتفقا عليه ويخلعها ، والخلع تطليقة بائنة ، وليس عليها مرجعة الا ان يتفقا على عقد نكاح مستقبل ، فتكون عنده على ما بقي من الطلاق . وذلك لقول الله عز وجل : ولا يحل ان تأخذوا مما آتيتوهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : الخلع ان يتداعى الزوجان الى الفرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته ، على ان تعطير شيئا من بعض ما اعطاها ، او تضع عنه شيئا مما لها عليه ، فتبرئه منه به او على غير ذلك ، وذلك اذا لم تتعد في القول . ولا يحل له ان يأخذ منها الا دون ما اعطاها ، وان تعدت في القول وافتدت منه من غير ضرر منه لها بما اعطاها وفوق ما اعطاها ، فذلك جائز .

وعن علي ع م ان قال : لا يكون الخلع والمباراة الا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق والتخيير ، وشهادة شاهدين .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا جاء النشون من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل ، فقد حل للزوج ان يأخذ منها ما اتفقا عليه . وان

جاء النشور من قبلهما جميعا ، فابغض كل واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما اعطاها .

وعن علي ع م ان قال في قول الله عز وجل : فابعثوا حكما من اهلها وحكما من اهلها ، قال : ليس لهما ان يحكما حتى يستأمر الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما ان شاء جمعا وان شاء افراقا .

وعنه ع م ان رجلا اتاه مع امرأته ، ومع كل واحد منهما فئام من الناس . فامرهم عليه السلام ان يبعثوا حكما من اهلها وحكما من اهلها . ففعلوا ثم دعى الحكمين فقال : هل تدريان ما عليكما ؟ ان رأيتهما ان تجمعا جمعتهما . وان رأيتهما ان تفرقا ففرقتهما . فقالت المرأة : مرضيت بكتاب الله لي وعلي ، وقال الزوج : اما الفرقة فلا ، فقال علي : كذبت لعمر الله ، حتى ترضى بالذي مرضيت .

وعن ابي جعفر محمد بن علي وابي عبد الله ع م انهما قالا في قول الله ع ج : فابعثوا حكما من اهلها وحكما من اهلها ، قالا : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة .

قال الله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر ،
ورويانا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان عليا ص قال : الايلاء ان
يقول الرجل لامرأته؟ والله لاغيظنك ، والله لاسوءنك ، ثم يهجرها فلا
يجامعها حتى تمضي اربعة اشهر ، فاذا مضت اربعة اشهر فانه يوقف حتى
يفيء او يطلق .

وعنه ع م انه اوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي
اربعة اشهر ، فقال : اما ان تفيء واما ان تطلق ، وقال ع م : اذا آلى الرجل
من امرأته فلا شيء عليه حتى تمضي اربعة اشهر ، فاذا مضت اربعة اشهر
اوقف فاما ان يفيء واما ان يطلق مكانه ، وان لم تقم المرأة تطلب بحقها
فليس بشيء ، ولا يقع الطلاق وان مضت اربعة اشهر حتى يوقف ان
طلبت المرأة ، وبعد ان يخير في ان يفيء او ان يطلق . وهو في سعة ما لم
يوقف . وقال جعفر بن محمد ع م : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف
وان امسكها سنة ، وليس للمرأة قول في الاربعة الاشهر ، فان مضت الاربعة
الاشهر قبل ان يمسهما فما سكنت ومرضيت فهو في حل وسعة . فان رفعت
امرها الى الوالي قيل له : اما ان تفيء واما ان تطلق . ومتى قامت المرأة بعد
الاربعة الاشهر عليه اوقف لها . وان كان ذلك بعد حين ، قال : والفيء
الجماع ، وان لم يقدر عليه لمرض او علة او سفر فاقرب لسانه اكتفي بمقالته
، وان كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج ، الا ان يحال بينه وبين

الجماع . فلا يجد اليه سييلا ، فاذا قال بلسان عند ذلك : ان قد فاء واشهد على ذلك جانر .

وعن علي ع م ان قال : اذا اوقف المؤلى وعزم على الطلاق خلى عنها حتى تحيض او تطهر ، فاذا طهرت طلقها ، ثم هو احق برجعته ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وعن ابي عبد الله ع م مثل ذلك وقال : يشهد شاهدي عدل على الطلاق .

وعن ابي جعفر و ابي عبد الله ع م انهما قالا : ولا يقع ايلاء حتى يدخل الرجل باهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها ايلاء .

وعن علي ع م ان رجلا اتاه فقال : يا امير المؤمنين ان امرأتي وضعت غلاما ، واني قلت : والله لا اقربك حتى تفتطير مخافة ان تحمل عليه . فقال عليه السلام : ليس عليك في الاصلاح ايلاء ، قال جعفر بن محمد ع م : ليس هذا بايلاء ولا شيء عليه .

وعن علي ص ان قال : لو ان رجلا حلف ان يبتني بامرأتين ، لم يكن مؤليا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : واذا هجر الرجل امرأته سنة او اقل من ذلك او اكثر من غير يمين ، فليس ذلك بايلاء ، وليأتها .

وعن علي ع م ان رجلا اتاه فسأله عن رجل آلى الى امرأته ، فظاهر منها في ساعة واحدة . قال : كفارة واحدة .

وعنه ع م ان قال : في المؤلي اذا اوقف ، فلا ينبغي ان يجبره الامام على ان يفىء ، يعني ع م ان الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين ان يفىء او ان يطلق . فان لم يفىء او لم يطلق اجبره الامام على ان يفىء او يطلق ، وجعل الخيار في ذلك اليه ولا بد من ان يفىء او يطلق اذا اوقف بعد انتضاء الاربعة اشهر .

وعنه ع م ان قال : اذا افاء المؤلي فعليه الكفارة .

وعنه ع م ان قال : العبد ان آلى من امرأته لزمه الايلاء وحده شهران ، فاذا مضى الشهران اوقف .

وعنه ع م ان قال : كل ايلاء دون الحد فليس بايلاء .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في فيئة المؤلي : اذا قال الرجل : قد فعلت وانكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ، ولا ايلاء .

وعنه ع م ان قال : واذا حلف الرجل ان لا يقرب امرأته اربعة اشهر ، لم يكن فير ايلاء ، فان حلف على اكثر من اربعة اشهر كان الايلاء ، وليس له في الاربعة اشهر وما دونها ايلاء .

ء ذكر الظاهر

قال الله تعالى : الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ،
الى آخر ذكر الظهار . مروينا عن جعفر بن محمد ع م ان قال : جاء رجل الى
النبي صلح فقال : يا رسول الله ، اني ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب
واعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا
استطيع ، قال : فاذهب فاطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال
رسول الله صلح : خذ هذا البر فاطعمه ستين مسكينا ، فقال : والذي
بعثك بالحق ما اعلم بين لابتيها احدا احوج اليه مني ومن عيالي ، قال :
اذهب فكل واطعم عيالك .

وعن علي ص ان قال : ولا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع .
وعنه ع م ان قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ان عليه ثلاث
كفارات ، وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قالا مثل ذلك . وقال
علي ع م : انما ذلك اذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى ، وان كان
في امر واحد ، فعليه كفارات شتى ، وان ظاهر منها مرارا في مجلس واحد
فكفارة واحدة .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : من ظاهر من اربع نسوة ، فاربعة
كفارات ، يعني ع م ان يفرد كل واحد منهن بالظهار ، لانا قد مروينا عن
علي ص ان سئل عن رجل ظاهر من اربع نسوة في مجلس واحد ، يعني
بلفظ واحد ، قال : كفارة واحدة .

وعن علي وعن الأئمة صلوات الله عليهم أنهم قالوا : الظهار من كل ذات محرم أم أو اخت أو عمة أو خالة أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو اختي أو عمتي أو خالتي فهذا هو الظهار .

وعن جعفر بن محمد ع م أن رسول الله عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها .

وعن علي ع م أن رسول الله قال : ليس بين الحر وأمة ظهار ومن شاء باهله ان ليس في الأمة ظهار . لأن الله ع ج يقول : اللذين يظاهرون منكم من نسائهم ، وليس الأمة بزوجة . وقال جعفر بن محمد ع م : والظهار في الأمة كالظهار في الحرة ، يعني إذا كانت زوجة ، فاما من ظاهر من أمة ، فليس ذلك بظهار .

وعن جعفر بن محمد ع م أن رسول الله قال : ولا يكون الظهار بيمين ، وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي كظهر أمي ، أو يقول : أشهد وأعلي أنها كظهر أمي ، ولا يقول : أن فعلت كذا وكذا فأنت علي كظهر أمي ، وسأله رجل فقال : يا بن رسول الله ، أني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي أن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، قال الرجل : أني أقوى على أن أكفر رقبته أو رقبتي ، فقال : ليس عليك شيء قويتم أو لم تقو ، إذا حلفت بالظهار فليس بذلك

بظهار ، انما الظهار ان تقول لامراتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة
شاهدين او بحضرة شهود : اشهد انها على كظهرامي ، ولا تقول : ان فعلت
كذا وكذا .

وعنه ع م ان قال : لاظهار الا في طهر من غير مسيس ، بشهادة
شاهدين ، في غير يمين ، كما يكون الطلاق ، فما عدا هذا او شيئا منه
فليس بظهار ، وقد جاءت رواية عن ابي جعفر وابي عبد الله ع م هكذا ،
قال صاحب الحديث عن احدهما ان قال : الظهار على وجهين ، احدهما
فيه الكفارة قبل ان يواقع والآخر فيه الكفارة بعد ان يواقع . فالذي فيه
الكفارة بعد ان يواقع قوله : انت علي كظهرامي ان قربتك ، فيكفر بعد
ان يقربها ، والثاني قوله : انت علي كظهرامي ولا يقول ان فعلت كذا وكذا
، فدخل على بعض من قصر فهمه من هذه الرواية شبهة ، وظن انها
خلاف ما ذكرناه من ان الظهار لا يكون في يمين ، وانما كانت الكفارة ههنا
في الايلاء .

وقد مرونا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان عليا ع م سئل عن
رجل قد آلى من امرأته وظاهر منها في ساعة واحدة قال : الكفارة واحدة .

وعنه ع م ان قال في كفارة الظهار : اذا كان عند المظاهر ما يعتق اعتق
مرقة ، ان لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا

، وهذا على نص القرآن ، وما ذكرناه عن النبي صلح في اول باب ، ولا يجزي الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام على من يقوى على الصوم .

وقد روينا عن جعفر بن محمد ع م انه قال : كل شيء في القرآن او او فصاحبه بالخيار ، يختار ما يشاء ، وكل شيء في القرآن فان لم يجد او لم يستطع فعليه كذا ، فليس بالخيار ، وعليه الاول ، وان لم يستطع او لم يجد ، فالثاني ثم كذلك ما بعده .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام انهم قالوا في المظاهر : لا يقرب شيئا حتى يكفر ، فاذا اراد ان يعود الى امرأته التي ظاهر منها كفر .

وسئل جعفر بن محمد ع م عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل ان يكفر قال : ليس هكذا يفعل الفقير ، قيل : فان فعل ؟ قال : اتى حدا من حدود الله ع ج وعليه اثم عظيم ، قيل : افعليه الكفارة غير الاولى ؟ قال : يستغفر الله ويتوب اليه ويمسك عنها ولا يقربها حتى يكفر .

وعنه ع م انه سئل عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة ؟ قال : اذا اراد ان يواقع امرأته . قيل : فان طلقها قبل ان يواقعها ، اعليه كفارة ؟ قال : لا ، قد سقطت عنه الكفارة .

وعن ابي جعفر ع م انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، قال : اذا طلقها بطل الظهار ، قيل لابي عبد الله ع م فان ظاهر

منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ، ما حاله ؟ قال : هي امرأتى ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يمسه اذا اراد ان يواقعها كفر ثم واقعها ، قيل : ان تركها حتى يخلوا جلها وتملك نفسها ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك ، هل تلزمه كفارة الظهار قبل ان يمسه ؟ قال : لا ، لانها قد بانت منه ، وملكته نفسها ، وهذا نكاح مجدد .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م ان رسل عن رجل ظاهر من امرأتى فلم يقربها ، الا انكرها ، وهو يراها متجردة من غير ان يمسه ، هل يلزم في ذلك شيء ؟ قال : هي امرأتى ، وليس يحرم عليه شيء الا جماعها ، يعني حتى يكفر . قيل له : فان رافعت الى السلطان ؟ فقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني وقد امسكني لا يمسنى ، مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس يجبره على العتق والصيام والطعام اذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على ان يصوم ، ولم يجد ما يطعم ، وان كان يقدر على ان يعتق كان على الامام ان يجبره على العتق ، وعلى الصدقة ان كان عنده ما يتصدق ولم يجد العتق ، وقال : لا يستطيع الصوم ، يفعل ذلك به قبل ان يمسه وبعد ان يمسه ان لم يكن كفر قبل المسيس .

وعن ابي جعفر و ابي عبد الله ع م انهما قالا في الظهار : الحر والمملوك فير سوا ، غير ان على المملوك نصف ما على الحر ، قال ابو عبد الله ع م في الصوم : يصوم شهرا وليس عليه عتق ولا كفارة . لان مال المملوك لمولاه .

فليس له ان يعتق ولا ان يتصدق من مال موله ، الا ان يأذن له موله في ذلك ، ويتطوع له من ماله ، فان ذلك يجزئ عنه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صلت وصامت او لم تصل ولم تصم صغيرة او كبيرة ، قال علي ع م : اليهودي والنصراني وام الولد يجزئون في كفارة الظهار ولا يجوز في الرقة الواجبة مجنون ولا ذوعيب فاسد ، قال ابو عبد الله ع م : لا يجوز في كفارة الظهار مدبر ولا مكاتب .

وعن علي ع م ان قال : صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله ع ج : فان صام المظاهر فاصاب ما يعتق قبل ان ينقضي صيامه ، اعتق وانهدم الصيام . وان فرغ من صيامه ثم ايسر ساعة خرج من الصيام فقد قضى الواجب ولا شيء عليه .

وعن ابي عبد الله ص ان قال : من صام في كفارة الظهار شهرا فما دونه ، ثم افطر لعله او لغيره ، فقد هدم صومه وعليه ان يستقبل الصوم من اوله حتى يصوم شهرين متتابعين ، فان صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه فانما عليه ان يقضي ما بقي من الشهرين ، لان قد تابع بينهما .

وعن علي ص ان قال في اطعام المظاهر في كفارة الظهار : يطعم ستين مسكينا ، كل مسكين نصف صاع .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : يجزئ في كفارة الظهار لكل مسكين مد ، وقد يشبه ان يكون نصف الصاع الذي ذكره علي ع م من شعير ، والمد الذي ذكره جعفر بن محمد ع م من بروهما يستويان ويتقاربان في القدر والكفاية ، فالذي جاء عن علي ص هو ما يؤمر به المستطيع لذلك ، والمد الذي ذكر جعفر بن محمد ص ان يجزئ يدخل مدخل التوسعة والرخصة فلاولى ما جاء عن علي عليه السلام .

ه ذكر اللعان

قال الله ع ج والذين يرمون انزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انز لمن الصادقين ، الى قوله : وان الله تواب حكيم ، رويناه عن جعفر بن محمد ع م عن ابي عن آبائه ان عليا ع م قال في قول الله ع م : والذين يرمون انزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انز لمن الصادقين ، الآية ، قال : ومن قذف امرأة فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية فيقول : رأيت رجلا بين رجلها يزني بها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اللعان ان يقول الرجل لامرأة عند الوالي : اني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، او ينتفي من ولدها

فيقول : ليس هذا مني ، فاذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ، يعني اذا ثبت على ذلك القول ولم يرجع عنه ، ولم يكن قبل ذلك اقرب بالولد . فاما ان اقر به ثم نفاه ، لم يجز نفيراياه ، ولم يلاعن عليه .

وعنه ع م ان قال : اذا قذف الرجل امرأته ، فان هو مرجع جلد الحد ثمانين ، وردت عليه امرأته ، وان اقام على القذف لاعنها ، والملاعنة ان يشهد بين يدي الامام اربع شهادات بالله ان من الصادقين ، ويقول : اشهد بالله اني رايت رجلا مكان مجلسي منها ، او يقول : اشهد بالله ان هذا الولد ليس مني ، يقول ذلك اربع مرات ، ويقول في كل مرة واني في كل ما قلته لمن الصادقين ، والخامسة : ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين . يقول : ان كنت من الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله . ثم تشهد هي كذلك اربع شهادات بالله ان من الكاذبين فيما قذفها به ، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول . قال : والسنة ان يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يدي كل واحد منهما مستقبل القبلة .

وعن علي وعن ابي جعفر عليهما السلام انها قالا : اذا تلاعن المتلاعنان عند الامام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح ابدا ، ولا يحل لهما الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه الى امه واخواله ، ويكوه امره وشأن اليهم ، ومن قذفه وجب عليه الحد ، وينقطع نسبه من الرجل

الذي لاعن امه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الاحوال . وترثه امه من تسبب اليورها .

وعن علي ع م انه قال في المتلاعنين : ان لم يلاعن الرجل بعد ان رمى المرأة عند الوالي جلد الحد ، وان لاعن ولم تلاعن المرأة مرحمت ، وان تلاعنا وكان قد نفى الولد او الحمل ، ان كانت حاملا ان يكون منه ، ثم ادعاه بعد اللعان ، فان الابن يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد ان لاعن عليه ونفاه ، وان كان ذلك قبل اللعان ضرب الحد ولحق به الولد وكانت امرأتها بها .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال في الملاعنة التي يفذفها نزوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، قال : اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا ، فاما الولد فانه يريد عليه اذا ادعاه ولا يدع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ، ولا يرث الاب الابن ، ويكون ميراثه لامه واخواله او لمن تسبب باسبابهم ، وان اكذب نفسه قبل ان يلاعن جلد الحد ، وكانت امرأتها والولد ولده ، فان قذفها وهي حامل لم تلاعنه حتى تضع ، فان وضعت وادعى الولد وكان قد نفاه فالولد ولده والمرأة امرأتها ويضرب حد القاذف .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : يلاعن المسلم امرأته الذمية اذا قذفها ، وهذا على ظاهر كتاب الله ، لان يقول : والذين يرمون ان زواجهم ، وهذا زوجه .

وعنه ع م ان قال : اللعان بين كل زوجين من حرا ومملوك ، ويلاعن الحر المملوكة او المملوك الحرة ، والعبد الامة ، وعن علي ع م مثل ذلك ، وعنه ع م ان قال : لالعان بين صبيين حتى يدركا ، وان ادركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران . وعنه ع م ان قال : لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بامرأته .

وعنه ع م ان قال : الخرساء والاخرس ليس بينهما لعان ، لان اللعان لا يكون الا باللسان ، وقال جعفر بن محمد ع م : اذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا افتري الرجل على امرأته فقال : يا نرانية ، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية او ينتفي من الحمل او الولد ، فان قال : لم اجدك عذراء ، فليس فيه لعان ، وان قذفها قبل ان يدخل بها ، لم يلاعنها ، ويضرب الحد .

وعنه ع م ان قال : اذا نكل الرجل في الخامسة ، فهي امرأته ويجلد الحد ، وكذلك المرأة اذا نكلت في الخامسة رجمت ، وعنه ع م ان قال : اذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها ، فان هو اقرب بالكذب جلد الحد ، وان

تمامدى وكانت في عدتها لاعتها . وان ماتت فقام رجل من اهلها مقامها
فلا عنه ، فلا ميراث له . وان لم يقيم احد من اوليائها يلاعنه ، ورثها .
وعنه ع م انر قال : اذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان
حتى مات احدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يلاعنا ، فاذا تلاعنا
فرق بينهما ، ولم يرث احدهما صاحبه .
وعنه ع م انر سئل عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها فادعت
انها حاملة منه ، قال : ان اقامت البينة انرا رضى عليها ستر اثم انكر الولد
لا عنها وبانت منه ، وعليه المهر كاملا ، وكذلك اللعان كله لا يسقط عن
الزوج شيئا من المهر ، اذا تم افتراقا ولم يتم ويقيا على حالهما .

٦ ذكر العدة

قال الله ع ج : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الآية ، وقال ع ج : والمطلقات يتربصن
بانفسهن ثلاثة قروء ، وقال الله ع ج : اذا نكحت المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية ، وقال لا
شريك له : واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ، وقال : تبارك

وتعالى : واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ، يعني في العدة .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين ص ان بعض ازواج رسول الله صلح سألت ان فلانة مات عنها زوجها ، افتخرج في حق ينوها؟ فقال رسول الله صلح : اف لكنّ قد كتبت من قبل ان ابعث فيكنّ وان المرأة منكن اذا توفي عنها زوجها اخذت بعة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا اكنحل ولا امتشط ولا اختضب حولا كاملا . وانما امرتكن باربعة اشهر وعشر ، ثم لا تصبرن ، لا تمشط ولا تختضب ولا تكتحل ولا تخرج من بيتها لها را ولا تبت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله فكيف تصنع ان عرض لها حق؟ قال : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها ، قالت : افتحج؟ قال : نعم .

وعن علي ع م ان رسول الله عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها ، هل عليها عدة؟ قال : نعم ، عليها العدة ولها الميراث كاملا وتعتد اربعة اشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة كانت لم تبلغ او كبيرة بلغت كانت تحيض ولا تحيض .

وعن علي ص وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها او في غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم .

وعن علي ع م وجعفر بن محمد ع م انهما قالا : عدة المطلقة التي تحيض ويستبين حيضها ثلاثة قروء ، وقد تقدم ذكر هذا من كتاب الله عز وجل .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : المطلقة لا تعتد الا في بيت نزوجها ، ولا تخرج منه حتى يخلوا جلها .

وعنهم ع م انهم قالوا في الحامل المتوفى عنها نزوجها : تعتد ابعد الاجلين ، وان وضعت قبل اربعة اشهر وعشر ، وتربصت حتى تنقضي اربعة اشهر وعشر ، فان مضت لها اربعة اشهر وعشر قبل ان تضع ، تربصت حتى تضع ، فاما المطلقة الحامل فاجلها كما قال الله عز وجل ان تضع حملها ، وكل شيء وضعته مما يستبين انه حمل ثم اولم يتم فقد انقضت به عدتها ، وان طلقها وهي حامل طلاقا يملك فيرجعتها ، ثم مات قبل ان تضع ، استقبلت عدة المتوفى عنها نزوجها ما لم تنقض عنها عدتها ، وان كان طلاقا لا يملك فيرجعتها وطلقها وهو صحيح ثم مات ثم وضعت ما في بطنها ، فقد انقضت عدتها ، ولو كان ذلك ونزوجها لم يدفن بعد او بعد ان مات بقدرها .

وعن علي ع م انه قال : في المرأة تكون في بطنها ولدان : لا تنقضي عدتها الا بالولد الآخر منهما .

وعنه ع م ان قال في المرأة يطقها الرجل تطليقة او تطليقتين ، ثم يموت عنها زوجها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، وترثه .

وعنه ع م وعن ابي عبد الله وابي جعفر ع م انهم قالوا : عدة المغيبة تأتيتها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره .

وقال جعفر بن محمد ع م : والمطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ، ان علمت اليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه ، وان لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر ، لان المتوفى عنها زوجها عليها احداد ، فلا تعتد من يوم مات زوجها وانما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره ، لانها تستقبل الاحداد ، والمطلقة لا احداد عليها ، فان علمت باليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه ، وان لم تعلم اعتدت من اليوم الذي يبلغها فيه الخبر ، فان طلقها قبل ان يدخل بها فقد بانت منه ، وتزوج ان شاءت من ساعتها ، قال الله ع ج : ثم طلقتوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : عدة التي قد يئست من الحيض والتي لم تحض في الطلاق ثلاثة اشهر .

وعنه ع م ان قال : في المستحاضة المطلقة : تعتد بايام حيضها ، فان اشتبه عليها فبالشهور . وقد منا في كتاب الطهارة ذكر المستحاضة وانفصال دم الحيض من دم الاستحاضة . فان عرفت ذلك المرأة المطلقة اعتدت به ،

وان اشتبه عليها اعتدت بالشهور . هذا معنى ما في هذه الرواية . وعنه ع
م انرسئل عن قول الله ع ج : واللاتي يسنن من الحيض من نسائكم ان
ارتبتم فعدن ثلاثة اشهر ، قال : الريبة ما نراد على شهر ، فان مضى لها
شهر ولم تحض وكانت في حال من يسنن من الحيض ، اعتدت بالشهور .
فان عاد عليها الحيض قبل ان تنقضي عدتها كان عليها ان تعتد بالاقراء
وتستأنف العدة . وان حاضت حيضة او حيضتين ثم صارت من المؤيسات
استأنفت العدة بالشهور . وان طلق رجل امرأته تطليقة ثم مات ،
استقبلت العدة من يوم موته واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها . لانها قد
دخلت في حكم ثان قبل ان تخرج من الحكم الذي كانت فيه .

وعن علي ع م انرسئل قال : من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل ان
يمسها لم يقع عليها الطلاق الآخر .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسئل قال : تعتد المطلقة من اليوم الذي
تطلق فيه ، وذلك ان الطلاق انما يكون في قبل العدة .

وعنه ع م انرسئل قال : الخلع تطليقة بائة . وتعتد المختلعة في بيتها كما
تعتد المطلقة ، الا ان لا رجعة له عليها الا برضاها ، فان اتفقا على الرجعة
، عقدان كما مستقبلا .

وعن علي ع م وابي عبد الله ع م انهما قالا : ام الولد اذ مات عنها سيدها ، تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان اعتقها اعتدت عدة المطلقة .

وعن علي ع م وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : تعتد الحرة من نزوجها العبد في الطلاق والوفاة كما تعتد من الحر ، وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر ، وتعتد الامة من نزوجها الحر والعبد في الطلاق والوفاة عدة الامة ، وهي نصف عدة الحرة في الوفاة شهران وخمسة ايام ، وفي الطلاق وان كانت تحيض حيضتان ، لان الحيض لا يتجزأ ، وان كانت ممن لا تحيض فاجلها شهر ونصف . قال جعفر بن محمد ع م : فان عتقت من قبل ان تنقضي عدتها اكملت العدة .

٧ ذكر النفقات لذوات العدة واولادهن

قال الله عز وجل في المطلقات : اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .

ورويانا عن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن آبائه عن علي ص انه قال : الحبلى اجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع

حملهن ، قال جعفر بن محمد ع م : اذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى ، انفق عليها حتى تضع ، يعني اذا كانا حرين وكان يملك الرجعة او لا يملك ، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا . قال علي ع م : للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة نزوجها في عدتها . فاذا حل اجلها فمتاع بالمعروف حقا على المتقين ، فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا او غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى .

وعن علي ع م ان قال في قول الله ع ج : وعلى الوارث مثل ذلك الآية ، قال : نهى الله عز وجل ان يضارب الصبي او يضارب امه في رضاعه . وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان اراد فصلا عن تراض منهما كما قال الله عز وجل ، كان ذلك اليهما . والفصال الفطام ، ولا ينبغي للوارث ان يضارب المرأة فيقول : لا ادع ولدها يأتيا ، قال ابو جعفر في قول الله ع ج وعلى الوارث مثل ذلك ، قال : هو في النفقة .

وعنه ع م : ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها ولا ينزع منها الا برضاها وهي احق به ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى . وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين .

وعن علي وابي عبد الله ص انها قالا : اذا طلق الرجل امرأته فادعت
انها حبلى ، انتظرت تسعة اشهر ، فان ولدت ولا فاعتدت ثلاثة اشهر . ثم
بانت منه . فهذا اذا لم يكن يتبين حملها ، فاما ان تعين انها حامل انفق عليها
حتى تضع حملها كما قال الله تعالى : وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن .

١ ذكر الاحداد

قال الله ع ج : والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن
بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ، ففرض الله جل ذكره العدة اربعة اشهر
وعشرا في كتابه على المتوفى عنها زوجها ، وقد فرض عليها الاحداد على
لسان نبير صلح . وروينا عن جعفر بن محمد ع م عن ابي عن آبائه عن
علي ع م انه قال : نهى رسول الله صلح الحاد ان تمشط او تكتحل او
تختضب او تتزين حتى تنقضي عدتها ، ونهى ان تخرج من بيتها لها را ولا
تبيت عن بيتها ، فان عرض لها حق خرجت بعد زوال الليل ورجعت
عند المساء ، ولا تبيت عن بيتها حتى تنقضي عدتها .

وعن علي ع م انه قال : الحاد لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا
تبيت في غير بيتها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : لا تلبس الحاد ثيابا مصبغة ولا
تكتحل ولا تطيب ولا ترين حتى تقضي عدتها ، ولا بأس ان تلبس ثوبا
مصبوغا بسواد .

وعن الحسين بن علي ع م ان قال : قالت اسماء بنت عميس لما جاء
نعي جعفر بن ابي طالب ع م نظر رسول الله صلح الى ما بعيني من اثر
البكاء فخاف على بصري ان يذهب ونظر الى ذراعي قد تشقتا فعزاني
عن جعفر ، وقال : عزمت عليك يا اسماء الا اكتحلت وصفرت ذراعيك .

وعن علي ع م ان قال في المتوفى عنها زوجها : لا تلبس ثوبا مصبوغا
ولا تمس شيئا من الطيب ولا تمشط . وان احتاجت الى ان تمشط فلتمشط
ولكن لا تمشط بطيب ولا تكتحل الا ان يصيبها مرض في عينها فتكتحل ،
يعني ع م بالكحل هنا كحل العلاج من العلة لا كحل الزينة ، كما انها نهيت
عن الثياب المصبغة ، رخص لها منها في الاسود ، لان ليس بزينة .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : والاحداد انما يكون على المتوفى
عنها زوجها ، ولا يحل للمرأة ان تحد على غير زوج فوق ثلاثة ايام ، ولا
احداد في طلاق ، والمطلقة تكتحل وتطيب وتختضب وتلبس ما شاءت ،
وتتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة . وليس عليها احداد وانما
الاحداد على المتوفى عنها زوجها .

٩ ذكر المتعة

قال الله عز وجل : لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعهوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ، وقال ايضا ع ج : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، رويناه عن جعفر بن محمد ص ع عن ابيه عن علي ع م ان كان يقضي للمطلقة بالمتعة ، ويقول : بيان ذلك في كتاب الله ثم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .

وعن ابي جعفر ع م ان قال : متعة النساء واجبة ، دخل بها او لم يدخل .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : متعة النساء فريضة ، وليس في المتعة شيء موقت كما قال الله عز وجل : على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : كان الموسع يمتع بالبعد والامة ، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدارهم ، وادنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما اشبهه ، وكان علي ابن الحسين ع م يمتع بالراحلة .

وعن الحسين بن علي ص ان رمت المرأة طلقها بعشرين الف درهم ونزقاق من عسل ، فقالت له المرأة : متاع قليل من حبيب مفارق .

وعن ابي جعفر ع م ان قال : اذا اراد الرجل ان يطلق امرأته متعها قبل ان يطلقها ان شاء . قال جعفر بن محمد ع م : يمتعها بعد الطلاق وبعد ان تنقضي العدة ، وهذا اشبه بسخاء النفس بالمتعة ، فان متعها قبل الطلاق كما جاء عن ابي جعفر ع م وقد نوى الطلاق واطلعها في قبل عدتها حين يحضر الشهود لطلاقها ، اجزى ذلك من المتعة .

وعن علي وجعفر بن محمد ع م انها قالا : لكل مطلٍّ مُلْهِجَةٌ متعة الاختلعة ، فان ليس لها متعة .

١٠ ذكر الرجعة

قال الله : يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى قوله : فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف . وقال الله ع ج : والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قوله : وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا .

وقد ذكرنا فيما تقدم ان المطلق للسنة او للعدة يملك الرجعة ما لم تنقض العدة ، فان انقضت العدة وكان قد طلقها ثلاثا بانت منه ، ولم تحل له الا بعد نكاح ، وان كان انما طلقها واحدة للسنة ثم تركها فلم يراجعها

حتى انقضت عدتها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، يتزوجها ان شاء و شاءت بنكاح مستقبل ، وتكون عنده على ما بقي من طلاقها .

وعن علي وجعفر بن محمد ع م انهما قالا في قول الله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، قالا : هو الرجل يريد ان يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى اذا كاد ان يخلوا اجلها مراجعها ، وليس له بها حاجة ، ثم يطلقها كذلك ويراجعها حتى اذا كاد اجلها ان يخلو ، ولا حاجة له بها الا يطول العدة عليها ويضر في ذلك لها ، فنهى الله عز وجل عن ذلك .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : ينبغي للرجل اذا طلق امرأته فاراد ان يراجعها ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق ، فان اغفل ذلك وجهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه ، وانما جعل الشهود في الرجعة لمكان الانكار والسلطان والمواريث ان يقال : قد طلقها ولم يراجعها . وان مراجعها ولم يشهد فليشهد اذا ذكر ذلك او علمه ، واذا اشهد على مرجعتها قبل ان تنقضي عدتها فهي امرأته علمت ذلك او لم تعلم ، واذا وطئها قبل ان انقضاء عدتها فقد راجعها . وان لم يلفظ ولم يشهد عليها ، فليشهد اذا ذكر وعلم .

وعن علي ع م ان قال : اذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو احق بها . اعلمها بذلك او لم يعلمها ، فان اظهر الطلاق واسر الرجعة وغاب ، فلما

مرجع وجدها قد تزوجت فلا سبيل له عليها من اجل ان اظهر طلاقها
واسر رجعتها ، يعني اذا لم يشهد على ذلك ولم يطلع عليه المرأة ، فاما ان
اشهد او اطلعها على الرجعة ، فهي امرأتها ولا تحل لغيره ، الا بعد ان
يطلقها وتنقضي عدتها منه او يموت وتنقضي عدتها .

وعن علي ع م ان قال : اذا طلق الرجل امرأتها لم يستأذن عليها ما
كانت له عليها رجعة ، وان طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة لم يلج عليها
في عدتها ولا بعد ان تنقضي عدتها الا باذن . قال ابو جعفر ع م : وتشرف
المطلقة لزوجها وتعرض له ما كانت له عليها رجعة .

وعن علي وابي عبد الله وابي جعفر عليهم السلام انهم قالوا : القرء
الطهر ما بين الحيضتين ، فاذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ، فقد
بانت منه لا رجعة للمطلق عليها .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : اقل الحيض ثلاثة ايام واقل الطهر
عشر ليال ، والعدة والحيض الى النساء ، اذا قلن صدقن ، اذا اتين بما
يشبه وهذا اقل ما يشبه . فلو ان امرأة طلقها زوجها ، فادعت انها حاضت
وكان قد مضى لها عشر ليال من حين طهرت صدقت ، لم ان ادعت انها
طهرت بعد ثلاث ليال صدقت ايضا . ثم ان ادعت انها حاضت بعد عشر
ليال صدقت هكذا حتى تنقضي عدتها ، وان اهتمت استحلفت الا ان تأتي
بالبينة من النساء العدول على ما ذكرت ، وان تزوجت ثم اهتم لم

تستحلف وكان القول قولها لانهما لو نكلت عن اليمين ، او اكدبت نفسها بعد ان اقرت بانقضاء العدة لم تصدق . لان قد ملك الزوج الثاني عصمتها . وليس تخرج من عصمتها بدعواها .

١١ ذكر احوال المطلقة ثلاثا

قال الله عز وجل : فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابيه عن علي ع م انه قال : من طلق امرأته ثلاثا يعني على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ف قيل له : هل يحلها النكاح دون المسيس ؟ فاخرج ذراعا شعر ثم قال : لا حتى يهرها به .

وعن ابي جعفر و ابي عبد الله صلعم انها قالا : اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويدوق عسيلتها وتذوق عسيلته .

وعن علي ع م انه قضى في رجل طلق امرأته فندم وندمت فاصلحا امرهما بينهما على ان تتزوج رجلا يحلها له . قال : لا تحل له حتى تنكح

نزوجا غيره نكاح غبطة من غير مواطاة ويجامعها . ثم ان طلقها او مات عنها واعتدت ، تتزوج الاول ان شاء وشاءت .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسول عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج عبدا ثم يطلقها ، هل تحل للاول ؟ قال : نعم ، يقول الله عز وجل : حتى تنكح زوجا غيره ، والعبد زوج .

وعنه ع م ان رسول قال : من طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت محبوبا يعني مصطلم الاحليل او غلاما لم يحتلم لم يجز للاول ان مات عنها او طلقها الثاني ان ينكحها حتى تتزوج من يحلها له على ما ينبغي .

وعنه ع م ان رسول قال : من طلق امرأته فتزوج متعة لم يحلها ذلك له .

وعنه ع م ان رسول قال : اذا تزوج الرجل الامة ثم طلقها ، فرجعت الى سيدها فوطئها ثم اراد الرجل ان يراجعها لم يجز له حتى تنكح زوجا غيره .

وعنه ع م ان رسول قال : الملاءنة اذا لاعنها زوجها لم تحل له ابدا وان تزوجت غيره . وكذلك الذي يتزوج امرأة في عدتها ، وهو يعلم انها حرام يفرق بينهما ، ولا تحل له ابدا . والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ثم يراجعها ثلاث مرات وتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك ، والمحرم اذا تزوج في احرامه ، وهو يعلم ان التزويج عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له ابدا .

وعن علي ع م انرسئل عن رجل تزوج امة فطلقها طلاقا لا تحل له
الابعد نزوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له ان يطأها بملك اليمين ؟ قال :
احلتها آية وحرمتها آية اخرى ، فاما التي حرمتها فقوله : فلا تحل له من
بعد ان تنكح نزوجا غيره ، واما التي احلتها فقوله : او ما ملكت ايمانكم ،
وانا اكره ذلك وانهي عنه نفسي وولدي .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسئل عن رجل تزوج امة فطلقها طلاقا
لا تحل له الابعد نزوج ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها بملك اليمين ؟ قال :
اليس قد قضى علي ع م فيها فقال احلتها آية وحرمتها آية ، وانا انهي عنه
نفسي وولدي ، فقد بين انرا اذا نهي عنها نفسه وولده ، انها لا تحل لمن
اشتراها ان يطأها حتى تنكح نزوجا غيره وتدخل في مثل ما خرجت منه ،
وله ان يستخدمها ، فان كان طلقها طلاقا له بعد ذلك ان يراجعها من
غير ان تنكح نزوجا غيره فله ان يطأها .

وعن علي وابي عبد الله وابي جعفر عليهم السلام انهم قالوا : اذا
طلق الرجل امرأته تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها
فتزوجت نزوجا غيره فمات عنها او طلقها واعتدت وتزوجها الزوج الاول ،
فهي عنده على ما بقي من الطلاق ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه .

١٢ ذكر طلاق المماليك

قال الله عز وجل : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية ، روي عن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن آبائه ان عليا ص قال : اذا نزع الرجل عبده امته ، فله ان يفرق بينهما اذا شاء وتلى قول الله عز وجل : ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية ، قال : لا نكاح له ولا طلاق الا باذن مولاه .

وعن جعفر بن محمد ص مثل ذلك سواء قيل لابي عبد الله ع م : فرجل نزع عبده جارية قوم آخرين او حرة ، اله ان يفرق بينهما بغير طلاق ؟ قال : نعم ، ليس للمملوك امر مع مولاه ، يقول الله عز وجل : وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء .

وعنه ع م انها قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ، ولا نكاحه الا باذن سيده . وان نزع السيد جانا ، وقال تعالى : عبدا مملوكا لا يقدر على شيء . قال : والطلاق والنكاح شيء .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انها قالوا : الطلاق والعدة بالنساء ، فاذا كانت الحرة تحت حرا وعبد ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، وان

كانت امة تحت حرا وعبد ، فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية كما تبين الحرية
بالثالثة .

١٢ كتاب العتق

١ ذكر الرغائب في العتق

قال الله ع ج : فلا اقتحم العقبة ، وما ادراك ما العقبة ، فك رقبة
، او اطعام في يوم ذي مسغبة ، يتيما ذامقربة ، او مسكينا ذامتربة ، وروينا
عن علي ص انه قال : قال رسول الله صلح : من اعتق رقبة مؤمنة او
مسلمة ، وقى الله بكل عضومنها ، عضوا منه من النار ، وعن علي وابي
جعفر وابي عبد الله ع م مثل ذلك .

وعن علي بن الحسين ع م انه قال : ما من مؤمن يعتق رقبة مؤمنة الا
اعتق الله بكل عضومنها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : اربع من اراد الله بواحدة منهن
وجبت له الجنة : من سقى هامة صادية ، او اطعم كبدا جائعا ، او كسى
جلدا عاريا ، او اعتق رقبة مؤمنة .

وعنه ع م انرسئل عن الرجل يعتق المملوك ، قال يعتق الله بكل
عضومنه عضوا من النار ، واستحب العتق عشية عرفة ، اظنه لما في من
الفضل ، وقد ذكرناه في الحج .

وعن علي ع ان كان يعمل بيده ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه .
ولقد كان يرى ومعه القطار من الابل عليها النوى ، فيقال له : ما هذا يا ابا
الحسن ؟ فيقول نخل ان شاء الله فيغرسه فيما يغادر منه واحدة ، واقام على
الجهاد ايام حياة رسول الله صلح ومذ قام بامر الناس الى ان قبضه الله ،
وكان يعمل في ضياعه ما بين ذلك فاعتق الف مملوك كلهم من كسب يده
عليه السلام .

وعن رسول الله صلح ان ذكر العتق فقال : ان العتق لشيء عجيب ،
فقال له ابوذر : فاي الرقاب افضل يا رسول الله ؟ قال : اغلاها ثمننا وانفسها
عند اهلها . قال : فمن لم يكن له مال يا رسول الله ؟ قال : عفو طعامه . قال
: فمن لم يكن عفو طعامه ؟ قال : فضل رأي يرشد به صاحبه ، قال : فمن لم
يكن له فضل رأي ؟ قال : قوة تعود بها على ضعيفك ، قال : فان لم يستطع
؟ قال : تصنع لآخرتك وتعين مظلوما ، قال : يا رسول الله ، فان لم افعل ؟
قال : فتحي عن طريق الناس ما يؤذيهم ، قال : فان لم افعل ؟ قال : فكف
اذاك عن الناس ، فالها صدقة تتصدق بها على نفسك .

وعن جعفر بن محمد ص ان رجلا سأله عن اي الرقاب يعتق؟ قال :
اعتق من قد اغنى عن نفسه .

وعن ابي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد ص انهما سئلا عن
عتق الاطفال فقلا : اعتق علي ولدا كثيرا ، قال جعفر بن محمد ص وهم
عندنا مكتوبون مسبون .

وعن علي ع م انراعتق عبدا له نصرانيا ، فاسلم حين اعتقه ، فعتق
النصراني جائز . وعتق المؤمن افضل .

روينا عن جعفر بن محمد ع م انراعتق عبدا له وكتب وثيقة : هذا ما
اعتق جعفر بن محمد ، اعتق فلانا وهو مملوك حين اعتقه لوجر الله ، لا
يريد منه جزاء ولا شكورا ، على ان يوالي اولياء الله ويتبرا من اعداء الله
ويسبغ الطهارة ويقيم الصلوة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر
رمضان ، ويجاهد في سبيل الله ، شهد فلان وفلان وفلان ، ثلاثة نفر .

٢ ذكر عتق البتات وما يجوز منه وما لا يجوز

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ان رسول الله
صلع فهي عن العتق لغير الله .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : لا تعتق الا ما يريد به وجبر الله ،
ومن قال : كل مملوك املكه فهو حر ، او حلف بذلك ، او اكره عليه ، ولم
يرد به وجبر الله ولم يقل ذلك ، لم يكن عتقه بعث .
وعنه ع م ان قال : من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه ان يعتق اعمى او
مقعدا ولا من لا يغني شيئا الا ان يكون قد وقت ذلك .
وعن رسول الله صلح ان قال : لا تعتق الا بعد ملك . وعن علي ع م
مثل ذلك .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في الرجل يقول : ان اشتريت غلاما
فهو حر لوجبر الله ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجبر الله ، وان
تزوجت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشيء ، انما يطلق ويعتق
ويتصدق بما يملك .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : من اعتق بعض مملوك ، وهوله
كله ، فهو حر كله ، ليس لله شريك .

وعنه ع م ان سئل عن اعتق ثلث عبده عند الموت ، يعني وليس
له مال غيره ، قال : يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة .

وعن علي ع م وابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام انهم قالوا :
من اعتق شركا له في عبد له في شركاء اعتق منه حصته ويبقى القوم الباقيون
على حهم ، ويلزم المعتق ان كانوا موسراعتق ما بقي منه ، وان يؤدي الى

اصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حهم يوم اعتقه ، وان كان معسرافهم على حهم ، فمتى ادى اليهم العبد او المعتق ذلك عتق العبد والا خدمهم بالحب واستسعوه ان اتفق معهم على السعاية ، ان اعتق احدهم وكان المعتق الاول معسرا والثاني موسرا الزمه للباقيين غير المعتق الاول ما كان لزمه الاول ، فان اسريوما ما رجع به عليه وكذلك الاول فالاول ، هذا معنى قولهم الذي مروناه عنهم ص وان اختلفت الفاظهم فير .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : من اعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثن العبد ، بيع العبد ولم يجزعتقه ، وان لم يحيط الدين به وعتق منه سهم من ستة اسهم ، السدس فما فوقه جازر العتق اذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين .

وعنه ع م ان سئل عن رجل اعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين . قال : وكم الدين ؟ قيل : مثل قيمة العبد او اكثر ، قال : وان كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين ، وان كان الدين اكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد ، قيل له : هذا يدخل فيه ، قال للقائل : فادخل انت فيه ما شئت ، قال : ما تقول في العبد اذا كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة ، قال : يباع العبد ويعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة مائة ، قيل : اليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها وقد عتق منه بقدر ذلك ؟ فتبسم ص وقال : هذه وصية ، ولا وصية للمملوك ، قيل : فان

كانت قيمة ستمائة ، والدين اربعمائة ؟ قال كذلك : يباع العبد فيعطى الغرماء اربعمائة والورثة ما بقي ، قيل : فان كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة ؟ قال : ومن ههنا اتيم جعلتم الاشياء شيئا واحدا ، ولم تعرفوا السنة . اذا اعتدل مال الورثة والغرماء ، او كان مال الورثة اكثر من مال الغرماء جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته ، فالآن يوقف هذا المملوك على ثلاثمائة للغرماء ، ومائتين للورثة وقد ملك سدسه ثم يخرج حرا ، وهذا على ما ذكرته عنه ع م في الرواية الاولى . والاخذ عنه وعن غيره من الائمة ص فرض لانهم . وطاعتهم واجبة وليس على قولهم اعتراض ، وقد ذكرنا ان السنة ما قاله ص فهو كذلك على قوله ص .

وعن علي ع م ان قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ولم يعلم من اعتق اولا منهم اذا لم يسمه ، قال ع م يقرع بينهم فيعتق الاول فالاول حتى يبلغ الثلث ، قال ابو جعفر محمد ابن علي ص : فان سماهم فقال : اعتقوا عني فلانا وفلانا ، نظري ثلثه وفي اثمانهم ، ثم بدئ بعتق ما سماه اولا فاولا ، فان خرج الثلث على الرءوس عتقوا ، وافضل منه ما لا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرهم ، فان كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه وقف فيما بقي عليه ، وكان الباقي ميراثا ، وانما يبدئ بعتق من سماه في مال العتق الاول فالاول ، اللفظ لابي

جعفر ، وتوقيت ما يبقى فيمن عجز عنه الثلث على ما تقدم ذكره عن ابي عبد الله جعفر بن محمد بن علي ص .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسل عن رجل اشترى عبدا اوامة بنسيئة ، ثم اعتق العبد او اولد الامة واعتقها ، ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : ان كان يوم اعتق او اولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما او احدهما مليا بالثمن فالعتق جائز . وان كان فقيرا ، لامال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما .

وعن علي ع م انراعتق ابا بيزر وحبثا ورياحا ونريقا على ان يعلموا في ضيعة حبسها اربع سنين ثم هم احرار فعملوا ثم عتقوا .

وعن ابي جعفر ع م انر قال : من اشترى عبدا اوامة فاعتقه على انر متى وجد ثمنه رده اليه ، فذلك لانر له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه ان يعطيه اياه . والمسلمون عند شروطهم ، وان اعتق عبده على ان يزوجه امره فذلك يلزمه ، وان شرط عليه انرا اذا تزوج غيرها حرة او مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه فعليه كذا وكذا من المال فالشرط له لانر .

وعن جعفر بن محمد ع م انر قال في المملوك يدس ملامع رجل فيشتريه فيعتقه ، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه ، فالمولى بالخيار . ان شاء اعاده رقيقا واحتبس المال ، او رده اليه ان شاء .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قالا في رجل اعتق عبدا
وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه له ، فالمال مال العبد المعتق ، فان كان
المولى لم يعلم بالمال ثم اعتقه ، ثم علم به بعد ذلك هو او ورثته من بعده
فله ولهم اخذ المال .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : العبد لا يملك
شيئا الا ما ملك مولاه ولا يجوز ان يعتق ولا ان يتصدق ولا يهب مما في يديه الا
ان يكون المولى اباح له ذلك او اقطعه ملا من ماله او اباح له ما فعله فيه ،
او جعل عليه ضريبة يؤديها اليه و اباح له ما اصاب بعد ذلك ، هذا معنى ما
رويناه عنهم صلوات الله عليهم اجمعين وان اختلف لفظهم فيه .

وعنهم عليهم السلام انهم قالوا : من ملك ذا رحم منه محرم عليه
فهو حر حين يملكه ولا سبيل عليه .

وعنهم صلوات الله عليهم انهم قالوا : من نكح امة و شرط له مواليتها
ان ولده منها احرار ، فالشرط جائز ، وان شرطوا له ان اول ولد تلده
حر ، وما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز ، وان ولدت توأمين
عتقا معا . وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا شهد بعض الورثة ان
الموروث اعتق عبدا من عبيده لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه .

وعنه ع م انر قال : من كتب بعث مملوك ولم ينطق به ، فليس بشيء حتى ينطق .

وعنه ع م انر قال : من اعتق عبده على مال شرطه عليه ، فذلك جائز .

وعنه ع م انر قال : تعتق المرأة وتفعل في مالها ما شاءت دون زوجها وغيره . وليس لزوجها من مالها الا ما طابت به نفسها .

وعنه ع م انر قال : من اعتق حملا لمملوكة او قال لها : ما ولدت او اول ولد ولد تر فهو حر ، فذلك جائز ، ولو ولدت توأمين عتقا جميعا .

وعنه ع م انر قال : من اعتق امته واستثنى ما في بطنها فليس الاستثناء بشيء ، وتعتق وما ولدت فهو حر .

وعنه ع م انر قال : عتق الاخرس جائزا اذا علم او كان يحسن الخط .

٣ ذكر المكاتبين

قال الله تعالى : والذي يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ، الآية ، وروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان عليا ص قال : اول من كاتب لقمان الحكيم وكان عبدا حبشيا .

وعنه ع م انر قال : اربع من الله تعليم ، وليس بواجبات : قوله :
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ، فمن شاء كاتب مرققه ومن شاء ترك لم
يكاتب ، وقوله : واذا حللتم فاصطادوا ، فمن شاء اصطاد اذا حل ومن شاء
ترك ، وقوله : فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ، فمن شاء اكل من اضحيته
ومن شاء لم يأكل ، وقوله : فاذا قضيت الصلوة فانثروا في الارض ، فمن
شاء انتثروا من شاء جلس في المسجد .

وعنه ع م انر سئل عن مملوك سأل الكتابة ، هل لمولاه ان لا يكاتب الا
على الغلاء؟ قال : ذلك الير ولا توقيت في الكتابة عليه .

وعنه ع م انر قال في قول الله ع ج : فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا
، قال : يعني قوة في اداء المال . وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انها قالا :
الخيرهنا المال ، قال الله ع ج : ان ترك خيرا ، الوصية للوالدين
والاقربين بالمعروف ، يعني ملا ، فاذا كان ممن يستطيع الكسب والتصرف
فهو ممن فير خير .

وعن علي ع م انر قال : كاتب اهل بريرة بريرة وكانت تسأل الناس ،
فذكرت عائشة امرها للنبي صلح فلم ينكر كتابتها وهي تسأل الناس .

وعن علي ع م انر جلس يقسم ملا بين المسلمين ، فوقف به شيخ
كبير فقال : يا امير المؤمنين ، اني شيخ كبير كما ترى وانا مكاتب فاعني من
هذا المال . فقال : والله ما هو بكديدي ، ولا تراثي من الوالد ، ولكنها

امانة ارفعيتها فانا اؤديها الى اهلها . ولكن اجلس . فجلس والناس حول
امير المؤمنين فنظر اليهم فقال : رحم الله من اعان شيخا كبيرا مثقلا فجعل
الناس يعطونه .

وعن جعفر بن محمد ص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل مولاة الكتابة ،
وليس له قليل ولا كثير ، قال : يكاتبه ، وان كان يسأل الناس ، فان الله
يرزق العباد بعضهم عن بعض .

وعن علي ع م ان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله ع ج :
واتوهم من مال الله الذي آتاكم ، قال : ربع الكتابة . قال علي ع م :
يترك المكاتب ربع الكتابة ، قال ابو جعفر ع م : لا تقل اكتبك بخمسة آلاف
، فترك لك الفا ولكن انظر الذي اضرت عليه وعقدت فاعطه منه .
وقال جعفر بن محمد ع م : لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة ، ولكن يضع عنه
من مكاتبته عليه .

وعن ابي جعفر ع م ان قال : من كاتب مملوكا له او اعتقه وهو يعلم
ان له مالا فلم يستثنه السيد فالمال للعبد .

وعنه ع م ان قال في مكاتب شرط عليه ان ان عجز رد في الرق فقال
: المسلمون عند شروطهم ، قال جعفر بن محمد ع م : اذا شرط ذلك عليه
فعجز رد في الرق ، وكان الناس اولاي شرطون ذلك ، وهم اليوم
يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم .

وعنه ع م انرسئل عن المكاتب يشترط عليه ان لا يتزوج الا باذن
الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : يلزمه ذلك اذا اشترط عليه ، فان
نكح فنكاحه فاسد مردود ، الا ان يعتق فيمضي على نكاحه .
وعن علي ع م انرفع اليه مكاتب شرط عليه مواليره في كتابته ان
ميراثه لهم ان عتق ، فابطل شرطهم ، وقال : شرط الله قبل شروطهم .
وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انها قالا : اذا اشترط على المكاتب
ان ان عجز مرد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء ، خلا ما
يملكه ، فان له يؤدي منه نجومه ، فاذا اعتق كانا ما بقي في يديه له ، وله
ان يشتري ويبيع ، فان وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ثم عجز فان
على مولاه ان يؤدي عنه ، لان عبده يؤدي ما عليه ولا يرث ولا يورث ، وله
ما للمملوكين وعليه ما هو عليهم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج
الا باذن مواليره حتى يؤدي جميع ما عليه ، وان لم يشترط عليه ان عجز
مرد في الرق وكوتب على نجوم معلومة ، فان العتق يجري فيه مع اول نجم
يؤدير ، فعتق منه بقدر ما ادى ، ويرق منه بقدر ما بقي عليه ، ويكون
كذلك حاله في جميع الاسباب من المواريث والحدود والعتق والهبات ،
والجنايات وجميع ما يتجزأ فيه . فيجوز من ذلك له بقدر ما عتق منه ،
ويبطل ما سوى ذلك ، والشرط في العجز يلزمه على ما اشترط عليه ، ان

اشترط عليه ان ان عجز عن نجم واحد او نجمين او ثلاثة او ما كان الشرط ،
مرد في الرق فهم على شروط .

وقد جاء عن علي ص ان قال : لا يرد في الرق حتى يتوالى عليه
نجمان يعني ع م ان يمهله اذا عجز عند محل النجم الاول الى ما بينه وبين ان
يحل عليه الثاني ، فاذا حل عليه الثاني ولم يؤد ، مرد في الثاني الى الرق .

وعن علي ص وجعفر ع م انها قللا في المكاتب يعجل ما عليه من
النجوم ، فيأبى الذي كاتبه ان يأخذ منه الا ما اشترط عليه عند محل كل
نجم ، فان كان اشترط عليه ان عجز مرد في الرق لم يجبر المولى على ان
يتعجل الكتابة لان له قد يعجز فيرجع اليه ، فان كان لم يشترط عليه
ذلك ، وحل عليه نجم فدفعه اليه مع باقي كتابته لم يكن له ان يمتنع من
ذلك لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق ابدا ، وانما عليه ان يسعى ،
في باقي كتابته ، وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يدخله في مكاتبته ،
فهو مملوك بحاله ، وما ولد له بعد ان يعتق من امه له او نروجة حرة فهو
حر . وما ولد في كتابته من امرأة حرة فهو حرا ايضا ، وما ولد له من امه
لغير سيده الذي كاتبه فهو مملوك لسيد الامه ، ان لم يكن اشترط حريته ،
وقد ذكرنا هذا في كتاب النكاح ، فان اشترى جارية فولدت له .

فقد مروينا عن جعفر بن محمد ع م ان قال في المكاتب يموت وقد
ادى بعض نجومه ، وله ابن من جاريته ، قال : ان كان قد اشترط عليه ان

ان عجز فهو مملوك ، مرجع اليه مملوكا ابنه والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ذلك ادى ابنه ما بقي من كتابته وكان حرا ، وروث ما بقي ، وما ولدت المكاتبه في مكاتبها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعقدها ويرقون برقها ، ولا يجوز للسيد بيع من كاتبه اذا كان ماضيا في اداء ما يجب عليه على ان يبطل كتابته ، فان باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز . ويكون عند المشتري بحاله كما كان عند البائع اذا ادى ما عليه عتق .

وعن علي ع م انه قال : لا يطاء الرجل مكاتبته اذا كاتبها ، وقال : لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس ان يضمن على المكاتب غيره ما كوتب عليه .

وعنه ع م انه قال : اذا ادى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ، وان تبين عدمه اخرج يستسعى في الدين الذي عليه ، يعني بهذا من لم يشترط عليه ان عجز رد في الرق ، فاما من اشترط ذلك عليه ، فذكر انه قد عجز وبلغ الى حيث يجب ان يرد في الرق لعجزه فالمولى بالخيار . اذا علم ان عنده مالا في ان يرده في الرق او يطلبه بالمال ، وان كان المال ظاهرا في يديه اخذ منه ودفع الى المولى وعتق .

٤ ذكر المدبرين

التدبير ان يقول المولى المالك الجائز الامر لمملوكه ، وهو صحيح او مريض : انت بعد موتي حر لوجه الله . او متى ماتت فانت مدبر . او ما يشبه هذا من الكلام . فاذا قال ذلك كان مدبرا في حياته ، ويعتق من ثلث ماله بعد موته باجماع ، فيما علمناه .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : المدبر من الثلث .

وعن رسول الله صلح ان اذن لرجل في بيع مدبر اراد بيعه .
وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انها قلنا : المدبر مملوك ما لم يمت من دبره ، غير راجع عن تدبيره وهو مملوك ان شاء باعه ، ان شاء وهبه ، ان شاء اعتقه ، ان شاء امضى في تدبيره ، وان شاء مرجع فيه ، انما هو كرجل اوصى بوصية ، فان بدا له غيرها قبل موته ، بطل منها ما مرجع منه ، وان تركها حتى يموت مضت من ثلثه .

وعنهم ع م انهم قالوا : لا بأس ببيع خدمة المدبر اذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه فيشتري المشتري خدمته ، فاذا مات الذي دبره ، عتق من ثلثه .

وعنهم ع م انهم قالوا : لا بأس ان يطاء الرجل جارية المدبرة .

وعنهم ع م انهم قالوا : ولد المدبرة التي تلده وهي مدبرة كهيتها
يعتقون بعقتها ويرقون برقها ، يعنون عليهم السلام اذا تمادى المولى على
التدبير . فاما ان مرجع عن بعضهم او عنهم باجمعهم كان ذلك له كما
تقدم عنهم ، فان مات المولى الذي دبر العبد وعليه دين فحال المدبر
حال الموصى بعقته ، وقد ذكرنا فيما مضى .
وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : لا يجزي عتق المدبر من الرقبة
الواجبة .

ه ذكر امهات الاولاد

قد ذكر فيما مضى ان الرجل اذا وطئ امته فوضعت ما يعلم ان رجل
فحكمها حكم ام الولد . وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ص انهم قالوا
: اذا مات الرجل وله ام ولد فهي بموت حرة ، لا تباع الا في ثمن رقبته ان
اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها . هذا هو الثابت عن علي ص وقد
ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته ، وام الولد من قبل
ان يموت سيدها ، احكامها في اكثر امورها احكام العبيد وقد ذكرنا فيما
تقدم وجوها من امورها .

وعن جعفر بن محمد ص ع ان قال : اذا نزع الرجل ام ولده فولدت فولدها بمنزلتها ، يخدم المولى ويعتق بعثها اذا مات سيدها ، وان كان ابوه حرافات فمات اشترى الولد من ميراثه منه ، وورث ما بقي ، واذا نزع الرجل ام ولده ، فمات عنها الزوج او طلقها ، مرجعت الى سيدها ، وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة ايام . ومن الطلاق حيضتين ان كانت تحيض ، ان كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ، ثم للمولى ان يطأها ان شاء بالملك بلا نكاح .

٦ ذكر الولاء

روينا عن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلع قال : الولاء لمن اعتق ، وعنه ع م ان قال : من ولد في الاسلام فهو عربي ، ومن ملك ثم عتق فهو مولى ، ومن دخل في الاسلام طوعا فهو مهاجر .
وعنه ع م ان قال : مولى القوم منهم ، وابن اخت القوم منهم ، وحليف القوم منهم .
وعن علي ع م ان قال : يرث الولاء الاقعد فلاقعد ، فاذا استوى القعد دفبنوا لام والاب دون بني الاب .
وعنه ع م ان قال : من اعتق عبدا فله ولاؤه ، وعليه عقل خطئه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسل : عن رجل اعتق عبدا في كفارة
يمين او ظاهرا او امروا بوجبه عليه عتقه فير لمن يكون ولاؤه ؟ فقال : للذي
اعتقه .

وعنه ع م ان رقال في العبد يكون بين رجلين يعتقدا نرجيعا ؟ قال :
الولاء بينهما .

وعن رسول الله صلح ان رقال : لعن الله من تولى غير موالير ، ومن
ادعى الى غير ابيه . وعنه صلح ان رفى عن بيع الولاء وهبته .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رقال : اذا اعتق الرجل عبدا سائبة
فللعبد ان يوالى من شاء . فان مرضى من والاه بولائه اياه ، كان له تراثه
وعليه عقل خطئه .

وعن علي ع م ان رقال : من اعتقت المرأة فولأؤه لها . وعنه ان رقال :
يرث الولاء من يرث الميراث .

وعن علي ع م وابي جعفر ع م انهما قالا : اذا اعتق الاب جرولا ولده .
والابن يجر الولاء كما يجره الاب اذا اعتق . وذلك كالعبد يتزوج الحرة ،
فيكون ولده احرارا ، ويكون نسبهم كنسب امهم فان اعتق اباهم مولاه
جرولائهم ، فكانوا موالير .

وعن علي ص ان ركان يقول : المنبوذ حر .

وعنه ص ان قال : الولاء للكبر ، ومعنى ذلك ان يعتق الرجل عبده
ثم يموت المعتق ويخلف الولدين ، فان مات المولى كان الولاء بينهما ، فان
مات احدهما قبله وترك ولدا ثم مات المولى ، فالولاء لابن المعتق دون ابن
اخير الميت .

١٣ كتاب العطايا

١ ذكر اصطناع المعروف الى الناس

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلع قال :
كل معروف صدقة .

وعنه ع م ان قال : الخلق عيال الله ، واحب الخلق الى الله من نفع
عياله ، وادخل السرور على اهل بيته ، ومشى مع اخ مسلم في حاجته
احب الى الله من اعتكاف شهرين في المسجد الحرام .

وعن علي ص ان قال باهل المعروف من الحاجة الى اصطناعه اكثر
مما باهل الرغبة اليهم فيه ، وذلك ان لهم فيه ثناءه واجره وذكره ، ومن
فعل معروف فانما صنع الخير لنفسه ، ولا يطلب من غيره شكر ما اولاه لنفسه

، ولكن على من انعم عليه ان يشكر النعمة لمنعها . فان لم يفعل فقد كفرها .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان قال : اذا بعث الله عز وجل المؤمن من قبره ، خرج ومعه مثال حسن ، فاذا مرتلك الشدائد قال له : لا تخف ، ليس عليك من يأس . فما يزال يؤمنه ويبشره ، حتى يورده على الله تعالى ، فيحاسبه حسابا يسيرا ، ثم يأمر به الى الجنة ، فيقول له المؤمن : من انت ، يرحمك الله ، فقد وعدتني وصدقني وامنتني من خوفي ، فيقول : انا خلق خلقتني ربي من السرور الذي كنت تدخله على المؤمنين ، فانا اسرك اليوم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : المعروف كاسمه ، وليس شيء افضل من المعروف الاثوابه ، والمعروف هدية من الله الى عبده المؤمن ، وليس كل من يحب ان يصنع المعروف الى الناس يصنعه ، ولا كل من يرغب فيه يقدر عليه ، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فاذا من الله على العبد جمع له الرغبة في المعروف ، والقدرة والاذن ، فهناك تمت السعادة والكرامة للطالب والمطلوب اليه .

وعن ابي جعفر ع م ان قال : اصطناع المعروف يدفع مصارع السوء ، وكل معروف صدقة ، واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الآخرة ، واول من يدخل الجنة اهل المعروف .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : رأيت المعروف لا يتم الا بثلاث خصال : تصغيره وتيسيره وتعجيله ، فاذا صغرتة فقد عظمتة عند من تصنعه اليه ، واذا يسرتة فقد تمتة ، واذا عجلتة فقد هنأتة ، وان كان غير ذلك فقد محقتة ونكدتة .

وعنه ان قال : خيار المسلمين من وصل ، واعان ، ونفع .
وعن علي ع م ان قال : قال رسول الله صلح : من اسدي اليه معروف فليكاف عليه ، فان عجز فليشن ، فان لم يفعل فقد كفر النعمة .

٢ ذكر الهبات وما يجوز منها

روينا عن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية ، فقال : لا بأس بذلك ، اذا كان صحيحا ، يعقل في ماله ما شاء ، فاما ان كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز . وقال : اذا وهب الرجل لولده ما شاء وفضل بعضهم على بعض بما اعطاه واخرجهم من ملكه الى ملك من اعطاه اياه من ولده ، وهو صحيح جائز الامر ، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه حيث احب ، وقد صنع ذلك

علي ع م بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعل ذلك ابي
وفعلت انا .

وعنه ع م انر قال : الهبة جائزة اذا قبلت ، قبضت اولم تقبض ،
قسبت اولم تقسم .

وعنه ع م انر قال : من وهب هبة يريد لها وجرا لله والدار الآخرة
او صلة رحم ، فلا رجعة له فيها ، ومن وهب هبة يريد لها عوضا ، كان له
الرجوع فيها ان لم يعوض .

قال جعفر بن محمد ص الهبة يرجع فيها صاحبها حيث اولم تحز ، الا
لدوي قرابة او للذي يثاب في هبته ، ويرجع في غير ذلك ان شاء ، اذا
كانت الهبة قائمة ، وان فأت فليس له شيء ، وقال في الرجل يكون له
على الرجل الدراهم فيهبها له . قال : ليس له ان يرجع فيها .

وعنه ع م انر قال : جاء شاعر الى النبي صلح فسأله واطراه ، فقال
لبعض اصحابه : قم معه فاقطع لسانه ، فخرج ثم مرجع فقال : يا رسول
الله ، اقطع لسانه؟ قال : انما امرتك ان تقطع لسانه بالعطاء .

وعن ابي جعفر ع م ان الكميت دخل عليه فانشده اشعارا قالها فير ،
فقال له ابو جعفر : رحمك الله ، يا كميته ، لو كان عندنا مال حاضر
لاعطيناك رضاك ، فقال الكميته : جعلت فداك والله ما امتحدثكم وانا
اريد بذلك عاجل دنيا ، ولكن اردت الله ورسوله ، قال : فان لك

بامتداحنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مرواحه وحسان بن ثابت ، قال لهما : لن تترالا تؤيدان بروح القدس ما ذببتما عنا بالسنتكما .
وعن جعفر بن محمد ممدع م انرا جاء هبة المشاع اذا قبلت وتقبض بمثل ما تقبض به المشاع .

وعن علي ع م انرقضى في امرأة وهبت لابنتها وليدة لها ثم توفيت الابنة ولم تدع وارثا غير امها ، فقضى برد الوليدة بالميراث اليها .
وعن ابي جعفر انرسئل عن جوائز المتغلبين ، فقال : قد كان الحسن والحسين يقبلان جوائز المتغلبين مثل معاوية لانهما كانا اهلا لما يصل اليهما من ذلك ، وما في ايدي المتغلبين عليهم حرام وهو للناس واسع اذا وصل اليهم في خير واخذه من حقه . قال جعفر بن محمد ع م : وجوائزهم لمن يخدمهم في معصية الله حرام وسحت .

وعن علي ص انرقال : العمرى والرقبى سواء ، قال ابو عبد الله : العمرى والسكنى ان يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حيا تر ، وكذلك اذ جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه ، وليس لهم ان يبيعوا ، فاذا فنوا رجعت الدار الى صاحبها الاول .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انرسئل عن العمرى والسكنى ، فقال : الناس في ذلك عند شروطهم ، والسكنى والعمرى والرقبى بمنزلة واحدة الا ان الشروط تميز بينهم فالسكنى ان يسكن الرجل داره رجلا

مدة معلومة ، ويبيح ذلك بلا عوض . والعبرى ان يسكنه طول عمره
وان شرط ذلك لعقبه جانر ، كما تقدم ذكره . والرقبى ان يسكنه الى ان
يموت احدهما . فايهما مات نزال بموته حكم الرقبى ورجعت الدار الى
اهلها .

٣ ذكر التبادل والتواصل

روينا عن جعفر بن محمد عن ابير عن آباءه عن علي ابن الحسين ص
ان قال : قال رسول الله صلح : اذا كان يوم القيامة حشر الله الخلائق نادى
مناد ليقم اهل الفضل ، فيقوم فئام من الناس فتستقبلهم الملائكة يبشروهم
بالجنة ويقولون ما فضلكم هذا الذي تدخلون به الجنة قبل الحساب ؟
فيقولون : كنا نعوذ من ظلمنا ، ونصل من قطعنا ، ونحلم اذا جهل علينا ،
فيقال لهم : ادخلوا الجنة ، فنعم اجر العاملين .

ثم ينادي مناد ليقم اهل الصبر ، فيقوم فئام من الناس فتستقبلهم
الملائكة يبشروهم بالجنة ويقولون ما صبركم هذا الذي تدخلون به
الجنة قبل الحساب ؟ فيقولون : كنا نصبر انفسنا على طاعة الله ونصبر عن
معاصي الله . فيقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين .

ثم ينادي مناد ليقم جيران الله في دار السلام ، فيقوم فئام من
الناس فتستقبلهم الملائكة يبشروهم بالجنة ويقولون ما فضلكم هذا
الذي جاورتم به الله في دار السلام ؟ فيقولون : كنا نتحاب في الله ونتزاور
في الله ونتواصل في الله ونتبادل في الله . فيقال لهم : ادخلوا الجنة فانتم
جيران الله في دار السلام .

وعن علي ص ان رسول الله صلح قال : لودعيت الى ذراع شاة لاجبت ، ولواهدي الي كراع لقبلت .

وعنه ع م ان قال : من تكرمه الرجل اخاه ان يقبل تحفته وان يتحفه بما عنده ، ولا يتكلف له ، فاني سمعت رسول الله صلح يقول : ان الله لا يحب المتكلفين .

وعن رسول الله صلح ان قال : من آتاه الله بزرقة لم يتخط اليه رجله ولم يشد اليه مركابه ولم يتعرض له ، كان ممن ذكر الله في السماء وقرأ صلح : ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .

وعن علي ع م ان قال : اذا اكرم احدكم اخاه بالكرامة فليقبلها ، فاذا كان ذا حاجة صرفها في حاجته وان لم يكن محتاجا وضعها في موضع حاجة حتى يؤجر فيها صاحبها . ومن كان عنده جزاء فليجز ، ومن لم يكن عنده جزاء فثناء حسن ودعاء .

وعنه ص ان راهدي اليه فالزوج : فقال : ما هذا ؟ قالوا يوم نبروز . قال : فنيروا ان قدرتم كل يوم . يعني تهادوا وتواصلوا في الله .

وعن رسول الله صلح ان قال : تصافحوا وتهادوا فان المصافحة تريد في المودة . والهدية تذهب الغل .

وعنه ع م انرقال : ي اهل القرابة ، تراوروا لواتتحاوروا وها دوا فان
الزيارة تريد في المودة ، والمخامرة تحدث القطيعة ، والمهدية تريل الشحنة

وعن علي ع م انرقال : خصوا بالطافكم خواصكم واخوانكم .
وعنه ع م انرقال : من السحت المهدية يلتبس بها مهديها ما هو
افضل منها ، وذلك قول الله تعالى : ولا تمنن تستكثر .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال في قول الله ع ج : وما آتيتم من
ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله ، فقال : هي هديتك الى
الرجل تطلب بها من الثواب افضل منها ، فذلك ربا ، فكل ما جاء في هذا
الباب من فضل المهدية والامر بقبولها فانما ذلك فيما كان يراد به وجب الله
والتواصل فيه . فاما المهدية على غير ذلك كالذي يهدي الى خوف منه او
تقية من شره او يستعطف قلبه او ليقضي للمهدي الى حاجة ، او ليدفع
المهدي عنه مضرة او ضيما او ليسأل له في حاجة او مثل هذا او ما شبهه .
فالمهدية على مثل ذلك والهبة والاطعام سحت كله ، وحرام اخذه وقبوله
واكله وهو داخل فيما جاء النهي عنه عن الائمة صلوات الله عليهم .

وقد مروينا عن جعفر بن محمد ع م انرقال في الرجل يسأل الرجل
الحاجة ، او يسأله ان يسأل له السلطان او غير السلطان في حاجة ،
يهدي الى على ذلك ، ما ترى في قبول المهدية على هذا ؟ قال : لا يحل

قبولها وهي سحت ، وعون المؤمن في هذا ومثله ينبغي لمن قدر عليه ،
فمن قدر على عون أخيه فليعنه ، فان اخذ على ذلك جعل او هدية او
اطعم عليه طعاما فكل ذلك سحت لا يحل أكله .

٤ ذكر فضل الصدقة

روينا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه ان عليا ع م قال :
تصدقت بدیناریوما . فقال لي رسول الله صلح : يا علي اما علمت ان
صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك لحي سبعين شيطانا .
وعنه ع م ان قال : جاء رجل الى رسول الله صلح فقال : يا رسول
الله ، مالي لا احب الموت ؟ قال صلح : الك مال ؟ قال : نعم ، قال : فقد مته
؟ قال : لا . قال : فمن ثم لا تحب الموت لان قلب المرء عند ماله .
وعنه ان سئل رسول الله صلح عن اي الصدقة افضل ، قال : جهد
من مقل .

وعنه ع م ان قال : جاء الى رسول الله صلح ثلاثة نفر فقال احدهم :
يا رسول الله كانت لي مائة اوقية من ذهب فتصدقت منها بعشراواق ،
وقال الثاني : يا رسول الله كانت لي مائة دينار فتصدقت منها بعشرة دينار ،

وقال الثالث : كانت لي عشرة دنانير فتصدقت بدینار فقال صلح : كلکم فی الاجر سواء .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : ثلاث من اتى بواحدة منهن دخل الجنة ، المنفق من اقتار ، والبشر بجميع الناس ، والمنصف بنفسه .
وعنه ع م ان قال فی قول الله ع ج : ولا تيسموا الخبيث منه تنفقون ، فقال : كان الناس حين اسلموا ، عندهم مكاسب من الربا ومن اموال خبيثة . وكان الرجل يتعدها من بين ماله ، فيتصدق بها . فنهاهم الله ع ج عن ذلك .

وعن الحسين بن علي عليه السلام ان قيل له : ان عبد الله ابن عامر تصدق اليوم بكذا وكذا ، واعتق اليوم كذا وكذا ، فقال : انما مثل عبد الله بن عامر كمثل الذي يسرق الحاج ثم يتصدق بما سرق ، وانما الصدقة الطيبة صدقة الذي عرق فيها جبينه واغبر فيها وجهه . قيل لابي عبد الله عليه السلام : من عني بذلك ؟ قال : عني به عليا صلوات الله عليه .

وعن علي ع م ان قال : قال رسول الله صلح : من اقترض قرضا كان له مثله صدقة . ثم قال بعد ذلك : من اقترض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة ، قلت : يا رسول الله ، قلت لنا قبل هذا له مثله صدقة ، وقلت لنا اليوم له مثله كل يوم صدقة ، قال : نعم من اقترض قرضا فهو كمن تصدق به فان اخره عن محله كان له مثله كل يوم صدقة .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال في قول الله ع ج : ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية ، قال : ليس ذلك بالزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه ، وانما كانت الزكاة علانية ليست بسر .

وعنه ان رسول الله صلح قال : ان صدقة السر تطفئ غضب الرب ، فاذا تصدق احدكم بيمينه فليخفها عن شماله .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان لما اخذ في غسل ابيه علي ابن الحسين ع م احضر معه من رعاه من اهل بيته ، فنظروا الى مواضع السجود منه في ركبته وظاهر قدميه وباطن كفيه وجهتيه ، قد غلظت من اثر السجود حتى صارت كمبارك البعير . وكان يصلي ص في كل يوم وليلة الف ركعة ، ثم نظروا الى حبل عاتقه ، وعليه اثر قد اخشوشن ، فقالوا لابي جعفر : اما هذه فقد علمنا انها من اثر السجود ، فما هذا الذي على عاتقه ؟ قال : والله ، ما علم به احد غيري ، وما علمت من حيث علم اني علمته ، ولولا ان قد مات ما ذكرته ، كان ص اذا مضى من الليل صدر قام وقد هداكل من في منزله ، فاسبع وضوءه وصلى ركعتين خفيفتين ، ثم نظر الى كل ما فضل في البيت عن قوت اهله ، فجعله في جراب ، ثم رمى به على عاتقه وخرج مختفيا يتسلل لا يعلم به احد ، فيأتي به دورا فيها اهل مسكنة وفقر ، فيفرق ذلك عليهم وهم لا يعرفون ، الا انهم قد عرفوا ذلك

منه ، فكانوا ينتظرونه ، وكان اذا قبل قالوا : هذا صاحب الجراب وفتحوا ابوابهم له ليفرق عليهم ما في الجراب ، وانصرف به فارغا ، يبتغي بذلك فضل صدقة السرو فضل صدقة الليل وفضل اعطاء الصدقة بيده ، ثم يرجع فيقوم في محرابه فيصلي باقي ليلته ، فهذا الذي ترون على عاتقه اثر ذلك الجراب .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صدقة السر تطفئ غضب الرب ، وان الصدقة لتطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار ، وان الصدقة لتدفع ميتة السوء ، وان صنيع المعروف ليدفع ميتة السوء . وان صلة الرحم لتزيد في الرزق والعمر وتنفي الفقر ، وان قول لا اله الا الله كنز من كنوز الجنة ، هو شفاء من تسعة وتسعين داء اولها الهم .

وعن جعفر بن محمد ع انه قال : اربع من كن فير ، وكان من قرنه الى قدمه ذنوبا ، غفرها الله وبدلها حسنات : الصدقة ، والحياء ، وحسن الخلق ، والشكر .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصدقة بعشر امثالها والقرض الحسن بشماني عشرة ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم باربعة وعشرين ، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر .

وعنه ع م انه قال : الصدقة تدفع الماء والديلة والغرق والحرق والهدم والجنون حتى عد صلح سبعين نوعا من البلاء .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : ارغبوا في الصدقة فبكروا بها ، فما من مؤمن يتصدق بصدقة حين يصبح يريد بها وجرا لله الا دفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ثم قال : ولا تسخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم فانهم يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في انفسهم .

وعنه ع م ان قال : كان له مولى بينه وبين رجل دار ، فمات فورثه ، فارسل ص الى رجل ليقسم الدار معه ، وكان الرجل صاحب نجوم ، فتثاقل عن قسمتها وتوخي الساعة التي فيها سعوته ، فجاء الى ابي عبد الله فيها فارسل معه من يقاسمه ، وكان الرجل يهوى منها سهما فخرج السهم لابي عبد الله ع م ، فلما رأى ذلك الرجل اخبره بالخبر ، فقال : الا ادلك على خير مما قلت ؟ قال : نعم جعلت فداك ، قال : تصدق بصدقة اذا اصبحت تذهب عنك نحس يومك ، وتصدق بصدقة اذا امسيت تذهب عنك نحس ليلتك ، ولولا ان ترى ان النجم اسعدتك لتركنا حصتنا لك من هذه الدار .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال : السائل مرسل رب العالمين ، فمن اعطاه فقد اعطى الله ، ومن رده فقد رده الله ، يعني صلى الله عليه وسلم بعث الله السؤال محنة لخلقه وسببا لثواب من اكرمه منهم بثوابه .

وعنه ع م ان قال : ردوا السائل ولو بظلف محرق .

وعنه ع م انرقال : لولا ان المساكين يكذبون ، ما افلح من ردهم ،
فلا تردوا سائلا .

وعنه ع م انرقال : السائل في حق له كاجر المتصدق عليه .
وعن علي ع م انرقال : ردوا السائل ولو بشق تمره ، واعطوا السائل
ولو جاء على فرس .

وعنه ع م انرقال : ربما ابتلي اهل البيت بالسائل ما هو من الجن ولا
من الانس ليلوهم به ، وان الله ملائكة في صورة انس يسألون بني آدم ،
فاذا اعطوهم شيئا اعطوه المساكين .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص انرقال يوما لبعض اهله : لا تردوا
سائلا ، فقال له رجل كان بحضرتي من اصحابه : يا بن رسول الله ، انرقد
يسأل من لا يستحق ، فقال : نخشى ان ردوا من رأوا ان لا يستحق ان يكون
ممن يستحق ، فينزل بهم واعوذ بالله ما نزل بيعقوب ، قال : يا بن رسول
الله وما الذي نزل بيعقوب ؟ قال : كان يعقوب ع م يذبح لعياله كل يوم شاة
، ويقسم لهم من الطعام مع ذلك ما يشبعهم وكان في عصره نبي من
الانبياء كريم على الله ، لا يؤبه له قد اخل نفسه ، ولزم السياحة ورفض
الدنيا ، فلا يشتغل بشيء منها ، فاذا بلغ به الجهد توخى دمر الانبياء وابناء
الانبياء والصالحين فوقف بها وسألها يسأل السؤال من غير ان يعرف به ،
فاذا اصاب بما يمسك به رمقه مضى لما هو عليه ، وانراعت ذات ليلة باب

يعقوب وقد فرغوا من طعامهم وعندهم منه بقية كثيرة ، فسأل فاعرضوا عنه فلا هم اعطوه شيئاً ولا هم صرفوه ، واطال الوقوف ينتظر ما عندهم حتى ادرك ضعف الجهد وضعف طول القيام فخرمن قامتر قد غشي عليه ، فلم يقيم الا بعد هوي من الليل فنهض لما به ومضى لسبيله ، فرأى يعقوب في منامه تلك الليلة ملكا اتاه ، فقال : يا يعقوب يقول لك رب العالمين : وسعت عليك في المعيشة واسبغت عليك النعمة فيعتربابك نبي من الانبياء كريم علي قد بلغ به حد الجهد فتعرض انت واهلك عنه ، وعندكم من فضول ما انعمت عليكم ما القليل منه يحير فلم تعطوه شيئاً ولم تصرفوه فيسأل غيركم حتى غشي عليه وخرمن قامتر لاصقا بالارض عامة ليلتر وانت على فراشك مستبظنا متقلبا في نعي عليك ، وكلاكما بعيني ، وعزتي وجلالي لا بتلينك ببلية تكون لها حديثا في الغابرين ، فانتبه يعقوب مدعورا وفرع الى محرابه ولزم البكاء والخوف والحزن حتى اصبح فاتاه بنوه يسألون ذهاب يوسف معهم للرعي وكان من اعزهم عليه فقد رفي نفسه ان الذي رآه في منامه وتواعده الله به انما يكون فيه ، ولم يكن قدس ان ذلك يكون من بنير وانما خاف عليه السباع ان تأكله ، ثم ذكر ابو جعفر ع م قصة يوسف بطولها الى آخرها ، فكل ما ذكرنا من الامر في اعطاء السؤال فهو من الندب وليس من الفرض ، وانما الفرض الزكاة ، وما بعد ذلك

فهو من التقرب الى الله ع ج ، بالخير . ومن السنة التي لا ينبغي ان يرغب عنها ونوافل الصدقات المرغب فيها ،

وعن جعفر بن محمد ص انه ذكر فرائض الصدقات ونوافلها وهي الترغيب في الصدقة على السائل والمحروم ، والقانع والمعتز ، والهبات والصلات والعنق والعارية والقرض ووجوه المعروف التي يتنفل بها الانسان من وجوه الترغيب والمساورة في الخيرات من غير ان يكون ذلك فرضا لانها لا يجوز تركه ولا سنة لانزمة يحرم خلافها .

وقد مرونا عن اهل البيت صلوات الله عليهم في رد السؤال ما سندكر بعضه مما يدل على ما ذكرناه مع ما تقدم ذكره ، وان اعطاءهم ليس بفريضة الا من الزكاة الواجبة .

ومرونا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلح قال : انظروا السائل ، فان صدقتم قلوبكم فاعطوه فان صدق .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان سائلا هتف ببابه فقال له : يغنينا الله واياك ، فاعاد ، فقال له مثل ذلك ، فالح فقال ابو جعفر : ان اردت فعدا ان شاء الله ، وكان ذلك يوم الخميس ، ثم قال لمن حضر من اصحابه : ان الصدقة تضاعف يوم الجمعة ، وكان يتصدق في كل يوم جمعة بدينار .

وعن جعفر بن محمد ص ان روقف به سائل وهو مع جماعة من اصحابه فسأله فاعطاه ، ثم جاء آخر فسأله فاعطاه ، ثم جاء الثالث فسأله فاعطاه ، ثم جاء الرابع فقال له : مرزقنا الله وإياك ، ثم قال لاصحابه : لو ان رجلا عنده مائة الف ثم اراد ان يضعها موضعها لوجد ، ففي هذا ما يدل على ان الصدقة غير الزكاة يستحب ويرغب فيها وليست بواجبة كالزكاة ولا مرد السائل بحرام محرم ، ولكن في الصدقة فضل عظيم ، وقد ذكرنا منها وجوها ، فهي تدفع البلاء وقد ذكرنا بعض ذلك .

ومما لم نذكره ما ورننا عن علي ابن الحسين ع م ان ر نظر الى حمام مكة فقال : هل تدرون ما اصل كون هذا الحمام بالحرم ؟ فقالوا : انت اعلم بابن رسول الله ، فاخبرنا ، قال : كان فيما مضى رجل قد اوى الى داره حمام فاتخذ عشا في خرق جذع نخلة كانت في داره ، وكان الرجل ينظر الى فراخه ، فاذا همت بالطيران رقي اليها فاخذها فذبجها والحمام ينظر الى ذلك فيحزن له حزنا عظيما ، فمر له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ فشكى ذلك الى الله عز وجل ، فقال الله ع ج : لئن عاد هذا العبد الى ما يصنع بهذا الطائر لاعجلن منيته قبل ان يصل اليها . فلما افرخ الحمام واستوت فراخه صعد الرجل للعادة ، فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه ، فنزل فاعطاه شيئا ، ثم ارتقى فاخذ الفراخ فذبجها والطير ينظر ما يحل به فقال : ما هذا يا رب ، فقال الله ع ج : ان عبيدي سبق

بلائي بالصدقة ، وهي تدفع البلاء . ولكن ساعوض هذا الحمام عوضا صالحا وابقى له نسلا لا ينقطع ما اقامت الدنيا ، فقال الطير: رب ، وعدتني بما وثقت بقولك وانك لا تخلف الميعاد . فحينئذ الهبه الله عز وجل المصير الى هذا الحرم وحرم صيده ، فاكثر ما ترون من نسله ، وهو اول حمام سكن الحرم .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان ذكر الصدقة وفضلها وما تدفع من البلاء ، فقال : ان كان رجل فيمن كان قبلكم له نعمة واسعة ولم يبرق ولدا ، ثم برق غلاما في آخر عمره ، فكان من اعز الولد عليه . حتى اذا بلغ خطب له امرأة من اجمل نساء قومه واشرفهن ، فعقد له عليها . فلما بات ليلة تلك وقد عقد له اتاه آت في منامه فقال له : ايها الرجل ، ان ابنك هذه الليلة يبتني بامرأتك هذه التي قد عقدت له عليها النكاح يموت تلك الليلة ، فانتبه الرجل من نومه مذعورا وجعل يسوف دخوله ويكتم ذلك حتى طال عليه امره والحت عليه امره وصار الى مطل طويل ، فقال الرجل في نفسه : لعل الذي رأيت من الشيطان اولعه اضغاث احلام . فادخله وهو خائف وجل ، وجعل ليلة دخوله يقلق يقوم ويقعد ويصلي ويدعو حتى اصبح فافتقده ، فقل هو على احسن حال ، فلما كان من الليل ونام اتاه ذلك الذي كان اتاه فقال : ايها الرجل ، ان الذي كنت قلت لك لحق كان ، ولكن الله ع ج دفع عن ابنك ومد

في عمره وانمى في اجله بما صنع في السائل ، فلما اصبح الرجل ارسل الى ابنه فقال : يا بني ما كان صنيعك في السائل ؟ فلم يدر ما يقول . فقال : لا بد ان تخبرني فان كان لذلك امر عظيم ، فقال : والله ما ادري من هذا السائل ، الا انر لما ادخلت على المرأة وانصرف الناس ونظرت اليها فملئت بها سرورا واعجابا ، فلما هممت بها وقف بالباب سائل ، فقال : اطعموا السائل الجائع مما مرزقكم الله فقلت في نفسي لعله كما قال ، وهذه لا تفوتني ، فتركتهما وقمت اليه فادخلته ، فقدمت اليه من طعام العرس ، وقلت : دونك فكل ، فاكل وتملاً ، ووقفت عليه كما وقفت على الناس بالماء ، حتى بلغ حاجته وقلت : انرد ، فقال : قد اكتفيت دفع الله عنك المكروه فقد دفعت عني جوعاً عظيماً ، قلت : هل لك عيال ؟ قال : اي والله ، وانهم لاجهد مني ، وما انساغ لي ما اكلت دونهم ، قلت : فدونك فاحمل اليهم ما اردت ، فجعل يأخذ فاحتشم فانريده حتى حمل ما قدر عليه ان يحمله وامتنع من الزيادة ودعى بخير وانصرف ، فدخلت على اهلي فبت احسن مبيت ، فاعلمه ابوه الخبر وقص عليه القصة واكثر من حمد الله وشكره .

ه ذكر ما يحون من الصدقة وما لا يحون

مروينا عن جعفر بن محمد ص ان رسئل عن رجل تصدق بصدقة
مشتركة فقال : جائزة . وعنه ع م ان رسئل عن الصدقة بالمشاع فقال : جائز
تقبض كما يقبض المشاع .

وعنه ع م ان رسئل عن الصدقة قبل ان تقبض فقال : اذا قبلها
المتصدق عليه او قبلت له ان كان طفلا ، جائز ، قبضت او لم تقبض ،
فان لم تقبل فليست بشيء حتى تقبل .

وعن الحسين بن علي ع م ان ورث ارضا واشياء فتصدق بها قبل ان
يقبضها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسئل عن الرجل يتصدق على ولده او
على غيرهم بصدقة يصلح له ان يرجع فيها فيردها ؟ فقال : ان رسول
الله صلح قال : ان الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها كالذي يقبض
ويرجع في قبضه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله ان
والدي تصدق علي بدار ، ثم بدى له ان يرجع فيها ، وان قضاة بلادنا
يقضون انها لي وليس له ان يرجع فيها وقد تصدق بها علي ، ولست
ادري هل ما يقضون به من الصواب ام لا ؟ فقال : نعم ما قضت به قضاةكم
، وبئس ما صنع والدك ، انما الصدقة لله ، فما جعل الله فلا مرجعة له

فير ، فان انت خاصمة فلا ترفع عليه صوتك ، فاذا رفع صوته فاخفض
انت صوتك ، قال له : ان ابي قد توفي ، قال : فطب لها نفسا .

وعنه ع م انرسئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة هل له ان
يرجع فيها ؟ قال : اذا جعلها لله فهي للمساكين وابناء السيل ، وليس له
ان يرجع فيها .

وعن علي ص ان قال : ان تصدقت بصدقة ثم ورثتها فهي لك
بالميراث ، ولا بأس بها . قال جعفر بن محمد ع م اذا تصدق الرجل بصدقة
لم يحل له ان يشتريها ولا ان يستوهبها ولا ان يملكها بعد ان تصدق بها ، الا
بالميراث ، فانها اذا دارت اليه بالميراث حلت له .

وعن علي بن الحسين ع م ان كان اذا اعطى السائل شيئا فيتسخطه
انترعه منه فاعطاه غيره ، فهذا على ما قدمنا ذكره من ان الصدقة يرجع
فيها اذا لم تقبل والتسخط من ترك القبول .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م انرسئل عن رجل كانت له
جارية فاذتر امرأتها فيها فقال لها : هي عليك صدقة ، قال : ان كان قال
ذلك لله فليعضها ، وان لم يفعل فله ان يرجع فيها .

وعن علي ع م ان قال : لا يتبع احدا من الناس بعد الموت شيء الا
صدقة جارية او علم صواب او دعاء ولد .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من
الاجر الا ثلاث خصال : صدقة اجراها في حياته فهي تجري له بعد وفاته ،
او ولد صالح يدعو له ، او سنة هدى استنها فهي يعمل بها بعده .
وعن علي ع م ان قال : الصدقة والحبس ذخيران فدعوها ليومها

وعن جعفر بن محمد ع م ان ذكر امير المؤمنين عليا ص فقال : كان
عبدا لله قد اوجب الله له الجنة . عمد الى ماله فجعله صدقة مبتولة
تجري بعده للفقراء ، وقال : اللهم انما جعلت هذا لتصرف النار عن
وجهي ، ولتصرف وجهي عن النار .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : تصدق رسول الله صلح باموال
جعلها وقفا ، وكان ينفق منها على اضيافه ، ووقفها على فاطمة ع م . منها
العواف وبرقة والصافية ومشربة ام ابراهيم والحسنى والدلال والمنت .

وعنه ع م ان قال : قسم رسول الله صلح الفياء فاصاب علي امضا
فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء اليه
بذلك البشير فقال : بشر الوارث . هي صدقة بتا بتلا في حبيج بيت الله
وعابري سبيله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها او وهبها فعليه لعنة
الله والملائك والناس اجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . وسماها
ينبع .

وعن علي ص انراوصى باوقاف اوقفها من امواله ذكرها في كتاب وصيته . وكان فيما ذكره منها : هذا ما اوصى به وقفا فقضى في ماله علي ابن ابي طالب ابتغاء وجه الله ليولجني الله به الجنة ويصرفني عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . ما كان لي ينبع من مال ويعرف لي منها وما حولها صدقة ورقيقها غير ان رياحا وابا بيرز وحبثرا عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل وهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ومرتقهم ومرتق اهلهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي ببرقة واهلها صدقة ، غير ان نزيقا له مثل ما كتبت لاصحابه . وما كان لي باذينة واهلها صدقة ، والذي كتبت من اموالي هذه صدقة واجبة بتلة حي انا او ميت ، تنفق في كل نفقة يتنقى بها وجه الله وفي سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب والقريب والبعيد ، وانريقوم على ذلك الحسن بن علي ع م يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريه الله في حل محلل لا حرج عليه فيه . وان اراد ان يبذل ملا من الصدقة مكان مال ، فانه يفعل ذلك لا حرج عليه فيه . وان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فعل ان شاء ، ولا حرج عليه فيه . وان ولد علي وما لهم الى الحسن ابن علي ، وان كانت دار الحسن بن علي دارا غير دار الصدقة ، فبداله ان يبيعها فليبيع ان شاء ولا حرج عليه فيه ، فان باع فشمها ثلاثة اثلث ،

يجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا في بني هاشم وثلثا في آل أبي طالب ، يضعه فيه حيث يريد الله ، وان حدث بالحسن حدث والحسين حي ، فانه الى الحسين بن علي . وان حسين بن علي يفعل في مثل الذي امرت حسنا ، وله مثل الذي كتبت للحسن ، وعليه مثل الذي على حسن ، وان الذي لبني فاطمة من صدقة علي ع م مثل الذي لبني علي ، واني انما جعلت الذي جعلت الى بني فاطمة ابتغاء وجبر الله ثم لكرام حرمه محمد صلح وتعظيما وتشريفا ورضا لهما ، فان حدث بالحسن والحسين حدث فان ولد الآخر منهما ينظر في ذلك ، وان رأى ان يولي غيره نظر في بني علي ع م فان وجد فيهم من يرتضي دينه واسلامه وامانته جعله الى ان شاء ، وان لم يرفيهم الذي يريده فانه يجعله ان شاء الى رجل من آل أبي طالب يرتضيه ، فان وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب اكابرهم وذوو آرائهم واسنانهم ، فانه يجعله ان شاء الى رجل يرضى حاله من بني هاشم ، ويشترط على الذي يجعل ذلك الى ان يترك المال على اصله ، وينفق ثمرته حيث امرته في سبيل الله ع ج ووجوهه ، وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب والقريب والبعيد ، لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث ، وان مال محمد صلح على ناحيته الى بني فاطمة ، وكذلك مال فاطمة الى بنيتها ، وذكر باقي الوصية .

وعن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م ان قال : تصدق امير المؤمنين علي ص بدار له في المدينة في بني نزيق وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق علي ابن ابي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني نزيق صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها الله الذي يرث السموات والارض ، واسكن هذه الدار الصدقة خلا لثما عشن واعقاهن ما عاش اعقاهن ، فاذا انقرضوا فهو لذوي الحاجة من المسلمين . شهد الله .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال لابي بصير : يا ابا بصير ، الا اقرئك وصية فاطمة ع م ؟ قال : نعم ، فافعل متفضلا ، جعلت فداك ، فاخرج حقا وسفطا ، فاخرج منه كتابا فقراه ، فير : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما اوصت به فاطمة بنت محمد صلح اوصت بحوائطها السبعة ، العواف والدلال والبرقة والمنبت والحسنى والصافية ومشربة ام ابراهيم الى ابي طالب ، فان مضى علي فالى الحسن ، فان مضى فالى الحسين ، فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولده ، شهد الله على ذلك ، والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام ، وكتب علي ابن ابي طالب .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : لا بأس ان يحبس الرجل على بناترو يشترط ان من تزوجت منهن فلا حق لها في الحبس ، فان تأيمنت مرجعت الى حقها .

وعنه ع م ان قال : من اوقف وقفا قال : ان احتجت اليه فانا احق به ، فان مات مرجع ميراثا .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : تصدق الحسين بن علي ع م بدار فقال له الحسن بن علي : تحول عنها .

وعنه ع م ان بعض اصحابه كتب اليه ان فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وذكر ان روقع بين اللذين اوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، فانه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك ، فكتب اليه : ان رأى له ان لم يكن جعل آخر الوقف لله ، ان يبيع حقي من هذه الضيعة ويوصل عن ذلك الي ، وان يبيع القوم اذا تشاجروا ، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والانفس .

١٤ كتاب الوصايا

١ ذكر الامر بالوصية وما يرضى به

قال الله ع ج : اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقرين بالمعروف حقا على المتقين الآية . قال الله ع ج : يا

ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان
ذوا عدل منكم او آخران من غيركم ،

مروينا عن جعفر ابن محمد ع م عن ابي عن آبائه ان رسول الله صلح
قال : ليس ينبغي للمسلم ان يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه .
وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان قال : الوصية حق على كل
مسلم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قيل له : ان اعين مولاك لما احتضر
اشتد نزاعه ثم افاق حتى ظننا ان قد استراح ثم مات بعد ذلك ، فقال ع م
: تلك راحة الموت . اما انما من ميت يموت حتى يرد الله عز وجل من
عقله وسمعه وبصره ، وعدا شيئا للوصية ، اخذ او ترك .

وعن رسول الله صلح ان قال : من لم يحسن وصيته عند الموت كان
ذلك نقصا من مروءته وعقله ، قالوا : يا رسول الله ، كيف يوصي الميت ؟
قال : اذا حضر الوفاة واجتمع اليه الناس قال : اللهم فاطر السموات والارض
، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، اني عاهد اليك في دار الدنيا ،
اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ، وان محمدا عبدك
ورسولك ، وان الجنة حق والنار حق والبعث حق والحساب حق والقدر
حق والميزان حق ، وان الدين كما وصفت ، والاسلام كما شرعت ، والقول
كما حدثت ، وان القرآن كما انزلت ، وانك انت الله الحق المبين ، جزى

الله عنا محمدا خيرا الجزاء وحيا الله محمدا بالسلام ، اللهم يا عدتي عند كربتي ، يا صاحبي عند شدتي ، يا ولي نعمتي ، الهي واله آبائي ، لا تكلني الى نفسي طرفه عين ، فانك ان تكلني الى نفسي اقترب من الشر واتباع من الخير ، وأنس في القبر وحشتي ، واجعل لي عندك عهدا يوم القاك ، ثم يوصي بحاجته ، فهذا عهد الميت ، والوصية حق على كل مسلم ، قال علي ع م علمني رسول الله صلح هذه الوصية وقال لي : علمنيها جبرئيل عليه السلام .

وعن علي ع م ان قال : ينبغي لمن احس بالموت ان يعهد عهده ويجدد وصيته ، قيل : وكيف يوصي يا امير المؤمنين ؟ قال : يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، شهادة من الله شهد بها فلان بن فلان : شهد الله ان لا اله الا هو والملائكة اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ، اللهم من عندك واليك في قبضتك ومنتهى قدرتك ، يداك مبسوطتان ، تنفق كيف تشاء وانت اللطيف الخبير ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما اوصى به فلان بن فلان . اوصى ان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، ارسله بالهدى ودين الحق ، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ، اللهم اني اشهدك وكفى بك شهيدا ، واشهد حملة عرشك واهل سماواتك اهل ارضك ، ومن ذرات وبرأت وفطرت وانبت واجريت بانك انت الله الذي لا اله الا انت

وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك ، وان الساعة آتية لا ريب فيها ، وان الله يبعث من في القبور ، وان الجنة حق وان النار حق ، اقول قولي هذا مع من يقول واكفیر من ابی ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، اللهم من شهد بما شهدت به فاكتب شهادتي مع شهادتي ، ومن ابی فاكتب شهادتي مكان شهادتي واجعل لي بها عندك عهدا توفيني يوم القاك فردا ، انك لا تخلف الميعاد ، ثم يفرش فراشه مما يلي القبلة ، ثم يقول : على ملة رسول الله صلح حنيفا وما انا من المشركين . ويوصي كما امر رسول الله صلح .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : قال في وصية رسول الله صلح لعلي : يا علي اوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثم قال : اللهم اعنه ، اما الاولى فالصدق ، لا تخرجن من فيك كذبة ابدا ، والثانية الورع ، لا تجترئ على خيانة ابدا ، والثالثة الخوف من الله حتى كأنك تراه ، والرابعة كثرة البكاء لله يبنی لك بكل دمة الف بيت في الجنة ، والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك ، والسادسة الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي ، اما الصلاة فلا حدى والخمسون ركعة ، واما الصيام فثلاثة ايام في كل شهر ، خميس من اوله ، واربعاء في وسطه ، وخميس في آخره ، واما الصدقة فجهدك حتى يقال : قد اسرفت ولم تسرف . فعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل ، وعليك بصلاة

الزوال وعليك بصلوة الزوال وعليك بصلوة الزوال ، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال ، وعليك برفع يديك في صلاتك ، وعليك بالسواك عند كل وضوء ، وعيك بمحاسن الاخلاق فاركها ، ومساوي الاخلاق فاجتنبها ، وان لم تفعل فلا تلم الانفسك .

وعن علي ابن الحسين ومحمد بن علي ع م انهما ذكرا وصية علي ص فقالا : اوصى الى ابنه الحسن واشهد على وصيته الحسين ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعة واهل بيته ، ثم دفع الكتب اليه والسلاح ثم قال له : امرني رسول الله صلح ان اوصي اليك وان ادفع اليك كتيبي وسلاحي كما اوصى الي رسول الله صلح ودفع الي كتبه وسلاحه وامرني ان آمرك اذا حضرك الموت ان تدفع ذلك الى اخيك الحسين . ثم اقبل على الحسين فقال : وامرك رسول الله صلح ان تدفع الى ابنك محمد فاقرئه من رسول الله صلح ومني السلام ، ثم اقبل الى ابنه الحسن فقال : يا بني انت ولي الامر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأتم ، وكان قبل ذلك قد خص الحسن والحسين ع م بوصية اسرها اليهما كتب لهما فيها اسماء الملوك في هذه الدنيا ومدة الدنيا واسماء الدعاة الى يوم القيامة ، ودفع اليهما كتاب القرآن وكتاب العلم ، ثم لما جمع الناس قال لهما قال : ثم كتب كتاب وصية وهو :

بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما اوصى به عبد الله علي ابن ابي طالب لآخر ايامه من الدنيا وهو صائر الى برزخ الموتى والرحيل عن اهل والاخلاء ، وهو يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله وامينه صلوات الله عليه وعلى آله وعلى اخوان المرسلين وذريته الطيبين ، وجزى الله عنا محمدا افضل ما جزى نبيا عن امته ، واوصيك يا حسن وجميع من حضرنى من اهل بيتي وولدي وشيعتي بتقوى الله ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، فاني سمعت رسول الله صلح يقول : صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصوم ، واوصيكم بالعمل قبل ان يؤخذ منكم بالكظم ، وباغتنام الصحة قبل السقم ، وقبل ان تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين ، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين ، واني ومن اين ؟ وقد كنت للهوى متبعا فيكشف عن بصره وتهتك له حجه لقول الله ع ج : فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ، اني له البصر ، الا ابصر قبل هذا الوقت الضمر قبل ان تحجب التوبة بنزول الكربة فتتمنى النفس ان لو ردت لتعمل بتقواها فلا ينفعها المنى ، واوصيكم بمجانبة الهوى فان الهوى يدعو الى العمى ، وهو الضلال في الآخرة والدنيا ، واوصيكم بالنصيحة لله عز وجل وكيف لا تنصح لمن اخرجك من اصلا ب اهل الشرك وانقذك من جحود الشك ،

فاعبده رغبة ورهبة ، وما ذاك عنده بضائع . واوصيكم بالنصيحة
للسول الهادي محمد صلح . ومن النصيحة له ان تؤدوا اليه اجره ، قال
الله عزوجل : قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ، ومن وفى محمدا
اجره بمودة قرابة فقد ادى الامانة ، ومن لم يؤدها كان خصمه ومن كان
خصمه خصمه ، ومن خصمه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس
المصير .

ايها الناس ، انزل يحب محمد الله ، ولا يحب آل محمد الحمد ،
ومن شاء فيلقلل ، ومن شاء فليكثر ، واوصيكم بمحبتنا والاحسان الى
شيعتنا ، فمن لم يفعل فليس منا ، واوصيكم باصحاب محمد الذين لم
يحدثوا حدثا ، ولم يؤؤوا محدثا ، ولم يمنعوا حقا ، فان رسول الله صلح قد
اوصانا بهم ، ولعن المحدث منهم ومن غيرهم ، واوصيكم بالطهارة التي لا
تتم الصلاة الا بها ، وبالصلاة التي هي عمود الدين وقوام الاسلام فلا تغفلوا
عنها ، وبالزكاة التي بها تتم الصلاة ، وبصوم شهر رمضان وحج البيت
الحرام من استطاع اليه سبيلا ، وبالجهد في سبيل الله فان ذروة الاعمال
وعز الدين والاسلام ، والصوم فان جنة من النار ، وعليكم بالمحافظة على
اوقات الصلاة ، فليس مني من ضيع الصلاة ، واوصيكم بصلاة الزوال
فالها صلاة الاوابين ، واوصيكم باربع ركعات بعد صلاة المغرب فلا
تتركوهن ، وان خفتن عدوا . واوصيكم بقيام الليل من اوله الى آخره ،

فان غلب عليكم النوم ففي آخره ، ومن منع بمرض فان فان الله يعذر بالعدس ، وليس مني ولا من شيعتي من ضيع الوتر او مطلق بركتي الفجر ، ولا يرد على رسول الله صلح من اكل مالا حراما ، لا والله الا والله لا والله ، ولا يشرب من حوضه ولا تناله شفاعته ولا والله ، ولا من ادمن شيئا من هذه الاشربة المسكرة ، ولا من نرني بمحصنة لا والله ، ولا من لم يعرف حقي ولا حق اهل بيتي ، وهي اوجهن لا والله ، ولا يرد علي من اتبع هواه ، ولا من شبع وجاره المؤمن جائع ، ولا يرد علي من لم يكن قواما لله بالقسط .

ان رسول الله صلح عهد الي فقال : يا علي مر بالمعروف ، وانزع عن المنكر بيدك ، فان لم تستطع فبلسانك ، فان لم تستطع فبقلبك ، والا فلا تلومن الانفسك ، واياكم والغيبة فانها تحبط الاعمال ، صلوا الامر حرام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام ، واوصيكم يا بني عبد المطلب خاصة ان يتبين فضلکم على من احسن اليكم ، وتصديق مرجاء من املككم فان ذلكم اشبه بانسابكم ، واياكم والبغضة لذوي ارحامكم المؤمنين ، فانها الحالقة للدين ، وعليكم بمدارة الناس فانها صدقة ، واكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، وعلموها اطفالكم واسرعوا بختان اولادكم فانهم اطهر لهم ، ولا تخرجن من افواهكم كذبة ما بقيتم ، ولا تتكلموا بالفحش فان لا يليق بنا ولا بشيعتنا ، وان الفاحش لا يكون صديقا ، وان المتكبر ملعون والمتواضع عند الله مرفوع ، واياكم والكبر فان رداء الله عز وجل

، فمن نازعه رداءه قصمه الله ، والله الله في الايتام فلا يجوعن بحضرتكم ،
والله الله في ابن السبيل فلا يستوحش من عشيرته بمكانكم ، والله الله
في الضيف لا ينصرفن الا شاكرًا لكم ، والله الله في الجهاد للانس فهي
اعدى العدو لكم ، فان قال الله تبارك وتعالى : ان النفس لامارة بالسوء
الا ما رحم ربي ، وان اول المعاصي تصديق النفس والركون الى الهوى ،
والله الله لا ترغبوا في الدنيا فان الدنيا هي رأس الخطايا ، وهي من بعد
الى نزوال ، واياكم والحسد فان اول ذنب كان من الجن قبل الانس ،
واياكم وتصديق النساء فانهم اخرجوا من الجنة وصيرنوا الى نصب
الدنيا ، واياكم وسوء الظن فان يحبط العمل ، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم .

وعليكم بطاعة من لا تعذرون في ترك طاعة وطاعة اهل البيت ،
فقد قرن الله طاعتنا بطاعة رسوله ونظم ذلك في آية من كتابه ،
منا من الله علينا وعليكم ، ووجب طاعة وطاعة رسوله وطاعة ولاية الامر
من آل رسوله وامركم ان تسألوا اهل الذكر ، ونحن والله اهل الذكر ، لا
يدعي ذلك غيرنا الا كاذبا ، يصدق ذلك قول الله ع ج قد انزل الله
اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا
الصالحات من الظلمات الى النور ، ثم قال : فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا
تعلمون ، فنحن اهل الذكر ، فاقبلوا امرنا وانتهوا عما نهينا ، ونحن الابواب

التي امرتم ان تأتوا البيوت منها ، فنحن والله ابواب تلك البيوت ، ليس ذلك لغيرنا ، ولا يقوله احد سوانا .

ايها الناس هل فيكم احد يدعي قبلي جورا في حكم ، او ظلما في نفس او مال ، فليقم انصفه من ذلك ، فقام رجل من القوم فاشى ثناء حسنا عليه واطراه وذكر مناقبه في كلام طويل ، فقال علي : ايها العبد المتكلم ليس هذا حين اطراء ، وما احب ان يحضرنى احد في هذا المحضر بغير النصيحة ، والله الشاهد على من رأى شيئا يكرهه فلم يعلمني ، فاني احب ان استعقب من نفسي قبل ان تفوت نفسي ، اللهم انك شهيد وكفى بك شهيدا ، اني بايعت رسولك وحجتك في ارضك محمدا صلح انا وثلاثة من اهل بيتي على ان لا ندع الله امرا الا عملناه ولا ندع له نهيا الا رفضناه ، ولا وليا الا احببناه ، ولا عدوا الا عاديناه ، ولا نولي ظهورنا عدوا ، ولا نمل عن فريضة ، ولا نرداد الله ولرسوله الا نصيحة ، فقتل اصحابي رحمة الله ورضوانه عليهم ، وكلهم من اهل بيتي : عبيدة بن الحارث ، قتل بدر شهيدا ، وعمي حمزة قتل يوم احد شهيدا رحمة الله عليه ورضوانه ، واخي جعفر قتل يوم مؤتة شهيدا رحمة الله عليه ، فانزل الله في وفي اصحابي : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ينتظرون ما بدلوا تبديلا ، انا والله المنتظر ما بدلت تبديلا ، ثم وعدنا بفضل الجزاء فقال : قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو

خير مما يجمعون ، وقد آن لي فيما نزل بي ان افرح بنعمة ربي ، فاثنوا عليه خيرا وبكوا .

فقال : ايها الناس انا احب ان اشهد عليكم ان لا يقوم احد فيقول : اردت ان اقول فحفت ، فقد اعذرت بني وبينكم ، اللهم الا ان يكون احد يريد ظلمي والدعوى علي بما لم اجن ، اما اني لم استحل من احد مالا ، ولم استحل من احد دما بغير حله ، جاهدت مع رسول الله صلح بامر الله وامر رسوله ، فلما قبض الله رسوله ، جاهدت من امرني بجهاده من اهل البغي وسماهم لي رجلا رجلا ، وحضني على جهادهم ، وقال : يا علي تقاتل الناكثين وسماهم لي ، والقاسطين وسماهم لي ، والمارقين وسماهم لي ، فلا تكثر منكم الاقوال فان اصدق ما يكون المرء عند هذا الحال ، فقالوا خيرا واثنوا بخير وبكوا ،

فقال للحسن : يا حسن انت ولي دمي وهو عندك وقد صيرت اليك ، يعني ابن ملجم لعنة الله عليه ، ليس لاحد فير حكم ، فان اردت ان تقتل فاقتل ، وان اردت ان تعفو فاعف ، وانت الامام بعدي ، ووارث علمي وافضل من اترك بعدي وخير من اخلف من اهل بيتي ، واخوك وابن امك بشركما رسول الله صلح بالبشرى ، فابشرا بما بشركما واعملا لله بالطاعة ، فاشكراه على النعمة ، ثم لم يزل يقول : اللهم اكفنا عدوك الرجيم ، اللهم اني اشهدك انك لا اله الا انت ، وانك الواحد الصمد ، لم

تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا احد ، فلك الحمد عدد نعمائك لدي
واحسانك عندي ، فاغفر لي وارحمني وانت خير الراحمين .
ولم ينزل يقول : لا اله الا الله وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك
ورسولك ، عدة لهذا الموقف وما بعده من المواقف ، اللهم اجز محمدا
عنا خيرا ، واجز محمدا عنا خيرا الجزاء ، وبلغه منا افضل السلام ، اللهم
الحقني به ولا تحل بيني وبينه ، انك سميع الدعاء ، مرءوف رحيم . ثم نظر
الى اهل بيته فقال : حفظكم الله من اهل بيت وحفظ فيكم نبيكم
واستودعكم الله اقرأ عليكم السلام . ثم لم ينزل يقول : لا اله الا الله محمد
رسول الله حتى قبض ، صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه ليلة احدى
وعشرين من شهر رمضان سنة اربعين من الهجرة .

٢ ذكر ما يحفور من الوصايا وما لا يحفور منها

روينا عن جعفر بن محمد ص عن ابيه عن آبائه عن علي ص انه
حضر رجلا مقلا ، فقال له الرجل : الاوصي ، يا امير المؤمنين ، فقال :
اوص بتقوى الله ، فاما المال فدع لورثتك فان طفيف يسير ، وانما قال
الله عز وجل : ان ترك خيرا الوصية ، وانت فلم تترك خيرا توصي فيه .

وعنه ع م : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المرء احق بثلثه يضعه حيث احب ، قال علي ع م لرجل ان يوصي في ماله بالثلث ، والثلث كثير . وقال جعفر بن محمد ع م : وكذلك المرأة لها مثل ذلك .

وعن علي ع م انراستحب ان يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال : ان الله عز وجل مرضي بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد ، والثلث جهد بالورثة ولأن يوصي بالربع احب الى من ان يوصى بالثلث ، وقال جعفر بن محمد ع م : من اوصى بالثلث لم يترك ، وقد اضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس افضل من الوصية بالثلث ، فهذا هو استحباب مما ذكرنا عنه ، والوصية بالثلث جائزة ، وان كان الميراث كثيرا والورثة اغنياء فلا بأس باستغراق الثلث ، وان كانوا فقراء ، فلاقتصار على ما دونهما جاء ذلك افضل ، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث الا ان يجزها الورثة ويكونوا جائزي الامرا ومن يجوز امره منهم في حصته .

وعن علي ص انرا قال : من اوصى بأكثر من الثلث ، او اوصى بماله كله فانرا لا يجوز ويرد الى المعروف غير المنكر . فمن ظلم نفسه في الوصية وخاف فيها ، فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث حقهم .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ص انهما قالا : من اوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فانها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا .

قال جعفر بن محمد ع م : وكذلك ان اوصى بان يحج عنه من لم يكن حج فانريد بال الحج على سائر الوصايا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رجلا من اصحابه قال له : ان امرأة من عندنا بثلتها وقالت : يعطى منه جزء لفلان وجزء لفلانة ، وان ابن ابي ليلى رفع اليه ذلك فابطله وقال : انما ذكرت شيئا لم تسمعه ، فقال ابو عبد الله ع م : لم يدرب ابن ابي ليلى وجبر الصواب . الجزء واحد من عشرة يعني ان الاجزاء كلها انما تتجزأ من عشرة فما دونها ، يقال نصف وثلث ومربع ، كذلك الى العشرة ، وليس ذلك فوقها .

وعنه ع م ان قال في رجل اوصى لرجل بسهم من ثلثه فقال : يعطى سدسه لان السهام من ستة ،

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : لا وصية لوارث ، وهذا اجماع فيما علمناه ، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث اكثر مما سماه الله ع ج له ، ومن اوصى لوارثه فانما استقل حق الله ع ج الذي جعل له ، وخالف كتابه ، ومن خالف كتابه لم يجز فعله ، وقد جاءت رواية عن جعفر بن محمد ع م دخلت من اجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله ، وهي انرسل عن رجل اوصى لقربته ، فقال : يجوز ذلك لقول الله ع ج : ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين ، والذي ذكرناه عنه وعن آباءه الطاهرين هو اثبت وهو اجماع من المسلمين .

وقد مروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : لا وصية لوارث ، قد فرض الله لاهل الموارث فرائضهم ، فان ثبت عن جعفر بن محمد ع م ما ذكرناه آخرا ، فانما عني بالوالدين والاقربين غير الوارثين كالقربة الذين لا يرثون يحجبهم من هودوهم . وكالوالدين المملوكين او المشركين وقد ذكرنا فيما تقدم ان المملوك يشتري من تراث وليه فيعتق ويرث باقير ، وسندكر فيما بعد ايضاح ذلك ان شاء الله ، وقد يكون المراد بالوصية للوالدين والاقربين بالمعروف كما قال الله ع ج اي ما يستحقون بالميراث ، وهو المعروف كالرجل يحضره الموت فيوصي لورثته بماله على فرائضهم ، او يدفع ذلك اليهم في حياته على ما جعله الله لهم لئلا يتشاجروا فيه بعده ، او ينكر بعضهم بعضا قرابتهم منه .

وقد جاء عن جعفر بن محمد ع م انه قال في العطية للوارث والهبة في المرض الذي يموت منه المعطي والواهب : انها غير جائزة ، وهذا مما يؤيد ما ذكرناه .

وعن جعفر بن محمد ع م انه سئل عن الرجل يقرب بالدين في مرضه الذي يموت منه لوارث من ورثته ، قال : ينظر حال المقر ، فان كان عدلا مأمونا من الجنف جانرا قراره ، وان كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره الا ان يحيزه الورثة .

وعن علي ع م انه قضى رسول الله صلح بالدين قبل الوصية ،
وانتم تقرءون : من بعد وصية يوصي بها او دين ، وعن الحكم بن عيينة قال
: كنت جالسا على باب ابي جعفر اذا قبلت امرأة فقالت : استأذن لي على
ابي جعفر ، ف قيل لها : وما تريدن ؟ قالت : اردت ان اسأله عن مسألة ،
قيل لها : هذا الحكم فقير اهل العراق فاسألير ، قالت ان نزوجي هلك
وترك الف درهم ، وكان لي عليه من صداق خمس مائة فاخذت صداقي
واخذت ميراثي . ثم جاء رجل فقال : لي عليه الف درهم ، وكنت اعرف
ذلك فشهدت لها . فقال الحكم : اصبري حتى اتدبر مسألتك واحسبها .
وجعل يحسب فخرج اليه ابو جعفر وهو على ذلك : فقال : ما هذا الذي
تحرك اصابعك يا حكم ؟ فاخبره ، فما اتم الكلام حتى قال ابو جعفر : اقرت
له بثلاثي ما في يديها ، ولا ميراث لها حتى تقضيه .

وعن علي ع م وابي جعفر صلح انهما قالا في رجل اوصى لرجل
غائب بوصية ومات على وصيته فنظر بعد ذلك ، فوجد الموصى له قد
مات قبل الموصى ، قالا : بطلت الوصية وان كان غائبا ف اوصى له ثم مات
بعده نظر ، فان كان قد قبل الوصية فهي لو رثته ، وان لم يقبلها فهي لو رثته
الموصى .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا : للمرء ان يرجع في وصيته في صحة كانت او مرض ، او يغير منها ما شاء ، فهو فيها بالخيار ، ومما مات عليه منها اخرج من ثلثه .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام انهم قالوا : من اوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وان اوصى بها ليهودي او نصراني او فيها اوصى به ، فان يجعل فيه ، لقول الله تعالى : فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون ، يعنون ع م اذا جعلها فيما يجوز للحبي المسلم ان يفعله ، فان اوصى بها في غير ما يجوز لم يجز .

وعن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م ان رسلا عن رجل اوصى في حج فجعل وصيه ذلك في نسمة ، قال : يغرم الوصي ما خالف فيه ويرد الى ما امر به الموصي .

وعنه ع م ان قال : اوصت فاطمة بنت اسد بن هاشم ام علي ابن ابي طالب ع م قالت : يا رسول الله اعتق خادمي ففلانة . فقال : اما انك ما قدمت من خير تجدير ، فلما توفيت وقف رسول الله صلع على قبرها من قبل ان تنزل فيه وقال : اصبروا ، ثم نزل صلع فاضطجع في لحدها ثم خرج ، وقال : انزلوها ، انما فعلت ما فعلت ، اردت ان يوسع الله ع ج عليها ، فان لم ينفعني احد نفعها ونفع ابي طالب ، وقام بوصيتها ونفذهما على ما اوصت .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من اوصى الى رجل فهو بالخيار
في ان يقبل الوصية او يردّها اذا كان حاضرا ، فان ردها بحضرة الموصي لم
تلتزمه ، وان كان قد اوصى اليه وهو غائب ثم مات الموصي فليس ينبغي
للموصى اليه ان يرد الوصية ، وقد مات الموصي ، وصارت حقا من حقوق
الله ع ج .

وعنه ع م ان قال : من اوصى بثلث ماله لعبده ان يقوم ، فان كان
الثلث اقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة ، استسعى العبد في الباقي ،
وان كان الثلث اكثر من قيمته اعتق العبد ودفع اليه الفضل ، وان لم يعتق
بالقيمة من الثلث الا دون السدس ، لم تكن له وصية .

وعن علي ع م ان سئل عن وصية المكاتب والوصية له فقال : يجوز
منها بقدر ما عتق منه ، وهذا قول مجمل وقد فسرناه في باب المكاتبين ،
وان المراد به من لم يشترط عليه ان ان عجز رد في الرق مريقا ، فاما من
اشترط ذلك عليه فسييله سبيل المملوك في ذلك حتى يؤدي آخر نجومه ،
فقد ذكرنا في المسألة قبل هذه المسألة حال الوصية للمملوك .

وعن علي ع م وابي جعفر وابي عبد الله ص انهم قالوا : لا وصية
لمملوك .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا اوصى الرجل يعني بما يجاوز الثلث ، فاجاز له الورثة في حياته ثم بدا لهم بعد الموت ، قال : ليس لهم ان يرجعوا .

وعنه ع م ان قال : ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع بنت نزينب بنت رسول الله صلح كان قد تزوجها علي ع م بعد فاطمة وتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل . وانها مرضت فاعتقل لسانها فدخل عليها الحسن والحسين فجعلا يقولان لها ، والمغيرة كاره لذلك : اعتقت فلانا وفلانا ، فتومئ برأسها ان نعم ، ويقولان : تصدقت بكذا وكذا ، وتومئ برأسها ان نعم ، وماتت على ذلك فاجازا وصاياها ، وقال جعفر بن محمد ع م : والاشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام تجوز اذا فهمت .

وعنه ع م ان قال في رجل اوصى ان تعتق عنه نسبة بمائة دينار ، فوجدوها باقل ، قال : يرد الفضل على النسبة ، يعني اذا كان قد سماها ، وان اجهها ، فعلى الوصي ان يشتري نسبة بمائة ديناران وجدها كما اوصى اليه .

وعنه ع م ان قال في رجل اوصى الى رجل وعليه دين ، فاخرج الوصي الدين من رأس مال الميت فقبضه اليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : يضمن لان له ان يقبض مال الغرماء بغير امرهم .

وعنه ع م أنرقال في رجل أوصى الى رجل وعليه دين . فأخرج الوصي الدين من رأس مال الميت فقبضه اليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : يضمن . لأنرليس له أن يقبض مال الغرماء بغير امرهم .

وعنه ع م أنرسئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : اذا اوصى لها بعد ان احدث في نفسه ومات ، لم تجز وصيته .

وعنه ع م أنرقال : من اوصى بوصايا ثم مات ، وقد كان دفع الى عياله امرأاتهم لمدة ، فما فضل عن يوم موته فهو تركة ، والوصية تجري فيه .

وعن علي ع م أنرقال : لا يزيل الوصي عن الوصية الا ذهاب عقله او ارتداد ، او تبذير او خيانة او ترك سنة ، والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م أنرقال : اذا اذن الموصي للوصي ان يتجر بمال ولده الاطفال ، فله ذلك ، ولا ضمان عليه فيه ، وان شرط له في رجحان فهو على شرطه .

وعن جعفر بن محمد ع م أنرقال : اذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال والرجح لليتيم .

وعن أبي جعفر بن محمد بن علي ع م ان قال : من اوصى بوصية
وترك ورثة غيبا فرفع صاحب الوصية ذلك الى القاضي فان القاضي يوكل
وكيلا للغيب يقاسم الوصي .

١٥ كتاب الفرائض

١ ذكر ميراث الاولاد

قال الله عز وجل : يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ، الى قوله : فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين .
روينا عن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : على اصل قولهم ان الميت اذا مات وترك اولادا ذكورا واناثالا وارث له غيرهم فماله بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، فان لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث له كله ، وان ترك ابنة واحدة ، فللابنة النصف بالميراث المسمى ، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم اذا لم يكن للميت من هو اقرب اليه منها رحما ، ليس كما يرد من خالفنا ليطل حق فاطمة ع م من ميراث رسول الله صلح على من هو في مثل حالها بدون سبب الرحم ، فقد ابان الله عز وجل رد قولهم عليهم من قولهم لانهم قالوا : ليس للبنات غير النصف المذكور لها في كتاب الله ع ج ، والنصف الثاني للعصبة ورفضوا قول الله ع ج : واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ، دخل في ذلك العصبات وغيرهم ، وهم يقولون : لو كان ابوها هذا مملوكا فاشترته فعتق لورثت النصف بالميراث

المسمى لها ، والنصف الثاني بالولاء لان رسول الله صلح قال : الولاء لمن اعتق ، فوثرثوا بالولاء وتركوا الرحم الموجب الذي هو اولى .

مروينا عن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن آبائه ع م انهم قالوا : احزرت فاطمة ع م ميراث رسول الله صلح وان دفعها عنه من دفعها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في رجل هلك وترك ابنته وابنة ابنة او اخته ، قال : المال كله لابنته ، وكذلك لو ترك معها ابن ابنة او اخته ، فالمال كله للبنت ، النصف بالميراث والنصف بالرحم . وكذلك قال علي وابو جعفر وابو عبد الله ع م : ان ترك ابنتين فلكل واحد منهما الثلث بالميراث كما قال الله ع ج ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم كما ذكرنا ، يصير المال بينهما نصفين ، فان كان مع الولد من له فريضة سماه بدئ بفريضة فاعطيه ، ويجعل الفاضل للولد على ما ذكرناه ، وولد الولد يقومون مقام الولد اذا لم يكن ولد ، ذكورهم كذكورهم واناثهم كاناتهم ، يقوم ولد الابن في ذلك مقام الابن ، وولد البنت مقام البنت ونفى من خالفنا ان يكون ولد البنت ولدا ، وقالوا هو من ذرية قوم آخرين ، يعنون آبائهم ، وقد اكذبهم ع ج في كتابه وعلى لسان رسوله صلح وعلى السنتهم بانفسهم تأكيدا للحجة عليهم واظهارا للقيح انتحالهم ، وابانة لما اضرروا وقصدوا اليه من ابطال توريث فاطمة ع م عداوة منهم لمن اوجب

الله ع ج مودتر عليهم في كتابه بقوله جل ذكره لنبيه صلح : قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى .

وقد مروا عن ابن عباس الذي ينتحلون اليوم امامة ذريته الغاصبين تراث الائمة الراشدين ، المدعين ما لم يدعه اسلافهم الذين توسلوا بابوتهم الى ما ادعوه بزعمهم . ف قيل لعبد الله ابن عباس : من قرابة رسول الله صلح هؤلاء الذين عنى الله عز وجل بقوله : قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ، فقال : علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم فما ادعى شيئا من ذلك لنفسه ولا لابيه من قبله ولا لاحد من ولده ، فهم يروون هذا عنه ويشتونر ، فاما القرآن فقول الله ع ج : وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون ، وكذلك نجزي المحسنين ونزكريا ويحي وعيسى والياس كل من الصالحين ، الآية ، فايهما عنى الله ع ج من نوح و ابراهيم صلح فعيسى ع م من ذريته من ابنته مريم لا من احد من ذكور ولده ، واما من خالفوا من قول رسول الله صلح فيما مروا عنه وثبت عندهم من طرق يكثر ذكرها ، واخبار يطول وصفها ، فان كان يدعو الحسن والحسين بابنيه وولديهم ، وانراول يوم رأى كل واحد منهم قال : اروني ابني ، ولم يزل يدعوها بذلك الى ان قبضه الله اليه صلح ،

ولم يكن يقول ما يقول عليه السلام عبثا ولا تكلفا ، ولم يكن كما قال الله جل ذكره : وما ينطق عن الهوى ، وإنما اخذ من خالفنا عنه ما اخذ من السنن بمثل هذا اللفظ ، وعلى هذا المعنى وبمثل هذا النقل ، فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وخالفوا سنة نبيهم عداوة لمن افترض الله ع ج عليهم مودترو خلافا لمن اوجب الله ع ج عليهم طاعته ، نعوذ بالله من الضلال ، والاقتداء في الدين بالجهال .

واما ما اكذبهم الله ع ج به على السنتهم فافهم قالوا في قول الله تعالى : ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ، فقالوا ان ترك ولدا ذكر فليس للاخت شيء ، لان الله ع ج انما سمى لها النصف ان لم يكن ولد ، فاذا كان ولد ذكر فهو احق منها ، وله الميراث كله ، وان كانت بنتا فلها النصف وللأخت النصف ، قلنا : فكيف ذلك او ليست البنت ولدا على قولكم لانكم تقولون لا اختلاف بينكم في قول الله ع ج ولكم نصف ما ترك انزواجكم ان لم يكن لهن ولد ، فان كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ، فان كان لكم ولد فلهن الشئ مما تركتم ، وانتم ههنا تحجبون الزوج عن النصف ان تركت المرأة بنتا ، والمرأة عن الربع ان ترك الرجل كذلك بنتا ، لانها كذلك ولد كما قال الله ع ج فهي عندكم ههنا ولد ، ومع الأخت غير ولد ، فهذا جهل لا يستتر ، وتناقض لا

يخفى على ذي نظر ، ثم قالوا في ولد البنت : لا يحل له ان ينكح امرأة جده
لامه ، ان الله ع ج يقول : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، ولا يحل
للجد نكاح امرأة ابن ابنته لقول الله ع ج : وحلائل ابنائكم الذين من
اصلابكم ، وقال منهم من رد شهادة الوالد للولد والولد للوالد : لا تجوز
شهادة الرجل لجده لامه ، لان ابن ، ولا شهادة الجد له من امه لانراب ،
فابن البنت عندكم ههنا ولد وفي الميراث ليس بولد ، تريدون بذلك
ابطال ابوة الحسن والحسين ع م من رسول الله صلح ودفع حق الائمة
الطاهرين المهديين من ذريته جرأة على الله تعالى برد كتابه وما جاء عن
رسول الله صلح ، فهذا بعض ما اظهره الله ع ج على الستهم من
تقريرهم على باطلهم وشهادتهم به على انفسهم مع ما ذكرناه من
مخالفتهم كتاب الله جل ذكره وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، وكثير من
ذلك لو تقصينا لطلال الكتاب بذكره وانقطع عما بني عليه من حده .

وقد مروينا عن جعفر بن محمد ع م ان قال : بنات الابن اذا لم تكن
بنات ولا ابن كن مكان البنات .

وعنه ع م ان قال في رجل ترك ابنته وابن ابن وابنة ابن قال : المال
كله لابنته لانها اقرب .

وعنه ع م ان قال في رجل ترك ابا وابن ابن ، قال : للاب السدس
وما بقي فلا ابن الابن لان ابن ابن مقام ابيه اذا لم يكن ابوه ، وكذلك ولد الولد

ما تسافلوا ، اذا لم يكن اقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنو البنت ولد ، فاذا اجتمعوا مع ولد الابن كان لولد الابن سهم ابيهم ، ولولد البنت سهم امهم ، ما كانوا قتلوا او كثروا ، ذكورا كانوا واناثا لانهم صاروا الى حال التقرب بمن تقربوا به ، فلو ترك الرجل بنت ابنه وابن ابنته كان لابن البنت الثلث ولابنة الابن الثلثان .

٢ ذكر ميراث الوالدین مع الولد والاخوة

قال الله عز وجل : فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث .
روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا ترك الرجل ابويه فلامه الثلث وللأب الثلثان ، وقال تعالى : ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ، فسمى جل ذكره للابوين ههنا ما سمي لهما .
وجعل الفضل من ذلك للولد على ما تقدم ذكره .

روينا عن جعفر بن محمد عن م ان قال : اذا ترك الميت ابويه وولدا ذكرا ، فلا بويه لكل واحد منهما السدس ، وللأب ما بقي وهو الثلثان ، وان ترك ابويه واولادا ذكورا واناثا ، فللابوين السدسان وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الانثيين .

وعنه ع م عن ابيير عن آبائه عن علي ان رسول الله صلح قال في رجل ترك ابوير وابنته: فللابنة النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة اجزاء ، فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة ، وما اصاب سهمين فللابوين ، وان كان توفي وترك ابنته وامه ، فللابنة النصف ثلاثة اسهم وللأم السدس سهم ، يقسم المال على اربعة اسهم ، فما اصاب ثلاثة اسهم فللابنة ، وما اصاب سهمها فهو للام ، وكذلك ان ترك ابنته واباه فهي من اربعة اسهم : للاب سهم ولللابنة ثلاثة اسهم ، هذا من صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله صلح ، وخط علي ع م بيده ، فالرد على ما ذكر عن رسول الله صلح انما هو على قدر السهام لا على قدر اصل الميراث ، وقد بينه رسول الله صلح ان يريد على الابوين والولد بقرابة الرحم ، فان ترك الميت اخوة فقد قال الله عز وجل في ذلك : فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ، فان كان له اخوة فلامه السدس ، فحجب الام عن الثلث بالاخو ، ولم يسم لهم شيئاً ميراثاً ، فكان الباقي للاب ، ودل على ذلك قوله جل ذكره : وورثه ابواه .

ورويننا عن جعفر بن محمد عن ابيير عن آبائه عن علي ع م ان رسول الله صلح قال في الرجل اذا ترك ابوير: فلامه الثلث ، وللاب الثلثان في كتاب الله ع ج ، وان كان له اخوة يعني للميت اخوة لاب وام او اخوة لاب فلامه السدس ، وللاب خمسة اسداس وانما وفر للاب من اجل عياله اذا

ورثه ابواه ، فاما الاخوة لام ليسوا لاب فاهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون ، وان مات رجل وترك امه واخوة واخوات لاب وام ، واخوة اخواب لاب ، واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فاهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لانهم لم يورثوا كلاله اذا ترك امه او اباه او ابنه او ابنته ، فاذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : قل الله يفتيكم في الكلالة ، ولا يرث مع الاب والام ولا مع الابن ولا مع البنت احد غير زوج او زوجة ، هذا ايضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة ، وقد ذكرنا الحجة فيما تقدم في توريث الابنة دون الاخت ومن هو في مثل حالها .

وعن جعفر بن محمد عن م انه قال : اذا ترك الميت اخوين فصاعدا ، يعني اشقاء اولاب او احدهما شقيق والثاني لاب ، حجب الام عن الثلث ، وقال : ولا تحجب الام عن الثلث الاختان ولا الثلاث حتى يكن اربع ، اشقاء اولاب ، واخ واختان .

٢ ذكر ميراث الزوجين وحدهما ومع غيرهما

قال الله ع ج : ولكم نصف ما ترك انزواجكم ان لم يكن لهن ولد ، فان كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين

ولهذا الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهم الشئ مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين ، فهذا مما ولي الله تعالى تفسيره وبيان في كتابه ، رويناه عن جعفر بن محمد عن ابي ع م انها قالا : ان الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة فلا ينقص من فريضتهما شيء ولا يزدان عليها ، يأخذ الزوج ابد النصف او الربع ، والمرأة الربع والشئ ، لا ينقص الرجل عن الربع والمرأة عن الشئ ، كان معهما من كان ، ولا يزدان شيئاً بعد النصف والربع ، وان لم يكن معهما احد .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انها قالا في رجل مات وترك امرأتين وابوين : للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللاب .

وعنه ع م انها ذكرا في صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله صلح وخط علي ع م بيده : امرأة تركت زوجها وابويها للزوج النصف ثلاثة اسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم ، قيل لابي عبد الله ع م : وكيف صارت الأم أكثر نصيباً من الأب ؟ فقال : اما رأيت الأب اخذ في وقت خمسة اسداس واخذت الأم السدس ؟ وهذا على ظاهر قول الله لانر سمي للزوج النصف وللمرأة الربع وسمى للام الثلث ولم يسم للاب شيئاً .
فله ما فضل على كل حال .

٤ ذكر ميراث الاخوة والجد والجدة

قال الله ع ج : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية . مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آباءه ص انهم قالوا في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك - يعني اخت لام واب او اخت لاب - وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلها الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجلا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فلها الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجلا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، قال : فهم الذين يزدادون وينقصون ، وكذلك الولد هم الذين يزدادون وينقصون . وعن جعفر بن محمد ع م انه قال في قول الله ع ج : وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت من ام فلكل واحد منهما السدس ، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، قال : فهكذا انزلها اخ او اخت من ام ، وهذا مما ولي الله ع ج تفسير حكمه في كتابه ، وقد ذكرت فيما تقدم ان الاخوة والاختات من اي وجه كانوا لا يرثون مع والد ولا ولد ، ولا ام ولا بنت ، وانما يرثون اذا لم يكن احد من هؤلاء ، واذا اجتمع الاخوة الاختات الاشقاء والاخوة والاختات للاب ، والاخوة والاختات للام ،

سقط الاخوة والاخوات للاب ، فان لم يكن اشقاء قام الاخوة والاخوات للاب مقام الاشقاء .

روينا عن علي ع م انه قال : قضى رسول الله صلح ان اعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات الاخوة للاب والام اقرب من الاخوة والاخوات للاب ، يتوارثون دون الاخوة والاخوات للاب ، يرث الرجل اخاه لابير وامه دون اخير لابير .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : اذا مات الرجل وترك اخوة لاب وام واخوة لاب واخوة لام ، فللاخوة من الام الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الام والاب ، وسقط الاخوة من الاب . والذكر والانثى من الاخوة للام في الثلث سواء ، والاخوة والاخوات الاشقاء لهم الباقي للذكر منهم منه مثل حظ الانثيين ، قال : وان ترك اخا واختا لام ، واخا واختا لاب ، واختا لاب وام ، فللاخ واخت من الام الثلث ، سهان بينهما سواء ، وللأخت للاب والام النصف ، وما بقي فمردود عليها ، ولا شيء للاخ والأخت من الاب .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ص انهم ذكروا من الصحيفة التي هي املاء رسول الله صلح وخط علي ع م بيده : ان الجد يقوم مقام الاخوة الاشقاء ، ويحل محل واحد من ذكورهم ، وهذا هو المشهور عن علي ع م عند الخاصة والعامة : ان الجد بمنزلة الاخ ، وهو في التمثيل

كذلك لان في التقرب والقعد من الميت بمنزلة الاخ يدلى هذا الى الميت
بابنه ، وهذا بابير ، فبالاب تقربا جميعا ، وتقربهما اليه تقرب واحد ، هذا
ابنه وهذا ابوه ، وانما تعلق من خالفنا في الجد بقول ابي بكر اذ جعله ابا ،
واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى : يا بني آدم ، يا بني اسرائيل ، وملة
ابيكم ابراهيم ، قالوا فاذا كان البشر كلهم ولدا لآدم فهو كذلك اب لهم ،
وهذا اذا تدبره من وفق لفهمه علم ان لا يتوارث الناس عليه لان الله تعالى
انما ورث بالاسباب والتقرب لا بالاسماء .

وقد قال الله ع ج : انما المؤمنون اخوة ، فلم يتوارثوا بهذا الاسم
شيئا الا من كان منهم لصلب رجل واحد ولا من واحدة ، ومن خالفنا لا
ينفك من هذا ، ولو كانوا اخوة يتوارثون بالاخوة على هذا ، وعلى ان
اباهم آدم ، فهم اخوة بابوتهم لم ترث ام ابدا الثلث كاملا ، لان الميت قد
خلف اخوة بالتسمية ، وكذلك قال جل ذكره : النبي اولى بالمؤمنين من
انفسهم وانزواجهم امهاتهم ، فلم يرث احد من انزواج النبي احدا من
المؤمنين بهذه التسمية شيئا ، وكذلك قال الله ع ج : وامهاتكم اللاتي
ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ، فلم ترث واحدة منهما بهذا الاسم ،
فدل ذلك على ان الموارث انما هي بالانساب والقربات لا بالاسماء التي
تحتل المجازات والتأويلات .

مروينا عن جعفر بن محمد ع م ان نشر صحيفة الفرائض التي هي
املاء رسول الله صلح وخط علي بيده ، فاول ما لقي فيها : ابن اخ وجد
، المال بينهما نصفان ، وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انها قالا : ابن الاخ
والجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان ، فان قال قائل : ان هذا يخالف
ما مثلناه ، ويخرج من التنزيل الذي نزلناه في توريث الجد ، ويتجاوز
ذلك الحد ، قيل له : هذا وذلك قد جاء عن رسول الله صلح وقد قال
الله جل ذكره : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، فليس
على الكتاب ولا على السنة اعتراض ، وانما الواجب في ذلك القبول
والتسليم ، قال الله جل ذكره : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما .

مروينا عن جعفر بن محمد ع م ان قال : الجد والجدة من قبل الاب
يحرزان الميراث اذا لم يكن غيرهما ، وكذلك الجد والجدة من قبل الام .
وان اجتمعوا كان للجد والجدّة من قبل الام الثلث نصيب الام ، وللجد
والجدة من قبل الاب نصيب الاب الثلثان ، للذكر مثل حظ الانثيين ، وان
كان احدهما من قبل الام والاثنان من قبل الاب او الاثنان من قبل الام ،
فلكل واحد منهم سهم من توصل به ، الثلث لمن كان من قبل الام واحدا
كان او اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الاب كذلك ايضا ، والاقرّب من

الاجداد والجدات يحجب من بعد ، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الارحام اذا لم يكن غيره .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطعم الجدة السدس ، وابنها حي ونظر الى ولدها يتقاسمون فرق لها ، ففرض لها السدس فصاير فرضا لها ، وان الله يقول : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وهذا مما قدمنا ذكره من ان ليس على الكتاب والسنة اعتراض .

هـ ذكر موارث ذوي الارحام والعصبات والتقربات

روينا عن جعفر بن محمد ع م ان قال في قول الله ع ج : ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون ، وقال : انما عني بذلك اولي الارحام في الموارث ولم يعن اولياء النعمة ، فاولاهم بالميت اقربهم اليه بالرحم التي يجزاليها .

وعنه عن ابيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال في ان ينال ميراث من له عمه او خالة .

وعن ابي جعفر ع م ان قال : ابنك اولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك اولى بك من ابن اخيك ، وابن اخيك لابيك وامك اولى بك من ابن اخيك لابيك ، وابن اخيك لابيك اولى بك من عمك ، وعمك اخو

أبيك من أبيروامه أولى بك من عمك أخى أبىك لأبىر ، وابن عمك أخى
أبيك من أبيروامه أولى بك من ابن عمك أخى أبىك لأبىر .

وعن علي ع م أنرقضى فى عمة وخالة للعمة الثلثان وللخالة الثلث
، وأنركان يورث ذوى الأرحام دون الموالى .

وعن جعفر بن محمد ع م أنرقال فىبن ترك خلا وخالة وعماء وعمة :
فللخال والخالة الثلث بينهما سواء وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ
الأنثىين ، وكذلك يرث أبناءهم اذا ماتوا وتسببوا بأنسابهم ، قال : وان
ترك ابن خال وعماء وعمة ، فالمال للعم والعمة لأهبا سببا الى الميراث ، وان
ترك بنى عم ذكورا وإناثا ، وأخوالا وخالات ، فالمال كله للأخوال
والخالات ، أوأأأهم ان لم يكن غيره ، ولاشئ لبنى العم ، وان ترك
ابن عمة وابنة عمه ، أوابن أخى وابنة أخى ، يعنى من أب وأأأ ، فالمال
بينهما للذكر مثل حظ الأنثىين ، وان كانوا من أخوة متفرقين ورث كل
وأأأ منهم ما كان يرث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب وترث من ذوى
الأرحام العصباء ، النساء والرجال بقربانهم .

وعنه ع م أنرقال : انما ترجع الفرائض الى ماكان فى الكتاب ، ثم من
بعد الكتاب الأقرب فالأقرب لقوله جملة : وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض فى كتاب الله ، فكل من يستحق الميراث بالأقرب ينفرده دون من

هو أبعد منه ويحل فيه محل من تسبب بسببه ، ويرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه .

وعن أبي جعفر ع م أن قال : من سميت له فريضة على كل حال من الأحوال ، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة ، وليس للعصبة شيء مع ذوي الأرحام .

وعن علي ع م أن قال : لفي رسول الله صلح أن تورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى .

٦ ذكر مبلغ السهام وتجويرها من العول

روينا عن جعفر بن محمد ع م عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلح من الصحيفة التي هي أملاء رسول الله صلح وخط علي ع م بيده أن السهام لا تعول .

وعن أبي جعفر بن محمد وأبي عبد الله ع م أنهما قالا : أن الذي يعلم عدد رمل عالج يعلم أن فريضة لم تعل ، وقالا : السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستة ، ومعنى قولها هذا أن السهام لا تكون أكثر من ستة ، هي السهام المذكورة في كتاب الله تعالى فأكثرها الثلثان ، وهو قوله : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وكسهم الأب مع الأم من قوله تعالى

: وورثه ابواه فلامه الثلث ، فدل ذلك على ان للاب الثلثين ، ثم يليه السهم الثاني وهو النصف من قوله : وان كانت واحدة فلها النصف ، وقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك انزواجكم ، ثم يليه السهم الثالث ، وهو الثلث من قوله تعالى : فلامه الثلث ، وقوله تعالى : فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ثم يليه السهم الرابع ، وهو الرابع من قوله تعالى : فان كان لهن ولد فلكن الربع ، ولهن الربع مما تركتم ، ثم يليه السهم الخامس وهو السدس من قوله : ولا بوير لكل واحد منهما السدس ، وقوله تعالى : فان كان له اخوة فلامه السدس ، وقوله تعالى : وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس ، ثم يليه السهم السادس وهو الثمن من قوله : فان كان لكم ولد فلهن الثمن ، فهذه السهام التي ذكرها الله ع ج في كتابه ولم يسم تسعا ولا سبعا ولا خمسا ، وكذلك اهل السهام ستة ، فاولهم الولد ، والثاني الاب ، والثالث الام ، والرابع قرابات الاب ، والخامس قرابات الام ، والسادس الزوجان ، فعلى هذا مجرى الفرائض والله اعلم بها ، فلو ان احدا يستحق غيرها لسماه وسمى سهمه ، غير ان مروى ان اول من اعال الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع اليه اهل الفرائض وافع بعضهم بعضا قال : والله ما ادري ايكم قدم الله ، ولا ادري ايكم اخر ، فما اجد شيئا اوسع من ان اقسم المال عليكم بالحب ، فادخل على كل حق منكم ما

دخل عليه من عول الفريضة ، وقيل : ان ذلك اول من فعله نريد بن ثابت ، وايهما كان ، لم يلتفت اليه اذا جهل كتاب الله وسنة نبيه صلح .

روينا عن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم اخرجوا الفرائض التي اعلمها اهل العول بلا عول على كتاب الله جل ذكره ، وذلك انهم بدؤا بما بدأ الله به فقدموه ، واخروا من اخر الله تعالى ولم يخطوا من حطه الله عن درجة الى درجة دونها عن الدرجة السفلى ، وذلك مثل امرأة تركت نزوجها واخوتها لامها واختا لابيها ، قال ابو جعفر ع م فيها : للزوج النصف ثلاثة اسهم ، وللأخوة من الام سهمان ، وللأخت من الاب ما بقي وهو سهم ، ف قيل له : ان اهل العول يقولون : للأخت من الاب ثلاثة اسهم من ستة تعول الى ثمانية ، قال ابو جعفر ع م : ولم قالوا ذلك ؟ قيل له : ان الله ع ج يقول : وله أخت فلها نصف ما ترك ، فقال ابو جعفر : فان كانت الأخت اخا ؟ قيل : ليس له الا السدس ، قال ع م : فلم نقصوا الاخ ولم ينقصوا الأخت ، والاخ أكثر تسية ، قال الله ع ج في الأخت : فلها نصف ما ترك ، وقال الاخ : وهو يرثها ، يعني جميع المال فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع الا سدسا ويعطون الذي جعل الله له النصف ، النصف تاما ، ولهذا المسألة نظائر كثيرة لو تتبعناها لطال بها الكتاب ، ولكن قد ذكرنا طرفا من الحجة في اسقاط العول واصل تجوير السهام بطرحه ، وفي ذلك ما كفى ، ان شاء الله تعالى .

٧ ذكر من يحوزان يرث ومن لا ميراث له

قد ذكرنا ميراث ابن الملاعنة في كتاب الطلاق ، رويناه عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي ع م ان رسول الله صلح جعل معقلة ولد الزنا على قوم امه وميراثه لها ، ولمن تسبب منهم بها .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : في اللقيط لا يرث ولا يرث من قبل ابويه ، ويرثه ولده ان كان ، ويرث ويورث من قبل الزوجية .

وعنه ع م ان قال : المشترك في وطء امة في طهر واحد تعلق به فير ان كان من امة رجل لم يحل له بيع الولد اذا وطئها هو وغيره ، ويقسم له من ماله ، وان كانت امرأة طلقها رجل فتزوجت قبل ان تنقضي عدتها فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر واكثر فهو للاول ، وان كان لسته اشهر واكثر فهو للثاني .

وعنه ع م ان كان يرث الحميل ، والحميل ما ولد في بلد الشرك فعرف بعضهم بعضا في دار الاسلام ، وتقاروا بالانساب ، ولم يزالوا على ذلك حتى ماتوا وبعضهم ، فانهم يتوارثون على ذلك ، ويدخل في هذا المعنى القوم يطروون من البلد البعيد الى بلد لا تعرف انسابهم فير ويتقارون بها ويحمل بعضهم نسبه على بعض فيقول القائل منهم : هذا

اخي وهذا ابني وهذا عمي وهذا ابن عمي وما شبه ذلك ، وبمثل هذا من
التقاهر تصح الانساب كلها وتثبت ، لا على ان اكثر الناس شهد نكاح
الزوجين ووقف على اقرار الابوين ، وشهد الوطاء والولادة ، ولا عرف
النسب باكثر من التعارف به واشتهاره .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : الجنين اذا ولد
حيا ورث وورث ، استهل او لم يستهل ، والحياة تعرف بالحركة والنفس
واشبه ذلك ، وانما يكون استهلال الطفل عن الم يناله ، وقد ربما لا يكون
يناله ذلك حتى يموت ، قال ابو عبد الله ع م : وقد يكون اخرس .

وعنه ع م عن جعفر بن محمد ع م ان قال : المسلم يرث الكافر
والكافر لا يرث المسلم ، والكفار يتوارثون بينهم يرث بعضهم بعضا ، ف قيل
له : فان الناس يروون عن النبي صلح ان قال : لا يتوارث اهل ملتين
، فقال ابو عبد الله ع م نرثهم ولا يرثونا ، لان الاسلام لم يزد في حقه الا
شدة ، فجواب ابي عبد الله هذا هو تثبيت لقوله وما رواه الناس عن
رسول الله صلح لان قوله ع م : لا يتوارث اهل ملتين ليس بخلاف لما قاله
ابو عبد الله : نرثهم ولا يرثونا ، لان قول رسول الله صلح لا يتوارث اهل
ملتين معناه : لا يرث هؤلاء هؤلاء ، وهؤلاء هؤلاء ، وكذلك قال ابو عبد الله
ع م انما يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ، ومعنى يتوارث
وتقديره في اللغة يتفاعل ، ويتفاعل لا يكون الا من فاعلين ، لا يقال ذلك

إذا فعله واحد دون واحد ، لأنرا إذا ضرب رجل رجلا قبل ضرب فلان
فلانا ، ولا يقال تضاربا حتى يضرب كل واحد منهما صاحبه ، وعلى هذا
مدار كلام العرب في كل ما جرى على وزن المفاعلة . وكذلك قال اهل
اللغة ، وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه ان شاء الله تعالى .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا في العبد يعتق
والمشرك يسلم على الميراث قبل ان يقسم ، قالوا : لها حقها منه ، وان
كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فاذا قسم فلا حظ لهما فيه .
وعن علي ص انرا كان يورث المجوسي من وجهين : ومعنى ذلك ان
يكون المجوسي قد تزوج ابنة فتلد منه ثم يسلمان فتكون هذه المرأة ام
الولد ، واخترا وابنة الزوج وامراته .

وعنه ع م انرا قال في المرتد اذا مات او قتل فماله لورثته على كتاب
الله ع ج .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انها قالا : لا يتوارث الحر والمملوك

وعن علي ع م انرا قال : اذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث
مملوك ، قال : يشتري من تركته فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث ،
وعن علي ع م وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : القاتل لا
يرث من قتله ، وقال علي ص : من قتل حمياله عبدا او خطئا لم يرثه .

وعنه ع م اهتم قالوا : يرث الدية اهل الميراث ، قال ابو عبد الله وابو جعفر ع م : خلا الاخوة من الام فالهم لا يرثون من الدية شيئاً .

وعنه ع م اهتم قالوا : الخنثى يرث ويورث على مباله ، وكذلك تكون احكامه ، فان بال من ذكره كان رجلاً له مال للرجل وعليه ما عليهم ، وان خرج البول من الفرج ، كانت امرأة لها مال للنساء ، وعليها ما عليهن ، فان بال منهما معا نظر الى الذي سبق منه البول اولاً ثم حكم بحكمه ، فان سبق منهما معا ، فقد مرونا في ذلك عن علي ع م ان امرأة وقفت على شريح فقالت : ايها القاضي اني محاصمة ، قال : اين خصبك ؟ قالت : انت خصمي ، فاخذي لي المجلس ، فاخلاه ، وقال : تكلمي ، فقالت : اني امرأة لي احليل ولي فرج ، قال : قد كانت لامير المؤمنين في مثلك قضية ، ورث من حيث يجيء البول ، قالت : انريجيء منهما جميعاً ، قال : وكذلك قضى انريحكم بحكم ايها بدأ منه البول ، قالت : ليس منهما شيء يسبق صاحبه ، يحيان معا في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد ، قال شريح : انك لتخبريني بعجب ، قالت : اخبرك باعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي فاخدمني خادمة فوطئتها فاولدتها ، وانما جئت لك لما ولد لي لتنظر في امري ، فان كنت رجلاً فرقت بيني وبين زوجي ، فقام شريح من مجلس القضاء ، فدخل على امير المؤمنين علي ص فقص عليه القصة فامر بالمرأة فادخلت عليه ، فسألها فقالت مثل ما قال ، فاحضر زوجها ، فقال له :

هذه امرأتك وابنة عمك ، قال : نعم ، فقال : اخدمتها خادمة ؟ فقال :
نعم ، فوطئتها فاولدتها ؟ قال : نعم ، قال : فوطئتها انت بعد ذلك ، قال :
نعم ، قال : لانت اجسر من خاصي الاسد ، جيئوني بدينار الحجام
وبامراتين ، فجيء بهم ، فقال : ادخلوا بهذه المرأة الى بيت وعدوا اضلاع
جنيها ، ففعلوا ثم خرجوا اليه ، فقالوا : قد عددنا ، فقال : ما اصبتم ؟
فقالوا : اصبنا جانب اليمين اثنتي عشرة ضلعا ، والجانب الايسر احدى
عشرة ضلعا ، فقال امير المؤمنين : الله اكبر ، جيئوني بالحجام فجاءه ، فقال
: جز شعر هذا الرجل ، ثم نزع الرداء عنها ، والحقها به الحاف الرجل وقال
: اخرج فلا سبيل لهذا عليك ، فانكح وتزوج من النساء ما يحل لك ،
فقال الرجل : يا امير المؤمنين ، امرأتي وابنة عمي ، قد الحقتهما بالرجال ،
من اين اخذت هذا ؟ قال من ابي آدم ع م ان حواء خلقت من ضلعه ،
واضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء .

ورويانا عن جعفر بن محمد ع م عن ابيير عن آبائه عن علي ع م ان
قال في الخنثى ان بال منهما جميعا معا : نظر الى ايها يسبق البول منه . فان
خرج منهما معا ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ، وقد
يشبه ان يكون ما جاء عنه في الرواية التي ذكرنا فيها عدد الاضلاع ان قال :
ذلك لمكان الولد الذي كان منه ، لان قد ذكر ان البول بجيء منهما معا ،

فلما ذكر الولد كان لذلك حكم آخر ، فاول من حكم في الخنثى في الاسلام علي صلوات الله عليه .

وعنه ع م ان ركان جالسا في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم ، فقال : امن اهل الشام انتم ، ام من اهل الجزيرة ؟ قالوا : من اهل الشام ، يا امير المؤمنين ، قال : وما الذي جاء بكم ؟ فقالوا : امر شجر بيننا ، قال : وما ذاك ؟ قالوا : نحن اخوة ، مات والدنا وترك ملا كثيرا ، وهذا مباله فرج كفرج المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فاعطيناه ميراث امرأة ، فابي الاميراث رجل ، قال : فاين كنتم عن معاوية ؟ الا اتيتوه ؟ قالوا : اردنا قضاءك ، يا امير المؤمنين ، قال : ما كنت لاقضي بينكم او تخبروني بالخبر ، قالوا : اتينا فلم يد رما يقضي بيننا ، وقال : هذا مال كثير ولا ادري كيف الحكم ولكن امضوا الى علي فان رسي جعل لكم منه مخرجا ، وسوف يسألكم هل اتيتوني ، فقولوا : ما اتينا ، فقال علي ع م : لعن الله قوما يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا ، انطلقوا بصاحبكم ، فاسقوه ثم انظروا ميل البول من اين يخرج ، فان خرج من الذكر فله ميراث الرجل ، وان خرج من الفرج فله ميراث امرأة ، فبال من ذكره ، فويرثوه ميراث رجل منهم .

وعنه ع م ان رقال في الخنثى اذا بال منها جميعا نظرو ورث بايها

يسبق .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسول الله عن مولود ليس له ما للرجال
وليس له ما للنساء ، فقال ع م : فتبارك الله احسن الخالقين ، يخلق ما
يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ، هذا يقرع عليه الامام فيكتب على سهم
عبد الله وعلى سهم آخراة الله ، ثم يقول الامام المقرع : اللهم انت الله لا
اله الا انت ، عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيها
يختلفون ، خلقت هذا الخلق كما اردت وصورته كيف شئت ، اللهم وانالا
ندري ما هو ، ولا يعلم ما هو الا انت فبين لنا امره وما يجب له فيما فرضت ،
ثم يطرح السهمين في سهام مبهمه ، ثم تجال فايهما خرج وورث عليه .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا في الحرقى
والغرقى واصحاب الهدم لا يدري ايهم مات قبل صاحبه ، قالوا يرث
بعضهم بعضا ، وقال ابو عبد الله ع م وذلك لو ان رجلين اخوين مركبا في
سفينة وغرقا فيها فلم يدرا ايها مات قبل صاحبه ولكل واحد منهما ورثة
وللواحد منهما مائة الف وليس للآخر شيء فان الذي لا شيء له يورث
مائة الف فيرثها ورثته ولا يرث ورثة الآخر شيئا . فعلى هذا التمثيل ورث
كل من قال بان الغرقى يرث بعضهم بعضا اذا لم يعلم ايهم مات قبل
صاحبه ، فان كان لهذا مال قليل ولهذا مال كثير اقيما معا مقام من يرث
كل واحد منهما صاحبه ، فجعل كأن صاحب المال الكثير قد مات صاحب
المال القليل فان كان هو يرثه وحده ورثته كله ، وان كان معه فيرثه شركاء

ويرث منه حصته ، وكان ما بقي على حهم ثم يجعل كأنه هو كان حيا ، وان قليل المال مات قبله فيرثه هو كذلك ويرث ورثة كل واحد منهما ما جرالير الميراث من صاحبه ، ويبقى ورثة كل واحد منهما على حصته ان كانت له مع صاحبه ، وقد ذكرنا ميراث المكاتب في باب المكاتب وذكرنا من ميراث المملطات في كتاب الطلاق ما اشبه ان يكون فير من ذلك . ونحن نذكر ايضا ما يشبه ان يكون ههنا منه ان شاء الله تعالى .

وروينا عن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قالا : من طلق امرأته للعدة او للسنة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فاذا بانت منه فلا ميراث بينهما ، هذا اذا كان الرجل صحيحا ، فاما ان طلقها وهو مريض ، فقد قالا انها اذا انقضت عدتها منه ، لم يرثها ، وهي ترثه ان مات من مرضه ذلك ، الا ان يصح منه او تتزوج نروجا غيره ، وقد ذكرنا في باب الولاء ان الولاء لمن اعتق ، فان يرث المعتق من اعتقه ، ويرث الولاء من يرث الميراث .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قالوا : اذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة او لم تسم ، فميراثه لذوي ارحامه دون موالير ، ولا يرث المولى شيئا مع ذوي الارحام ، وتلوا قول الله ع ج : واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله .

وعن جعفر بن محمد ص ان قال : يرث المولى من اعتقه ، ان لم يدع وارثا غيره .

وعن علي ع م ان قال : ما كان رسول الله صلح ينزل من منبره الا قال : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك ديناً او ضياعاً فعلي ، قال ابو جعفر ع م : على الامام مثل ذلك ، قال ابو عبد الله ع م من مات ولم يدع وارثاً فما له من الانفال يوضع في بيت المال ، لان جنايته على بيت المال ، وترك ورثة من اهل الكفر لم يرثوه ، وهو كمن لم يدع وارثاً ، وسئل ابو جعفر ع م في قول الله تعالى : يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ، قال : من مات وليس له قريب يرثه ولا مولى ، فما له من الانفال .

وعن علي ع م ان قال : اذا اقر بعض الورثة بوارث لا يعرف جانر عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ولم يورث بشهادته ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي اقر به بسببه فيدفع مما صار اليه من الميراث مثل ذلك اليه .
وعن رسول الله صلح ان قال : اول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث ، وقال علي وابو عبد الله عليهما السلام : الكفن من جميع ما خلفه الميت لا يبدأ بشيء غيره .

مروينا عن اهل البيت صلوات الله عليهم مسائل جاءت عنهم في الميراث مجملة ، ولم نرا احدا فسرهما ، فدخلت على كثير من الناس الشبهة من اجلها ، فرأينا ايضا معانيها ليعلم المراد فيها ، وبالله التوفيق ، وان كنا لم نبن هذا الكتاب على فتح المقل ، وايضاح المشكل ، وبيان المختلف فيه ، وانما قصدنا به قصد الاختصار ، والاقتصار على الثابت من المسائل والاخبار ، دون ذكر ما لم يثبت منها ، ورفض السقيم والمدخول فيها ، ولكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنة واجماع الائمة والامة ، ودخلت على كثير من اصحابنا من اجلها الشبهة ولمزها كثير من العامة ، فرأينا ايضا حها وبالله نستعين ، فمنها مسائل ذكرناها ، ومنها مسائل نذكرها ان شاء الله ، والبيان عليها ، مثل الوصية للوارث وقد مضى ذكرها ، وما خالفنا فيه الجميع فقد ذكرنا الحجة فيه بما هياه الله واقدربنا عليه بتوفيق الله تعالى ، وغير ذلك مما يطول ذكره ، وقد مر كثير منه ومما اوردنا في هذا الباب بيانر ،

ومما روي عن علي ع م انر قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأتر فقضى لها بالميراث كله ، وفي امرأة ولم تدع وارثا غير زوج لها فقضى له بالميراث كله ، وقد ذكرنا فيما تقدم اكثر سهام الزوجين من المواريث وذلك ما لا اختلاف فيه فهو بما بينه الله جل ذكره في كتابه ، وان اكثر ميراث الزوج من المرأة النصف ، واكثر ميراثها منه الربع ، وانر لا يرد الا

على ذوي الارحام ، فهذا اذا حصلناه كان ما روي عن علي ص مما ذكرناه يخالفه ، وكذلك يخالف ما ذكر في هذا عنه لو حمل على ظاهر نص الكتاب وثابت السنة ، وما ثبت عنه وعن سائر الأئمة ص ، وليس هذا من دقيق القول فيخفى عند التحصيل ، ولا بمشتبه فيحتاج الى دليل ، بل هو ظاهر مكشوف وبين معروف ، والذي يشبه انر مجمل يحتاج الى التفسير بخلافه للشبه والنظير ، فلا يخلو ان يكون الزوج والمرأة ههنا كان كل واحد منهما ذا قرابة لصاحبه او مولى لا وارث له معه ، فورث المال كله بالزوجية والقرابة ، وحذف تفسير ذلك عند ذكر المسألة اكتفاء بعلم السامع ان ذلك لا يكون الا كذلك ، او يكون علي ص رأى الزوج او المرأة اهلا لما فضل من ميراثها فاعطاهما ذلك اذ كان من الانفال كما ذكرناه ، وقد قال الله ع ج : يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ، وقد ذكرنا في غير موضع ان ما كان للرسول صلع فهو لامام الزمان من اهل بيته ، فكان ذلك ملا مفوضا فير الى علي ص وضعه حيث اراه الله تعالى وضعه فير ، وقد جاء عن علي ع م ان رجلا دفع اليه ملا اصابه من دفن الاولين ، فقال : لنا فير الخمس فهو عليك مرد ، فهذا الانزع م رآه اهلا لذلك .

وعنه ع م انر قضى في رجل اسلم ثم قتل خطأ وليس له وارث ، فقال : اقسوا الدية في عدة ممن كان اسلم ، فهذا ومثله ما وريناه عنه ،

ان قال في رجل مات وليس له ورثة فاوصى بماله للمساكين فاجاز وصيته ،
، وانما كان ذلك لان ثلثي المال اليه فراى وضعه في المساكين .

وقد مروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رفع اليه تراث رجل هلك من
خزاعة وليس له وارث ، فامر ان يدفع الى رجل من خزاعة . فهذا من
ذلك وله نظائر كثيرة يطول بها الكتاب .

ومن ذلك ما روي عن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قالا : اذا
هلك الرجل وترك بنين ، فللاكبر منهم السيف والدرع والخاتم
والمصحف ، فان حدث به حدث فهو للذي يليه منهم ، فهذا قول لو
حمل على ظاهره لكان خلاف الكتاب والسنة وقول الأئمة والامة ، وقد
يترك الرجل غير ولده الاكبر البنين والبنات والابوين والزوجات ، والله عز
وجل يقول في كتابه : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ،
فكيف يخص بعد هذا احد من الورثة بشيء دون احد منهم ؟ اليس هذا
خلاف كتاب الله عز وجل ؟ والناس كلهم مجتمعون على خلافه ، وقد
ذكرنا عن الأئمة ص عند كل مسألة من الفرائض ان ما ترك الميت من شيء
فلورثته على ما سموه لكل واحد منهم . فكيف ينبغي ان يعطى احد منهم
من جملة شيء دون احد ؟

وقد رأيت بعض القضاة من اصحابنا علم على هذه المسألة وغيرها من المسائل مما هو في معناها فاسدة ، وهذا اقل شيء يقوله العي ، وآخر كانت تقرأ عليه كتب اهل البيت ع م فاذا مرت به مثل هذه المسائل فسئل عنها ، فيقول تفسيرها يأتي بعد هذا ، ويقرأ القارئ ثم لا يسمع الناس تفسير شيء ، وقال آخر وقد رأى انظر بالمعنى واصاب الجواب في هذه المسألة يكون هذا الاكبر الولد بالقيمة ، وهذا من قائله جهل ، ومن اين يجوز ان يكون له بالقيمة دون غيره من اشراك فيه؟ وانما الحكم في المشترك فير ان يقسم ، ان احتمل القسم ، او يباع فيقسم ثمنه ان كان مثله لا ينقسم ، وتداعى الشركاء او بعضهم الى قسمته ، وما علمنا احدا اوجب لشريك شيئا دون شريكه بالقيمة ، كما قال هذا القائل . ولا يجب لاحد من الشركاء شيء الا اوجب لشريكه مثله ما لم يكن بينهم في شرط يجب ،

ومعنى هذه الرواية عندي ، والله اعلم ، ان يكون خاصة للائمة والاصياء دون غيرهم من سائر الناس ، ومما هو منقول من امام الى امام ، من خاتم الامامة ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليس شيء من ذلك بملك لاحد منهم تجري فيه المواريث وانما يدفعه الاول للآخر ، والفارط للغابر ، وقد ذكرنا في كتاب الوصايا ان رسول الله صلح دفع الى وصير علي امير المؤمنين ص كتبه وسلاحه ، وامره ان يدفع ذلك الى ابنه الحسن وامر الحسن ان يدفعه الى الحسين ، وامر الحسين ان

يدفعه الى ابنه علي ، وامر علي ابن الحسين ان يدفعه الى ابنه محمد بن علي وان يقرأ منه السلام ، فهذا وجبر ما جاء في الرواية التي لا تحتل غيره ، فاما ان يكون جاء مفسرا فحذف الرواة تفسيره وجاء مجملا كما ذكرنا ، اكتفاء بعلم المخاطبين فيه ، او كان مرزا من ولي الله الذي جاء ذلك عنه .

ومن ذلك ما روي عن ابي جعفر وابي عبد الله ص انها قالا: لا يرث النساء من الارض شيئا ، انما تعطى المرأة قيمة النقص ، فهذا ايضا لو حمل على ظاهره وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره والسنة واجماع الائمة والامة ، ويقتضي بعض ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه المسألة ، ويدخل فيه ما دخل فيها من الاقوال والاعتلال ، ووجبر ما جاء في هذا المسألة عندي ، والله اعلم ، انها جملة كالتي قبلها فاما مرزها او حذف تفسيرها ، والوجبر في هذه الارض التي لا ترث النساء شيئا منها ، انها ارض جعلت وقفا على الرجال دون النساء ، كالذي يفتح من الارض عنوة ، وتوقف رداء للجهاد وتقوية للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين ، او تكون كالذي ذكرناه من الاوقاف على قوم دون قوم ولا يكون للنساء فيها حظ ، ويشاركن الرجال في النقص ، فيكون الرجال احق بالارض فلا يكون للنساء فيه حظ الا حظهن من قيمة النقص ، فاما ما كان

من الارض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب كما قال الله عزوجل ،
وهذا الذي لا يجوز غيره .

٩ ذكر اختصار حساب الفرائض

وقد ذكرنا فيما تقدم ان سهام الفرائض عن اهل البيت صلوات الله
عليهم ستة ، وذكرناها من كتاب الله عزوجل ، فمن اراد ان يخرج السهام
صاحبا بلا كسر ، ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض ،
والفرائض من اهل البيت ص على اصلين : احدهما في فرض
مسمى ، والباقي لمن يبقى ، والثاني في فرض مسمى والباقي مرد على اهل
تلك التسمية ، فاما الاصل الذي في فرض مسمى والباقي لمن يبقى فانه
يؤخذ من اقل شيء يصح منه ذلك الفرض ، فيؤخذ ما كان في نصف
من اثنين ، وما كان في ثلث من ثلاثة وربيع من اربعة على مثل هذا ، فان
كان في فريضتان او ثلاث والباقي لمن يبقى ، فانه يؤخذ كذلك من اقل
شيء تصح منه تلك الفريضة كفريضة فيها نصف وثلث والباقي لمن يبقى
يؤخذ من ستة ، لان اقل عدد له نصف وثلث ستة ، وكذلك ما كان في
نصف وسدس فهو من ستة ايضا وما كان في نصف وثلث فهو ثمانية . فهكذا
تأخذ كل اصل في شيء مسمى والباقي لواحد .

فان كان الباقي لاثنين او لجماعة سهامهم فير بالسواء وانقسم الباقي عليهم قسمته ، وان لم ينقسم نظرت الى ما يبقى بعد اخراج فرائض ذوي السهام ، فان وافق سهام من يبقى بشيء من الاجزاء فاضرب مخرج ذلك الجزء الذي يوافقه في اصل تلك المسألة ، فان الذي يخرج من ذلك تصح قسمته عليهم على اقرب شيء . فان كان الذي يوافقه انصافا فاضرب اثنين في تلك المسألة ، فان وافقه اثلاثا فاضرب ثلاثة وان وافقه اربعا فاضرب اربعة في اصل الفريضة . ثم اقسم ذلك بينهم فانريصح .

وذلك ان يقال لك : امرأة تركت زوجها وستة بنين ، فقد علمت ان هذه فيها ربع وما يبقى فاذا اخرجتها من اربعة اعطيت الزوج الربع فبقيت ثلاثة على ستة لا تصح بينهم الا بكسر فتنظر الى الثلاثة فتجدها توافق الستة انصافا فتأخذ اثنين وهو مخرج النصف فتضربه في اصل المسألة وهو اربعة فيكون ثمانية يصح لك الحساب للزوج الربع سهمان فيبقى ستة اسهم لكل ابن سهم ، فقس على هذا ما ذكرناه وما يرد عليك مما يوافق معناه .

فاذا لم يوافق عدد ما يبقى عدد سهام ذوي السهام بشيء من الاجزاء فاضرب عدد رؤوس سهامهم في اصل المسألة فالها تصح ان شاء الله تعالى ، وذلك ان يقال لك : امرأة تركت زوجها وخمسة بنين : فهذه اصلها من اربعة لان فيها ربعا وما يبقى ، للزوج الربع واحد وما يبقى ثلاثة اسهم على خمسة لا تنقسم لا توافقها بشيء من الاجزاء فتضرب رؤوس سهامهم

وهي خمسة في اصل المسألة وهي اربعة فتكون عشرين ، للزوج خمسة
ويبقى خمسة عشر سهما على خمسة لكل ابن ثلاثة اسهم .

وكذلك لو قيل لك : امرأة تركت زوجها ، وخمس اخوات لاب وام
، وجد لاب ، فهذه اصلها من اثنين لان فيها نصفاً وما يبقى ، للزوج
النصف واحد ويبقى واحد بين سبعة ، وذلك ان لكل اخت سهما وللجد
سهمين فتضرب سبعة في اصل المسألة فتكون اربعة عشر للزوج النصف
سبعة ويبقى سبعة لكل اخت سهم وللجد سهمان فقس على هذا ما ورد
عليك .

فاما الاصل الثاني وهي مسائل الرد كما ورد عليك منها فانظر الى
السهم التي احزروها قبل ان يرد عليهم الباقي ، فقل : المال من كذا وكذا
على عدد السهام ، اذا كان الباقي من المال ردا عليهم على قدر سهامهم
. وذلك ان يقال لك : رجل هلك وترك ابنته واباه وامه ، فللبنت
النصف ثلاثة اسهم وللاب او للام السدس سهم والباقي مرد عليهم على
قدر سهامهما الا على قدر اصل الميراث لهما ، فالمال كله من اربعة ، ثلاثة
اربعة للبنت واربعة للام او للاب ، وان كان جميعا فهي من خمسة ثلاثة
اخماس المال للبنت وخمسان للابوين لكل واحد الخمس ، فما ورد عليك
من هذا فقسه عليه ويصح لك ان شاء الله تعالى .

فان كان مع احد من اهل الرد احد من الزوجين فاضرب سهامهم التي منها ينقسم المال بينهم في المسألة التي يكون منها مخرج فرض احد الزوجين ، ثم اقسم ذلك بينهم ، ومثل ذلك ان يقال لك : امرأة تركت نزوجها وابنتها واباها فقل : للزوج الربع واحد من اربعة وتبقى ثلاثة لا تنقسم بين الاب والبنت على اربعة لان للبنت النصف ثلاثة اسهم وللأب السدس سهم فاضرب اربعة وهي سهام البنت والاب في اصل الفريضة التي كان منها مخرج الربع وهي اربعة تجدها ستة عشر سهما : فقل : للزوج الربع اربعة ويبقى اثنا عشر سهما ثلاثة ارباعها للبنت تسعة اسهم وربعها للأب ثلاثة اسهم .

وكذلك لو كانت الأم مكان الأب فما ورد عليك من هذا فقسه عليه ، وكل مسألة القيت عليكم من مسائل الرد فيها زوج او زوجة وكان اصحاب الرد عددا كثيرا فاعمل المسألة من فروض الزوج او الزوجة كما ذكرنا واقسم المال الباقي على تلك السهام ثم احسبها فان انقسمت والا فاضربها فيما ينكسر من رؤوس سهامهم . وذلك ان يقال لك : رجل ترك امرأتين وعشرين بنتا وابا ، فقل : هذه من ثمانية : للمرأة الثمن واحد وتبقى سبعة بين البنات والاب على خمسة لا تنقسم بينهم فاضرب خمسة في ثمانية تجدها اربعين فادفع للمرأة الثمن وهو خمسة وتبقى خمسة وثلاثون حسبا للأب واربعة اخماسها للبنات ثمانية وعشرون ، وهن عشرون لا تنقسم

وتنكسر عليهن ولا يوافقهن بشيء من الأجزاء فاضرب عدد رؤوس سهامهم في الأربعين تجدها ثمان مائة للمرأة الثمن مائة وللأب مما يبقى خمسة وهو مائة وأربعون ، وللبنات أربعة أخماسه وهو خمسمائة وستون سهما بينهما لكل بنت ثمانية وعشرون سهما ، فقس على هذا ما ورد عليك تصب ان شاء الله تعالى .

١٦ كتاب الديات

١ ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق والتغليظ في ذلك

قال الله ع ج : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولييه سلطانا ، وقال : والذين لا يدعون مع الله الها آخروا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق . وقال ع ج : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ان من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل النفس جميعا ومن أحيأها فكأنما أحيى الناس جميعا . وقال ع ج : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ، ومن يفعل ذلك

عدوانا وظلما فسوف نصليهم نارا وكان ذلك على الله يسيرا ، وقال ع ج :
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
واعد له عذابا عظيما . رويناه عن جعفر بن محمد عن ابير عن آبائه ان
رسول الله صلح قال : ان في جهنم واديا يقال له السعير اذا فتح ذلك
الوادي ضجت النيران منه ، اعده الله للقاتلين .

وعنه ع م ان قال : اعنى الخلق على الله من قتل غير قاتله او ضرب
غير ضاربه ، او تولى غير مواليه او ادعى الى غير ابير .

وعنه ع م عن رسول الله صلح ان راتي بقتيل وجد بين دور الانصار
فقال : هل يعرف ؟ قالوا : نعم ، يا رسول الله ، قال : لو ان الامة اجتمعت
على قتل مؤمن لكبها الله في نار جهنم .

روينا عن علي ع م ان قال : من الكبائر قتل المؤمن عمدا والفرار من
الزحف ، واكل الربا بعد البينة ، واكل مال اليتيم ظلما ، والتعرب بعد
الهجرة ، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات .

وعن رسول الله صلح ان خطب الناس يوم النحر بمنى فقال : ايها
الناس ، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . فانما امرت
ان اقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله ، فاذا قالوا ذلك فقد عصوا مني
دماءهم واموالهم الى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم ، الا هل بلغت ؟ قالوا :
نعم ، قال : اللهم اشهد ، وهذا قول مجمل والمشركون يقاتلون حتى يلقوا

بتوحيد الله جل ذكره وبأن محمدا عبده ورسوله ويتوبوا ، وتوبتهم الاقرار بالبراءة من شركهم ، واعتقاد ذلك بقلوبهم ، وقياموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقروا بفرائض الاسلام كلها . هذه الشرائط والتحديد والتأكيد كل ذلك موجود في كتاب الله جل ذكره ، فان اجابوا اليه قبل منهم والا عرض عليهم ان يكونوا ذمة ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فان فعلوا ، والا قوتلوا وقتلوا .

وعنه ع م ان قال : من احدث في المدينة حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله ، قيل لابي عبد الله : ما الحدث ؟ قال : القتل . وعنه ع م ان قال : دماؤكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .

وعن علي ع م ان قال في قول الله تعالى حكاية عن اهل النار : ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ، قال : ابليس وابن آدم الذي قتل اخاه . لان هذا اول من عصى من الجن وهذا اول من عصى من الانس .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال في قول الله تعالى : من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن احيها فكأنما احيا الناس جميعا ، قال : له في جهنم مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب فيه .

وعنه ع م ان قال : ان الرجل ليأتي يوم القيامة معه قدر محجمة من دم فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال : بلى ذكرت فلانا فترقى ذلك حتى قتل فاصابك هذا من دمه .

٢ ذكر القصاص

قال الله ع ج : ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب ، الآية ، مروينا عن جعفر بن محمد عن ابي عن ابيه ان عليا ص قبض يوما على لحيته ثم قال : والله لتخضبن هذه من هذه ، واومى بيده الى لحيته وهامته ، فقال قوم بحضرتي : لو فعل هذا احد يا امير المؤمنين لابدنا عترتي ، فقال : آه آه هذا هو العدو ان ، انما هي النفس بالنفس كما قال الله تعالى .

مروينا عن رسول الله صل ع ان قال : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ، وهم يد على من سواهم ، فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس بين القوي والضعيف والشريف والمشروف والناقص والسوي والجميل والذميم والمشوه والوسيم ، لا فرق في ذلك بين المسلمين ،

وعن علي ع م ان كان يكتب الى عماله لا تطل الدماء في الاسلام ، وكتب الى مرفاعة : لا تطل الدماء ولا تعطل الحدود .

وعنه ع م انه قال : ثلاثة ان فعلتموها لم ينزل بكم بلاء ، جهاد
عدوكم ، واذا رفعتم حدودكم الى ائمتكم فحكموا فيها بالعدل ، وما
نصحتم لائمتكم .

وعنه ع م انه دخل يوما الى مسجد الكوفة من الباب القبلي
فاستقبله نفر فيهم فتى حدث يبكي والقوم يسكتون ، فوقف عليهم امير
المؤمنين وقال للفتى : ما يبكيك ؟ فقال : يا امير المؤمنين ان ابي خرج مع
هؤلاء النفر في سفر لتجارة فرجعوا ولم يرجع ابي ، فسألتهم عنه فقالوا : مات
، وسألتهم عن ماله ، فقالوا لم يخلف مالا ، فقد متهم الى شريح فلم يقض
لي عليهم بشيء غير اليمين ، وانا اعلم يا امير المؤمنين ان ابي كان معه مال
كثير ، فقال لهم امير المؤمنين : ارجعوا ، فردهم معه ووقف على شريح
فقال : ما يقول هذا الفتى يا شريح ؟ فقال شريح ؟ يا امير المؤمنين ان هذا
الفتى ادعى على هؤلاء القوم دعوى ، فسألته البينة فلم يحضر احدا ،
فاستحلفتهم له ، فقال امير المؤمنين : هيهات يا شريح ، ليس هكذا يحكم
في هذا ، فقال شريح : فكيف احكم يا امير المؤمنين فير ؟ فقال علي : انا
احكم فير ، ولا حكن اليوم فير يحكم ما حكم به احد بعد داود النبي صلح

ثم جلس في مجلس القضاء ودعى بعبد الله بن ابي رافع ، وكان
كاتبه ، وامره ان يحضر صحيفة ودواة ، ثم امر بالقوم ان يفرقوا في نواحي

المسجد ، ويجلس كل رجل منهم الى سارية ، واقام مع كل واحد منهم رجلا وامر بان تغطى رؤوسهم ، وقال لمن حوله : اذا سمعوا تموني كبرت فكبروا ، ثم دعى برجل منهم فكشف عن وجهه ونظر اليه وتأمله وقال : اتظنون اني لا اعلم ما صنعتم بابي هذا الفتى ؟ اني اذا لجاهل ، ثم اقبل عليه يسأله ، فقال : مات يا امير المؤمنين ، فسأله عن كيف كان مرضه وكم مرض واين مرض وعن اسبابه في مرضه كلها وحين احتضروا من تولى تعميضه ومن غسله وما كفن فيه ومن حمله ومن صلى عليه ومن دفنه . فلما فرغ من السؤال رفع صوته : الحبس الحبس ، فكبر وكبر من كان معه ، فارتاب القوم ولم يشكوا ان صاحبهم قد اقر ، ثم دعى برجل آخر فقال له مثل ما قال للاول فقال : يا امير المؤمنين ، انما كنت واحدا من القوم وقد كنت كارها للقتل واقرب بالقتل ، ثم دعاهم واحدا واحدا من القوم فاقروا اجمعون ما خلا الاول ، واقروا بالمال جميعا وردوه والزهم ما يجب من القصاص ، فقال شريح : يا امير المؤمنين كيف كان حكم داود ع م في مثل هذا الذي اخذت عنه ؟ فقال علي ع م مرد داود ع م بغلمان يلعبون وفيهم غلام منهم ينادون يا مات الدين ، فيجيبهم ، فوقف عليهم داود ع م فقال : يا غلام ما اسمك ؟ فقال : مات الدين ، قال : ومن سماك بهذا الاسم ، قال : امي ، قال : اين امك ؟ قال : في بيتها ، قال : امض بين يدي اليها ، فمضى الغلام فاستخرج امه ، فقال لها داود : هذا ابنك ؟ قالت : نعم ، قال

: ما اسمه؟ قالت : مات الدين ، قال : ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت : ابوه ، قال : واين ابوه؟ قالت : خرج مع قوم في سفر لهم لتجارة ، فرجعوا ولم يرجع ، فسألتهم عنه فقالوا : مات ، وسألتهم عن ماله فقالوا : مات وذهب ماله ، فقلت : هل اوصاكم في امري بشيء؟ فقالوا : نعم ، اوصانا واعلمنا انك حبلى ، فمهما ولدت من ولد فسيبرمات الدين ، قال : واين هؤلاء القوم؟ قالت : حضور ، قال : امضي معي اليهم ، فجمعهم وفعل في امرهم مثل هذا الذي فعلته وحكم بما حكمت ، وقال للمرأة سمي ابنك : عاش الدين .

وعن جعفر بن محمد ص انه حج فوافى ابا جعفر المنصور قد حج في تلك السنة فينا هو يطوف اذ ناداه رجل فقال : يا امير المؤمنين ، ان هذين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فلم يعد ، لم ادرما صنعان به . فقال : وافني بها عند صلوة العصر ، فوافاه بهم ، فقبض على يد ابي عبد الله بن محمد ص وقال : يا ابا عبد الله اقض بينهم ، قال : بل انت فاقض بينهم ، قال بحقي عليك الا قضيت بينهم ، فخرج ابو عبد الله ص فطرح له مصلى فجلس عليه ، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه فقال للطالب : ما تقول ؟ فقال : يا بن رسول الله ان هذين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله . فوافاه ما رجع الى منزله ، فوافاه ما ادري ما الذي صنع به ، فقال لهما : ما تقولان ؟ قالا : يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع الى منزله ،

فقال ابو عبد الله ل غلام له : يا غلام اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال
مرسول الله صلح : من طرق رجلا بليل فاخرجهم من منزله فهو له ضامن
الا ان يقيم البينة انهم ردوه الى منزله ، وقال للطالب : يا غلام تخيرا يهما شئت
فاضرب عنقه ، فقال احدهما : والله يا ابن مرسول الله ، ما انا قتلته ، ولكن
امسكته ثم جاء هذا فوجاه ، فقال جعفر بن محمد ص : انا ابن مرسول الله ،
يا غلام ، خذ فاضرب عنقه ، يعني الآخر ، فقال : يا ابن مرسول الله ، ما
عذبت ولكن قتلته بضربة واحدة ، فامر اخاه فاضرب عنقه ، وامر بالآخر
فضربت جنباه ثم حبس في السجن ووقع على رأسه : يحبس عمره ويضرب
كل سنة خمسين جلدة .

وعن علي ع م ان م رخص في تقرير المتهم بالقتل والتلطف في
استخراج ذلك منه ، وقال : لا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف
ولا حبس ولا ضرب ولا قيد .

وعنه ع م ان قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ،
وكان يقول : شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يفترقوا
وينقلبوا الى اهلهم او يلقاهم احد ممن يلقتهم القول ، فهذا انما يكون
شهادة الصبيان لطخامع القسامة .

وعن علي ع م ان راتي برجل سمع وهو يتواعده بالقتل ، فقال : دعوه
، فان قتلني فالحكم في لولي الدم .

وعن علي ع م انه قال في رجل يقتل المرأة عمدا : يخير اولياء المرأة بين ان يقتلوا الرجل ويعطوا اولياءه نصف دية ، او ان يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل ان بذل لهم ذلك .

وعن ابي عبد الله ع م : وان قتلت المرأة رجلا عمدا قتلت به ، وليس عليها ولا على احد بسببها اكثر من ان تقتل ، قال ابو عبد الله : والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فاذا جاوزت الثلث رجحت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل ، لو ان احدا قطع اصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، فان قطع لها اصبعين كان فيهما مائتا دينار ، وكذلك في الثلاث ثلثائة دينار ، وفي الاربعة مائتا دينار لانها لما جاوزت الثلث من الدية كان في كل اصبع خمسون دينارا ، لان دية المرأة خمسمائة ، وهي في الجراح ما لم تبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ،

وعن علي و ابي جعفر و ابي عبد الله ع م انها قالوا : اذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ولم يعلم من ضرب ايهم مات ، متعديين لذلك ، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بولي ، ويكون على الباقيين لاولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية ان كانوا ثلاثة فقتل احدهم بالقود ورد الاثمان الباقيان على اوليائه ثلثي الدية ، ويوجعان عقوبة على هذا الحساب في الاقل والاكثر ، وقالوا ص : قال رسول الله صلع : لا يقتل اثنان بواحد .

وعن علي ع م انر قضى في رجل قتل رجلا وآخر يمسكه للقتل
وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم احد ، فقضى بان يقتل القاتل وان يمسك
الممسك في الحبس بعد ان يجلد ويخلد في السجن حتى يموت ، ويضرب
كل عام خمسين سوطا نكالا وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما .

وعن ابي عبد الله ع م انر قال : اذا قتل العبد حرا عبدا قتل به ،
وان قتله خطأ فان شاء مولاه ان يسلمه بالجناية اسلمه ، وان شاء ان
يفديه بالدية فداه ، وان قتل عبد عبدا عبدا ، فان شاء مولاه ان يسلمه
بالجناية اسلمه الى مولى العبد ، وان شاء ان يفديه بقيمة العبد فداه ،
ويوجع ضربا بما فعل ، واذا قتل الحر عبد عبدا كان عليه غرم ثمنه ويضرب
ضربا شديدا ولا يجاوز ثمنه دية الحر ، والشهادة على اكثر من دية الحر
باطلة ، واذا قتل الرجل عبده ادبه السلطان ادبا بليغا ، وعليه فيما بينه
وبين الله ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين ويتوب الى الله ع ج ولا
يقتص له منه ، فان مثل به عوقب وعق العبد عليه .

وعنه ع م انر قال : اذا قتل المسلم اليهودي او النصراني ادب ادبا بليغا
وغرم ديتروهي ثمانمائة درهم ، فان كان معتادا للقتل وادى اولياء
المشرك فضل ما بين ديترودية المسلم قتل به ، ويقتل بعضهم بعض .

وعنه ع م ان قال : من قتل ذا رحم له او قريبا قتل به ، ومن قتل امه
قتل بها صاعرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ، ويقاد من القربات اذا قتل بعضهم
بعضا الامن الوالد اذا قتل الولد .

وعنه ع م ان قال : من قصد الى ضرب احد متعمدا بما كان فمات
من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وانما الخطأ ان يرمي شيئا غيره فيصيبه او
يعمل عملا لا يريد به فيصيبه .

وعنه ع م ان قال : اذا قتل الرجل وله اولياء صغار وغيب فطلب
الحاضر من اوليائه القصاص فله ذلك ، قال : وقد اقتص الحسن ع م من
ابن ملجم لعنة الله عليه ، ولعلي عليه السلام يومئذ اولاد صغار لم ينتظر
لهم ان يبلغوا ،

وعن علي ع م ان قال : ولي الدم بالخيار ، يعني في قتل العمد ، ان
شاء قتل ، وان شاء قبل الدية ، وان شاء عفا ، وقال : ولكل وارث عفو في
الدم ، الا الزوج والمرأة ، فانرا عفولهما ، ومن عفى عن دم فلا حق له في
الدية الا ان يشترط ذلك .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا عفى بعض الاولياء نزل القتل ،
فان قبل الباكون من الاولياء الدية وكان الآخرون قد عفوا عن القتل
والدية ، نزل عنه بمقدار ما عفوا عنه من حهم وان قبلوا الدية جميعا ولم
يعف احد منهم عن شيء منها فهي لهم جميعا .

وعنه ع م ان قال : اذا قتل رجل رجلا عمدا وليس للمقتول ولي من اهل الذمة قال : يعرض الامام على قرابته من اهل الذمة الاسلام ، فمن اسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل اليه ، فان شاء قتل ، وان شاء عفى ، وان شاء اخذ الدية ، فان لم يسلم من قرابته احد كان الامام ولي امره ، فان شاء قتل ، وان شاء اخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين .

وعنه ع م ان سئل عن رجل قتل او سرق ثم لجأ الى الحرم ، فقال : لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ، فاذا خرج الى الحل اقيم عليه الحد . وعن رسول الله صلح ان قال : من جهد البلاء ان يقدم الرجل فقتل صبورا ، والاسير ما دام في الوثاق ، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا .

وقال صلح : لا قود الا بالسيف ،

وقال علي ع م : لا يقاد من احد اذا قتل الا بالسيف ، وان قتل بغير ذلك ، ويقتص من العين بان يوضع على العين الصحيحة قطنه وتربط ، ثم تحمي مرآة وتقدم الى العين التي يقتص منها وتفتح اليها حتى تسيل ، وان فقأ المقتص منه عين الذي جنى عليه بغير ذلك .

وعن رسول الله صلح ان نهى عن المثلة ، وعن علي ع م : من مثل باحد مثله .

٣ ذكر الديات

قال الله ع ج : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا . رويناه عن جعفر بن محمد عن ابير عن آبائه ص انهم قالوا : تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ، من اهل الابل الابل ، ومن اهل البقر البقر ، ومن اهل الغنم الغنم ، ومن اهل الحلل الحلل ، ومن اهل الذهب الذهب ، ومن اهل الورق الورق ، لا يكلف احد ما ليس عنده ،

قال جعفر بن محمد ع م : والدية على اهل الذهب الف دينار ، وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى اهل البعير مائة بعير قيمة كل يعير عشرة دنانير ، وعلى اهل البقرة مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانيرة ، على اهل الغنم الفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار ، وعلى اهل البزمائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير ، هذه دية الرجل الحر المسلم ، ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاووز ثلث الدية من الجراح .

وعنه ع م ان قال في قول الله ع ج : فمن عفي له من اخير شيء فاتباع بالمعروف واداء الير باحسان ، الآية ، قال : هو الرجل يقبل الدية

فامر الله ع ج الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسر وامر الذي عليه الحق ان لا يظلمه وان يؤدي الير باحسان .

وعن علي ع م انر قال : من لقي الله تبارك وتعالى بدم خطأ وقد جحد اهله ، لقي الله به يوم القيامة .

وعن جعفر بن محمد ع م انر قال في قول الله ع ج : فمن تصدق به فهو كفارة له ، قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى عنه .

وعنه ع م انر سئل عن قول الله ع ج فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ، قال : هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب اليم كما قال الله تعالى ويقتل ولا يعفى عنه .

وعنه ع م انر قال : كفارة القتل عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين ، اذا لم يجد ما يعتق ، او اطعام ستين مسكينا ان لم يستطع الصوم .

وعنه ع م قال : توبة القاتل الاقرار لاولياء المقتول ثم التوبة بينه وبين الله عز وجل ، ان عفوا عنه او قبلوا الدية منه .

٤ ذكر الدية على العاقلة

قال الله ع ج : وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله ، مروينا عن جعفر بن

محمد عن ابيه عن آبائه ان عليا صلوات الله عليهم قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة وقال : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث .

وعنه ع م انراوتي برجل قتل رجلا خطأ فقال له : من عشيرتك وقرابتك ؟ فقال : مالي في هذا البلد من عشيرة ولا قرابة ، قال : فمن اي اهل بلد انت ؟ قال : انا رجل من اهل الموصل ولدت بها . ولي بها قرابة واهل بيت ، فسأل علي ع م عنه فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة ، فكتب الى عامله على الموصل : اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر ان رجلا من اهل الموصل ، وان له بها قرابة واهل بيت ، وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا ، فاذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابي هذا ، فافحص عن امره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فاجمعهم اليك ثم انظر ، فان كان منهم رجل يرثه له سهم في كتاب الله ولا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فالزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، وان لم يكن له من قرابته احد فيرسمهم في الكتاب وكان قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وقرابته من قبل امه سواء في النسب فاقض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المذكورين من المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية ، وعلى قرابته من قبل امه من الرجال الثلث من الدية ، فان لم تكن له قرابة من قبل ابيه

فاقض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المذكورين من المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وان لم تكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه فاقض الدية على اهل الموصل ممن ولد بها ، ولا تنأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم من البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفي ان شاء الله تعالى ، وان لم يكن لفلان ابن فلان من قرابة من اهل الموصل ولم يكن من اهلها فارده الي مع مرسولي فلان فانا وليه المؤدي عنه ، ولا يطل دم امرئ مسلم .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م ان قال في القتل والجراحات التي يقتض منها : العمد في القود والخطأ في الدية على العاقلة .

وعن علي ع م ان قال : ليس على العاقلة دية العمد انما عليهم دية الخطأ ولا تؤدى العاقلة من الجراح الا ما في الثلث من الدية فصاعدا ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون اوليائه .

وعنه ع م ان قال : لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا .

وعنه ع م ان قال : ليس بين اهل الذمة معاقل ، ما جنوا من قتل او جراح عمدا او خطأ فهو في اموالهم .

وعنه ع م ان قال : اذا اقر الرجل بقتل خطأ او جراحة فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين ، فان شهد شهود ان قتله خطأ فقد صدقوه ،

والدية على عاقلته لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ولا تؤدى
باعتراف القاتل ولا بصلحه .

ه ذكر الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود

مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ص ان قال في
الفارسين يتصادمان فيموتان جميعا او احدهما او يناله كسر او جراح قال :
ان تعبدا او احدهما قصد صاحبه فعلى المتعبد القصاص فيما يقتص منه
، والدية فيما تجب فيه الدية فيما اصاب صاحبه ، وان كان ذلك خطأ
فالدية على عاقلته كل واحد منهما . فالذي يضمن كل واحد منهما اذا
قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي اصاب صاحبه من فعلهما معا ،
وكذلك تضمن العاقلة اذا اصطدما معا خطأ . فان صدم احدهما صاحبه
فعلى الصادم الدية في العمد في ماله ، وعلى عاقلته في الخطأ فيما اصاب
من المصدوم ، وما اصابه فهو هدر لان من فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن
دابته او صدمته به جدار او ما شبهه .

وعنه ع م ان قال : ليس بين الصياني قصاص وعمد هم خطأ فيه
العقل .

وعنه ع م انر قال : ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي فعمدهما خطأ على عاقلتهما . وقال ابو جعفر محمد بن علي ص : اذا قتل رجل رجلا عمدا ثم خولط القاتل في عقله بعد ان قتل وهو صحيح العقل قتل اذا شاء ذلك ولي الدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما .

وعن علي ع م انر قال : من تطبب او تيطرف لياخذ البراءة ممن يلي له ذلك ، والا فهو ضامن ، يعني اذا لم يكن ماهرا .

وعنه ع م انر ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وضمن ختانه خنتت جارية فنزف دمها فماتت ، فقال لها : ويلك فهلا ابقيت من ذلك ، فضمنها الدية وجعلها على عاقلة الختانة ، وكذلك الختان اذا كان اخطأ وان تعمد ذلك لم يكن على العاقلة .

وعن علي ع م وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان او يعتلان او احدهما ، فما اصاب الساقط فهو هدر ، وما اصاب المستقوط عليه فغير القود على الساقط ان تعمد به او الدية على عاقلته ان كان خطأ . وان دفعه دافع فعليه ما اصابهما معا ان تعمد وعلى عاقلته ان اخطأ .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قالا : من احتفر بئرا او وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه فهو ضامن لما عطب فيه .

وعن علي ع م انه اختصم اليه باليمن اولياء قوم وقفوا على زبية
سقط فيها اسد ، فوقفوا ينظرون اليه ، فهوى احدهم في الزبية وتعلق
بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر حتى سقط اربعة على الاسد
فافترسهم ، فاختصم اولياءهم اليه فقضى ان الاول فريسة الاسد وعليه
ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع
كاملة ، وليس على الرابع شيء فاختلفوا فيما قضى به ص فاتوا الى مرسول
الله صلح فاختصموا اليه وذكروا ما قضى بينهم فيه علي ع م فقال : القضاء
ما قضى بينكم .

وروينا عنه ع م من طريق اخرى ان الناس انردحموا على زبية الاسد
فسقط فيها اربعة تعلق الاول بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالرباع فقضى
للاول بربع الدية لانرمات من فوقه ثلاثة وللذي يليه بثلث الدية لانر
مات من فوقه اثنان ، وللثالث بنصف الدية لانرمات من فوقه واحد
وللرباع بالدية كاملة . وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية . وهذا
على ما قدمنا ذكره في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله
وفعل غيره ، وهذه الرواية خلاف الاولى ، وكل واحدة منهما ثابتة في
معناها ، فالاول ذكر فيها ان الاول منهم نزل من قبل نفسه من غير ان يرحمه
احد ، وان تعلق بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالرباع ، فكان الاول كما
قال فريسة الاسد ، وهو هدر لان احد الم يحن عليه والرباع فيه الدية كاملة

لانر لم يحن على احد ، والآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره فصارت
الدية لاولياء الرابع كاملة على الثلاثة ، على كل واحد منهم ثلث الدية
، لانهم ثلاثتهم جذبوا فغرم اولياء الاول من صاحبهم لاولياء الثاني ثلث
الدية فاخذها اولياء الثاني وغرموا لاولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا
على ما صار اليهم فكلت الدية للرابع الذي لم يحن شيئا وانما جنى عليه
من تقدمه ، فهذا معنى الرواية الاولى ، ومعنى الرواية الثانية خلافها ،
لانر قال : انردحم الناس على الزبية فسقط فيها اربعة ، فجعل الدية فيهم
كلهم على ما ذكروا وجبها على من حضر ، لانهم لما انردحموا اشتركوا كلهم
في دفع من سقط .

وعن علي ع م انر قال : يضمن صاحب الدابة ما اصاب ويضمن
القائد والسائق والراكب ، فهذا قول مجمل ، وقد فسره جعفر بن محمد ع
م فقال : من اوقف دابة في طريق او سوق او في غير حقه فهو ضامن لمن
اصابت باي شيء اصاب ، وقال في الراكب يضمن ما اصابت الدابة بيديها
او صدمت او اخذت بفيها ، فضمان ذلك عليه ، لانر يملكها باذن الله
تعالى الا ان تكون اثار بيدها حجرا صغيرا يؤبه له ولا يستطيع التحفظ
منه ، ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل والذنب الا ما كان من فعله مثل ان
يمهزها فتفح او يضرها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا او يكبحها فترجع
القهقري فتصيب بها شيئا او ما شبه هذا ، قال : والسائق يضمن ما اصاب

كذلك وما سقط من سرج او اكاف او حمل او ما شبه ذلك ، فاصاب شيئاً
فالراكب والسائق ضامنان له .

وعن علي ع م ان ركبان يجعل الضمان على الرديفين فيما اصاب
الدابة بينهما سواء ، وعن علي ع م وابي جعفر انها قللا في الجدار المائل اذا
تقدم الى صاحبه فير ، او كان مائلا بين الميل ، لا يؤمن سقوطه وقد علم
ذلك صاحبه فابقاه لا يهدمه فسقط فاصاب شيئاً فهو ضامن لما اصاب .

وعن علي ص ان قال : من استأجر اجيراً بالغاً جائز الامر واستعان او
استعمل في عمل من الاعمال فاعانر فهلك في ذلك العمل من غير جناية من
صاحب العمل عليه ، فلا شيء عليه فير ، فهو هدر وان استعان غلاماً غير
بالغ بغير اذن وليه الذي يلي عليه ، يعني الذي يجوز امره فير او عبداً بغير
اذن مولاه او استأجرهما فهلكا ضمن ، وان كان باذن الولي الجائر الامر او
المولى فلا ضمان عليه .

وعنه ع م ان رضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلهم
، قال : لا ضمان عليهم ، قيل : وان دخل باذنهم ؟ قال : يضمنون .
وعنه ع م ان قال : لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق ولا مما هو
دونها ، يعني عليه السلام ، ما هو دونها الى الدماغ وداخل الرأس ، قال
: وفيها الدية ولا يقاد من المأمومة ولا من الجائفة ولا من كسر عظم ، وفي
ذلك كله العقل ، والاصل فيما يقتص منه من الجراحات والجنايات على

اعضاء وغير ذلك ان كل ما يوصل الى القصاص منه بلا زيادة ولا نقصان
ويؤمن فيه الاعتداء ولا يخاف فيه موت المقتص منه فالقصاص فيه مباح ، وما
عدى ذلك فالدية فيه من مال الجاني اذا كان حرا بالغاً جائز الامر متعمدا
للفعل ، والدية فيما تجب فيه الدية على العاقلة من الخطأ . وقد ذكرنا ما
تعقله العاقلة من جراحات الخطأ .

وعن علي ع م ان قال في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج
امرأة متعمدين ، لا قصاص بينهما ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله
ويعاقب عقوبة موجعة ويجبر الرجل ان كان نزوج المرأة على امساكها .
وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في الرجل يجمع امرأته فيفضيها
فاذا نزلت بتلك المنزلة لم تمسك البول قال : ان كان مثلها لا يوطأ او عنف
عليها فعليه الدية .

وعن علي ع م ان قضى في امرأة افتضت جارية بيدها قال : عليها
مهرها وتوجع عقوبة .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ع م انهم قالوا : الجنين على
خمسة اجزاء ففي كل جزء منها جزء من الدية ، فللنطفة عشرون دينارا ،
لو ان امرأة ضربت فاسقطت نطفة قبل ان تتغير كان فيها عشرون دينارا ،
وفي العلقه اربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون
دينارا ، فاذا اكشى لحما وكمّل خلقه ففيمائة دينار وهي الغرة ، فان نشأ

ففي الروح ففيه الدية كاملة الف دينار ، وهذا على قول الله تعالى : ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ، الى قوله : ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين .

وعن علي ع م ان رضى في جنين الامة بعشر ثمن امه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رضى قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرم منه حيا ، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل ان ينشأ فيه الروح ، وما اصاب من اعضائه فعلى حساب ذلك ، وليست تورث لان رضى ما فعل به بعد موته ، فلما مثل به كان الواجب في ذلك التمثيل له دون ورثته يقضى منه دين ان كان عليه ويحج منه ان كان ضرورة ، ويعتق ويتصدق ويجعل في ابواب البر عنه .

وعن علي ع م ان رضى قال : من مات في نرحام فديته على القوم الذين انردحوا عليه ان عرفوا ، وان لم يعرفوا ففي بيت المال .

وعنه ع م ان رضى في رجل استسقى قوما ماء فلم يسقوه وتركوه حتى مات عطشا بينهم وهم يجدون الماء ، فضمنهم ديته .

وعن علي ع م ان رضى في ستة غلمة دخلوا ماء فغرق احدهم فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة انهم غرقوه ،

فقضى بديته اخماسا ، على الاثنين ثلاثة اخماس الدية ، وعلى الثلاثة خماسها .

وعنه ع م ان رضى في اربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين فاتي بهم فحبسهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال اهل المقتولين : افدنا من هذين ، ولم يكن احد منهم اقرو لم تقم عليهم بينة ، فقال علي ع م فلعل اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا : لاندري ، فقضى بدية المقتولين على الاربعة ، واخذ جراحة الباقي من دية المقتولين .

وعنه ع م ان رضى فيمن قتل دابة عبثا او قطع شجرا او افسد نزع او هدم بيتا او عور بئرا او نهرا ، ان يغرم قيمة ما افسد واستهلك ، ويضرب جلدات نكالا ، وان اخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا ادب ، وما اصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها .

وعن رسول الله صلح ان رجلا استعدى عنده على رجل فقال : يا رسول الله ان ثورا لهذا قتل حمارا لي ، فقال لهما : اذهبا الى ابي بكر فاسألاه وارجعا الي بما يقول ، فاسألاه فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا الى رسول الله صلح فاخبراه ، فقال : اذهب الى عمر فاسألاه وارجعا الي بما يقول ، فاسألاه فقال مثل ما قال ابو بكر ، فاخبر النبي صلح ، فقال : اذهبا الى علي فاسألاه وارجعا الي بما يقول ، فاسألاه فقال : ان كان الثور دخل

على الحمار في مكانه حتى قتله فصاحبه ضامن ، وان كان الحمار هو
الداخل على الثور فقتله فليس على صاحبه ضمان ، فرجعا الى النبي
صلع فاخبراه بما قال ، فقال : الحمد لله الذي جعل من اهل بيتي من
يحكم بحكم الانبياء .

وعن علي ع م ان رضى باليمن في فرس افلت فنفع رجلا فقتله ،
فاهدره علي ع م ، وقال : ان افلت فليس على صاحبه شيء ، وان
ارسله او ربطه في غير حقه ضمن ، فلم يرض اليمانيون بحكمه ، فاتوا الى
رسول الله صلع وقالوا : يا رسول الله ان عليا ظلمنا وابطل دم صاحبنا ،
واخبروه الخبر فقال رسول الله صلع : ان عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم
، وحكم علي كحكمي ، وقوله قولي ، وهو وليكم من بعدي ولا يرد قوله
وحكمه الا كافر ، ولا يرضى بقوله وحكمه الا مؤمن ، فلما سمع اليمانيون
قول رسول الله صلع قالوا : مرضينا بحكم علي ، قال رسول الله صلع :
ذلك توبتكم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رضى قال في بهيمة الانعام : لا يغرم اهلها شيئا
ما دامت مرسله ، يعني فيما يملكون او تكون افلتت منهم .
وعنه ع م ان رضى قال : في بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء
اخو المقتول فقتل البختي ، فقال : صاحب البختي ضامن لدية المقتول
ويقبض ثمن بختير ، يعني اذا كان ارسله على ما قدمنا ذكره .

٦ ذكر ما لاديه فيرو لا قود

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ص ان رضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت المرأة بفاس فادركته فضربت به فقتلته فاهدر دمه ، وقضى بعقرها ودية ابنها في ماله ، وقال جعفر بن محمد ع م : اذا راود الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر ، قال : ودم اللص هدر ، ولا شيء على من دفع عن نفسه .

وعن علي ع م ان رضى في رجل عض رجلا فتريده من فيه فاقتلع ثناياه فابطلها علي ص .

وعن جعفر بن محمد ص ان رضى قال : اذا اراد الرجل ان يضرب رجلا فاتقاه بشيء فاصابه فما اصاب منه بما اتقاه به فهو هدر ، وقال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوق الركاب ، قال : لا شيء على ضارب الدابة ، يعني اذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن انفسهم ، ولم يعتمد صرع الرجل ، فاما ان تعمد ذلك مثل ان يكبح الدابة ليصرعه او يعتمد صرعه باي وجركان ، فهو ضامن .

وعن رسول الله صلح ان قال : من تطلع من خلال دار قوم لينظر الى عورتهم ففقتوا عينه فهو هدر .

وعن علي ص ان قال : اذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به اثر فلا شيء عليهم لان قد يكون مات موتر ، وعن علي صلوات الله عليه ان قال : من مات في حد او قصاص فهو قتل القرآن ، ولا شيء فيه .

٧ ذكر القسامة

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلح قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الاموال خاصة ، وقضى بذلك علي ع م بالكوفة ، وقضى الحسن ع م ، قال جعفر بن محمد ع م : ولا يرضى بها ، يعني القسامة ، لنا عدو ولا ينكرها لها ولي ، وقال والقسامة حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيئا وانما القسامة نجاة للناس ، والبينة في الحقوق كلها على المدعي ، واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة ، فان رسول الله صلح بينها هو جالس بخبر اذا افتقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا ، فقالوا : يا رسول الله ان فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلح : اقيموا البينة لرجلين عدلين من غيركم افدكم به برمتر ، يعني بعد

ان انكر ، فان لم يجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا افدكم به برمتر ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهد ، ونكره ان نقسم على شيء لم نره ، قال : فتحلف اليهود انهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ، فقالوا : يا رسول الله هم يهود يحلفون ، فوداه رسول الله صلح من عنده ، ثم قال : انما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة لكي اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ، حجزه مخافة القسامة ان يقتل فيكف عن القتل ، واذا وجد القتل بين قوم فعليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يغرمون الدية اذا وجد قتيلًا بين ظهرائهم ، يعني صلح اذا لم يكن لطخ يجب ان يقسم معه اولياء الدم ويستحقون القود ، كما قال رسول الله صلح للانصار . وانما قال ذلك لان الانصار اصاب قتيلًا في قلب من قلب اليهود بخير ، وقيل ان عبد الله بن سهيل خرج هو ومحيصة بن سعود وهو ابن عمه الى خيبر في حاجة ، ويقال من جهد اصابها ففترقا في حوائط خيبر ليصيا من الثمار ، وكان افتراقهما بعد العصر ، ووجد عبد الله قتيلًا قبل الليل وكانت خيبر دار يهود محضة لاخالطهم فيها غيرهم وكانت العداوة بين الانصار وبينهم ظاهرة ، فاذا كانت هذه الاسباب او ما اشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة وان لم يكن ذلك ولا بينة فلايمان على من وجد القتل بينهم ، يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا ولا علموا قاتلا ، ثم يغرم الجميع الدية

كما جاء عن رسول الله صلعم ، واذا قال الميت فلان قتلني فهو لطح تجب معه القسامة .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انه قال : كان علي يعني امير المؤمنين صلوات الله عليه اذا اوتي بالقتيل حمله على الصقب ، قال ابو جعفر : يعني بالصقب اقرب القرية الير ، واذا اوتي به على بابها حمله على اهل القرية ، واذا اوتي به بين قريتين قاس بينهما ثم حمله على اقربها ، فاذا وجد بفلاة من الارض ليس الى قرية وداه من بيت مال المسلمين ، ويقول : الدم لا يطل في الاسلام .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا . وعلى الجراح بحساب ذلك .

٨ ذكر الجنايات على الجوارح

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلعم قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيرة الدية كاملة ، وان نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ، قال جعفر بن محمد ع م : فان نبت ففيرة عشرون دينارا ، وان كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن

حتى ينبت ، ويخرج بين ذلك ، ثم يضرب فيرد الى السجن . فاذا نبت
اخذ منه مثل مهر نسائها الا ان يكون اكثر من مهر السنة ، فان كان اكثر من
مهر السنة مرد الى السنة .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رضى في جلدة الرأس اذا سلخت ففيها
الدية كاملة ، وفي الجبهة اذا كسرت ثم جبرت بغير عيب ، مائة دينار .
وعن علي بن ابي طالب ان رضى في صدغ الرجل اذا اصاب فلم يستطع ان
يلتفت حتى ينحرف ، بنصف الدية ، خمس مائة دينار ، وما كان دون
ذلك فبحسابه .

وعنه ع م ان رضى في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف
الدية اذا نتف فلم ينبت ، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب ، وما
ذهب منه فبحساب ذلك .

وعنه ع م ان رضى في شفر العين الاعلى اذا اصاب فشره فثلاث دية
العين ، وفي الاسفل نصف دية العين وما اصاب منه فبحساب ذلك ، واذا
نتف اشفار العينين كلها فلم ينبت ففيهما الدية ، وفي كل واحد ربع الدية
، وهما سواء الاعلى والاسفل .

وعنه ع م ان رضى في العينين الدية وفي كل واحدة منهما نصف
الدية .

وعنه ع م انر قال : في عين الاعور الصحيحة الدية كاملة اذا لم يأخذ دية العين التي عورت ، وقال جعفر بن محمد ع م : اذا فقئت عين الاعور الصحيحة ، يعني عمدا ، فعمي فان شاء فقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء اخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه .
وعن علي ع م انر قال في الاعور اذا فقأ عين صحيح : تفقأ عينه الصحيحة . قيل لابي عبد الله : اذا يصير اعمى . قال : الحق اعماه .
وعن علي ع م انر قضى في العين القائمة ، يعني الصحيحة المحدقة التي لا يرى لها صاحبها اذا فقئت ، مائة دينار .

وعنه ع م انر قال في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره قال : يعطى الدية بحساب ذلك ، تؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها وتعلق بشعرة بيد رجل ، وتربط عينه المصابة ثم يلوح له الرجل بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه ، فكلما قال : اراها ، نراد ، حتى يقول لا ارى شيئا ، فاذا قال ذلك علّم ذلك المكان ثم انصرف اليه ومشى ايضا بين يديه ، من ناحية اخرى حتى يقول : لا اراه فعلم ذلك المكان ، يفعل ذلك من اربع جهات ثم يقاس بعضها الى بعض . فان استوت صدق به ، فان اد بعضها الى بعض ، قيل له : قد كذبت ، ويعاد عليه الامر من اوله حتى يستوي القياس من اربع جهات ، وينبغي ان يستر ما بينه وبين المشي بالبيضة ، فلا يرى نقل قدميه لئلا يحسب الخطاء فاذا اعتدل ذلك ، علّم انر منتهى بصره

الصحيح ، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة ، ويفعل به كما فعل به اولا ، فاذا استوى قياسه نظرا ما بينه وبين الاول وحسب له من الدية مثل ما نقص ، وكذلك قال عليه السلام يفعل بالسمع وينقر له بالدراهم .

وعن ابي جعفر ص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انما الدية ما ينقص من الدية ما ينقص به ان كان تعدد ذلك . وان كان خطأ فالدية على العاقلة .

وعن علي ع م ان قال : اذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله فغير الدية كاملة ، فان اثم ضرب له بالشيء الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به ويتغفل بذلك وبالصوت والكلام حتى يوقف على ذهاب سمعه .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رضى في الاذنين اذا اصطلمتا بالدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية في الخطأ ، ويقتص منها في العمد ، وقضى في الانف اذا جدع خطأ فغير الدية كاملة ويقتص منه في العمد ، وكذلك العين ، واذا فطس الانف فغير خمسون دينارا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : في الشفتين اذا استؤصلتا الدية ، وفي العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثا الدية لانها تمسك الطعام والريق .
وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال في دية الانسان في الخطأ فيما كان منها في مقدم الفم وهي اثنا عشرة سنا في كل سن منها خمسون

دينارا ، وهي الثايات والرابعة والانياب . وفي مؤخر الفم وهي الاضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب اربع ، فذلك كمال الدية في الاسنان كلها ، وعلى هذا العدد حسابها ، ومن الناس من يكون له عشرون ضرسا من كل جانب خمس ، وليس على ذلك حساب ، وانما الحساب على ستة عشر . واذا اصاب ضرس سن له عشرون ضرسا ففیه خمسة وعشرون دينارا ، وكذلك فيها اذا كانت ستة عشر . وما انكسر من السن او الضرس فبحسابه . واذا ضرب فاسود فقد تم عقله .

وعن علي ع م ان قال : في سن الصبي لم يشقران لم ينبت ففیه ما في سن الكبير ، وان نبت ففيها عشرة دنانير .

وعن رسول الله صلح ان قال : في اللسان الدية كاملة ، يعني اذا اصطلم كله ، وما قطع منه فبحسابه ، وما نقص ايضا من الكلام فبحسابه .

وعن علي ع م ان قال : من ضرب او قطع من لسان فلم يصب بعض الكلام فانظر الى ما يصيبه من الحروف فيعطي الدية بحساب ذلك من حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، وفي كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا ، واربعة اخماس دينار .

وعنه ع م ان قال في لسان الاخرس ثلث الدية .

وعنه ع م انرقال في اللحية تتف او تحلق او تسط فلا تنبت ، ففيها الدية كاملة ، وما نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب اذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص منها فبحساب ذلك . فان نبت فعشرون دينارا ، هذا في الخطأ ، وفي العمد القصاص .

عن علي ص انرقال في اللحين اذا كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة واربعون دينارا ، لكل لحى سبعون دينارا ، اذا برئ بغير عيب ، واذا مرض اللحي فربع الدية مائتان وخمسون دينارا ، واذا مرض الذقن فثلث الدية ، وان كسر وجبر بغير عيب فديته مائة دينار ، فان عيب فمائة وثلاثون ، واذا انصدع فثلاثة اخماس دية .

وعنه ع م انرقضى في الترقوة اذا كسرت فجبرت على بغير عيب اربعون دينارا . فان انصدعت فديتها اربعة اخماس كسرهما ، اثنان وثلاثون دينارا .

وعنه ع م انرقال : دية المنكب اذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فان كان فيه صدع فثمانون دينارا .

وعنه ع م انرقال : في العضد اذا كسرت فجبرت على بغير عيب فديته مائة دينار .

وعن جعفر بن محمد ص انرقال : في المرقق اذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار .

وعنه ع م ان قال : في الساعد اذا كسر ف جبر على غير عيب ف دية ثلث
دية النفس ، وفي احدى القصبتين خمس دية اليد .

وعنه ع م في المرفق اذا كسر ف جبر على غير عيب ف دية مائة دينار .
وعنه ع م ان قال في دية الرسغ اذا مرض ف جبر على غير عيب : ثلث
دية اليد .

وعنه ع م ان قال : في الكف اذا كسرت وجبرت على غير عيب ف ديتها
خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية العبد .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في الاصابع : في كل اصبع مائة
دينار ، وفي كل مفصل ثلث دية الاصبع الا الابهام ، فان في كل واحدة منهما
مفصلين .

وعن علي ص قال : في الاصبع اذا شلت فقد تم عقلها .
وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : في اليد الشلاء والاصبع الشلاء في
كل واحدة منهما ثلث الدية .

وعن رسول الله صل الله عليه وسلم ان رضى في اليدين بالدية كاملة وفي كل يد
نصف الدية .

وعن علي ع م ان رضى في الصدر اذا رضى ف انشئ شقاه جميعا ف دية
نصف الدية خمسمائة دينار ، وفي كل شق ربع الدية ، وان انشئ الصدر
مع الكتفين ففي ذلك الدية كاملة .

وعنه ع م انرقضى في الصلب اذا كسر فلم ينجر الدية كاملة ،
وكذلك ان انجر على عثم اي احدودب ، ففيرة الدية كاملة ، فان انجر
على غير عيب ، فديتر مائة دينار .

وعنه انرقال : فيما خالط الصدر من الاضلاع اذا كسر فديتر خمسة
وعشرون دينارا . او في الاضلاع مما يلي العضدين ، في ضلع منها عشرة
دنانير .

وعنه ع م انرقال : في الجائفة وهي الطعنة تنفذ الى الجوف ثلث
الدية ، وان نفذت في الجانب الآخر ففيها ثلثا الدية ، قال جعفر بن
محمد ع م : انرق في الفتق في البطن ثلث الدية ، واذا جرو لم يفتق ففي مثل
الجوزة مائة وعشرون دينارا ، وفي مثل الترة مائة دينار ، وفي مثل البيضة
ثلث الدية ، اذا قلقلت فتحركت .

وعن علي ع م انرقال : في الورك اذا كسرت فجبرت على غير عيب
فديتها مائتا دينار ، وفي صدعها مائة وستون دينارا .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انرقضى في الذكر اذا اصطلم بالدية كاملة .
وعن علي انرقال : في الحشفة الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي
احدهما نصف الدية ، وهما سواء ، فان اصاب رجل فدرتا انشياه ففيهما
اربعمائة دينار ، وفي كل بيضة مائتا دينار .

وعنه ع م انرقال : في الفرج الدية كاملة ، وفي العصعص اذا كسر
فلا يملك نفسه الدية كاملة .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : في الفخذ اذا كسرت فجبرت على
غير عيب مائتا دينار ، فان عثمت ففيها ثلث الدية .

وعنه ع م انرقال : في الركبة اذا كسرت مائتا دينار ، وفي صدعها
اربعة اخماس كسرهما ، هذا اذا جبرت على غير عيب ، وكذلك الساق .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : في الكعب اذا مرض فجبر على غير
عيب ثلث الدية ، ثلثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث .

وعن علي ع م انرقال : في كل اصبع من اصابع الرجلين مائة دينار
، وفي كل انملة بحسابها ، وتقدم ذكر ذلك .
وعن رسول الله صلح انرقضى في الرجل بنصف الدية .

٩ ذكر الشجاج الجراح

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان عليا ع م قضى في
الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ، ففيه ديناران ونصف ، وان
اخضرت او اسودت فثلاثة دنانير ، وان كانت الضربة على العين فاحمرت
وشرقت فثلاثة دنانير ، وان اخضرت وما حولها فستة دنانير وما اخضر منها

فبحسابه ، وقضى في الدامعة وهي الشجة تحك الجلد ويرشح الدم منه كالدمع وهي الدامعة الصغرى بخمسة دنانير ، وفي الدامعة الكبرى وهي الأكبر منها يسيل منها الدم بعشرة دنانير ، وفي الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئاً باثني عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم ، أي تقطع منه شيئاً ، بعشرين ديناراً ، وفي المتلاحة وهي التي تخلط اللحم ، وتبلغ فيربثلاثين ديناراً ، وفي السحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم ، بأربعين ديناراً ، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم بخمسين ديناراً ، والموضحة في الرأس والوجر ارشها واحد ، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه فديتها ربع دية كسره ، وقد ذكرنا ما في كسر كل عظم .

وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا : في الهاشمة مائة دينار ، وهي التي تهشم عظم الرأس ، وفي المنقلة مائة وخمسون ديناراً وهي التي تنقل منها العظام أي يخرج مما يتشظى وينكسر منها عظم أو عظام قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة .

وعن علي ع م أن قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شيء فخرج من غير أن ينقسم العظم باثنين ، فدية ذلك مثل نصف دية كسره ، وقد فسرنا ذلك فيما تقدم .

وعنه ع م انه قضى في المأمومة بثلاث دية النفس وهي التي تؤم
الدماغ بكسر العظم وتصل اليه ، وقال : من خالفنا في كل ما كان دون
الموضحة حكومة عدل ولم يوجبوا فيها شيئاً معلوماً غير أنهم قالوا يقوم
المضروب ان كان معلوماً قبل ان يضرب فما نقص من قيمته حسب مثله
من الدية ، وكذلك قالوا في اللحية اذا نتفت ، وفي هذا القول خلاف
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى الله عز وجل عن خلافه ، وحذر من
خالفه الفتنة والعذاب الاليم لانهم صلع قال : المسلمون تتكافأ دماؤهم ،
وقد نجد الحر الدميم الاسود يضرب الضربة فاذا قوم ، لو كان عبداً قبل ان
يضرب وبعد ان يضرب ، لم ينقص من ثمنه ، وربما كان ذلك يزيد في
ثمن من يراد من العبد للحرب لانهم تكون الآثار فيه دليلاً على نكايته
وشدته ، وان نقص لم ينقص منه كثير شيء ، فاذا كان وسيماً جميلاً نقص
النقص الكثير ، فخالفوا بين دماء المسلمين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انهم تتكافأ دماؤهم وقوموا الاحرار الذين لا قيمة لهم ، ولا ينبغي تقويم ما لا
يحل بيعه ، وهذا خلاف الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن من اتخذ الهه هواه
اضله الله واعماه ، عصمنا الله من اتباع الهواه والقول في الدين والاحكام
بالآراء ، وقولهم في هذا حكومة عدل اقرب الى ان يكون حكومة جور
وبه شبه ، ولا يكاد ذلك يخفى على من وفق لفهمه وانصف اذا نظر من
نفسه .

١٧ كتاب الحدود

١ ذكر إقامة الحدود والنهي عن تضييعها

روينا عن جعفر بن محمد عن ابير عن آبائه ان رسول الله صلح اتي بامرأة لها شرف في قومها قد سرقت فامر بقطعها . فاجتمع الى رسول الله صلح ناس من قريش فقالوا : يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة في خطريسير؟ قال : نعم ، انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا . كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ويتركون اقوياءهم واشرافهم فهلكوا .

وعنه انرهى عن تعطيل الحدود وقال : انما هلك بنو اسرائيل لانهم كانوا يقيمون الحدود على الوضع دون الشريف .

وعن علي ع م انركتب الى مرفاعة : اقم الحدود في القريب يجتنبها البعيد ، لاتطل الدماء ولا تعطل الحدود .

وعنه ع م انر حضر عثمان وقد اتي بالوليد بن عقبة ، وقد وجب عليه حد ، فقال عثمان : من رأى ان هذا الحد قد وجب عليه فليقم وليحده . فكاع الناس عنه وعلموا رأيهم فير ، فقام اليه علي ع م وتناول السوط وجلده الحد بيده .

وعنه ع م ان قال لبعض من اوصاه : عليك باقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله ع ج في الرضى والسخط والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود .

وعنه ع م ان كان يعرض السجون في كل يوم جمعة . فمن كان عليه حد اقامه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله .
وعنه ع م ان قال : من وجب عليه الحد اقيم ، ليس في الحدود نظرة .

وعن رسول الله صلح ان نهى عن الشفاعة في الحدود وقال : من شفع في حد من حدود الله ليبطله وسعى في ابطال حدود الله تعالى عذبه الله يوم القيامة .

وعن علي ص ان اخذ رجلا من بني اسد في حد وجب عليه ليقمه عليه ، فذهب بنو اسد الى الحسين بن علي ع م يستشفعون به ، فابى عليهم ، فانطلقوا الى علي ص فسألوه ، فقال لا تسألوني شيئا املكه الا اعطيتكموه ، فخرجوا مسرورين ، فمروا بالحسين فاخبروه بما قال ، فقال : ان كان بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعل امره قد قضى ، فانصرفوا اليه ، فوجدوه قد اقام عليه الحد ، قالوا : الم تعدنا ، يا امير المؤمنين ، قال : لقد وعدتكم بما املكه ، وهذا شيء الله ، لست املكه .

وعنه ع م ان قال : لا بأس بالشفاعة في الحدود اذا كانت من حقوق
الناس يسألون فيها قبل ان يرفعوها . واذا رفع الخبر الى الامام فلا شفاعة له .

وعنه ع م ان قال : سرقت خيصة لصفوان بن امية ، فأتى بالسارق
الى النبي صلح فامر بقطع يده ، فقال صفوان : لم اظن الامير يا رسول الله ،
يبلغ هذا ، قد وهبتها له ، قال رسول الله صلح : فهلا كان ذلك قبل ان
تأتي به ، ان الحد اذا انتهى الى الوالي لم يدعه . قال ابو جعفر ع م : لا
يعفى عن شيء من الحدود التي لله دون الامام ، واما ما كان من حقوق
الناس في حد ، فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام .

قال جعفر بن محمد ع م : من عفى عن حد يجب له فليس له ان
يرجع بعد ان عفى .

وعن رسول الله صلح ان قال : ظهر المؤمن حمى الامن حد . ونهى
ان يتعدى احد حدا من حدود الله الى اكثر منه . وقال : ان الله ع ج
بين الحدود وجعل على كل من تعدى الحد حدا .

وعنه ع م ان قال : ابغض الخلق الى الله ع ج من جرد ظهر مسلم
يغير حق ، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه ، او قتل من لم يقتله .
وعن علي ع م ان امر قبرا ان يضرب رجلا فغلط قنبر فزاد ثلاثة
اسواط ، فاقاد علي ع م الرجل المضروب من قنبر فضربه ثلاثة اسواط .

وعنه ع م انركتب الى مرفاعة : دارئى عن المؤمن ما استطعت ، فان
ظهره حمى الله ، ونفسه كريمة على الله ، وله ان يكون ثواب الله ،
وظالمه خصم الله ، فلا يكن خصمك الله .

وعن رسول الله صلح انرفهى عن اقامة الحدود في المساجد ، وكان
على ص يأمر باخراج من عليه حد من المسجد .

وعن علي ص انر قال في قوم امتنعوا بارض العدو ، ويسألوا ان
يعطوا عهدا الأبطالوا بشيء مما عليهم ، قال : لا ينبغي ذلك لان الجهاد في
سبيل الله انما وضع لاقامة حدود الله ورد المظالم الى اهلها ، ولكن اذا غزا
الجند ارض العدو فاصابوا حدا استؤني بهم الى ان يخرجوا من ارض
العدو ، قتقام عليهم الحدود لئلا تحملهم الحمية على ان يلحقوا بارض
العدو .

وعن رسول الله صلح انر قال : من اذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا
، فالله اعدل من ان يثني على عبده العقوبة ، ومن اذنب ذنبا فستره الله
عليه في الدنيا ، فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفى الله عنه .

وعن علي ص انر قال : لما رجم شراحة الهمدانية كثر الناس فغلق
ابواب الرحبة ثم اخرجها فادخلت حفرتها ورحمت حتى ماتت ، ثم امر
بفتح ابواب الرحبة ، فدخل الناس فجعل كل من دخل يلعنها ، فلما

سمع ذلك علي ص امر مناديا فنادى : ايها الناس ، لم يقيم الحد علي احد قط الا كان ذلك كفارة لذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين .

وعن علي ع م ان قال : سمعت رسول الله صلح يقول : لله ع ج على عبده المؤمن اثنان وسبعون سترا ، فاذا اذنب ذنبا اهتك عنه ستر من تلك الاستار ، فان تاب رده الله اليه ومعه سبعة استار ، وان ابى الا قدما قدما في المعاصي تهتك استاره ، فان تاب ردها الله اليه ومع كل ستر منها سبعة استار ، وان ابى الا قدما قدما في المعاصي تهتك استاره وبقي بلا ستر ، وامر الله الملائكة ان تستره باجنحتها ، فان ابى الا قدما قدما في المعاصي شكت الملائكة الى ربها ذلك ، فامر الله ع ج ان يرفعوا عنه ، فلو عمل خطيئة في سواد الليل او وضح النهار او في مغارة او في قعر بحر لا ظهرها الله عليه ، واجراها على السنة الناس ، فاسألوا الله ان لا يهتك استاركم .

وعن علي ع م ان قال : لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي هذا ، او قال بثوبه فرفعه بيدير جميعا ، ان التوبة فيما بين المؤمن وبين الله .

وعنه ع م ان قال : ثلاث هن حق ، والرابعة لو حلفت عليها لبررت ، لا يتولى الله عبدا في الدنيا فيولي غيره يوم القيامة ، ولا يجعل الله من له سهم في الدين كمن لا سهم له ، ولا يصحب امرؤ قوما في الاسلام في خير ولا

شرا لا كان معهم يوم القيامة ، والرابعة لو حلفت عليها لبررت ، لا يستر
الله عبدا في الدنيا الا ستره في الآخرة .

٢ ذكر حد الزاني والزانية

قال الله عز وجل : ولا تقربوا الزنا ان كان فاحشة وساء سبيلا ، وقال الله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الى قوله : وحرم ذلك على المؤمنين ، وقال الله ع ج : والذين هم لفروجهم حافظون الا على انزواجهم او ما ملكت ايماهم فانهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ، وقال الله ع ج : والذين لا يدعون مع الله الها آخروا لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، الامن تاب ، الآية .

وروينا عن جعفر بن محمد عن ابير عن آباءه عن علي ان رسول الله صلح قال : اشتد غضب الله على امرأة ادخلت على قوم رجلا من غيرهم ، فنظر الى حرمهم ووطئ فرشهم . واشد الناس عذابا يوم القيامة من اقر نطفته في رحم محرم عليه .

وعنه ع ج ان قال : يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق اهل النار ، فتقطر قطرة من فرج فيتأذى اهل جهنم من ننتها ويقولون

للخزان : ما هذه الرائحة المنتنة؟ فيقولون : هذه رائحة نزان ويؤتى بامرأة نرانية فتقطر قطرة من فرجها فيتأذى كذلك اهل النار بها .

وعنه ع م انرقال : ما من ذنب اعظم عند الله بعد الشرك بالله ع ج من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا يحل له .

وعنه ع م انرقال : لا يجتمع الزنا والخير في بيت واحد .

وعنه ع م انرقال : اشتد غضب الله على امرأة ادخلت على اهل بيتها رجلا من غيرهم فاكل من حرائبهم ونظر الى عوراتهم .
وعنه ع م انرقال : ليس منا من خب امرأة رجل عليه .

وعنه ع م انر صعد المنبر فقال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : شيخ نزان ، وملك جبار ، ومقل مختال .

وعنه ع م انرقال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، قال جعفر بن محمد ع م : اذا دنى الزاني من الزانية وصار على بطنها ، خرج منه روح الايمان ، فاذا قام عنها عاد اليه ان استغفر الله ع ج .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ، الشيخ الزاني والديوث ، وهو الذي لا يغار ويجمع الناس في بيته على الفجور ، والمرأة توطئ فراش زوجها .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م انرقال : كان فيما اوحى الله تعالى الى موسى بن عمران : يا موسى ان ربني اسرائيل عن الزنا ، فان من

نرني نرني به ، اوبالعقب من بعده ، ياموسى ، عفى عفاهلك ، ياموسى
ان اردت ان يكثر خير بيتك فايك والزنا ، ياموسى بن عمران كما تدين
تدان .

وعنه ع م انر قال : كانت آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة اذا
نرنيا فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة .

وعن علي ع م انر قضى في المحسن والمحسنة اذا نرنيا بالرجم على كل
واحد منهما وقال : اذا نرني المحسن والمحسنة جلد كل واحد منهما مائة
جلدة ثم رجم ، قال جعفر بن محمد ع م : لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى
يشهد عليهما اربعة رجال عدول مسلمين انهم راوه يجامعها ونظروا الى
الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، وكذلك لا يحدان اذا لم يكونا
محصنين الا بمثل هذه الشهادة ، فان وجدا في لحاف واحد جلد كل
واحد منهما مائة جلدة الا جلدا واحدا ، وكذلك الرجلان والمرأتان اذا
وجدتا في لحاف واحد لغير علة اذا كان يتهمان في الريبة دون الحد .

وعن رسول الله صلح ان رجلا اتاه فقال : يا رسول الله ، اني نرنت
، فاعرض عنه ثلاث مرات ، وقال لمن كان معه : ابصا حاكم جنة؟ قالوا : لا
، فاقر الرابعة ، فامر به ان يرجم فحفر له حفرة فرجموه ، فلما مس
الحجارة خرج يشتد فلقير الزبير فرماه بشدق بعير فقتله ، فاخبر النبي
صلح فقال للزبير : الا تركته؟ ثم قال صلح : لو استر لكان خيرا له اذا تاب .

وعن علي ص انمرجم امرأة فحفرت لها حفرة وجعلت فيها ثم
ابتدأ هو عليه السلام فرجمها ثم امر الناس فرجموها ، وقال : الامام احق من
ابتدأ بالرجم في الزنا ، قال جعفر بن محمد ع م يدفن المرجوم والمرجومة
الى اوساطهما ثم يرمي الامام ويرمي الناس بعده باحجار صغار لانرامكن
للرمي وارفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ولا يرجم من قبل
وجهه ويرجم حتى يموت .

وعن علي ع م انرسئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : جلد مائة
وتلى قول الله : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، قال
جعفر بن محمد ع م : وجلد الزاني من اشد الجلد ، واذا جلد الزاني
البكر نفي عن بلده سنة بعد الجلد ، وان كان احد الزانيين بكرا والآخر
ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفي البكر منهما ورجم الثيب .
والبكر هو الذي ليس له نروج من رجل او امرأة ، والثيب ذو الزوج منهما .

وعن علي ع م انراقي برجل قد اقر على نفسه بالزنا ، فقال له :
احصنت ؟ قال : نعم ، قال : اذا ترجم ، فرفعه الى السجن ، فلما كان من
العشي جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا امير المؤمنين ، انرتزوج
امرأة ولم يدخل بها بعد ، ففرح علي ص وضربه الحد .

قال جعفر بن محمد ع م : لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم الا بعد التزويج الصحيح والدخول ، ومقام الزوجين بعضهما على بعض ، فان انكر الرجل والمرأة الوطء بعد ان دخل بها لم يصدقا ، وقال : لا يكون الاحصان بنكاح متعة ، وليس الغائب عن امرأته والمغيبة عنها نزوجها بمحصنين ، انما الاحصان الذي يجب به الرجم ان يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع نزوجها .

وعنه ع م ان قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة السماع ، ولا يجوز في الزنا اقل من اربعة ، كما قال الله عز وجل ، وان شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف ، وان شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد ، ولا يجب برجلين واربع نسوة ويضربون حد القاذف .

وعن علي ص ان قال في قول الله : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، قال : الطائفة من واحد الى عشرة .

وعنه ع م ان قال في قول الله لا تأخذكم بها رافة في دين الله ، قال : اقامة الحدود ان وجد الزاني عريانا ضرب عريانا ، وان وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه ، ويجلد اشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدا ، ويضرب كل عضومنه ومنها ، ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كاشد ما يكون من الضرب .

وعن رسول الله صلح انرا تي برجل عليل قد حبن واستسقى بطنه
وبدت عروقه وهو مريض مدنف قد اصاب حدا ، فقال له صلح : لقد
كان في نفسك شغل عن الحرام ، فقال : يا رسول الله ، اتاني امر لم اكن
املكه ، فامر صلح بعرجون فيرمائة شمراخ فضربه ضربة واحدة ، قال
جعفر بن محمد ع م : وذلك قول الله : وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا
تحث ، هذا والله اعلم انما يفعل بمن كان عليلا علة قد يس من برئها ،
فاما ان كان ممن ترجى له الافاقة امهل حتى يفيق ، ثم اقيم عليه الحد .

روينا عن علي ص انرا قال : ليس على المجدر ولا على صاحبة
الحصبة حد حتى يبرأ ، اني اخاف ان اقيم عليه الحد فتكأ قروحه ويموت
، ولكن اذا برئ حدناه .

وعنه انرا قال : ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ، ولا على
النساء حتى تطهر .

وعنه ع م انرا نظر الى امرأة يسار بها ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : امر بها
عمر لترجم لانها حملت من غير زوج ، قال : او هي حبلى ؟ قالوا : نعم ،
فاستنقذها من ايديهم ، ثم جاء الى عمر ، فقال له : ان كان لك سبيل
عليها ، فليس لك سبيل على ما في بطنها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .

وعنه ع م انر قال : فجرت خادم لآل رسول الله صلح فقال لي : يا علي ، انطلق ، فاقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد ، فاخبرته ، فقال صلح : دعها حتى ينقطع دمها ثم اقم عليها الحد ، واثموا الحد ودعلى ما ملكت ايمانكم .

وعنه ع م انر قال : اذا اقر الرجل على نفسه بالزنا اربع مرات وكان محصنا مرجم ، قال جعفر بن محمد ع م : وان مرجع بعد اقراره ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله .

وعنه ع م انر قال فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما على الزاني ، ولا اوتى برجل نرني بوليدة امرأته الا رحمة بالحجارة .

وعنه ان امرأة رفعت اليد زوجها وقالت : نرني بجارياتي ، فاقر الرجل بوطء الجارية وقال : وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد بينة فامر به لي رجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق قد كنت وهبتها له . فامر علي ان يخلي سبيل الرجل وامر بالمرأة فضربت حد القاذف .

وعنه ع م انر قال في امة بين رجلين وطئها احد الرجلين ، قال : يضرب خمسين جلدة .

وعن جعفر بن محمد ع م انر قال : في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم تفجر به المرأة الكبيرة ، والرجل البالغ يفجر بالصبي الصغيرة التي لم

تبلغ الحلم ، قال : يحد البالغ منهما دون الطفل ، وان كان بكرا ، حد الزاني ، ولا حد على الاطفال ولكن يؤدبون ادبا وجيعا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من تزوج امرأة لها زوج ضرب الحدان لم يكن احصن ، ورجعت المرأة بعد ان تجلد ، وان احصنا جلدا جميعا ورجما ، يعني اذا علم الرجل ان المرأة ذات زوج ، وان لم يعلم فلا حد عليه .

عن ابي جعفر محمد بن علي ص ان سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق لزوجها في الرجعة عليها ، قال : عليها الرجم ، وان تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ، فان عليها حد الزاني غير المحصن مائة جلدة ، وكذلك ان تزوجت في عدة من موت زوجها ، يعني اذا كان الزوج الثاني قد اصابها ، قيل له : ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة؟ قال : ما من نساء المسلمين اليوم امرأة الا وهي تعلم ان عليها عدة في طلاق او موت ، ولقد كان نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل ، قيل له : فان كانت لا تعلم؟ قال : قد لزمتهما الحجة ، تسأل حتى تعلم .

وعنه ع م ان سئل عن امرأة تزوجت ولها زوج غائب ، قال : يفرق بينها وبين الزوج الذي تزوجته ، وتجلد حد الزاني .

وعن رسول الله صلح انر قال : لما عمل قوم لوط ما عملوا شكت
السماء والارض الى الله عزوجل فاحى الله الى السماء ان احصبهم والى
الارض ان اخسفي بهم .

وعنه ع م انر قال : القرون اربعة ، وانا في افضلها قرنا ، ثم الثاني ثم
الثالث ، فاذا كان الرابع اكثفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، فاذا
كان ذلك قبض الله تبارك وتعالى كتابه من صدور بني آدم ، ثم يبعث
مريحا سوداء لا تبقي احدا هو ولي لله تبارك وتعالى الا قبضته ثم كان الخسف
والمسخ .

وعن رسول الله صلح انر قال : اللوطي اذا كان محصنا رجم ، وان
كان غير محصن جلد مائة جلدة .

وعن رسول الله صلح انر لعن المخنثين من الرجال ، وقال :
اخرجوهم من بيوتكم ، ولعن المذكرات من النساء والمؤنثين من الرجال .

وعن علي ع م انر قال : من امكن من نفسه طائعا القيت عليه شهوة
النساء .

وعنه ع م انر قال : اذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشي
النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارحموه ولا تستحيوه .
وعنه ع م انر رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : يرمم الذي يؤتى في دبره ،
الفاعل والمفعول به .

وعنه ع م ان قال في اللواط : هو ذنب لم يعص الله به الامة من الامم
، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل
الله تعالى بهم .

وعنه ع م ان قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه
جلد مائة ، لان ليس فيه ايلاج .

وعنه ع م ان رفع اليد رجل زنى بامرأة ابير ولم يكن احصن فامر به
فرجم .

وعنه ع م ان قال : من اتى ذات محرم منه قتل .

وعنه ع م ان قال : من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل ، ولا
شيء على المرأة اذا كان اكرهها ولها مهر مثلها من ماله .

وعنه ع م ان بلغه عن عمران امر بمجنونة نزت لترجم فاته علي
ص فقال : اما علمت ان الله رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى
يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه
مجنونة قد رفع الله عنها القلم ، فاطلقها عمر .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من اتى بهيمة جلد الحد وحرّم لحم تلك البهيمة ولبنها ، ان كانت مما يؤكل ، فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها احد ، وان لم تكن له كان ثمنها في ماله .

وعن علي ع م ان قال : في العبد والامة اذا نرني احدهما جلد خمسين جلدة ، مسلما كان او مشركا ، ليس على العبد نفي ولا مرجم ، وقد ذكرنا في باب المكاتبين في المكاتب الذي يعتق بعضه ان يضرب الحد كاملا بحساب ما اعتق منه ونصف الحد بحساب ما رقى منه .

٣ ذكر الحد في القذف

قال الله عز وجل : ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، وقال ع ج : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ، الى قوله : واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ، الآيتين .

روينا عن جعفر بن محمد ع م عن ابي عن ابيه ان عليا ص قال : الكبائر الشرك بالله تعالى ، وقتل المؤمن عمدا ، والفرار عن الزحف الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة ، واكل الربا بعد البينة ، واكل مال اليتيم ظلما ، والتعرب بعد الهجرة ، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من سب مؤمنا او مؤمنة بما ليس
فيهما بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال .
وعنه ع م ان قال : اذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال ولا مما قيل له
فاعلموا ان لعنة او شرك شيطان .

وعنه ع م ان قال لبعض اصحابه : ما فعل غريمك ؟ فقال : ذلك ابن
الفاعلة ، فنظر الى ابو عبد الله ص نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ،
انرجوسي نكح اختر ، قال : اوليس ذلك في دينهم النكاح ؟
وعنه ع م ان قال في رجل قذف محصنة مسلمة فقال : يقام عليه
الحد ويكذب نفسه على مرءوس الناس ، ويعلم الله منه التوبة ، فاذا فعل
ذلك واشهد على نفسه وتاب قبلت شهادته .

وعنه ع م ان قال في حد القاذف ثمانون جلدة كما قال الله تعالى
وجلد الزاني اشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف اشد من جلد
الشارب ، وجلد الشارب اشد من جلد التعزير .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان قال : كان رجل من هذيل
يسب النبي صلح فبلغه ذلك فقال : من لهذا ؟ فقال رجلان من الانصار ،
فقالا : نحن ، يا رسول الله ، فركبا ناقتيهما وانطلقا حتى اتيا عرفة فسألاه
فاذا هو قد ذهب يتلقى غنمه ، فلحقاه بين اهله وبين غنمه ، فلم يسلبا

عليه ، فقال : من انتما وما انتما ؟ فقالا : باغيان ، اأنت فلان بن فلان ؟ قال : نعم ، فوثبا عليه فضربا عنقه .

وعنه ع م ان قال : من سب النبي صلح فليقتل ولم يستتب ، وقال ابو عبد الله جعفر بن محمد ع م : من تناول النبي صلح فليقتله الادنى فالادنى ، قيل له : ان يرفع الى الوالي ؟ قال : نعم ، يفعل ذلك المسلمون ان امنوا الولاية على انفسهم ، يعني ص من ولاية اهل الجور ، وان لم يؤمن عليهم تركوه ، فاما اذا كان امام عدل لم يجب لاحد ان يمضي امرا مثل هذا دونه . وعن علي ع م ان كتب الى رفاة : من تنقص نبيا فلا تناظروه .

وعن جعفر بن محمد ع م : ان سئل عن رجل تناول عليا فقال : انر لحقيق ان لا يقيم يوما ويقتل من سب الامام كما يقتل من سب النبي صلح . وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من افترى على جماعة يعني بكلمة واحدة فاتوا به مجتمعين الى السلطان ، ضربه لهم حدا واحدا ، وان اتوا به متفرقين ضربه لكل من يأتيهم به ، من واحد او جماعة ، حدا ، وان قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له اتوا به مجتمعين او متفرقين .

وعنه ع م ان قال : لا ينبغي ولا يصلح للمسلم ان يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا بما لم يطلع عليه منه ، وقال : ايسر ما في هذا ان يكون كاذبا .

وعنه ان قال : اذا قذف اهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذوف
للمقذوف ، يعني اذا رفعه كان من اهل ملته او من غيرهم من المشركين ،
وقال : تقام الحد ود على اهل كل دين بما استحلوه .

وعنه ع م ان قال : اذا قذف المسلم مشرقة ، ونزوحها مسلم او ابنها
، او قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد جلد القاذف
حد القذف .

وعنه ع م ان قال : اذا قذف المشرك مسلما ضرب الحد وحلق رأسه
ولحيته وطيف به على اهل ملته ونكل به ليكون عظة لغيره من المشركين .

وعنه ع م ان قال : لا ينبغي قذف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ
شديد . سأل رجل من الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة له قذفت
مملوكة لها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل لها فلتصبر نفسها والا اقيدت منها
يوم القيامة ، وقال جعفر بن محمد ع م : ومن قذف مملوكا يعني لغيره نكل
به ، فان كانت ام المملوك حرة ، جلد الحد ، يعني اذا قذفه بها ، ومن
قذف عبده فقد اثم ، وينبغي له ان يسأله ان يحلله ويعفو عنه .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قالا : اذا قذف المملوك حرا
ضرب الحد كاملا ، انما هو حد الحر يؤخذ من ظهره .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : يحد القاذف اذا قذف باي لسان
قذف به ، عن عربي او عجمي .

وعنه ع م انرسل عن الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه ،
قال : اتى الى علي ع م برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه فذرا عنهما
الحد وعزرها جميعا .

وعنه ع م انر قال : اذا قذف الرجل امرأته فرفعتة ضرب الحد الا ان
يدعي الرؤية او ينتفي من الحمل فيلاعن فان قال لها : يا زانية انا زنت بك
، جلد حد القاذف ، ولم يجب عليه حد الزاني حتى يقربه اربع مرات او
تقوم عليه في البينة .

وعن علي انر قال : اذا قال الرجل لامرأته : لم اجدك عذراء ، فلا
حد عليه لان العذرة تذهب من غير الوطء . قال جعفر بن محمد ع م :
ويؤدب ، يعني اذا كان الامر الى خلاف ما قال ، او اراد به الشتم والتعريض
، مثل ان يكون ذلك في شرجى بينهما او مراجعة كلام كان فيه تعريض .
وعن علي وابي عبد الله صلوات الله عليهما انها قالا : من قذف
الملاعنة او ابنها جلد حد القاذف .

عن علي وابي جعفر ص انها قال : اذا عفى المقدوف عن القاذف
قبل ان يرفعه الى السلطان جازر عفوه ، ولم يكن له الرجوع عليه ، فان
رفعه الى السلطان لم يجز عفوه .

وعن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م انرسئل عن الرجل يقذف
الطفل او الطفلة او المجنون ، فقال : لا حد لمن لا حد عليه ، ولكن القاذف
آثم ، واقل ما في ذلك ان يكون قد كذب .
وعن علي ع م انر قال : يحد الولد اذا قذف والده ، ولا يحد الوالد
اذ قذف الولد .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسئل عن الرجل يقول للرجل : يا
لوطي ، قال : ان كان قال لم امرد قذفه بذلك ، لم يكن عليه حد لانراهما
نسبه الى لوط ، وان قال : انك عمل عمل قوم لوط ضرب الحد .

وعن علي ع م انر قال : في الرجل يقذف الرجل بالابنة فيقول له : يا
منكوح او يا معفوج ، قال : عليه الحد .

وعنه ع م : من اتى حدا فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد .
وعنه ع م انر قال : من قذف ميتة فقام المقدوف بها من اوليائها على
القاذف ضرب له الحد .

وعنه ع م انر قال : من نفى رجلا عن ابير ، ضرب حد القاذف ،
وان نفاه من نسب قبيلته ادب .

وعنه ع م انر قال في الرجل يسب الرجل او يعرض به القذف مثل
ان يقول له : يا خنزير او يا حمار او يا فاسق او يا فاجر او يا خبيث او ما اشبه

هذا ، اويقول في التعريض احتملت بامك اوباختك اوما شبه هذا ، ففي هذا اكله الادب ولا يبلغ به الحد .

٤ ذكر الحد في شرب المسكر

قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الاشربة تحريم الخمر والمسكر والتغليظ في شربهما . مروينا عن جعفر بن محمد ع م عن ابيه عن آبائه صلوات الله عليهم انهم قالوا : الحد في الخمر في القليل والكثير منه . وفي السكر من الاشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فاذا حد ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل ، ويضرب شارب المسكر اذا شربه ، وان لم يسكر منه ، ضربا وجيعا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : حد السكران ان يستقرا فلا يقرأ ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره ،

وعن علي ص ان راتي بالنجاشي الشاعر ، وقد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين جلدة ، ثم حبسه ثم اخرج من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا ، فقال : ما هذه العلاوة يا امير المؤمنين ، قال : لتجرئك على الله وافطارك في شهر رمضان .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من شرب الخمر وهو لا يعلم انها محرمة وثبت ذلك ، لم يجد .

وعنه ع م ان قال : من اقر بشرب الخمر او بالمسكر ضرب الحد ، قال : قال رسول الله صلح : من اقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد فاجلدوه .

وعن علي ع م ان قال : يضرب الحر والعبد في الخمر والسكر من النبيذ ثمانين جلدة ، وكذلك يضرب اليهودي والنصراني اذا اظهرا ذلك في مصر من امصار المسلمين ، انما ذلك لهم في بيوتهم ، فاذا اظهروه ضربوا الحد عليه .

ه ذكر القضايا في الحدود

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابيه عن علي ص ان رجلا رفع اليد وذكر له ان سرق درعا وشهد عليه الشهود فجعل الرجل ينشد عليا ص في البينة ويقول : والله لو جيء بي الى رسول الله صلح ما قطع يدي ابدا ، قال علي : ولم ذلك ؟ قال : يخبره ربه عز وجل ان بريء فتعني براءتي ، فلما رأى علي ص مناشدته دعا الشاهدين فناشدهما وقال : ان التوبة قريب فاتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا ،

فقال : يمسك احدكما يده ويقطع الآخر ، فلما قال ذلك مرخلا في غمار
الناس فهربا من بين يدي ، يعني ولم يتما الشهادة ولم يثبتا ، فقال عليه
السلام : من يدلني على الشاهدين الكاذبين انكل بهما .

روينا عن رسول الله صلح ان قال : ادرءوا الحدود بالشبهات واقبلوا
الكرام عثراهم الا في حد من حدود الله .

وعنه صلح ان قال : اذا كان في الحد لعل وعسى فالحد معطل .
وعن علي ع م ان اتي بامرأة وجدت مع رجل يفجر بها ، فقالت :
يا امير المؤمنين والله ما طاوعته ولكنه استكرهني فدرأ عنها الحد . قال
جعفر بن محمد ع م ولوسئل هؤلاء عن ذلك قالوا : لا تصدق ، وقد والله
فعله امير المؤمنين .

وعن علي ع م ان قال : لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة في
حد ولا يجوز كتاب قاض الى قاض في حد .

روينا عن رسول الله صلح ان نهى عن الايمان في الحدود .
وعن علي ع م ان رجلا ادعى على رجل عنده ان رقذه . ولم
يجيء ببينة وقال : استحلفه لي ، يا امير المؤمنين ، فقال : لا يمين في حد .
وعنه ع م ان قال : من اقر بحد على تخويف او حبس او ضرب لم يجز
ذلك عليه ولا يحد .

وعنه ع م انرقضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه ، فامر
ان يضرب حتى يستكف ضارب به ، فملا بلغ ثمانين ، قال : حسبك ، فقال
: خلوه .

وعنه ع م انرقال : من اقيم عليه الحد فبات فلا دية فيرو لا قود .
وعنه ع م ان رجلا رفع اليه قد اصاب حدا وجب عليه القتل ،
فاقام عليه الحد فقتله ، قال ابو جعفر ع م : وكذلك لو اجتمعت عليه
حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل .
وعن علي ع م وابي عبد الله ع م انها قالا : الحد لا يورث ، يعنيان
ص بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت انر ليس لورثته ان
يطلبوه .

وعن علي ع م انرقال لم يكن يحبس احدا بعد اقامة الحدود عليه الا
السارق في الثالثة بعد ان تقطع يده ورجله ، وسندكر هذا في موضعه
ان شاء الله تعالى .

وعنه ع م انرقال : قال رسول الله صلعم : لا تسألوا المرأة الفاجرة من
فجربك ؟ فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي الرجل المسلم
البرئ ، قال علي ع م : واذا قالت نرني بي فلان فعلها حد القاذف .
وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : ليس للرجل ان يقيم الحد على
عبده ولا امتردون السلطان .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ص كذلك قال صاحب الحديث عن
احدهما انه قال في الرجل يبيع امرأته قال : تقطع يده ، فان كان الذي
اشتراها علم بانها حرة فوطئها رجم ان كان محصنا او ضرب الحد ان لم
يكن محصنا ، وترجم هي اذا طأ وعتر .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : من زنى في شهر رمضان ضرب
الحد ونكل به لافطاره فيه كما فعل علي ع م بالنجاشي ، فان فعل ذلك
ثلاث مرات قتل .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م انه قال : من قذف رجلا
فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك الا حقا ، لم يجب عليه حد ثان
وان عاد فقذفه ضرب الحد .

١٨ كتاب السراق والمحاربين

١ ذكر الحكم في السراق

قال الله عز وجل : والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الآية ، مروينا
عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان رسول الله صلح قال : رأيت في
النار صاحب العباءة التي غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي

كان يسرق الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومذبذبة ، وكانت اوثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن .

وعنه ان قال : من اخذ لصا يسرق متاعه فعفى عنه فلا بأس ، وان رفعه الى السلطان قطعه وان عفى عنه او قال : قد وهبت له ما سرق بعد ان رفعه الى السلطان لم يجز ذلك ويقطع .

وعن علي ص ان اتي برجل اتهم بسرقة اظنه خاف عليه ان يكون اذا سألته تهيب بسؤاله فاقرب بما لم يفعل ، فقال له علي ص اسرقت ؟ قل : لا ان شئت ، فقال : لا ، ولم تكن عليه بينة فحلى سبيله .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انها قال : ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار او ما قيمته خمس دينار .

وعن علي وابي عبد الله ع م انها قالا : تقطع يد السارق من اصل الاصابع الاربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف ، والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له العقب يمشي عليها ، فيكون القطع من نصف القدم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : تقطع اليد اليمنى من السارق ،
وقال : قرأ علي ع م : السارق والسارق فاقطعوا ايديهما ، قال : ابو عبد الله
: فان كان اشد اليمنى او اليسرى قطعت يمنى على اى حال كانت .

وعن علي ع م ان امر بسارق ان تقطع يمينه ، فقدم شماله فقطعوها
، وظنوها يمينه ، ثم علموا بعد ذلك فرفعوه الى علي ع م ، فقال دعوه
فلمست بقاطع يمينه ، وقد قطعت شماله .

وعنه ع م ان اتى بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم اتى به مرة اخرى
وقد سرق فقطع رجله اليسرى ، وقال : انى لاستحيى من الله تعالى ان لا
ادع له يدا يأكل بها ، ويستنجي بها ، وقال : لم يزد رسول الله صلح على
قطع يد ورجل ، وكان علي ع م اذا اتى بالسارق في الثالثة بعد ان قطع
يده ورجله في المرتين خلده في السجن وانفق عليه من فيء المسلمين ،
قان سرق في السجن قتله .

وعنه ع م ان كان اذا قطع السارق حسبه بالنار لئلا ينزف دمه
فيموت .

وعنه ع م ان قال : من قطعت يده او رجله على سرقة فمات فلا دية
له والحق قتله .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م اهما قالا : اذا اخذ السارق قطع ، فان وجد ما سرق في يديه قائما اخذ منه ورد على اهله ، فان كان قد اتلفه نظر قيمته وضمنه في ماله .

وعن علي ص ان امر بقطع سراق فلما قطعوا امر بحسبهم فحسبوا ، ثم قال : يا قنبر خذهم اليك فداوكلوهم واحسن القيام عليهم ، فاذا برئوا فاعلمني ، فلما برئوا اتاه ، فقال : يا امير المؤمنين ، قد برئت جراحهم ، فقال : اذهب فاكس كل واحد منهم ثوبين وأتني بهم ، ففعل واتاه بهم كأنهم قوم محرمون قد ائثر كل واحد منهم بثوب وارثدى بأخر ، فمثلوا بين يديه فاقبل على الارض ينكتها باصبعه مليا ، ثم رفع رأسه فقال : اكشفوا ايديكم فكشفوها ، فقال : ارفعوها الى السماء ثم قولوا : اللهم ان عليا قطعنا ، ففعلوا ، فقال : اللهم على كتابك وعلى سنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ، ان ايديكم سبقتكم الى النار ، فان انتم تبتنم انترعتم ايديكم من النار والحقتم بها .

وعنه ع م ان كان اذا قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة الى بلد آخر .

٢ ذكر من يجب عليه القطع ومن يد راعنه

مروينا عن جعفر بن محمد عن ابير عن آباءه عن علي ع م ان قال : لا قطع على مختلس ، ولا قطع على ضيف يعني اذا سرق من مال من اضافه وهو ضيف عنده .

وعنه ع م ان قال : لا قطع على اجيرك ولا على من ادخلت بيتك اذا سرق منه ، يعني في حين ادخالك اياه ، قال جعفر بن محمد ان قال : من ادخلت بيتك فهو مؤتمن ، اذا سرق لم يقطع ، ولكنه يضمن ما سرق .
وعن علي ع م ان قال : اذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع ، واذا سرق من مال غيره يقطع .

وعنه ع م ان قال : عبيد الامارة اذا سرقوا من مالا الامارة لم يقطعوا ، واذا سرقوا من غير مال الامارة قطعوا .

وعنه ع م ان جمع اهل الكوفة ليقسم متاعا اجتمع عنده ، فقام رجل منهم فاشتمل على مغفر فاخذه فرفع الى علي ع م فقال : ليس عليه قطع لان شريك في المتاع فليس بسارق ، ولكنه خائن .

وعنه ع م ان قال : اذا سرق الرجل من مال ابنه ، او الابن من مال ابير ، او المرأة من مال زوجها ، او الزوج من مال امرأته او الاخ من مال اخيه ، فلا قطع على واحد منهم .

وعنه ع م ان قال في المختلس : لا يقطع ولكنه يضرب ويسجن ولا قطع على من اوتمن على شيء فخان فيه ، ولا قطع في الغلول .

وعن رسول الله صلح انرا قال : ادبرءوا الحدود بالشبهات .

وعن علي ص انرا تي برجل ومعه بزرموا انر سرقه لرجل ولم تقم عليه بينة ، فقال الذي في يده البز : انما اخذت ارمح معه ، فقال لصاحب البز : اكنت تعرفه يعني الرجل ؟ قال : نعم ، فخلى سبيله ، وقال : لا قطع عليه .

وعن جعفر بن محمد ص انرا تي برجل ومعه كارة من ثياب رجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها اعطانيها ، ولم يقربا السرقة ولم تقم عليه بينة ، قال : لا قطع عليه .

وعنه ص انرا قال : لا يقطع الطرار ، وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل او ثوبه ولا المخلتس ، وهو الذي يختطف الشيء ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان .

وعن علي ص انرا تي بلص نقب بيتا فعاجلوه واخذوه ، فقال : عجلتم عليه ، وضربه وقال : لا يقطع من نقب بيتا ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت واخذ المتاع حتى يخرج من الحرن ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما افسده ، قيل لابي عبد الله ع م : وان وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع واخرج من البيت ، اعليه قطع ؟ قال : لا حتى يخرج من حزن الدار .

وعن علي ص انراقي بمجنون سرق فارسله وقال : لا قطع على مجنون .

وعنه ع م انرا قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني مجاعة .
وعنه ع م انرا قال : سمعت رسول الله صلح يقول : لا قطع على من سرق الحجارة غير الجوهر ، وقال جعفر بن محمد ع م يعني الرخام واشباهه .

وعن علي ع م ان رسول الله صلح قال : من سرق غنما من المرعى لم يقطع ، ويغزرو يضمن ما سرق وافسد .

وعن علي ص ان رسول الله صلح قال : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثير الجمار . وقال يغزرو من سرق ذلك ويغرم القيمة .

وعن علي ص لا قطع في طعام .

وعنه ع م انرا قال : كل موضع يدخل فيه بغير اذن فما سرق منه فلا قطع فيه ، كالمساجد والخانات والحمامات والارجاء وما اشبهها .

وعنه ع م انرا رفع اليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم ، ورجل سرق حمامة ، فقال : لا قطع في طير ولا شيء من الريش .

وعنه ع م انرا قال : لا يقطع من سرق الزرع ولا الغنم من المرعى حتى يحويها الحزن ، ولا من سرق فاكهة ، ولا من سرق شجرا ولا نخلا ، ولا قطع على من سرق ابلا سائمة حتى يوارى بها الجدار .

وعنه ع م ان رجلا اتاه فقال : اني سرت فانتهره ، فقال : يا امير المؤمنين ، اني سرت ، فقال : اتشهد على نفسك مرتين ؟ فقطعه .
وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من اقرب السرقة ثم جحد قطع ، ولم يلتفت الي انكاره .

وعنه ع م ان قال : من سرق شيئا ثم تنحى فلم يقدر عليه حتى سرق مرة اخرى فاخذ ، قال : تقطع يده ويضمن ما اتلف .
وعن علي ص ان قال : من عرفت في يده سرقة فقال : اشتريتها ولم يقرب السرقة ولم تقم عليه بينة لم يقطع ، وتؤخذ السرقة من يديرا اذا قامت البينة لمدعيها عليه .

وعن علي ع م ان راوتي بسلام سرق فحك بطون انملته الالهام والمسبحة حتى ادماهما ، وقال : لئن عدت لاقطعنها ، وقال : اما انر ما عمل به احد بعد رسول الله صلح غيري ، وقال : الغلام لا يجب عليه الحد حتى يحتلم وتسطع رائحة ابطين .

وقد جاء عنه ع م ان قطع من انامله ويقع اسم القطع على الحك ، وليس هذا بحد وانما هو ادب ، ويجب على الغلام اذا فعل فعلا يجب الحد فيه على الكبير ان يؤدب ، وفي حكه انامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الادب ، وايهام انرا ان عاد قطعت يده ، ويكون قد اضر عليه السلام بقوله : ان عدت لاقطعنها ، يعني ان عدت بعد ان تبلغ فاجمل ذلك

الوعيد له ، واهمه تغليظا عليه وتشديدا لئلا يعود ، وليس في هذا ومثله من الادب شيء محدود .

وعنه ع م انقطع نباشا نبش قبرا واخرج كفن الميت منه .
وعنه ان قال ع م : تقطع يد النباش اذا كان معتادا لذلك ، وقال
جعفر بن محمد ع م : لا تقطع يد النباش الا ان يؤخذ وقد نبش مرارا
ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل ويحبس .
وعن علي ص ان قضى في رجل سرق ناقة فنتجت عنده ان يردها
ونتاها .

وعنه ع م ان قال : اذا اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعا .

٣ ذكر احكام المحاربين

قال الله ع ج : انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او
ينفوا من الارض ، الآية ، وقد تقدم في غير موضع من هذا الكتاب ان كل
ما في القرآن او اوف صاحبه بالخيار .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابير عن آبائه ان عليا ع م قال : قدم
على رسول الله صلح قوم من بني ضبة مرضى ، فقال لهم رسول الله

صلع : اقيموا عندي ، فاذا برئتم بعثتكم في سرية فاستوخوا المدينة
فاخرجهم الى ابل الصدقة وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها يتداوون
بها ، ففلما برئوا واشتد قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الابل يرعونها واستاقوا الابل
وذهبوا بها يريدون مواضعهم ، فبلغ ذلك النبي صلح فارسلني في طلبهم
فلحقت بهم قريبا من ارض اليمن وهم في واد قد ولجوا فيه ليس يقدر
على الخروج منه ، فاخذتهم وجئت بهم الى رسول الله صلح فتلى
عليهم هذه الآية : انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
الارض فسادا الى آخر الآية ، ثم قال : القطع ، فقطع ايديهم وارجلهم من
خلاف .

قال جعفر بن محمد ع م وامر المحارب وهو الذي يقطع الطريق
ويسلب الناس ويغير على اموالهم ومن كان في مثل هذه الحال ، فالامر فيه
الى الامام ، فان شاء قتل وان شاء صلب وان شاء قطع وان شاء نفى ويعاقبه
الامام على قدر ما يرى من جرمه .

وعن علي ص انراقي بمحارب فامر بصلبه حيا وجعل خشبة قائمة
مما يلي القبلة وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة ووجهه مما يلي الناس
مستقبل القبلة ، فلما مات تركه ثلاثة ايام ثم امر به فانزل فصلى عليه ودفن
، وقد ذكر في ماضى كيفية القطع وحده .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ينفى من مصر الى مصر ، ان عليا ص نفي رجلين من الكوفة الى غيرها . وعن علي ص ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : اذا قتل المحارب فامر به الى الامام ، فان عفى ولي الدم انما يأخذه الامام بجرمه .

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ، قال ابو جعفر : وان ترك له المال فلا شيء عليه ، وليس قتاله اياه بل انرم له وصيانه نفسه احب الي اذا خاف القتل ، وان قاتل ، فقتل دون ماله فهو شهيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

١٩ كتاب الردة والبدعة

١ ذكر احكام المرتد

قال الله ع ج : ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك الآية ، وقال تبارك اسمه : كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم ، الآية ، وقال جل ثناؤه : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، الآية ، وقد مروى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابيه ان عليا كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة ايام يستتبه ، فاذا كان اليوم الرابع

قتله من غير ان يستتاب ثم يقرأ : ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم
انردوا وكفروا لم يكن الله ليغفر لهم ، الآية ، ومعنى الارتداد الرجوع وانما
يقع اسم المرتد على من خرج من شيء ثم مرجع اليه ، فيقال ارتد اي
مرجع الى ما خرج منه ، وهذا كالمشرك يكون على دينه ثم يسلم ثم يرتد
الى الدين الذي كان عليه ، وهو الذي يستتاب .

روينا عن رسول الله صلح ان قال : من بدل دينه فاقتلوه .
وعن علي ع م ان كان يستتبع المرتد اذا اسلم ثم ارتد ، ويقول :
انما يستتاب من دخل دينا ثم مرجع عنه ، فاما من ولد في الاسلام في
الاسلام فانا نقتله ولا نستتبعه .

وعنه ص ان راتي بمستورد العجلي ، وقد قيل له ان قد تنصروا علق
صليباً في عنقه ، فقال له قبل ان يسأله وقبل ان يشهد عليه : ويحك يا
مستورد ، ان قد رفع الي انك تنصرت فلعلك اردت ان تزوج نصرانية
فنحن نزوجك اياها ، قال : قدوس ، قدوس . فلعلك ورثت ميراثاً من
نصراني فظننت ان لا نورثك ، فنحن نورثك لاننا نرثهم ولا يرثونا ، قال :
قدوس ، قدوس ، قال : فهل تنصرت كما قيل ؟ فقال نعم ، تنصرت ، ثم
قال الثانية : تنصرت ، فقال : نعم ، تنصرت ، قال علي : الله اكبر ، فقال
مستورد : المسيح اكبر ، فاخذ بمجامع ثيابه فكبّه لوجهه وقال : طئوا عباد
الله ، فوطئوه باقدامهم حتى مات .

وعن علي ع م ان قال : اذا ارتدت المرأة فالحكم فيها ان تحبس حتى تسلم او تموت ، ولا تقتل ، وان كانت امة فاحتاج مواليتها الى خدمتها استخدموها وضيق عليها باشد الضيق ولم تلبس الا من خشن الثياب بمقدار ما يوارى عورتها ويدفع عنها ما يخاف منه الموت من حرا وبرد ، وتطعم من خشن الطعام حسب ما يمسك رmqها وكذلك حكم ام الولد ، والعبد الذكر في ذلك كالحرة ، وقد تقدم ذكره .

وعن علي ع م ان قال في المرتد : تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ما دام على ارتداده ، وردّته فرقة ، فان اسلم قبل ان تنقضي عدتها فهو احق بها ، فاذا ارتدت المرأة ولحقته بارض الحرب فلزوجها ان يتزوج اربعا ويتزوج اختها يعني اذا انقضت عدتها .
وعنه ع م ان قال : ولد المرتد الصغار مسلمون .

٢ ذكر الحكم في اهل البدعة والزنادقة

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان عليا ع م كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل انزنديق ، ولو شهد له الف بالبراءة ما التفت الى شهادتهم .

وعنه ع م ان راتي بزنادقة من البصرة فعرض عليهم الاسلام واستأجهم ، فابوا فحفر لهم حفيرا وقال : لاشبعنك اليوم شحما ولحما ، ثم امر بهم فضربت اعناقهم ثم مرهم في الحفير ثم اضرم عليهم النار فاحرقهم ، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه ، وامر باحراق نصراني ارتد فبذل اوليا النصراني في جثته مائة الف درهم فابى عليهم ، فامر به فاحرق بالنار ، وقال : ما كنت لآكون عوناً للشيطان عليهم ، ولا ممن يبيع جثته كافر ، ولما احرق صلوات الله عليه الزنادقة الذين ذكرناهم وكان امر قنبرا بحرقهم قال :

لما رأيت اليوم امرا منكرا اضرمت نارا ودعوت قنبرا
وعنه ع م ان رسول الله صلع قال : ساحر المسلمين يقتل ولا يقتل
ساحر الكفار ، قيل : يا رسول الله ، ولم ذلك ؟ قال : لان الشرك والسحر

مقرونان ، والذي فيه من الشرك اعظم ، قال علي ع م : ولذلك لم يقتل
مرسول الله صلح ابن عاصم اليهودي الذي سحره ، قال علي ع م : فاذا
شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين انه سحر قتل لانه كفر ،
والسحر كفر ، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه فقال جل ذكره : واتبعوا ما
تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما
يعلمان من احد حتى يقولان نحن فتنة فلا تكفر ، الآية ، فاخبر جل ذكره
ان السحر كفر ، فمن سحر كفر ، فيقتل ساحر المسلمين لانه كفر وساحر
المشركين لا يقتل لانه كافر بعد كما جاء عن رسول الله صلح . قال علي ص
: وهذا شاهد من القرآن .

وعن علي ص انه اتي برجل كان نصرانيا فاسلم ومعه لحم خنزير
وقد شواه ولفه في مريجان فقال له : ويحك ، ما حملك على ما صنعت ؟
فقال : يا امير المؤمنين ، مرضت فقرمت الير ، قال : ويحك ، ف اين انت من
لحم المعز ، فانه خلومنه ، ثم قال : لو انك اكلته لاقمت عليك الحد ،
ولكن ساضربك ضربا لا تعود بعده الير ابدا ، فضربه حتى شغربوبله .

وعن علي ع م انه قال : من جاء عرافا فسأله وصدقه بما قال ، فقد
كفر بما انزل الله على محمد صلح وكان يقول : ان كثيرا من الرقى وتعليق
التائم شعبة من الاشراك .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان قال : من كان مؤمنا يعمل خيرا
ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره ، كتب له كل شيء عمل في ايمانه فلا
يبطله كفره اذا تاب بعد كفره .

٢٠ كتاب الغضب والتعدي

١ ذكر الغضب

قال الله ع ج : ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الآية ، قال الله
تعالى : ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ، مروينا عن جعفر بن محمد بن
علي عن ابيه عن آبائه عن علي ص ان رسول الله صلح خطب يوم النحر
بمنى في حجة الوداع ، وهو على ناقته القصواء ، فقال : ايها الناس ، اني
خشيت الا القاكم بعد موقفي هذا بعد عامي هذا ، فاسمعوا ما اقول لكم
وانتفعوا به ، ثم قال : اي يوم اعظم حرمة ، قالوا : هذا اليوم ، يا رسول
الله ، قال : فاي الشهور اعظم عند الله حرمة ، قالوا : هذا الشهر يا
رسول الله ، قال : فاي بلد اعظم حرمة ، قالوا : هذا البلد ، يا رسول
الله ، قال : فان حرمة اموالكم عليكم وحرمة دمائكم كحرمة يومكم هذا
في شهركم هذا في بلدكم هذا ، الى ان تلقوا ربكم فيسألكم عن اعمالكم

، الاهل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد ، وذكر باقي الحديث بطوله .

وعنه صلح انرقال : كل ذي مال احق بماله .

وعن جعفر بن محمد ص انرقال : ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي : فمن نال من رجل مسلم شيئاً من عرض او مال وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والتصل من كل ما كان منه اليه ، وان كان قد مات فليتنصل من المال الى ورثته وليتب الى الله تعالى مما اتى اليه حتى يطلع الله تعالى عليه بالندم والتوبة والتصل ، ثم قال ع م : ولست آخذ بتأويل الوعيد في اموال الناس ولكني امرى ان تؤدي اليهم ان كانت قائمة في يدي من اغتصبها ويتصل اليهم منها ، وان فاتها المغتصب اعطى العوض منها فان لم يعرف اهلها تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين وتاب الى الله ع ج مما فعل .

وعنه ص انرقال : من اغتصب جارية فاولدها اخذها صاحبها والولد مرقيقا ، ومن اشترى جارية مغصوبة فاولدها ، اخذها صاحبها وقيمة الولد ، يعني اذا لم يعلم المشتري انها مغتصبة .

وعنه ع م انرقال : من اغتصب ماشية فتناسلت في يديروكثرت ، فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك اذا اغتصبت امة فولدت .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : اذا اغتصب الرجل امة
فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، وان كان قد وطئها فعلمت منه ثم
استحقها صاحبها ، فاخذها وهي حبلى فماتت من النفاس ، فالغاصب
ضامن لقيمتها ،

وعنه ع م ان قال : اذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجرا واستأجر العبد
نفسه ثم استحقه مولاه اخذه الاجرة ممن كانت في يديه ، وعنه ع م ان
سئل في الغاصب يعمل العمل او يزيد الزيادة فيما اغتصب ، قال : ما عمل او
نراد فهو له ، وما نراد مما ليس من عمله فهو لصاحب الشيء ، وما نقص فهو
على الغاصب .

٢ ذكر التعدي

مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ص ان قال : من
تعدي على شيء مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شيء عليه فيه ، ورفع اليه
رجل كسر بربطا فابطله .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان قال : من كسر بربطا او لعبة من
اللعب ، او بعض الملاهي ، او خرق نرق مسكرا او خمر ، فقد احسن ولا
غرم عليه .

وعن جعفر بن محمد عن م أنرهى عن القمار والنهبة والنثار ، يعني عليه السلام بالنثار ما نثر على قوم لم يدعوا اليه ولم تطب نفس نأثره به ، لمن صار اليه ، وكان يؤخذ اختطافا وانتهابا فهو شبير بالنهبة ، فاما من دعى قوما ونثر عليهم طعاما او طيبا ، اباحهم اياه ، واخذ كل انسان منهم ما نثر بين يديه وصار اليه من غير اختطاف ولا مكابرة احد عليه ، فذلك مباح وهو كالطعام يدعى اليه القوم ، ويوضع بين ايديهم ، ويباح لهم اكله ، فلا اختلاف بين الناس علمناه فيه ، وفي ان لكل انسان منهم ان يأكل منه مما يليه ويكره لهم انتهابه واختطاف بعضهم اياه من بعض ، وان يأكل منهم من لم يدع اليه ، والنثار على هذا التمثيل ، والله اعلم .

وعنه عن م أنرهى عن اخراج الجدار في طرقات المسلمين ، وقال : من اخرج جدار الدار الى طريق ليس له فان عليه رده الى موضعه ، وكيف يزيد الى داره ما ليس له ، ولمن يترك ذلك ، وهل يترك فيها ، بل يرحل عن قريب عنها ، ويقدم على من لم يعذره ويدعها لمن لا يحمد ولا ينفعه ما اغفل الوارث عما يحل بالموبروث يسكن داره وينفق ماله وقد غلقت رهائن المسكين واخذ منه بالكظم ، فود ان لم يفارق ما قد خلف .

وعن علي ص أنركتب الى مرفاعة : ادا مانتك ووف صفقتك ، ولا تخن من خانك ، واحسن الى من اساء اليك ، وكاف من احسن اليك ،

واعف عن ظلمك ، وادع لمن نصرك ، واعط من حرمك ، وتواضع لمن اعطاك ، واشكر الله كثيرا على ما اولاك ، واحمده على ما ابلاك .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسلا عن الرجل يكون له على رجل حق فيجده ثم يستودعه ملا او يظفر به بمال ، هل له ان يقبض ما جده ؟ قال : لا ، هذه خيانة ، لا يأخذ منه الا ما دفع اليه او وجب له بالحكم عليه .

وعنه ع م ان قال : الناس كلهم في دابر الاسلام ، المخالفون وغيرهم اهل هدنة ترد ضالتهم تؤدي امانتهم ويوفى بعهدهم ، ان الامانة تؤدي الى البر والفاجر ، والعهد يوفى به للبر والفاجر ، فاد الامانة الى من اتت منك ، ولا تخن من خانك ، ولا تأخذ ممن جحدك ملا لك عليه شيئا بوجه خيانة .

٢١ كتاب العامرية والوديعة

١ ذكر العامرية

قال الله ع ج : لا تنسوا الفضل بينكم ، الآية ، مروينا عن جعفر بن محمد ص ان قال : القرض والعامرية وقرى الضيف من السنة ،

وعنه ع م انر قال : العارية لمن اعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئاً
الا ما ملكه المعير وباحه له ولا يزول شيء ملكه عنها بعاريته اياها .

وعنه ع م انر قال : العارية مؤداة ، وللمستعير ان يستعملها فيما اذن
له ان يستعملها فيه .

وعنه انر قال : ان جنى المستعير على العارية فأتلفها ، او شيئاً منها او
افسد فيها ، ضمن ما أتلف وافسد اذا كان قد تعدى .

وعنه ع م انر قال : في العارية تتلف من غير جناية المستعير ان كان
قد ضمنه المعير اياها او ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه غرمها ، وان لم
يكن ضمن ولا جنى عليها لا تعدى ما امر به لم يضمن . وقد استعار رسول
الله صلح من صفوان بن امية في غزوة حنين ثمانين درعاً ، فقال له
صفوان : عارية مضمونة فقال صلح : نعم ، عارية مضمونة ، ففي قوله
عليه السلام : عارية مضمونة ما دل على انها نكرة ، ولو كانت معرفة ،
وكانت العواري مضمونة لقال : العارية مضمونة ولكن **في** قوله صلح :
عارية مضمونة ما دل على ان ثم عارية غير مضمونة ، وايضا فان صلح ممن
امر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة وان لم تضمن ، لقال لصفوان حين
ضمنه اياها : هي مضمونة ، قلت هذا ولم تقله ، او يقول : العارية مضمونة
، وفي تضمين صفوان اياه صلح العارية ما دل على انر كان يعلم انها لا

تضمن الا ان تضمن مع ترك انكار النبي صلح قوله ، فقد ذكرناه ، وفي هذا ادل دليل واوضح تأويل لمن وفق لفهمه ان شاء الله تعالى .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا ادعى المستعير تلاف العارية ولم تكن له على ذلك بينة وكان ممن يتهم لم يصدق ويضمن .

وعنه ع م ان سئل عن رجل استعار عارية فارقتها في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ، ثم افلس او غاب او مات ، قال : يأخذ صاحب العارية عارية ويطلب الرجل بدينه صاحبه .

٢ ذكر الوديعة

قال الله ع ج : ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ، مروينا عن جعفر بن محمد ع م ان قال : الامانة تؤدى الى البر والفاجر ، وقد ذكرنا في باب العارية من هذا وجوها .

وعنه ع م ان راوى قوما من شيعة بوصية طويلة قال فيها : اتقوا الله ربكم وادوا الامانة الى الابيض والاسود ، وان كان حروبيا ، وان كان شاميا ، وان كان عدوا .

وعنه ع م انر قال : اذا احزن الرجل الوديعة حيث يجب ان تحزن الودائع ، ثم تلفت او سقطت منه من قبل ان يحزنها او ضلت او نسيها او هلكت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها فلا ضمان عليه .
وعنه ع م عن ابير عن آباءه عن علي ان مرسل الله صلح قال : ليس على المستودع ضمان .

وعن علي ع م انر قال : ليس على مؤتمن ضمان .
وعن جعفر بن محمد ع م انر قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع اذا قال قد ذهبت الوديعة ، فان اقيم استحلف .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انر سئل عن رجل دفع الى رجل وديعة ، فقال المستودع : نعم ، قد استودعني اياها ، ولكن امرتني ان ادفعها الى فلان فانكر المستودع ان يكون امره بذلك ، قال : البينة على المستودع لان صاحب الوديعة امره ان يدفعها ، وعلى المستودع اليمين انر ما امره .

وعنه ع م انر في رجل اودع رجلا وديعة ، وقال : اذا جاء فلان فادفعها اليه فادفعها اليه فيما ذكر ، وانكر الذي كان امره بدفعها اليه ان يكون قبضها منه ، قال : القول قوله انر دفعها مع يمينه ان اقيم لان صاحب الوديعة قد اقر بان امره بدفعها .

وعن علي ع م ان لصين اتيا في ايام عمر الى امرأة موسرة من نساء قريش فاستودعها مائة دينار ، وقال لها : لا تدفعيها ولا شيئا منها الى احد منا دون احد ، فاذا اجتمعنا عندك جميعا اعدتها الينا ، واضمرا المكر لها ، ثم ذهبا وانصرف الواحد ، وقال : ان صاحبي قد عرض له وامر لم يستطع الرجوع معي ، وقد امرني بان آتيك بان تدفعي المال الي ، وجعل لي اليك علامة كذا وذكر لها امرا كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة فدفعت اليه المال ، فذهب به وجاء الثاني ، فقال لها : المال ، قالت : قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته اليه ، فقال ما ارسلته وقدمها الى عمر ، فلم يدر ما يقضي بينهما ، وبعث لهما الى امير المؤمنين علي صلوات الله عليه ، فقال للرجل : اذا كتبتما قد امرتماها جميعا ان لا تدفع شيئا الى احد دون صاحبه ، فليس لك ان تقبض منها شيئا دون صاحبك ، اذهب فأت به ، وخذا حقكما فسقط ما في يديرومضى لسييله .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : من كانت عنده ودعة فلا ينبغي ان ينفق منها شيئا ولا ان يستلفه ليرده ، فان اضطر الى ذلك وكان مليا فاخذه فليعجل رده ، فان لا يدرى ما بقي من اجله ، وان لم يكن مليا فلا ينبغي له ولا يحل له اكل شيء منها الا باذن صاحبها ، وكذلك المضارب .

وعنه ع م ان قال : من اودع صبيًا لم يبلغ الحلم وديعة فاتفها فلا ضمان عليه ، وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته ، والقول في القيمة قول العاقلة مع ايمانهم الا ان يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه .

وعنه ع م ان قال : من استودع عبدا وديعة فاتفها فلا ضمان عليه ، وان كان العبد مأذونا له في التجارة لم يلزم مولاة شيء الا ان يكون اذن له في قبول الودائع ، او تكون الوديعة في ضرب من التجارة ولكن تكون دينا على العبد ، فمتى عتق طولب بها ، ولو اقر العبد بالوديعة لم يجز اقراره .

٢٢ كتاب اللقطة واللقطة والآبق

١ ذكر اللقطة

روينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلح رأى ثمرة ملقاة في طريق فتناولها ، ثم مر به سائل فناوله اياها ، وقال : لو لم تأكلها لانتك . وعن علي ص ان دخل يوما على فاطمة ع م فوجد الحسن والحسين ع م بين يديها يبكيان ، فقال : ما لهما ؟ فقالت : يطلبان ما يأكلان ، ولا شيء عندنا في البيت ، قال : فلو ارسلت الى رسول الله صلح

؟ قالت : نعم ، فأرسلت اليه تقول : يا رسول الله ابنك يبكيان ولم نجد لهما شيئاً ، فان كان عندك شيء فأبلغناه ، فنظر رسول الله صلح في البيت فلم يجد شيئاً غير ثمر فدفعه الى رسولها ، فلم يقع منهما ، فخرج علي ص يتبغي ان يأخذ سلفاً او شيئاً بوجهه من احد فكلما اراد ان يكلم احدا احتشم وانصرف ، فينا هو يسير اذ وجد ديناراً ، فأتى به فاطمة ص فاطمة ص فاخبرها بالخبر ، فقالت : لو رهنتم لنا اليوم في طعام ، فان جاء طالبه مرجونا ان نجد فكاكاً ان شاء الله ، فخرج به عليه السلام فاشترى دقيقاً ، ثم دفع الدينار رهناً بشمته فابى صاحب الدقيق عليه ان يأخذ رهناً ، وقال متى تيسر ثمنه فجئ به ، واقسم ان لا يأخذه ثم مر بلحم فاشترى منه بدرهم ودفع الدينار الى القصاب رهناً به فامتنع ايضاً عليه ، واقسم ان لا يأخذ ، فاقبل الى فاطمة ع م باللحم والدقيق وقال : عجليه فاني اخاف ان رسول الله صلح ما بعث لابنير بالتمر ، وعنده اليوم طعام ، فعجلتروا تى الى رسول الله صلح فجاء به ، فأنهم ليأكلون اذ سمعوا غلاماً ينشد بالله وبالإسلام : من وجد ديناراً ، فاخبر علي ع م رسول الله صلح بالخبر ، فدعى بالغلام فسأله ، فقال : ارسلني اهلي بدينا راشتري لهم به طعاماً ، فسقط مني ووصفه فردّه عليه رسول الله صلح ، فرفع اللقطة لمن ينشدها وينوي ردها الى اهلها ووضعها في موضعها مطلق مباح كما جاء عن رسول الله صلح ولا بأس بتركها الى ان يأتي صاحبها .

روينا عن جعفر بن محمد ع م ان قال : مر علي بن الحسين ع م ومعه مولى له له على لقطته ، فاراد مولاها اخذها ، فنهاه عنها وابى واخذها ومشى قليلا فوجد صاحبها ، فردها عليه ، وقال لعلي بن الحسين : اليس هذا خيرا ؟ فقال : انك لو تركتها وتركها الناس ، لجاء صاحبها حتى يأخذها .

وعن علي ع م ان سئل عن اللقطة ، فقال : ان تركتها فلم تعرض لها فلا بأس ان انت اخذتها فعرفها سنة ، فان جاء لها طالب ، والا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب .

وعن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذه ، ما يصنع به ؟ قال : بئس ما صنع اذا اخذه ، ان اللقطة بالحرم لا ترفع ، هي في حرم الله الى ان يأتي صاحبها فيأخذها ، قيل : فان رقد ابتلي به ، قال : فليعرفه ، قيل : فان رقد عرفه ، قال : فليصدق به على اهل بيت المسلمين فان جاء طالبها فهو له ضامن ، وقد ذكرنا فيها تقدم ما جاء من الامر بالنصيحة للمسلم ، ومن النصيحة له حفظ ماله عليه ، ورده اذا وجد عليه ، وما لم يوجد له طالب ويئس من ان يطرأ له من يطلبه فهو كمال لا مالك له ، وسبيل ما كان كذلك ان يوضع في بيت المال ، وقد ذكرنا مثل ذلك فيمن مات ولم يدع وارثا ، والذي جاء عن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م من التصديق باللقطة ، فانما ذلك لان بيت المال

كان يومئذ في ايدي المتغلبين ، فلم يكن يرى ان يجعل فيرشيء ، وكان الحكم في صرف مثل ذلك يصرفه حيث رأى صرفه صلوات الله عليه .
وعنه ع م انرقال : لا يأكل الضوال الا الضالون .
وعن جعفر بن محمد بن علي ص انرقال : اللقطة لا تباع ولا توهب .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : اللقطة اذا وجدها الرجل عرفها سنة ثم يجعلها في عرض ماله يجري عليها ما يجري على ماله حتى يجد لها طالبا ، وان مات اوصى بها ، وان تصدق بها فهو لها ضامن ، فان جاء صاحبها وطالبه ردها عليه او قيمتها .

وعن علي ع م انرقال : جاء رجل الى رسول الله صلح وقال : يا رسول الله اني وجدت شاة ، فقال : هي لك ولا خيك اول للذئب ، قال : فاني وجدت بعيرا ، قال : خفه حذاؤه ، كرشه سقاؤه ، فلا تهجه .

وعن علي ع م : انركان بنى للضوال مربدا فكان يعلفها لا يسمنها ولا يهزلها ، يعلفها من بيت المال ، فكانت تشرف باعناقها ، فمن اقام بينة على شيء منها اخذه ، ولا اقرها على حالها لا يبيعها .

وعن رسول الله صلح ان رجلا سأل ، فقال : يا رسول الله ، اصببت شاة في الصحراء ، فقال : هي لك ولا خيك اول للذئب ، خذها

فعرفها حيث اصبتها ، فان عرفت فاردها على صاحبها ، وان لم تعرف فكلها وانت لها ضامن .

وعن علي ص انرسئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير خبزها ولحمها وجبنها وبيضها ، قال : يقوم ما فيها فتؤكل لانريفسد وليس لما فيها بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقالوا له : يا امير المؤمنين ، انر لا يعلم اهي سفرة ذمي او مجوسي ، قال : هم في سعة من اكلها ما لم يعلموا .

وعنه ع م انرسئل عن الورق توجد في الدار ، قال : ان كانت عامرة فهي لاهلها ، وان كانت خرابا فسييلها سيل اللقطة .

٢ ذكر اللقيط والآبق

مروينا عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه ان عليا ص قال : المنبوذ حر . وعن جعفر بن محمد ص انر قال : المنبوذ حر ، ان شاء جعل ولاءه للذي مرباه ، وان شاء جعله الى غيره ، وان طلب الذي مرباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة .

وقال : ولد الزنا لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل ان يطلب الولد من جارية تكون ولد زنا ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنا ، وان

كان ولد الزنا من امة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج
بشمنه ان شاء .

وعنه ع م انرسل عن جعل الآبق ، فقال : ليس ذلك بواجب ،
المسلم يرد على المسلم يعني اذا لم يكن استؤجر على ذلك .
وعن جعفر بن محمد ع م انر قال : ومن اتى بآبق فطلب المجعل
فليس له شيء الا ان يكون جعل له .
وعنه ع م انر قال : من اخذ آبقا ليرده فآبق منه فليس عليه شيء .

٢٣ كتاب القسمة والبنيان

١ ذكر القسمة

كل شيء بين اشراك او شريكين ينقسم بلا ضرر على احد من
الاشراك فير يقسم اذا طلبوا او طلب بعضهم قسمة ، وقد ذكرنا فيما تقدم
قسمة الفيء وغيره ، وما كان فيه ضررا اذا قسم ، او كان لا ينقسم بيع وقسم
ثمنه لان الله تعالى هي عن الضرر في غير موضع من كتابه ، فقال : ولا
تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وقال : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، وقال :

ولا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده ، وهى رسول الله صلح عن
اضاعة المال ، وقد ذكرناه فيما تقدم .

روينا عن ابي جعفر محمد عن آبائه عن علي ع م ان رسول الله
صلح قال : لا ضرر ولا اضرار .

وعن علي ع م ان ركتب الى مرفاعة بن شداد : لا قسمة فيما لا يتبعض ،
يعني ما لا يتجزأ على انصاء الشركاء .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسل عن قسمة مجرى الماء ، فقال :
هذا مما لا ينقسم ، وعن علي ص ان رسل عن قوم قسموا ارضا ودارا على
ان لا طريق لواحد منهم ، فقال : ليس هذا من قسمة المسلمين ، تفسخ
هذه القسمة وترد الى الحق .

وعن علي ص ان رقال : لا بد من قاسم ومرتق للقاسم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسل عن داربين رجلين اقتسماها
فصارا العلوا لهما والسفل للآخر ، قال : جائز ، الا ان يكون بينهما غبن
بين وظلم فتفسخ القسمة بينهما الا ان يكونا علما ذلك ورضيا به .

وعنه ع م ان رسل عن قوم اقتسما دارا لها طريق ، فجعل الطريق في
حق احدهم ، وجعل لمن يبقى ان يمر برجله فيه ، قال : لا بأس بذلك ولا
بأس بان يشتري الرجل ممره في دار رجل او في ارضه دون سائرهما .

وعنه ع م انر سئل عن القوم يقتسمون الدار فيرضى احدهم بشقص منها دون حقه ، ويدع الباقي للقوم يقتسمون ، قال : لا بأس اذا تراضوا به اجمعون .

وعنه ع م انر سئل عن الدور تكون لقوم شتى فيقول بعضهم آخذ حصتي في كل دار ، ويقول بعضهم : يجمع لكل واحد منا نصيبه في موضع واحد ، قال : ينظر ، فان كانت لهم الدور معتدلة في حالها ونفاقها ورغبة الناس فيها ، قسم لكل انسان حقه في مكان واحد ، وان كانت مختلفة اختلافاً بينا قسمت كل دار منها ناحية ، واخذ كل واحد منهم منها حقه .

وعنه ع م انر قال : في الحوائط المفترقة في الاماكن تكون بينهم مثل اليوم ونحوه كيف تجوز قسمة ذلك بينهم ؟ قال : يكون يصيب كل واحد منهم على حدة مفروزا معلوما .

وعنه ع م انر قال : اذا اشترك قوم في حوائط وارض شتى او بعضها قريب من بعض ان احب كل واحد منهم ان يأخذ نصيبه في كل ناحية فلا بأس ، وان احب ان يجمع له نصيبه في كل ناحية واحدة بقيمة عدل فلا بأس ، واذا كان كل شيء من ذلك لا ينقسم على الانصباء ، او اذا انقسم دخل منه الضرر على بعض الشركاء . وكان حقه منه ما لا يكاد ان ينتفع به على الانفراد ، كان الواجب ان تجمع حصة كل واحد منهم في ناحية بقيمة عدل .

وعنه ع م انرسل عن القوم تكون بينهم الجئات فيها انواع الثمار في مواضع مفترقة منها كيف تقسم؟ قال : يجمع نصيب كل واحد في ناحية منه بقيمة عدل ، فان كان في زرع وثمار لم يقسم الزرع والثمار مع الاصل وتقسم ناحية .

وعنه ع م انرسل عن قسمة الزرع والثمار خرصا ، قال : الخرص عندنا مثل الكيل وانما الخرص في الثمر والعنب والحبوب ، وليس الخرص في التفاح والخوخ وامثالها ما يعد عدا وانما الخرص فيما يكال ويوزن .

وعنه ع م انرسل عن القوم يكون بينهم البقل كيف يقتسمون ، قال : هذا لا ينقسم قائما ولكنه يباع فيقسم ثمنه او يقتلع فيقسم كما يقسم مثله الا ان يتفقوا على ذلك ، او تكون استطاع قسمته بالعدل ، وكذلك الزرع ما لم يبد صلاحه .

وعنه ع م انر قال : اذا ورث قوم أرضا لها شرب فأنهم يقسمونها ، ويكون لكل ذي حظ منها من الشرب بقدر حصته .

وعنه ع م انرسل عن القوم تكون بينهم الأرض ، وفيها اشجار مفترقة ، قال : تقسم كل شجرة منها بأرضها ولا ينبغي ان تكون شجرة لرجل في أرض غيره .

وعنه ع م انر قال في الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها ، فاقسموها على الصفة ، وعرف كل واحد منهم حظه منها ، قال : يجوز

ذلك عليهم وهو مثل بيع الدار الغائبة اذا عرفها المتبايعان ، فان لم يعرفوها
او عرفها بعضهم ولم يعرف بعضهم ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة او من
يقوم مقامهم ، كذلك الارض والشجر .

وعنه ع م انرسل عن قوم اقتسموا دارا فختلفوا في بيت منها تداعوه
، وليس هو في يد واحد منهم ، او اختلفوا في الحدود ، قال : ان لم تكن
بينه تحالفوا وانفسخت القسمة .

وعنه ع م قال في قسمة الدور : لا بأس بان تقسم البيوت بالقيمة
والساحة بالذرع ، وان يترك من الساحة طريق شائع بين القوم .

وعنه ع م انرسل عن قسمة العلو والسفل على من يقوم نقض
السفل ، قال : على صاحب السفل ، وتكون كالارض لصاحب العلو
ينتفع به ، وليس لصاحب السفل ان يهدير ، ويكلف صاحب العلو ان
يسقفه ، بل على صاحب السفل اصلاحه اذا استرم ان لم يكن جنى عليه
صاحب العلو .

وعنه ع م انر قال : ما هلك واستحق مما هو بين الشركاء قبل القسم
فهو على جميعهم ، وما هلك بعد ان تقاسموا فهو على من صار اليه وان
استحق سهم احدهم او شيء منه ، اعادوا القسمة .

وعنه ع م انر قال : اذا اعتل السفل وكان تعليق العلو يمكن ويستطاع
، فعلى صاحب العلو علوه ، وعلى صاحب السفل اصلاح السفل ، ثم

ان شاء صاحب العلوان يبني عليه بقدر ما كان له فعل ، وكذلك اذا
انهدم الجميع وما كان لكل واحد منهم من شيء بان به ، فاصلاحه عليه
اذا استرم ، وما كان بينهما ينتفعان به معا ، فاصلاح ما استرم عليه اذا استرم
، وما كان بينهما ينتفعان به معا ، فاصلاح ما استرم منه بينهما على قدر
الانصاء الا ان يكون في ذلك شرط ، فالشرط املك اذا كان فيما يحل ويجوز .

وعنه ع م ان قال : اذا ادعى بعض الاشراك الغبن وانكر الباكون
فالبينة على مدعي ذلك ، فان قال المدعي للحاكم : سرمعي ، او ابعث
من تراه ليختبر هذا الغلط ، فالحاكم بالخيار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل
، فان فعل فوجد غبنا بينا او غلطا فاحشا اعاد القسم ، وكذلك ان شهد
الشهود به .

وعنه ع م ان قال : القسمة على وجهين : احدهما قسمة التراضي ،
فاذا تراضى الشركاء وكانوا كلهم جائزي الامر ، وعرف كل واحد منهم ما
قسم عليه ورضيه ، مضت القسمة عليهم ، والوجر الثاني على الوجهين ،
احدهما ان يقسم المقسوم بالزرع اذا استوت اجزأؤه ، والوجر الثاني ان
يقسم بالقيمة اذا اختلف وتفاضل .

٢ ذكر النبيان

روينا عن جعفر بن محمد ع م انرسئل عن جدار لرجل وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن بنائه . قال : ليس يجبر على ذلك ، الا ان يكون وجب لصاحب الدار الاخرى بحق او بشرط في اصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك ان شئت ، قيل له : فان كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه او اراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه الى هدمه ، قال : لا تترك ، وذلك ان رسول الله صلح قال : لا ضرر ولا اضرار . فان هدمه كلف ان يبنيه .

وعنه ع م ان قال : في جدار بين دارين لاحد صاحبي الدارين سقط فامتنع من ان يبنيه ، وقام عليه صاحب الدار الاخرى في ذلك ، وقال : كشفت عيالي ، استر ما بيني وبينك ، قال : عليه ان يستر ما بينهما بنيان او غيره مما لا يوصل منه الى كشف شيء من عورته .

وعنه ع م انرسئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعوا احدهما صاحبه الى بنيانه ويأبى الآخر قال : ان كان مما ينقسم قسم بينهما ، وبني كل واحد منهما حقه ان شاء او ترك ان لم يكن ذلك يضر بصاحبه وان كان ذلك مما لا ينقسم ، قيل له : ابن اوبع او سلم لصاحبك ان مرضي ان يبنيه

، ويكون له دونك وان اتفقا على ان يبنير الطالب وينتفع به ، فان اراد الآخر الانتفاع به معه دفع اليه نصف النفقة .

وعنه ع م ان قال : ليس لاحد ان يفتح كوة في جداره ينظر منها الى شيء من داخل دار جاره ، فان فتح للضيء في موضع لا يرى منه لا يمنع من ذلك .

وعنه ع م ان سئل عن الرجل يطيل بنيان فيمنع جاره الشمس ، قال : ذلك له ، وليس هذا من الضر الذي يمنع منه ، ويرفع جداره ما احب اذا لم يكن فيه منظر ينظر منه اليهم .

وعنه ع م ان قال : من اراد ان يحول باب داره عن موضعه او ان يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ ، فذلك له الا ان يتبين ان في ذلك ضرا بنا ، وان كان ذلك في رائحة غير نافذة لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه الا ان يرضى اهل الرائحة .

وعنه ع م ان قال : ليس لاحد ان يغير طريقا عن حاله اذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين ، فان كان لقوم باعياهم فاتفقوا على نقله الى موضع آخر لا يضرهم فيه باحد ، او في ملك من ابا حهم ذلك ، فذلك جائز ، وكذلك ان ارادوا ان يحظروا الطريق او يجعلوها عليها غلقا ، فذلك لهم اذا كان الطريق لقوم باعياهم ، واتفقوا على ذلك ، وليس لاحد ان يفعل ذلك بالسابلة .

وعنه ع م ان قال : في الرجل يكون له في الطريق في بستان لرجل
فيريد ان يجعل عليها بابا ، قال : ليس له ذلك الا باذن صاحب الطريق .

٢٤ كتاب الشهادات

١ ذكر الامر باقامة الشهادة عن شهادة الزور

قال الله ع ج : واقموا الشهادة لله ، وقال ع ج : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، وقال ع ج : واشهدوا اذا تباعتم . وقد ذكرنا فيما تقدم من ابواب البيوع والنكاح والطلاق والحدود وغير ذلك وجوها من وجوه الشهادات .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابير عن آبائه عن علي ع م ان رسول الله صلح قال : يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الاناء .

وعنه صلح انه قال : ان ملك الموت اذا نزل لقبض روح الفاجر نزل معه بسفود من نار ، وقال علي ع م : يا رسول الله صلح فهل يصيب ذلك احدا من امتك ، قال : نعم ، حاكم جائر ، وأكل مال اليتيم ، وشاهد الزور .

وعنه صلح انرقال : شاهد الزور من الضالين ومن المقبوحين .
وعنه صلح انرقال : تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير ان يستشهدوا .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م انرقال : ليؤد الشاهد ما اشهد عليه وليتق الله مربه فمن الزوران يشهد الرجل بما لم يعلم ، او ينكر ما يعلم ، وقد قال الله ع ج : فاجتنبوا الرجس من الاوثان اجتنبوا قول الزور ، حنفاء لله غير مشركين به ، فعدل تبارك الله وتعالى شهادة الزور بالشرك .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : شاهد الزور لا تروا قدماه يعني من موضع شهادته حتى تجب له النار .
وعنه ع م انرقال يجلد شاهد الزور جلد ليس له توقيت . وذلك الى الامام ويطاف به حتى يعرفه الناس ، فاذا تاب بعد ذلك واصلح قبلت شهادته .

وعنه ع م انرقال : توبة شاهد الزور ان يؤدي ما اتلف بشهادته ، وشاهد الزور اذا علم ذلك منه ضمن ما اتلفه بشهادته ، ورد ما كان منه قائما على صاحبه .

وعنه ع م ان قال : لا تأسروا انفسكم وتذهبوا اموالكم بشهادة الزور
فما على امرئ من وكف في دينه ، ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه بما
قدر عليه .

٢ ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز شهادته

شهادة الرجل المؤمن البالغ الحر العاقل الناطق المعروف النسب فيما
لا يجزئ الى نفسه وليس بمتهم في ولا ظنين جائزة اذا كان عدلا .
وقد روينا عن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن شهادة الوالد لولده
والولد لوالده ، والاخوة والقربات والزوجين بعضهم لبعض ، فقال :
تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض ، روينا ذلك عن علي ص وليس
عندنا فيه اختلاف .

وعنه ع م ان قال : من شهد شهادة له فيها حظ ، لم تجز شهادته له ولا
لغيره ممن شهد له معه .

وعن ابي جعفر وابي عبد الله ع م انهما قال : شهادة الاعمى على
السباع جائزة كشهادة البصير على النظر ، وكذلك ما شهد به على علمه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : شهادة الاخرس جائزة اذا علمت اشارته وفهمت ، وقد اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية اعجمية شكوا في امرها ، فقال لها : من انا ؟ فاومت بيدها الى السماء واليبر الى الناس ، اي انك رسول الله الى الخلق ، فقال : هي مسلمة فعلموها الاسلام ، وصلى صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا من علة ، فقاموا خلفه فاومى اليهم بيده ان اجلسوا فجلسوا ، فلا يماء المفهوم اذا علم يقوم مقام الكلام .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام انهم قالوا : شهادة العبد لغير موالير جائزة اذا كان عدلا ، قال الله عز وجل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فالعبد من الرجال .

وعن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن رجل هلك وترك اخاه فورث عنه جارية وغلامين ، فاعتق الغلامين فشهدا بعد العتق ان المتوفى كان ينزل على هذه الجارية وانها ولدت غلاما مات بعده ، قال : تجوز شهادتهما ان كانا عدلين للجارية ، ويردان عباين بحسب ما كانا .
وعنه ع م ان قال : لا تجوز شهادة الغلام حتى يحتلم .

وعنه ع م ان قال : اذا شهد اهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم اذا كانوا عدولا ، واذا شهدوا على اهل قرية فيما يتباعدا ان تكون شهادتهم فيردون غيرهم من اهل القرية مما ينبغي في مثله ، فيكونون في حال من يتهم وقد روي ان لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وفي ترك

شهادة العدول من اهل المصر ، وجيرة المكان واهل العدالة فير ،
واستشهاد من يبعد عنه من اهل البوادي ما يوجب الشبهة والظنة التي
تسقط الشهادة .

وعن علي ص ان قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا .

وعنه ع م ان قال : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ،
وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث والعق والدماء
والطلاق والنكاح والجنايات واشباه ذلك .

وعن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن شهادة الاجير والتابع ، فقال :
هذا ظنين لا تجوز شهادته .

وروينا عنه وعن ابيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلح نهى ان
تجوز شهادة الخصم والظنين والجار على نفسه .

وعن علي ع م ان قال : لا تجوز شهادة المتهم .

وعنه ص ان قال : لا تجوز شهادة اهل الاهواء على المؤمنين ، قال ابو
جعفر ع م لا تجوز شهادة حروري ولا قدرى ولا مرجئ ولا اموي ولا ناصب
ولا فاسق ، يعني من باين بذلك وظهرت عداوته ونصبه ، فاما من كتم
ذلك واسره فظهر منه الخير وكان عدلا في مذهبه جازت شهادته ، وعلى
هذا العمل .

وعن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م ان قال : القاذف اذا تاب وكان عدلا جازت شهادته ، وقد قال الله جل ذكره : ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، ولا وجه لرد شهادة من احبه الله وكان عدلا ، وقد استثنى الله ع ج في ذكر رد شهادة القاذف من تاب ، فقال عز ذكره : ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ، ثم استثنى الله عز وجل فقال : الا الذين تابوا .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان قال : لا تجوز شهادة المتهم ولا ولد الزنا ولا الابرص ولا شارب المسكر ولا الذين يجلسون مع البطالين والمغنين واهل المنكر في مجالس المنكر مع العواهر ، والاحداث في الريبة ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره ينامون جميعا في لحاف واحد ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون الى الكهان ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيع صلاة ، ولا من منع زكوة ولا من اتى ما يوجب عليه الحد والتغدير ، ولا من اذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان احد من هؤلاء مقبلا على ما هو عليه .

وعن رسول الله صل ع م ان قال : من صلى صلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير واجيزوا شهادته ، يعني صلح اذا لم يعلم منه ما يسقط الشهادات .

وعن علي ع م ان قال : من تشبه بقوم عد منهم .

وعن رسول الله صلح انه هفى ان تقبل شهادة كافر على مسلم .
وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ع م انه قال في قول الله عز وجل :
او آخرون من غيركم ، قال : من اهل الكتاب ، قال ابو جعفر محمد بن
علي ع م : من كان في سفر فحضرت الوفاة فلم يجد مسلماً يشهده فاشهد
ذمين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل . قال جعفر بن
محمد ع م : اذا كان الرجل بارض غربة ليس بها مسلم فحضرت الوفاة
فاشهد شهوداً من غير اهل القبلة على وصيته ، حلف الشاهدان بالله ما
شهدنا الا بالحق ، وان فلانا اوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل :
اثنان ذوا عدل منكم او آخران من غيركم ، الى قوله : فيقسمان بالله الآية
،

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله ص انهم قالوا : اذا استشهد
الكافر في حال كفره والطفل الصغير في حال صغره على شهادة فشهد بها
المشرك بعد ان اسلم والطفل الصغير بعد ان بلغ ، وكانا مقبولين جازت
شهادتهما .

وعن علي ابن الحسين ع م ان عبد الملك كتب اليه يسأله عن شهادة
اهل الذمة بعضهم لبعض وكتب اليه : حدثني ابي عن جدي رسول الله
صلح اتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزنا والاحسان

فرجها ، فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة اذا كانوا عدلوا عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم الا فيما ذكره الله تعالى من امر الوصية .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام ، انهم قالوا : يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الاموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود ، وتجوز في الاموال ، وفيما لا يطلع عليه الا النساء من النظر الى النساء والاستهلال والنفاس والولادة والحيض واشباه ذلك ، وتجوز في شهادة القابلة اذا كانت مرضية . وشهادة النساء في القتل لطخ تكون معه القسامة .

وعن علي ص ان كان لا يجوز شهادة على شهادة في حد .
وعنه ص ان قال في الشهود اذا شهدوا على رجل بالزنا واختلفوا في الاماكن جلدوا ، وقد ذكرنا اختلاف الشهادات في غير موضع مما مضى .
وعن جعفر بن محمد ع م ان رسل عن الشهادة على الخط ، فقال : سمعت ابي يقول : قال رسول الله صلح : لا تشهد بشهادة لا تذكرها فان من شاء كتب كتابا ونقش خاتما .

وعن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م ان رجلا سأل ، فقال : يا بن رسول الله ، جاءني جيران بكتاب نزعوا انها اشهدوني على ما في ، وفي الكتاب اسمي بخط يدي قد عرفته ، ولا اشك في ، ولست اذكر الشهادة فما

ذا ترى ؟ قال : لا تشهد حتى تعلم انك قد اشهدت ، قال الله ع ج : لا
من شهد بالحق وهم يعلمون .

وعن علي ص ان رجلا رفع اليه وقيل له ان قد سرق وشهد
شاهدان عليه ، فقطع يده بشهادتهما ، ثم جاء برجل آخر ، فقلا : انا
غلطنا بالاول ، وان هذا هو السارق ، فابطل شهادتهما على الثاني ،
وضمنها دية يد الرجل الذي شهدا عليه فقطعت يداه بشهادتهما ، وقال :
لو علمت بانكما تعدتما قطعتما .

وعنه ع م ان قال في اربعة شهدا على رجل بالزنا فرجم ، فرجع
احدهم قال : يغرم ربع الدية اذا قال : اشتبه علي ، فان مرجع اثنان وقلا :
اشتبه علينا ، غرما نصف الدية ، وان مرجعوا كلهم ، فقالوا شهدنا
بالزور ، وجب عليهم القود .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : اذا شهد رجلان على رجل بمال
، ثم مرجعا عند الشهادة ، فان لم يكن قضي القاضي بطلت الشهادة ، وان
كان قد قضي ضمنا ما قد قضي بشهادتهما .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م : ان قال في شاهدين شهدا على
رجل ان طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت
المرأة وتزوجت ، فرجع احد الشاهدين ، قال : يفرق بينهما وبين الزوج

الثاني ، وتعتد منه وترجع الى نزوجها الاول ، ولها الصداق من الثاني ان كان دخل لها ، ويرجع به على الشاهد .

وعن علي ع م ان قال : من شهد عندنا ثم مرجع فاستقالنا شهادته ، اقلناه ، يعني ما لم يقطع الحكم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في قول الله تعالى : ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ، قال : حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لاحد ان يقول اذا دعي الى شهادة : لا اشهد لكم . وقال : اذا دعت الى الشهادة فاجب ، فاما اذا اشهد فدعت الى اداء الشهادة ، فلا يحل لك ان تتخلف عن ذلك ، وذلك قول الله عز وجل : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتنها فانرا ثم قلبه .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ص ان قال : اذا حضر الرجل حسابا بين قوم ثم طلبت شهادته على ما سمع فان ذلك الير ، ان شاء شهد وان شاء لم يشهد الا ان يستشهدوه ، فان شهد فقد شهد بحق ، وان لم يشهد فلا شيء عليه لان لم يستشهدن ولا يشهد الا ان يكون استوعب الكلام واثبت واتقنه .

وعن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن رجل في يد يد دار فاقام فيها خمسين او ستين سنة . فقام عليه رجل فادعاها ، وثبت الاصل انها له ، وقال الذي هي في يد يد ، اشتريتها من قوم انقضوا وانقضت البينة ، وجاء بقوم فشهدوا على السماع ان اشترها كما ذكر ، فقال ع م ان شهدوا

انراشترها من اهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم سقطت
دعواه ، والا فهو على اصله وانما تجوز الشهادة على السماع في الاشياء
المتقدمة من الانساب والوفاة والاحباس وما شبه ذلك .

٢٥ كتاب الدعوى والبيانات

قال الله تعالى : ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى
الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بلائهم وانتم تعلمون . رويناه عن جعفر
بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتطاع
مال المسلم باليمين الكاذبة .

وعنه صلى الله عليه وسلم ان قال : انما اقضي بينكم بالبيانات والايمان ، وبعضكم
الحن بجتر من بعض ، فايما رجل قطعت له من مال اخير شيئا يعلم ان
ليس له ، فانما اقطع له قطعة من النار .

وعن علي عليه السلام ان قال : انما اقضي بينكم بالبيانات وان داود
صلى الله عليه وسلم قال : يا رب اني اقضي بين خلقك بما لعلي لا اقضي
فيه بحقيقة علمك ، فاوحى الله عز وجل اليه : يا داود اقض بينهم بالايمان
والبيانات وكلهم الي فيما غاب عنك ، فانا اقضي بينهم فيه بالآخرة ، قال
داود : يا رب ، فاطلعي على قضاي الآخرة فاوحى الله اليه : يا داود ان

الذي سألت ، لم اطلع عليه احدا من خلقي ، ولا ينبغي ان يقضي به احد غيري من خلقي ، فلم يمنعه ذلك ان عاد ، فسأل الله اياه ، فاوحى الله اليه : يا داود ، سألتني ما لم يسأله نبي قبلك ، وساطلعك ، وانك لا تطيق ذلك ، ولا يطيقه احد من خلقي في الدنيا ، فجاء الى داود رجل يستعدي على رجل في بقرة يدعيها عليه ، فانكره وجاء بينه ، فشهدت انها له وفي يدير ، فاوحى الله الى داود : خذ البقرة من الذي هي في يدير فادفعها الى المدعى عليه ، واعطه سيفا ، ومره ان يضرب عنق الذي وجد البقرة عنده ، ففعل داود ما امره الله ع ج به ولم يدسر السبب فيه ، وعظم ذلك عليه وانكر بنو اسرائيل ما حكم به ، ثم جاء شيخ قد تعلق بشاب ومع الشاب عنقود من عنب ، فقال الشيخ : يا نبي الله ، ان هذا الشاب دخل بستاني وخرب كرمي ، واكل منه بغيراذني ، واخذ منه هذا العنقود بغير امري . فقال داود للشاب : ما تقول ؟ فاقر الشاب ان قد فعل ذلك ، فاوحى الله الى داود ان مر الغلام بان يضرب عنق الشيخ وادفع اليه بستانه ، ومره بان يحفر في موضع كذا وكذا منه ، فانه يجد فيه اربعين الف درهم كان الشيخ قد دفنها فيه ، فليأخذها الشاب ، ففعل داود ذلك ، وانزاد غما ، وتكلم بنو اسرائيل في ذلك ، فاكثروا الانكار عليه فيه ، واجتمعوا اليه ليكلموه في ذلك ، فهم عنده كذلك ، وقد تهيؤوا ان يكلموه اذا قبل ثور قد ند وهو يجري وهم ينظرون اليه الى ان نظروا الى

مرجل قد خرج من داره فاخذ الثور فربطه ، ثم دخل البيت فاستخرج سكيناً فذبحه وسلخه ، واقبل يقطع اللحم ويدخل الى داره وهم ينظرون ، فهم على ذلك اذ اقبل رجل يشتد فقال لبعضهم : لعلك رأيت ثوراً مربك ، قال : نعم ، وهو ذاك ، قد ذبحه ذلك الرجل ، فاشتد حتى اتاه ، فقبض عليه واتي به الى داود ، فقال يا نبي الله ، افلت لي ثور فوجدت هذا قد ذبحه وسلخه وهو يقطع لحمه ، ويدخله الى داره ، وهذا رأس ثوري وجلده ،

واقام بينه ممن حضر ، فشهدوا له انزله ، فقال للرجل الذي ذبحه : ما تقول ؟ قال : يا نبي الله ، ما ادري ما يقولون ، ولكنني خرجت يوماً وما تركت في بيتي شيئاً لاهلي فاصبت ثوراً ناداً ، فذبحته وادخلت لحمه في بيتي كما قال ، فما وجب علي في ذلك فامضه فاوحى الله الى داود ان مر هذا الرجل الذي جاء يطلب الثور ان يضجع وأمر الذي ذبح الثور ان يذبحه كما ذبح الثور ، وملكه جميع ما يملكه ، وما هو في يدير ، ففعل وتضاعف غمه وقام عليه بنو اسرائيل فقالوا : يا نبي الله ، ما هذه الاحكام ، بلغنا عنك شيء فجئنا فير اليك حتى رأينا ما هو اعظم منه ، فقال : والله ما انا فعلت ذلك ولكن الله فعل وامرني به ، وقص عليهم ما سأل الله اياه ، ثم دخل المحراب فسأل الله ان يطلعه على معاني ما حكم به ليخرج من ذلك الى بني اسرائيل فاوحى الله اليه ، يا داود ، اما صاحب البقرة التي

كانت في يدير فانه لقي ابا الآخر فقتله ، واخذ البقرة منه فعرف ابن
المقتول البقرة ، ولم يجد ممن يشهد له ولم يعلم ان الذي هي في يدير قتل
اباه وقد علمت ذلك فقضيت له بعلمي ، واما صاحب العنقود فكان
الشيخ صاحب البستان قتل اباه واخذ منه مالا فاشترى منه ذلك البستان
، وبقي ما بقي منه في يديه فدفنه فيرو لم يعلم الشاب بشيء من ذلك
وعلمت فقضيت له بعلمي ، واما صاحب الثور فانه قتل ابا الرجل الذي
ذبح الثور واخذ منه مالا كثيرا فكان اصل كسبه ، ولم يعلم الرجل وعلمت
فقضيت له بعلمي ، وهذا ، يا داود ، من قضايا الآخرة ، وقد اخرتها الى
يوم الحساب ، فلا تسألني تعجيل ما اخرت واحكم بين خلقي بما امرت .

عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن علي ص ان رسول الله
صلع قال : البينة في الاموال على المدعي واليمين على المدعى عليه .

وقال علي ص : والبينة في الدماء على من انكر براءة له مما ادعي
عليه واليمين على من ادعى . وقد ذكرنا الدعوى والبيئات في الدماء في
كتاب الديات .

وعن رسول الله صلح انه نهى ان يحلف احد بغير الله ، وقال : من
حلف له بالله فليرض ومن لم يفعل فليس بمسلم . قال جعفر بن محمد
ع م : لا يمين الا بالله . قال : ويستحلف اهل الكتاب بكتابهم وملتهم ،

يعني عليه السلام اذا كانوا لا يرون اليمين الا بذلك ، ولا يرون الحنث على من حلف بالله .

وعنه ع م ان قال في الرجل يدعي الحق ، ولا بينة له ، فيقضي له باليمين المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر على ان يعطيه ما حلف عليه . قال : ذلك له فان ابى المدعي من اليمين فلا حق له ، واذا وجب الحق على الرجل بالبينه وهو منكرفسأل يمين المدعي ان هذا الحق له لم يسقط عن المدعى عليه ، كان له ذلك لان الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم من هي عليه ، ومن جهل الواجب له في ذلك فعلى الحاكم ان يوقفه على ما يجب له . فان طلب اليمين كان له ، واذا ادعى الرجل بدعوى فانكره واستحلفه فحلف له ثم جاء ببينة على دعواه سمعت بينته .

وعن رسول الله صلح ان كان يجوز شهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب في الاموال خاصة ، وهو قول علي وابي جعفر وابي عبد الله صلوات الله عليهم .

وعن علي ص ان قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان ان يقرع بينهما فيرا اذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في ايديهما ، فاما ان كان في ايديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد ان يستحلفا فيحلفا ام ينكلا عن اليمين ، فان حلف احدهما ونكل الآخر كان

ذلك لمن حلف منهما ، وان كان في يدي احدهما فانما البينة فيه على المدعي ، وقد تقدم ذكر هذا ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .

وعن علي وابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام انهم اوجبوا المحكم بالقرعة فيما اشكل . وقد ذكرنا وجوها من ذلك فيما تقدم وما جانسها وشاكلها فهو يجري مجراها . قال ابو عبد الله جعفر بن محمد ع م : واي حكم في الملتبس اثبت من القرعة ؟ اليس هو التفويض الى الله جل ذكره ؟

ذكر ابو عبد الله ع م قصة يونس ع م وهو قول الله فساھم فكان من المدحضين ، وقصة زكريا ع م وقول الله ع ج : وما كانت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم ، وذكر قصة عبد المطلب عليه السلام لما نذر ذبح من يولد له ، فولد له عبد الله ابو رسول الله صلح فالقى الله عليه محبته فالقى عليه السهام ، وعلى ابل ينحرها يتقرب بها مكانه ، فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة ، فوقع السهم على الابل فاعاد السهام مرارا ، وهي تقع على الابل ، فقال : الآن علمت ان ربي قد مرضي ونحرها .

وحكى ابو عبد الله ع م هذه القصة في كلام طويل ، وحكى حكم علي ص في الخنثى المشكل بالقرعة ، وقد ذكرناه ، وذكر عن علي ص ان

ثلاثة من اهل اليمن اتوا اليه يختصمون في امرأة وقعوا عليها ثلاثهم في طهر واحد ، فأتى بولد فادعاه كل واحد منهم ، ففرع بينهم وجعله للقارع ، فبلغ ذلك النبي صلح فضحك حتى بدت نواجذه وقال : لا اعلم فيها الا ما قضى علي .

وعن علي ص ان رجلين اختصما اليه في حائط بين داريهما ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه ، ولا بينة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القمط اي الرباط والعقد ان كان ذلك باللين او بالحجر نظر ، فان كان معقودا ببناء احدهما فهو له ، وان كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا ، وكذلك ان لم يعقد ببناء احدهما فانه بينهما بعد ان يتحالفا ، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين ، كان لمن حلف اذا كان معقودا اليهما معا او غير معقود ، وان كان من قصب نظر الى الرباط من قبل من هو في مقام العقد .

وعن رسول الله صلح انه قال : لا يمنع الجار جاره ان يضع خشبة على جداره ، وهذا والله اعلم ، نهى تأديب وترغيب لا انه اوجب ذلك ايجابا ، وقد ذكرنا قوله صلح : كل ذي مال احق بماله ، وكذلك مروينا عن جعفر بن محمد ع م انه قال : وهذا من رسول الله صلح دليل على وجوه الوصايا بالجار ، وامر مرغب الناس فيه ، وامر واهل الحق الجوار ، وليس يفضى به على من اباه .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسئل عن الرجل يأذن لجارته ان يحمل على حائطه ، هل له اذا شاء ان ينزع ذلك الحمل ، قال : ان اراد ان ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر ، فذلك له وان كان انما يريد به الضرر لغير حاجة منه اليه ، فلا امرى ان ينزعه .

وعن ابي جعفر بن محمد بن علي ص انرسئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة . نزع الرجل انها امتر ، ونزعتم المرأة انها ابنتها ، قال ابو جعفر ع م : قد قضى في هذا علي ص ، قيل : وما قضى به ؟ قال : قال : الناس كلهم احرار الا من اقر على نفسه بالملك وهو بالغ او من قامت عليه به بينة ، فان جاء الرجل بينة عدول يشهدون انها مملوكة ، لا يعلمون ان رباع ولا وهب ولا اعتق ، اخذها ، الا ان تقيم المرأة البينة انها ابنتها وولدتها ، وهي حرة او انها كانت مملوكة لهذا الرجل او لغيره حتى اعتقها .

وعن جعفر بن محمد ع م انرسئل عن رجل دفع الى رجل دنانير او دراهم فقبضها منه ومضى ثم عاد ، فذكر انها ردية ووجدت كذلك ردية فقال الدافع : ما دفعت الا جيذا ، قال : فان كانت له بينة انها هي التي اعطاه ردية ردها عليه ، وابدلها بها ، وان لم تكن به بينة حلف المعطي بالله : ما اعطيتك الا طيبا يحلف على البت وانما اعطاه هذه الردية . فان

أبي أن يحلف حلف الآخر لها دراهمه بعينها ، ثم ردها عليه وأخذ مكانها
جيدا ، وكذلك أن وجدها ناقصة .

وعن جعفر بن محمد ع م أن قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع
البيت ، قال : أن كانت لواحد منهما بينة عليه فهو أحق به من الذي لا بينة
له ، وأن لم تكن بينهما بينة تحالفا ، فأيها حلف ونكل صاحبه عن اليمين
فهو أحق به ، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجل مما يعرف لهم
، وللمرأة ما للنساء ، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك .

وعنه ع م أن قال في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل ، فيقول
الذي هو في يدي ، هـولك عندي مرهن ، ويقول الآخر : بل هو لي
عندك وديعة ، فقال : القول قوله : وعلى الذي هو في يدي البينة أن
مرهن عنده .

وعنه ع م أن سئل عن الرجل يبيع السلعة ثم يدعي بعد البيع أن
قد غلط في ثمنها ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع بذلك
الثن أو بقريب منه مضى البيع ، وإن كان أمرا بعيدا أو غبنا بينا حلف
البائع أن غلط في الثمن وأنها تقوم عليه بما ذكر ، ثم يقال للمشتري : أن
شئت فخذها بالذي ذكر ، وإن شئت فدع .

٢٦ كتاب آداب القضاة

قال الله ع ج : ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ، وقال تباركت اسماءه : ان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم الآية ، وقال : يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ، الآية .

روينا عن جعفر بن محمد عن ابير عن آبائه عن رسول الله صلح انه نهى ان يتعرض احد للامارة والحكم بين الناس ، فقال : من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل اليها ومن اتى من غير مسألة اعين عليها .

وعن جعفر بن محمد ع م انه قال : ولاية اهل العدل الذين امر الله بولايتهم ، وتولييتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله ع ج وطاعتهم واجبة ، ولا يحل لمن امره بالعمل لهم ان يتخلف عن امرهم ، وولاية اهل الجور واتباعهم والعاملون لهم في معصية الله غير جائزة لمن دعوه الى خدمتهم ، والعمل لهم وعوفهم ولا القبول منهم ، وهذا قول لا ينفك من خالفنا في الامامة من الشهادة على الائمة الذين ينتحل قولهم ويقتدي به بالظلم والعدوان واستحلال دماء المسلمين واموالهم بغير الحق . واباحة الفروج بالعدوان والظلم . لانهم يقبلون القضاء الذي يبيحون به هذه الامور كلها ، ولا يرون ان يبيحها الا مطلق اليد في النظر قد اطلقه من يجوز

له ذلك باطلاقه اياه ، وهم يقبلون ذلك ممن يعلمون فسقه وظلمه وسوء حاله ، وممن لو شهد عندهم في درهم لما رأوا ان يجوزوا شهادته ، وكفاهم بهذا خزية ونكالا . وكفى بالمقتدين بهم جهلا وضلالا . ولقد بلغنا ان حاكما لبعض قضاة افريقية قرئ عليه كتاب ليشهد بما فيرو حضر الشهود ، فلما قرأ القارئ : هذا كتاب من القاضي فلان بن فلان تبسم بعض من حضر من اصحاب ذلك القاضي ، وراه والقاضي فحلى به بعد ذلك وقال : لم تبسمت عند قراءة الكتاب ؟ هل سمعت في شيئا تنكره ، قال : اكبر شيء ، قال : وما هو ؟ قال : قولك من القاضي ، قال : وما انكرت من ذلك ، قال : ومن استقضاك ؟ قال : الامير ابراهيم بن احمد ، قال : فلو شهد عندك اكنت تقبل شهادته ؟ قال : لا ، قال : فمن اين لك ان تكون قاضيا ؟ فافحمه ولم يخرجوا .

وعن رسول الله صلح ان قال : من حكم في ما قيمته عشرة دراهم فخطأ حكم الله ع ج جاء يوم القيامة مغلوله يده ، ومن افنى بغير علم لعنتم ملائكة السماء وملائكة الارض .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : الحكم حكمان ، حكم الله وحكم الجاهلية ، فم اخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية .

وعنه ع م ان قال : من حكم بين اثنين فخطأ في درهمين كفر ، قال الله عز وجل : ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ، فقال له

من اصحابه : يابن رسول الله ، انهما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا ، قال : ليس هذا من ذلك ، انما ذلك الذي يجيز الناس على حكمه بالسيف والسوط ، وقد ذكرنا فيما تقدم فضل العلم والعلماء والرغائب في طلب العلم .

وعن علي ص ان قال : بعثني رسول الله صلح الى اليمن فقلت : يا رسول الله ، بعثني وانا شاب اقضي بينهم ولا ادري ما القضاء ، فضرب في صدري ، وقال : اللهم اهد قلبه ، وثبت لسانه ، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسبة فما شكت بعد ذلك في حكم بين اثنين .

وعنه ص ان قال : دخلت المسجد فاذا برجلين من الانصار يريدان ان يختصما الى رسول الله صلح ، فقال احدهما لصاحبه : هلم نختصم الى علي ، فجزعت من قوله ، فنظر الى رسول الله صلح فقال : انطلق فاقض بينهما ، قلت : كيف اقضي بحضرتك يا رسول الله ؟ قال : نعم فافعل ، فانطلقت فقضيت بينهما ، فما رفع الي قضاء بعد ذلك اليوم الا وضح لي .

وعنه ص ان كتب الى مرفاعة : لا تستعمل من لا يصدقك ولا يصدق قولك فينا ، والا فالدَّهْ خصبك وطالبك ، ولا تول امر السوق ذا بدعة ولا فانت اعلم .

وعن علي ص ان قال : كل حاكم يحكم بغير قولنا اهل البيت فهو طاغوت ، وقرأ قول الله تعالى : يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد

امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ، ثم قال : قد والله فعلوا ، تحاكموا الى الطاغوت واضلهم الشيطان ضلالا بعيدا ، فلم ينبج من هذه الآية الا نحن وشيعتنا ، وقد هلك غيرهم فمن لم يعرف فعليه لعنة الله .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال في قول الله ع ج : ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوها الى المحكام الآية ، قال : ان الله ع ج علم ان في الامة حكاما يجورون ، اما ان لم يعن حكام اهل العدل ، ولكنه عنى حكام اهل الجور ، اما انزل لو كان لاحدكم على رجل حق فدعاه الى حكام اهل العدل ، فابي عليه ان يرفعه الى حكام اهل الجور ليقضوا له ، لكان ممن تحاكم الى الطاغوت ، وهو قول الله عز وجل : الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ، الآية .

وعنه ع م ان قال يوما لاصحابه : اياكم وان يخاصم بعضكم بعضا الى اهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فاني قد جعلت قاضيا فتحاكموا اليه .

وعن علي ص ان خطب الناس بالكوفة فقال في خطبته : ان مثل معاوية لا يجوز ان يكون امينا على الدماء والاحكام والفروج والمغانم والصدقة ، المتهم في نفسه ودينه ، المحرب بالخيانة للامانة ، الناقض

للسنة ، المستأصل للذمة ، التارك للكتاب ، اللعين ابن اللعين لعنه
مرسول الله صلح في عشرة مواطن ، ولعن اباه واخاه ، ولا ينبغي ان يكون
على المسلمين الحريص فتكون في اموالهم فهمتر ، ولا الجاهل فيهلكهم
بجهله ، ولا البخيل فيمنعهم حقوقهم ، ولا الجاني فيحملهم بجنائته على
الجفاء ، ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم
فيذهب بحقوق الناس ، ولا المعطل للسنة فيهلك الامة .

وعن مرسول الله صلح انرقال : من جار متعمدا او مخطئا فهو في النار

وعن علي ع م انرقال : اذا فشى الزنا ظهر موت الفجاءة ، فاذا جار
الحاكم قحط المطر .

وعنه ع م انرقال : القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار ،
مرجل جار متعمدا فذلك في النار ، ورجل اخطأ في القضاء فذلك في
النار ، ورجل عمل بالحق فذلك في الجنة .

وعنه ص انركتب الى مرفاعة قاضية على الاهوانر : اعلم يا مرفاعة ان
هذه الامارة امانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله الى يوم القيامة ، ومن
استعمل خائنا فان محمدا صلح بريء منه في الدنيا والآخرة .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : من اكل السحت الرشوة في الحكم
، قيل : يا بن مرسول الله ، وان حكم بالحق ؟ قال : وان حكم بالحق ، فاما

الحكم بالباطل فهو كافر ، قال الله ع ج : ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون .

وعن علي ص انه استدرك على ابن هرمة خيانة ، وكان على سوق الاهوانر ، فكتب الى مرفاعة : اذا قرأت كتابي فمح ابن هرمة عن السوق واوقفه للناس واسجنه وناد عليه واكتب الى اهل عملك تعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله ، واعزلك اخبث عزلة ، واعيدك بالله من ذلك ، فاذا كان يوم الجمعة فاخرج من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا وطف به الى الاسواق فمن اتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده ، وادفع اليه من مكسبه ما شهد به عليه ، ومربه الى السجن مهانا مقبوحا منبوحا واحزم رجليه بحزام واخرج وقت الصلاة ، ولا تحل بينه وبين ما يأتيه بمطعم او مشرب او ملبس او مفرش ، ولا تدع احدا يدخل اليه ممن يلقيه اللدد ويرجيه الخلوص ، فان صح عندك ان احدا لقنه ما يضربه مسلما فاضربه بالدرة فاحبسه حتى يتوب ، ومر باخراج اهل السجن في الليل الى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة الا ان تخاف موته فتخرج مع اهل السجن الى الصحن ، فان رأيت به طاقة او استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة والثلاثين الاولى ، واكتب الي بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن ، واقطع عن الخائن رزقه .

وعن رسول الله صلح انه هفى ان يحابى القاضى احد الخصمين
بكثرة النظر وحضور الذهن ، وهى عن تلقين الشهود ونبرهم .

وعن ابى جعفر بن محمد بن علي ع م انه قال : كان فى بنى اسرائيل
قاض ، وكان يقضى فيهم بالحق ، فلما حضره الموت قال لامرأته : اذا انا
مت ودليت فى لحدي فانزلى الى وانظري الى وجهي ، فانك ترين ما
يسرك ان شاء الله ، ففعلت وراأت دودة عظيمة تعترض فى منخره ففرعت
من ذلك ، فلما كان الليل راأت فى منامها ، فقال : افرعك لما رايت مني ؟
قالت : أجل ، لقد فرعت . قال : ما كان ذلك الذى رايت الا من اجلك
، خاصم الى اخوك رجلا ، فلما جلسا الى قلت فى نفسي اللهم اجعل
الحق له ، ووجهر القضاء له على صاحبه ، فاصابني من ذلك ما رايت .
وعن علي ص انه كان يقول : ينبغي للحاكم ان يدع التلفت الى
خصم دون خصم ، وان يقسم النظر فيما بينهما بالعدل ، ولا يدع خصما
يظهر بغيا على صاحبه .

وعن رسول الله صلح انه لما بعث عليا ع م للقضاء الى اليمن ، قال
له : يا علي اذا قضيت بين الرجلين فلا تقض للاول حتى تسع ما يقول
الآخر ، وهى صلح ان يتكلم القاضى قبل ان يسع قول الخصمين ، يعنى
يتكلم بالحكم .

وعن علي ع م انه بلغه ان شريحا يقضي في بيته فقال : يا شريح
اجلس في المسجد ، فانه اعدل بين الناس ، وانه وهن بالقاضي ان
يجلس في بيته .

وعنه ع م انه لما اسقضى شريحا اشترط عليه الا ينفذ القضاء حتى
يرفعه اليه .

وعنه ع م انه كتب الى مرفاعة لما استقضاه على الاهوانر كتابا كان فيه :
ذم المطامع وخالف الهوى وزين العلم بسمت صالح ، نعم عون الدين
الصبر ، لو كان الصبر رجلا لكان رجلا صالحا ، واياك والملااة فانها من
السخف والندالة ، لا تحضر مجلسك من لا يشبهك وتخير لوردك ، اقض
بالظاهر ، وفوض الى العالم الباطن ، دع عنك اظن واحسب وارى ، ليس
في الدين اشكال ، لا تمارس فيها ولا فقيها ، اما الفقير فيحرمك خيره ، واما
السفير فيحزنك شره ، لا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن بالكتاب
والسنة ، لا تعود نفسك الضحك فانه يذهب بالبهاء ، ويجرئ الخصوم على
الاعتداء ، اياك وقبول التحف من الخصوم ، وخاذل الدخلة ، من ائتمن
امراة حمقاء ومن شاورها فقبل منها ندم ، احذر من دمة المؤمن ، فانها
تقص من دمعها وتطفئ بحور النيران من صاحبها ، لا تنبر الخصوم ، ولا
تنهر السائل ، ولا تجالس في مجلس القضاء غير فقير ، ولا تشاور في الفتيا ،
فانما المشورة في الحرب ومصالح العاجل ، والدين ليس هو بالرأي ، انما

هو الاتباع ، لا تضيع بالفرائض وتتكلم على النوافل ، احسن الى من اساء اليك ، واعف عن ظلمك ، وادع لمن نصرك ، واعط من حرمك ، وتواضع لمن اعطاك ، واشكر الله على ما اولاك ، واحمد الله على ما ابلاك ، العلم ثلاثة : آية محكمة وسنة متبعة وفريضة عادلة ، وملاكهن امرنا .

وعن جعفر بن محمد ع م ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : قال : بالكتاب ، قيل : فما لم يكن في الكتاب ؟ قال : بالسنة ، قيل : فما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ؟ قال : ليس شيء من دين الله الا وهو في الكتاب والسنة ، قد اكمل الله الدين ، قال الله تعالى : اليوم اكملت لكم دينكم والآية ، ثم قال ع م : يوفق الله ويسدد لذلك من يشاء من خلقه وليس كما تظنون .

وعنه ان قال : ففى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحكم بالرأى والقياس ، وقال : ان اول من قاس ابليس ، ومن حكم فى شيء من دين الله ع ج برأيه خرج من دينه .

وعن ابي جعفر محمد بن علي ع م ان ذكر له من عبيدة السلماني ان روى عن علي ع م بيع امهات الاولاد . قال ابو جعفر كذبوا على عبيدة ، او كذب عبيدة على علي ع م انما اراد القوم ان ينسبوا اليه الحكم بالقياس ، ولا يثبت لهم هذا ابدا ، نحن افراخ علي فما حدثناكم به عن علي فهو قوله ، وما انكرناه فهو افتراء ، فنحن نعلم ان القياس ليس من دين علي ،

وانما يقيس من لا يعلم الكتاب ولا السنة ، فلا تضلنكم روايتهم ، فاهم لا يدعون ان يضلوا ، ولا يسركم ان تلقوا منهم مثل يغوث ويعوق ونسرا الذين ذكر الله ع ج اهتم اضلوا كثيرا الا لقيتموهم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان قال : لا يجوز لاحد ان يقول في دين الله برأيه ، او يأخذ فيه بقياسه ، ويح اصحاب الكلام ، يقولون : هذا ينقاس وهذا لا ينقاس . ان اول من قاس ابليس لعنه الله حين قال : انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ، فرأى في نفسه وقال بشركه ان النار اعظم قدرا من الطين ، ففتح له بالقياس ان لا يسجد الاعظم للادنى فلعن من اجل ذلك ، وصير شيطانا مريدا . ولو جاز القياس لكان كل قائل مخطئ في سعة اذ القياس مما يتم به الدين فلا حرج على اهل الخلاف كان ما يكون ، وان امر بني اسرائيل لم ينزل معتدلا حتى نشأ فهم المولدون من ابناء سبايا الامم فاخذوا بالرأي والقياس وتركوا سنن الانبياء صلوات الله عليهم فضلوا وادلوا .

وعنه ع م ان قال لبعض اصحابه : اياك وخصلتين مهلكتين ، تفني الناس برأيك ، وتدين بما لا تعلم ، ان اول من قاس ابليس ، وان اول من سن لهذه الامة القياس لمعروف .

وعن رسول الله صلح انرقال لاسامة ، وقد سألته حاجة لبعض من
خاصم الير: يا اسامة ، تسألني حاجة اذا جلست مجلس القضاء ، فان
الحقوق ليس فيها شفاعة .

وعنه صلح انرقهى ان ينزل الخصم على قاض ، وتزل رجل علي
علي ص بالكوفة فاضافه ، ثم جاء في خصومة ، فقال له علي : اخضم
انت ؟ تحول عني ، فان رسول الله صلح هى ان ينزل الخصم الاومعه
خصمه .

وعنه صلح انرقهى ان يقضي القاضي وهو غضبان او جائع او ناعس
وقال : يقول الله تبارك وتعالى : يابن آدم ، اذكرني حين تغضب اذكرك
حين اغضب ، والا احقك فيمن احق .

وعنه صلح انرقال : الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل .
وعن علي ص انرقال لرفاعة : لا تقض وانت غضبان ولا من النوم
سكران .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : اذا تبين للقاضي انرقد حكم
بغير الحق ، نقض حكمه وحكم بالحق ، وان رفع الير حكم لغيره كذلك
نقضه وحكم بالحق .

وعن جعفر بن محمد ع م انرقال : كل من يريد الاخذ او يطلب
البراءة من شيء وجب عليه فهو مدع وعليه البينة .

وعن علي ص انر قال لا بد من امارة ورنق للامير ، ولا بد من عريف ورنق للعريف ، ولا بد من حاسب ورنق للحاسب ، ولا بد من قاض ورنق للقاضي ، وكره ان يكون رنق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ، ولكن من بيت المال .

وعن علي ص انر كان يمشي في الاسواق ويده درة يضرب بها من وجد من مطف او غاش في تجارة المسلمين ، قال الاصبع : قلت له يوما انا اكفيك هذا ، يا امير المؤمنين ، واجلس في بيتك ، قال : ما نصحتني يا اصبع ، وكان يركب بغلة رسول الله صلع الشهباء ويطوف في الاسواق سوقا سوقا فاتى يوما طاق اللحامين ، فقال : يا معشر القصابين لا تعجلوا الانفس قبل ان يزهق ، واياكم والنفخ في اللحم ، ثم اتى الى التمارين فقال اظهروا من ردئ بيعكم ما تظهرون من جيده ، ثم اتى السماكين فقال : لا تبيعوا الا طيبا واياكم وما طفا ، ثم اتى الكناسة وفيها من انواع التجارة من نحاس وقباط وبائع ابل وصيرفي وبزانر وخياط ، فنادى باعلى صوت : يا معشر التجار ، ان اسواقكم هذه تحضرها الايمان فشوبوا ايمانكم بالصدقة ، وكفوا عن الحلف ، فان الله تبارك وتعالى لا يقدر من حلف باسمه كاذبا .

وعن ابي جعفر محمد بن علي انر قال : ان الخصومة تمحق الدين وتدرسه وتحبط العمل وتورث النفاق .

وعن ابي عبد الله جعفر بن محمد ع م انراوصى رجلا فقال : ما استطعت من معروف تفعله فافعله ، واياك ان تدخل بين اثنين في خصومة ، اني لك النذير ، اني لك النذير ، اني لك النذير .
وعن علي ع م انرا قال : لا حبس في قهمة الا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم .

وعنه ع م انرا قال : من خلد في السجن مزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة تتردد الا ان تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ، يعني اذا سرق بعد ذلك في الثالثة .

وعنه ع م انرا قال : لا حبس على معسر في الدين .
وعنه ص انرا قال : اذا شهد شهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عد التهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك ، فان كانت الشهادة في طلاق او حد ، لم يقبل فيه كتاب قاض الى القاضي ولا شهادة على شهادة ولا يقبل كتاب قاض الى قاض في حد .

وعن علي ص انرا قال : لا ينفذ كتاب قاضي اهل البغي ولا يكتاب .
وعنه ص انرا قال : من وكل وكلا حكم على وكيله ، وتجوز الوكالة بغير محضر من الخصم .

وعن جعفر بن محمد ع م ان سئل عن وجب عليه الحق فسأل التأخير: فقال: اما الرجل الواحد الذي عليه الحق انما يريد بذلك المثل، فلا يؤخر، واما الذي يريد ان يكسر ماله ويبيع فانه ينظر بقدر ذلك .
وعنه ع م ان قال: من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من ادائه وابى خصمه الا ان يدفع اليه حقه، فانه يضرب حتى يقضيه، وان كان الذي عليه لا يحضره الا في عروض، فانه يعطيه كفيلا او يحبس له ان لم يجد الكفيل الى مقدار ما يبيع ويقضي .

وعنه ع م ان كان يرى الحكم على الغائب ويترك على حجة ان كانت له حجة، فان لم يوثق بالغريم المحكوم له اخذ عليه كفيلا بما يدفع اليه من مال الغائب، فان كانت له حجة مرد اليه .

وعنه ع م ان قال: اذا ترفع الى القاضي اهل الكتاب قضى بينهم بما انزل الله كما قال الله ع ج: وان احكم بينهم بما انزل الله .

وعن علي ص ان خطب الناس بالكوفة، فقال: يا ايها الناس، ان الله تبارك وتعالى جعل لي عليكم حقا ولايتي امركم ومنزلي التي انزلني بها عز وجل من بينكم، ولكم على النصيحة والعدل، وان الحق لا يجري لاحد الا جرى عليه، ولا يجري عليه الا جرى له .

وعنه عليه السلام ان قال: من ضرب رجلا سوطا ظلما ضربه الله تبارك وتعالى بسوط من نار .

وعن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال : الامام العادل لا ترد له
دعوة ، والمظلوم لا ترد له دعوة ، ومن قواصم الظهر سلطان جائر يعصي
الله وانت تطيعه .

تم كتاب الدعائم في الحلال والحرام والقضايا والاحكام عن اهل
البيت عليهم افضل الصلاة والسلام .
وقد فرغ من كتابة هذا الكتاب الجليل على آلة الكمبيوتر ١٥ من
شوال المكرم سنة ١٤٢٠ هجرية .